

මෝටර් වාහන පනත

(203 වන අධිකාරය)

[1984 ඔක්තෝබර් 11 දක්වා කරන ලද සංශෝධනයන් අන්තර්ගත වේ]

1990 ජනවාරි

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදි

කොළඹ රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිල දී ලබාගත හැකිය

මිල : රු.

තැපැල් ගාස්තුව : රු. 11

මෝටර් වාහන පනත

(203 වන අධිකාරය)

මෝටර් වාහන සහ ඒවා මහා මාර්ගවල පාවිච්චි කිරීමට අදාළ නීති සංශෝධනය කොට ඒකාබද්ධ කිරීම, මගී ගමන් සේවා සහ මෝටර් වාහන මඟින් බඩු ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන විධිමත් කිරීම, මහා මාර්ගවල රථවාහන විධිමත් කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඉහත කී කරුණුවලට ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස වූ පනතකි.

පනත්

1951 අංක 14
1952 අංක 1
1953 අංක 29
1955 අංක 22
1956 අංක 1
1957 අංක 7
1957 අංක 8
1958 අංක 3
1961 අංක 63
1962 අංක 35
1963 අංක 2
1964 අංක 39
*1964 අංක 40
1966 අංක 3
1968 අංක 20
1968 අංක 47
1971 අංක 38

ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ පනත්

1973 අංක 22
1975 අංක 12
1978 අංක 19

පනත්

1979 අංක 31
1981 අංක 21
1983 අංක 47
1984 අංක 40

(1951 සැප්තැම්බර් මස 1 වන දින)

*ක්‍රියාත්මක නොවීය.

1. මේ පනත මෝටර් වාහන පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ

සුළු නාමය.

I වන කොටස

මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීම

2. (1) මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි නොකර ඇත්නම් සහ තත්කාලයෙහි එම වාහනය සන්තකයේ තබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති තැනැත්තා මේ කොටසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එහි අයිතිය කරු වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් මිස, කිසිම තැනැත්තකු ඒ මෝටර් වාහනය සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම හෝ නොකළ යුතු ය.

ලියාපදිංචි කිරීමක් නොමැතිව මෝටර් වාහන සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම නොකළ යුතු බව

(2) මෝටර් වාහනයක වෙළෙන්දකු විසින්, විකිණීමේ කර්යය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් විකුණනු නොලැබ තිබෙන තාක් කල් සහ එය යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු නොලබන තාක් කල්, එම මෝටර් වාහනය ඔහු සන්තකයෙහි තබාගැනීම (1) වන උපවගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(2අ) නිෂ්පාදකයකු විසින් විකිණීමේ කාර්යය සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෙනි දී මෝටර් වාහනයක සන්තකය ලැබීම වාහනය පාවිච්චි කරනු ලබනතාක් කල් සහ යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු නොලබනතාක් කල්, (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§3]

(3) III වන කොටස යටතේ නිකුත් කරන ලද වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ මෝටර් වාහනය නීත්‍යනුකූල ලෙස පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ නම් සහ තත්කාර්යය සඳහා වෙන් කර දෙන ලද හැඳින්වීමේ අංකයකින් හඳුනාගනු ලබන්නේ නම් පමණක්, මෝටර් වාහනය තත් කාලයෙහි සන්තකයෙහි තබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති තැනැත්තා විසින් එම මෝටර් වාහනය සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම, (1) වන උප වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) වාහනය ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කළ (නිෂ්පාදකයකු හෝ වෙළෙන්දකු නොවන) තැනැත්තකු විසින් මෝටර් වාහනයක සන්තකය දැරීම, එම වාහනය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා එම තැනැත්තා විසින් ඉල්ලුම්පතක් ඉදිරිපත් කර ඇතිනම් සහ ඉල්ලුම්පත සම්බන්ධයෙන් සුදුස්සක් කෙරෙන තුරු වාහනය පාවිච්චි කිරීමට කොමසාරිස්වරයා විසින් 18අ වගන්තිය යටතේ බලය දී ඇත්නම් සහ එසේ වන්නේ නම් පමණක් (1) වන උප වගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§3]

(5) ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මෝටර් වාහනයක් රේගු ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා සහ ඒ අතරතුර පමණක් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු ලැබීම (1) වන උප වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(6) පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලබන යම් ස්ථානයකට හෝ යම් ස්ථානයක සිට ධාවනය කරනු ලබන අතරතුර හෝ ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයාගේ විධානය අනුව පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර තුර මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම (1) වන උපවගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(7) III වන කොටස යටතේ නිකුත් කරන ලද ආඥාත්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍රයක අධිකාරය යටතේ මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම (1) වන උපවගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1978 අංක 19§3] (8) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනා ගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනා ගමන මණ්ඩලයක් විසින් මෝටර් කෝච්චි රථයක්, කුලී මෝටර් රථයක් හෝ ලොරියක් සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම එම මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ කුලී මෝටර් රථය හෝ ලොරිය භාණ්ඩ හෝ ප්‍රතිලාභ සඳහා තැනැත්තන් හෝ බඩු ගෙන යෑම පිණිස යම් මහා මාර්ගයක ධාවනය නොකරන තාක්කල් (1) උපවගන්තිය කඩනොකිරීමක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§3] (9) 12 (2) වන වගන්තියේ අතුරු වගන්තියෙහි විධිවිධාන යටතේ මෝටර් වාහනයක සන්තකය දැරීම, එම වාහනය බදු හෝ කුලී ගිවිසුම යටතේ තිබෙනතාක් කල් මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

ඇතැම් නියමයන් පිළිපදිනු ලැබුව හොත් මිස මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි නොකළ යුතු බව.

3. (1) කිසි යම් මෝටර් වාහනයක් අයත් වන්නේ යම් පුද්ගලයකුට ද සැතපෙන්නේ ඔහුගේ ද ඒ පුද්ගලයාට නෝ ඔහුගේ අයත් ඒ මෝටර් වාහනවල නිර්මාණය, වර්ගය, මාදිලිය සහ උපකරණ පිළිබඳව මේ පනත යටතේ සාදන ලද නීතිරෙගුලාසි සියල්ල විධිවිධාන අනුව ඒ වාහන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කර ඇත්නම් මිස ඒ වාහනය ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§4] (2) යම්කිසි මෝටර් වාහනයක් එම වාහනයෙහි භාර බර මේස්තරවෙන් දෙක සම්භාර ඇත්නම්වුවත් නම්, මෝටර් රථයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

ඇකැම අවස්ථාවල දී හැර මෝටර් කෝච් රථවල සහ ඒවායේ අයිතිකරු වූහු ලියාපදිංචි කිරීම භාරගත යුතු බව.

4. (1) කිසිදු මෝටර් කෝච් රථයක්, එම මෝටර් කෝච් රථයෙහි සන්තකය දැරීමට තත් කාලයෙහි හිමිකම් දරන තැනැත්තා—

(අ) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය හෝ ප්‍රාදේශීය ගමනා ගමන මණ්ඩලයක් හෝ

(ආ) කාලීන බස් රථ සේවා සඳහා බස් රථ ධාවන අවසරපත්‍ර සඳහා (IV වන කොටස යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද) උචිතතා සහතිකයක් දරන්නා හෝ [1981 අංක 21§5]

(ඇ) එම මෝටර් කෝච් රථය සඳහා පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් දරන්නා

නම් මිස, ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) කිසිදු තැනැත්තකු, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය හෝ ප්‍රාදේශීය ගමනා ගමන මණ්ඩලයක් නැතහොත් ඔහු—

(අ) කාලීන බස්රථ සේවා සඳහා බස්රථ ධාවන අවසරපත්‍ර සඳහා (iv වන කොටස යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද) උචිතතා සහතිකයක් දරන්නා; හෝ

(ආ) එම මෝටර් කෝච් රථය සඳහා පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් දරන්නා

නම් මිස, මෝටර් කෝච් රථයක අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තියෙහි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද (අ) එක රථවහන්තිය සඳහා ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තකුට මෝටර් කෝච් රථයක් කුලියට දීමට අදහස් කරන තැනැත්තකු එම මෝටර් කෝච් රථයෙහි අයිතිකරු ලෙස කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය හැකි ය.

ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් විස්තරය.

5. (1) මේ කොටස යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට ඇති මෝටර් කෝච් රථයක්—

(අ) ගාස්තුවක් හෝ තාෂගයක් සඳහා කෙනෙව අන් ලෙසකින් තැනැත්තන් හෙව යාම සඳහා භාවිතවූ කිසිවෙල අදහස් කරන බව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් සඳහන් කරනු ලැබ ඇත්නම්, පෞද්ගලික කෝච් රථයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§5]

(ආ) ගාස්තුවක් හෝ තාෂගයක් සඳහා තැනැත්තන් ගෙන යාම සඳහා අදහස් කරන බව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් සඳහන් කරනු ලැබ ඇත්නම් බස් රථයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මේ කොටස යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට ඇති මෝටර් වාහනයක්—

(අ) මේ පනතේ අර්ථානුකූලව අවස්ථාවෝචිත පරිදි ලොරියක්, මෝටර් රථයක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක්, මෝටර් සයිකලයක්, මෝටර් ගිලන් රථයක්, මෝටර් අවමංගල රථයක්, අත් ට්‍රැක්ටරයක්, ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථයක් නැතහොත් ඉඩම් වාහනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය යුතු ය.

(ආ) (අ) ඡේදයෙහි නිශ්චිත යම් වර්ගයකට නොවැටේ නම්, නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තරයක මෝටර් වාහනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය යුතු ය.

මෝටර් වාහන පිළිබඳ ලේඛනය.

6. (අ) මේ පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද සියලු මෝටර් වාහන පිළිබඳ ලේඛනයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් තබා ගත යුතු අතර, නියමිත ආකෘතිය අනුව ඒ එක් එක් වාහනයට අදාළ විස්තර එහි සටහන් කළ යුතුය. නැතහොත් සටහන් කරනු ලැබීමට සැලැස්විය යුතු ය.

(ආ) විවිධ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍යයෙන් තබනු ලැබීමට හෝ පාවිච්චි කරනු ලැබීමට අදහස් කරන ලද විවිධ පංතිවලට අයත් මෝටර් වාහන හෝ මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් වෙනම් ලේඛන තැබීමට කොමසාරිස්වරයාට නියම කෙරෙන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලීම.

7. (1) මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක්ම, නියමිත ආකෘතියට සාරාංශානුකූලව කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, මෝටර් වාහනයේ සන්තකයට පත් කාලයෙහි නිර්මාණ ඇති තැනැත්තා විසින්, එය අත්සන් කරනු ලැබිය යුතුය. තවද ඒ මෝටර් වාහනයට අදාළ වන පරිදි ඒ ආකෘතියෙහි සඳහන් කරන ලද කරුණු සම්බන්ධයෙන් එම මෝටර් වාහනයට අදාළ සියලු විස්තර දැක්විය යුතු ය.

(2) මෝටර් සයිකලයක් හැර, මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම යඳහා වූ සෑම ඉල්ලුම්කරුවකුම, කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබුවහොත්, කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන පරිදි මෝටර් වාහනයේ බර සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීම් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියෙහි පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව ඇතද, ණ්‍ රාක්ෂවෙත් පිටත සිටින තැනැත්තකු විසින් තත් කාර්යය සඳහා ලියාපදිංචිකරුවන් බලය දෙනු ලැබූ මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් යම් වෙළෙන්දකු විසින් මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඒ තැනැත්තා වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එවැනි යම් අවස්ථාවක දී මේ වගන්තියේ සහ 9 (1) වන උපවගන්තියේ කාර්යය සඳහා ඒ තැනැත්තා, විසින් ඉල්ලීම අත්සන් කොට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(4) කුලී සිත්තක්කර ගිවිසුමක් යටතේ කුලියට දෙනු ලැබූ මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීමක්, ඒ වාහනය එසේ කුලියට දෙනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකු විසින් ද ඒ තැනැත්තා විසිනි කොමිසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියෙන් නියමිත පරිදි එහි පරම අයිතිකරු වශයෙන් ඒ තැනැත්තාගේ නම ලේඛනයෙහි සටහන් කිරීම සඳහා කියවිය හැකි ආකාරයේ අනුව ප්‍රකාශයක් සහ සියලු ගාස්තුවල එවැනි සෑම ඉල්ලීමක් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. [196

ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව.

8. නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම මත හැර කිසිම මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි නොකළ යුතු ය.

හැඳින්වීමේ අංකය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය.

9. (1) මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට කොමසාරිස් වරයා විසින්,—

(අ) මෝටර් වාහනයට අංකයක් හෝ අකුරු එකක හෝ වැඩි ගණනක සහ අංක එකක හෝ වැඩි ගණනක සංයුක්තයක් හෝ සැපයිය යුතු ය; තැනෙකොස් විශේෂ අංක ලේඛණයක් වෙතින් (මෙම පනතෙහි "හඳුනාගැනීමේ අංකය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අංකයක් සැපයිය යුතු ය; [1981 අංක 21 §6]

(ආ) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ යම් තැනැත්තකු විසින් ද ඒ තැනැත්තා වාහනයෙහි අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතු ය;

(ඇ) මේ සඳහාත් හෝ වෙනත් යම් නීතියක යම් විධිවිධානයක් නියමයෙන් මිළිපදින්නා ලබන බව සහතික කිරීම පිණිස අවශ්‍ය යයි ඔහු සලකන්නා යම් කොන්දේසි ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු ය; සහ

(ඈ) නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් එම තැනැත්තා වෙත නිකුත් කළ යුතු ය; සහ

(2) (කුලී සිත්තක්කර ගිවිසුමක් යටතේ කුලියට දෙන ලද මෝටර් වාහනයක් හැරුවහා) මෝටර් වාහනයක අයිතිය සඳහා තැනැත්තන් දෙදෙනකු විසින් හෝ වැඩි දෙනකු විසින් හෝ කිසිඳු හා සිටිය අවස්ථාවක,—

(අ) ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යය සඳහා ඔවුන් විසින් නම් කරනු ලබන තැනැත්තන්ගෙන් එක් තැනැත්තකු; හෝ

(ආ) ඒ තැනැත්තන් අතර යම් ආරාවුලක් ඇතිවුවහොත්, අවශ්‍ය යයි කොමසාරිස් වරයා විසින් සලකනු ලබන යම් පරීක්ෂණයකින් පසුව, ඔහු විසින් තත් කාර්යය සඳහා ඔවුන් අතරින් තෝරා ගනු ලබන එක් තැනැත්තකු

ඒ වාහනයේ අයිතිකරු වශයෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියාපදිංචි කළ යුතු ය.

එසේ වුව ද මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන කිසිවකින් 4 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරමින් මෝටර් කෝච් රථයක අයිතිකරු වශයෙන් තැනැත්තකු ලියාපදිංචි කිරීමට කොමසාරිස් වරයාට බලය දෙන්නේයයි සලකනු නොලැබිය යුතුය, නැතහොත් තේරුම් නොගත යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් අවස්ථාවක දී වාහනයේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් හිමිකම් පාන්නන්ගේ නම් ද කොමසාරිස්වරයා විසින් ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබිය හැකිය. එහෙත් යම් හිමිකම්පාන්නකුගේ නම එලෙස ඇතුළත් වීමකින්, අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි වූ තැනැත්තා විසින් මේ පනතේ විධිවිධාන කිසිවක් යටතේ දරනු ලබන යම් වගකීමක් කෙරෙහි බලපාන්නේ යයි හෝ මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු වෙන මේ පනතින් පවරන ලද යම් අයිතිවාසිකම් හෝ බලතල කිසිවක් ඒ හිමියාම් පැන්නා වෙත සතු කරනු ලබන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) (2) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය යටතේ කොමසාරිස් වරයාගේ තීරණය මේ පනතේ කාර්ය සඳහා අවසානාත්මක හා තීරණාත්මක වන්නේය. එහෙත් තම හිමිකම් පැම නීතිය අනුව නඩුවක් මඟින් තීරණය කර ගනු ලැබීමට සැලැස්වීමට වාහනයේ වෙනත් හිමිකම්පාන්නන්ගේ අයිතියට යම් ආකාරයකින් අගතියක් හෝ බලපෑමක් වන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු අතර, එවැනි නඩුවක අවසාන තීරණයකින් කොමසාරිස්වරයා බැඳී සිටින්නේය.

(5) කුලී සින්නක්කර ගිවිසුමක් යටතේ කුලියට දෙන ලද මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී වාහනයේ පරම අයිතිකරු වශයෙන් වාහනය එලෙස කුලියට දෙනු ලැබූ තැනැත්තා ගේ නම ද කොමසාරිස්වරයා විසින් ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු ය. එහෙත් පරම අයිතිකරු වශයෙන් යම් තැනැත්තකුගේ නම එලෙස ඇතුළත් කිරීමකින්—

(අ) මේ පනතේ විධිවිධාන කිසිවක් යටතේ අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද තැනැත්තා වීසින් දරනු ලැබිය හැකි යම් වගකීමකට බලපෑමක් වන්නේ යයි; හෝ

(ආ) වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු වෙන මේ පනතින් පවරන ලද අයිතිවාසිකම් හෝ බලතල කිසිවක් පරම අයිතිකරු වශයෙන් එසේ සටහන් කරගනු ලැබ ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුගේ නම ද, ඒ තැනැත්තා වෙත සතු කරනු ලැබුවේ යයි ; හෝ

(ඇ) තම හිමිකම් පැම නීතිය අනුව නඩුවක් මඟින් තීරණය කර ගනු ලැබීමට සැලැස්වීමට සහ ඒ මත ඒ නඩුවේ අවසාන තීරණයට අනුකූලව ලේඛනය වෙනස් කිරීමට නියම කිරීමට වාහනයේ අයිතිකරු බවට හිමිකම් පා සිටින වෙනත් යම් තැනැත්තකුගේ අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි කිසියම් ආකාරයකින් අගතියක් හෝ බලපෑමක් වන්නේ යයි

සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(6) (5) වන උපවගන්තියෙන් නියම කරන ලද සටහන මෝටර් වාහනයක අයිතියට වෙනත් හිමිකම් පාන්නන් මෙතොත්, ඔවුන්ගේ නම් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලේඛනයෙහි සලසා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණයෙහි කරනු ලැබිය යුතු ය.

(7) මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් කුලී සින්නක්කර ගිවිසුමක බැඳීම් යටතේ බේරුම් කිරීමෙන් පසු දින දහතුනරක කාල සීමාවක් ඇතුළත, එම වාහනය එසේ කුලියට දුන් තැනැත්තා විසින්, එම වාහනයට අදාළ වූ ලේඛනයෙහි සටහනින් (5) වන උපවගන්තිය යටතේ සටහන් කරන ලද ඒ වාහනයෙහි පරම අයිතිකරුගේ නම ඉවත් කිරීම සඳහා ලිඛිත ඉල්ලුම් පතක් කොමසාරිස් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. ඒ ඉවත් කිරීම සඳහා වූ නියමිත ගාස්තුව ඒ ඉල්ලුම් පත සමඟ එවිය යුතු ය. [1981 අංක 21 §6]

කොමසාරිස්වරයාට කොරතුරු දන්වීම.

10. (1) කොමසාරිස් වරයා විසින් නියම කරනු ලැබූ කවර හෝ වේලෙක මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්—

(අ) කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලබන සියලු කොරතුරු හෝ ලේඛනයෙහි මෝටර් වාහනයට අදාළ සටහන් සත්‍යාපනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා මෝටර් වාහනයේ බර සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීම කොමසාරිස්වරයා වෙත නොපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය; තව ද

(ආ) ඒ මෝටර් වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය කොමසාරිස්වරයා වෙත නොපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(2) මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්— [1981 අංක 21 §7]

(අ) ලේඛනයෙහි මෝටර් වාහනයට අදාළ යම් සටහනක නිරවද්‍යතාව කෙරෙහි බලපෑම් කළ වූ යම් කරුණක් හෝ ඔද්දියක් කොමසාරිස්වරයා වෙත ලියවිල්ලකින් හැකිලෙන්ම දන්වා සිටිය යුතු අතර ඒ අවස්ථාවේ දී ඔ, මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හෝ භාරදීම කළ යුතු ය; තව ද

(ආ) මෝටර් වාහනය ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ යම් පන්තියක් යටතේද ඒ පන්තිය වෙනස් කරන පරිදි වූ වෙනසක් මෝටර් වාහනයෙහි කිරීමට ඔහු අදහස් කරන අවස්ථාවක, කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අවසරය ලියවිල්ලකින් ලබා ගත යුතු ය.

ලේඛනයෙහි සංශෝධන.

11. 194 වන වගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක් පරීක්ෂා කිරීමෙන්, බර කිරා බැලීමෙන් හෝ මැන බැලීමෙන් පසුව නැත හොත් 10 වන වගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් කොරතුරු කිසිවක් හෝ සපයන ලද ඔප්පු කිරීම් ලැබීම් ඉන කොමසාරිස්වරයා විසින් ලේඛනයෙහි සඳහන් ඒ මෝටර් වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයෙහි අවශ්‍ය යයි ඔහුට පෙනී යන යම් සංශෝධන කළ හැකි අතර එම සහතිකය ලියාපදිංචි අයිතිකරු

වෙත ආපසු යැවිය යුතු ය. තවද, යම් සංශෝධන එලෙස කරනු ලැබිය යුතු විට, ලියාපදිංචි අයිතිකරු ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරු වූවාක් ලෙස ර වන වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

මෝටර් වාහනවල සන්තකය වෙනස් වීමේ දී කාර්ය පටිපාටිය.

12. (1) ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ මරණය සිදුවීමට ආනුෂංගිකව මෝටර් වාහනයක සන්තකය සම්බන්ධයෙන් යම් වෙනසක් පිළි බඳව—

(අ) මෝටර් වාහනයේ භාරය ඇති තැනැත්තා විසින්, එය තම භාරයට පත්වීමෙන් දින දහහතරක් ඇතුළත නියමිත ආකෘතිය අනුව වූ දැන්වීමක් කොමසාරිස්වරයා වෙත කළ යුතු ය:

(ආ) ඒ දැන්වීම ලැබුණු විට, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් එහි නව අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට නිර්දේශ ඇති තැනැත්තා ලියාපදිංචි කරන තෙක්, මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව අවශ්‍ය යයි තමා අදහස් කරනු යම් ලිඛිත විධාන නිකුත් කළ යුතු ය; තව ද

(ඇ) ඒ ලියාපදිංචි කිරීම තෙක් (ආ) ඡේදය යටතේ නිකුත් කරන ලද විධාන මඟින් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින්, මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීමට අවසර දෙනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා, මේ පනතේ කාර්යය සඳහා ඒ අවසරය දෙනු ලැබූ කාලය තුළ එහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 §8]

(2) ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් කෑමැත්තෙන් කරනු ලබන පැවරීමක් මත මෝටර් කෝච් රථයක් හෝ ලොරියක් නොවන මෝටර් වාහනයක සන්තකයෙහි යම් වෙනස් වීමක දී—

(අ) ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් සන්තකය එලෙස වෙනස් වීමෙන් පසු දින හතක් ඇතුළත දී නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ප්‍රකාශයක් එම මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය ද සමඟ ලියාපදිංචි කළ තැපැලෙන් හෝ පෞද්ගලිකව භාරදීමෙන් හෝ කෙළින්ම කොමසාරිස්වරයා වෙත යැවිය යුතු අතර, මෝටර් වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය හෝ එහි අනු පිටපතක් අලුත් අයිතිකරු වෙත භාර දිය යුතුය; තව ද

(ආ) මෝටර් වාහනය —

(i) අලුත් අයිතිකරු, එහි අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස; සහ

(ii) මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය 39 වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වී නොමැති නම්, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් එයි කරනු ලැබීමෙන් පසුව ඒ බල පත්‍රය කොමසාරිස්වරයා විසින් 14 වන වගන්තිය යටතේ අලුත් අයිතිකරු වෙත භාර දෙන ලද නම්

හෝ මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය 30 වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වී ඇත්නම් මෝටර් වාහනය සඳහා අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් අලුත් අයිතිකරු වෙත නිකුත් කරන ලද නම් මිස සන්තකය එලෙස වෙනස් වීමෙන් ඉක්බිතිව දින හතකින් පසු යම් අවස්ථාවක දී, පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය :

එසේ වුව ද, මෝටර් වාහනයක සන්තකය වෙනස් වීම බදු හෝ කුලී ගිවිසුමක ප්‍රතිඵලයක් වූ නිසියම් විටක බදු හෝ කුලී කාලසීමාව මාස තුනක් නොඉක්මවන්නා වූ යම් අවස්ථාවක හෝ වාහනයේ රියැදුරු සේවයෙහි නියුක්ත කර ගෙන සිටීම සහ ඔහුට ගෙවීම් කිරීම ලිඛිත පදිංචි අයිතිකරු විසින් තවදුරටත් කරගෙන යන්නා වූ යම් අවස්ථාවක හෝ, මේ උපවගන්තිය අදාළ නොවිය යුතු ය :

(3) ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් කැමැත්තෙන් කරනු ලබන පැවරීමක් මත, මෝටර් කෝච්චි රථයක් හෝ ලොරියක සන්තකයෙහි යම් වෙනස්වීමක දී— [1981 අංක 21 සි 8]

(අ) ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් ඒ සන්තකය වෙනස්වීමෙන් පසු දින හතක් ඇතුළත දී නියමිත ආකෘතියෙහි වූ දැනුම්දීමක් එම මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය ද සමඟ ලියාපදිංචි කළ තැපෑලෙන් හෝ පෞද්ගලිකව භාරදීමෙන් හෝ කෙලින්ම කොමසාරිස් වරයා වෙත යැවිය යුතු අතර, මෝටර් කෝච්චි රථයට හෝ ලොරියට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය හෝ එහි අනු පිටපතක් අලුත් අයිතිකරු වෙත භාර දිය යුතු ය ;

(ආ) මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය—

(i) අලුත් අයිතිකරු, එහි අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස ; සහ

(ii) මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය, 39 වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වී නොමැති නම්, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් එහි කරනු ලැබීමෙන් පසුව ඒ බලපත්‍රය කොමසාරිස්වරයා විසින් 14 වන වගන්තිය යටතේ අලුත් අයිතිකරු වෙත භාර දෙන ලද නම් හෝ මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය 39 වන වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වී ඇත්නම් මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය සඳහා අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් අලුත් අයිතිකරු වෙත නිකුත් කරන ලද නම් මිස

ඒ සන්තකය වෙනස් වීමෙන් දින තිහකින් පසු යම් අවස්ථාවක දී පාර්ව්වි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ මිරණය සිදුවීම මත හෝ ඔහු විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් කරන ලද හැරීමක් මත හැර අන්‍යාකාරයකින් මෝටර් වාහනයක සන්තකයෙහි වෙනසක් සිදුවන විට—

[1981 අංක 21 §8]

(අ) සන්තකය වෙනස් වීමෙන් පසු දින හතක් ඇතුළත වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්, වාහනයට අදාළ ආදායම් බලපත්‍රය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය වාහන්‍ය පත්ව ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයට ද, ඒ තැනැත්තාට භාර දෙනු ලැබිය යුතු අතර, සන්තකය වෙනස්වීම පිළිබඳව කොමසාරිස්වරයා වෙත ලියවිල්ලකින් දැනුම් දිය යුතු ය;

(ආ) ආදායම් බලපත්‍රය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය එසේ භාර දෙනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, වාහනය පත් වූයේ යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයට ද ඒ තැනැත්තා විසින්, සන්තකයේ වෙනස් සිදුවීමෙන් පසුව දින දහතුනක් ඇතුළත, වාහනයට අදාළ ආදායම් බලපත්‍රය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචිව සිටි තැනැත්තා වෙනුවට අයිතිකරු වශයෙන් තමා ලියාපදිංචි කරන ලෙස කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් කළ යුතු ය.

(ඇ) මෝටර් වාහනයට අදාළ ආදායම් බලපත්‍රය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය, වාහනය අයිති වී ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුට ද, ඒ තැනැත්තාගේ සන්තකයට (අ) ඡේදය යටතේ භාර දෙනු නොලැබ ඇත්තා වූ සහ ඒ තැනැත්තා වාහනයේ සන්තකයට හිමිවාම ඇති බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තා විසින් කොමසාරිස්වරයා වෙත කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබීම මත කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ තැනැත්තා වෙත සහතිකයේ දෙවන පිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය. නැතහොත් ආදායම් බලපත්‍රයේ දෙවන පිටපතක් ඔහු වෙත නිකුත් කරන්නා ලෙස බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයාට විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය;

(ඈ) වාහනය පත් වී ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයට ද වාහනයේ අයිතිකරු වශයෙන් ඔහුගේ ලියාපදිංචිය 4(2) වන වගන්තියෙන් තහනම් කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, ඒ තැනැත්තා විසින්, මෙහි මීන් මතු විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය හෝ එහි අනුපිටපතක් සහ ආදායම් බලපත්‍රය හෝ එහි අනුපිටපතක් කොමසාරිස් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට, මෝටර් වාහනයේ

අයිතිකරු විසෙකුගේ ලියාපදිංචිය නිවා නැකැත්තු වෙනුවට එම අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට ඇතුව තිබිය යුතු ය;

(ඉ) එය (ඊ) වන උපවගන්තිය අනුව බින හෝටලී වාහනයක් විකිණූ වූ හෝ හෝටලී කෝලී රථයක් තැරයෙන් ලොරියක් වන්නා වූ නේ අවස්ථාවක එම වාහනයෙහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් පැළැත්තෙන්ම කරන ලද පැවරීමක දේ තුවෙන් එම වාහනයේ සන්තකයෙහි වෙනසක් වූයේ නම්, (ඊ) (අ) වන උපවගන්තියෙහි හෝ (3) (අ) වන උපවගන්තියෙහි හෝ විධිවිධාන අදාළ වන ආකාරයට ම, ඒ විසිවිධාන එම හෝටලී වාහනය සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය. [1981 අංක 21 § 8]

නව අයිතිකරු ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම.

13. (1) යම් හෝටලී වාහනයක සන්තකය සම්බන්ධයෙන් යම් වෙනසක් සිදුවීම මත කවු අයිතිකරුවකුගේ ලියාපදිංචිය සඳහා කරනු ලබන සෑම ඉල්ලීමක්ම, නියමිත ආකාරයෙහි හෝ අවස්ථා හෝමිය පවසිදි නියමිත ආකෘති වලින් එහි ආකාරයට අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. නමුදු ඒ හෝටලී වාහනයට අදාළ වන පසිදි ඒ ආඥාපනයෙහි සඳහන් යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් එම ඉල්ලීමේ විභාග සම අදාළ පියල්ල විස්තර එහි ඇතිවිය යුතු අතර, එම හෝටලී වාහන යේ අයිතිකරු විසඳෙයක් ලියාපදිංචි කරනු ලැබීමට සිදුකළහැකි කැනැත්තු ඊසින් අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

[1989 අංක 2 § 21]

(2) කුලී කිරීම්කරු කිසිදු කිසිදු සඳහන් කුලියට දෙන ලද හෝටලී වාහනයක නව අයිතිකරුවකු ලියාපදිංචි කිරීම් සඳහා වූ ඉල්ලීමක්, එම වාහනය කුලියට දෙනු ලැබුවේ යම් කැනැත්තකු විසින් ද ඒ කැනැත්තා විසින්, කොමිසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. එසේ නම් ඉල්ලීම් කිරීමට ආඥාපනයෙහි වූ ක්‍රියාවලියක් සහ එහි පරිදි අයිතිකරු වශයෙන් ඒ කැනැත්තාගේ නම ලේඛනයෙහි සඳහන් කිරීම සඳහා 14 වන වගන්තියේ (4) වන උපවගන්තියෙහි නියමිත පරිදි නියමිත ගාස්තුව සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

නව අයිතිකරු ලියාපදිංචි කිරීම.

14. (1) කිසිම කැනැත්තකු—

(අ) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම නියමිත ගාස්තුව සහ ඒ හෝටලී වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය හෝ එහි අනුපිටපතක් සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවෙහොත් මිස;

(ආ) එම හෝටලී වාහනය සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය කැපෙහෙන් එහි අනුපිටපතක් හෝ එවැනි බලපත්‍රයක් පොෂ්ඨි කම් ඒ බලපත්‍රය සඳහා ගාස්තුව අනවීම පිළිබඳ කුවිතාන්සියක් හෝ 37 වන වගන්තිය යටතේ පැවරීම් නොකිරීමේ වලංගු ඇන්මිමක් එම හෝටලී වාහනය වෙනුවෙන් දී ඇති බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියාගෙන් සහතිකයක් හෝ ඉල්ලීම්කරු විසින් කැපෙහෙන් එම හෝටලී වාහනයේ කලින් අයිතිකරු විසින් කොමිසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් මිස; [1981 අංක 21 § 9]

[1981 අංක 21 § 9] (ඇ) ඔහු එහි අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම 4(2) වන වගන්තිය ඉටුවන් හෝ 9 (1) (ඇ) වන වගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරන ලද කොන්දේසි මගින් නහනම් කර ඇත්නම්; සහ

[1981 අංක 21 § 9] (ඈ) වාහනය වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි අයිතිකරුගෙන් ලැබිය යුතු බලපත්‍ර ගාස්තු පිළිබඳ සියලු හිඟ මුදල් සහ වෙනත් යම් ගිනියක් සවිතේ. යම් බැඳීමක් ගෙවා ඇත්නම් මිස

මෝටර් වාහනයක නව අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 § 9] (2) මෝටර් වාහනයක නව අයිතිකරු ලියාපදිංචි කරනු ලැබීම මත, කොමසාරිස්වරයා විසින්,—

(අ) ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයෙහි අවසන වෙනස් කිරීමි කර එය නව අයිතිකරුට පාර දිය යුතු ය. නැතහොත් ලියාපදිංචි කිරීමේ නව සහතිකයක් ඔහු වෙත නිකුත් කළ යුතු ය; තව ද

(ආ) ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය 39 වන වගන්තිය යටතේ අවලංගු බවට පත්ව ඇත්නම්, එම අවලංගු බලපත්‍රය බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය:

එසේ වුව ද ඒ මෝටර් වාහනයට අදාළ පවතින සෑම නීතියක විධිවිධානවලට අනුකූලව රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ආරක්ෂණ සහතිකයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා කොමසාරිස්වරයා වෙත කේ බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිනොහොත්, මිස, මෙහෙත් කරන ලද ආදායම් බලපත්‍රය නව අයිතිකරුට භාර දීම කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21 § 9] (3) මෝටර් වාහනයක නව අයිතිකරු මේ වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට, ආදායම් බලපත්‍රය 39 වන වගන්තිය යටතේ අවලංගු බවට පත්ව නොමැත්නේ, ඒ වෙනුවෙන් නව ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) කුලී සිස්තාන්තර තිබුණත් යටතේ කුලියට දෙන ලද මෝටර් වාහනයක නව අයිතිකරු ලියාපදිංචි කරනු ලබන අවස්ථාවේදී, එම වාහනය එසේ කුලියට දෙනු ලැබූ තැනැත්තාගේ නම ද

එහි පරම අයිතිකරු වශයෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින් ලේඛනයෙහි සටහන් කළ යුතු ය. එහෙත් පරම අයිතිකරු වශයෙන් යම් තැනැත්තකුගේ නම සම්බන්ධයෙන් කරන ලද එවැනි සටහනකින්—

(අ) අයිතිකරු මියෙයන් ලියාපදිංචි තැනැත්තා මේ පනතේ විධි විධාන කිසිවිණ් යටතේ දරනු ලබන යම් වගකීමකට හිල පැමක් වන්නේ යයි; හෝ

(ආ) වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු වෙත මේ පනතින් පවරන ලද අයිතිවාසිකම් හෝ බලතල කිසිවක් පරිශ්‍ර අයිතිකරු විසයෙන් එසේ සවිඥාන් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුගේ නම ද ඒ නම ඇති තැනැත්තා සතුවන්නේ යයි; හෝ

(ඇ) වාහනයේ අයිතිකරු යයි හිමිකම් පාන වෙනත් යම් තැනැත්තකුගේ අයිතිය නිගිය අනුව නඩුවක් මඟින් තම හිමිකම් පෑම නිරණය කරගනු ලැබීමට සැලැස්වීම යම් ආකාරයකින් හානිකරවන්නේ යයි හෝ බලපෑමක් ඇති වන්නේ යයි,

සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(5) (4)වන උපවගන්තියෙන් නියමිත සටහන මෝටර් වාහනයක අයිතිය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් හිමිකම්කාරයන් නැත්නම් වෙතොත්, ඔවුන්ගේ නම් සටහන් කිරීම සඳහා ලේඛනයෙහි සලසා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණයෙහි කරනු ලැබිය යුතු ය.

(6) මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් කුලී ගිවිසුමක බැඳීම් දැඩා පරිදි බේරුම් කිරීමෙන් පසු දින දහ හතරක කාලසීමාවක් ඇතුළත දී, එම වාහනයට අදාළ ලේඛනයෙහි සටහනින් (4) වන උපවගන්තිය යටතේ සටහන් කරන ලද ඒ වාහනයෙහි පරම අයිතිකරුගේ නම ඉවත් කිරීම සඳහා ලිඛිත ඉල්ලුම්පත්‍රයක් එම වාහනය එසේ කුලියට දුන් තැනැත්තා විසින් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ නියමිත ආකාරයේ ඉල්ලුම්පත සමඟ එවිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 § 9]

14ඒ. (1) ලියාපදිංචි අයිතිකරු රාජ්‍ය දූතයකු වන්නා වූ හෝ විදේශීය රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවට අයත් වන්නා වූ එක් එක් මෝටර් වාහනයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකය 9 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියම කිරීමේ කාර්යය සඳහා හඳුනා ගැනීමේ අංක විශේෂ කාණ්ඩයක් ඊට වෙන්කර දෙනු ලබන අවස්ථාවක, එවැනි යම් මෝටර් වාහනයක හඳුනා ගැනීමේ අංකය ඒ විශේෂ කාණ්ඩයට අයත් නොවන්නේ නම්, එවිට කොමසාරිස් වරයා විසින් ඒ මෝටර් වාහනයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකය අවලංගු කර ඒ විශේෂ කාණ්ඩයට අයත් හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ඊට නියම කළ යුතු ය.

ඇතැම් අවස්ථා වලදී මෝටර් වාහනයක හඳුනා ගැනීමේ අංකය වෙනස් කිරීමෙ විධිය.

[1958 අංක 43 § 2]

(2) රාජ්‍ය දූතයකු නොවන්නා වූ තැනැත්තකු පිළිගත් විදේශීය රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවට අයත් නොවන්නා වූ සහ (1) උපවගන්තියෙහි සඳහන් විශේෂ තැණ්ඩයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් නියම කර ඇත්තා වූ මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු මවට පත්වන්නා වූ අවස්ථාවක, කොමිසාරිස්වරයා විසින් ඒ හඳුනා ගැනීමේ අංකය අවලංගු කර ඒ විශේෂ තැණ්ඩයට අයත් නොවන, හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ඒ මෝටර් වාහනයට නියම කළ යුතු ය.

(3) පිළිගත් විදේශ රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවට අයත්වන්නා වූ ද (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් විශේෂ ශ්‍රේණියෙහි හඳුනා ගැනීමේ අංකය දරන මෝටර් වාහනයක් එන්නා වූ ද මෝටර් වාහනයක් එසේ ආණ්ඩුවට අයත්ව නිතිමය අවසරයක් මත අවස්ථාවක, රාජ්‍ය දූතයකු එම මෝටර් වාහනයෙහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු වෙයි නම්, හෝ වෙනත් යම් පිළිගත් විදේශ රාජ්‍යයක ආණ්ඩුව එම මෝටර් වාහනයෙහි අයිතිකරු වෙයි නම් මිස, කොමිසාරිස්වරයා විසින් එම හඳුනා ගැනීමේ අංකය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු අතර එවැනි විශේෂ ශ්‍රේණියක හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් නොවන හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් එම මෝටර් වාහනයට පවරනු ලැබිය යුතු ය. තවද, ලියාපදිංචි අයිතිකරු වන රාජ්‍ය දූතයා අයත් රාජ්‍ය හොවන රාජ්‍යයක රාජ්‍ය දූතයකු හෝ වෙනත් යම් පිළිගත් විදේශ රාජ්‍යයක් නෝ අයිතිකරුවා අවස්ථාවක, කොමිසාරිස්වරයා විසින් එම හඳුනා ගැනීමේ අංකය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු අතර, මුල් නිර්දේශය කරන ලද හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ඒ මෝටර් වාහනයට පවරනු ලැබිය යුතු ය.

[1961 අංක 21 § 10]

[1961 අංක 21 § 10]

(4) මෙම වගන්තියේ "රාජ්‍ය දූතයා" යන්නෙහි බෙකන් යම් රටක ආණ්ඩුවෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින රාජ්‍ය දූත නියෝජිතයා හෝ ඒ රාජ්‍ය දූත නියෝජිතයාගේ රාජ්‍ය දූත කාර්ය මණ්ඩලයෙහි සාමාජිකයකු වන යම් තැනැත්තකු හෝ අදහස් වේ.

ලියාපදිංචි අයිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිටින විට විධිවිධාන

15. (1) මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිටින අවස්ථාවක, ඒ වාහනයේ තාවකාලික අයිතිකරු වශයෙන් යම් තැනැත්තකු, කොමිසාරිස්වරයා විසින් 14(2) වන උප වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත්නම් මිස, මතු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යන දින සිට මාස දෙකක කාලසීමාවක් ඉකුත් වීමෙන් පසුව සහ මතු ශ්‍රී ලංකාවට අපනු පැමිණෙන තෙක් ඒ මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කරනු හොලඹිය යුතු ය.

14(2) (අ) ලියාපදිංචි අයිතිකරු (ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යාමට පෙර වූව ද කාලයොක්ත පසුව වූව ද) විසින් හෝ ලියාපදිංචි අයිතිරුගේ යටතේ පවිදි සත් කරන ලද ඇටෝර්නි බලයකරු විසින් හෝ සහතික කරන ලද අනුමත නත්කාරිය මඟින් බලය දී ඇති බව කොමිසාරිස් වරයා සෑහීමට පත්වන පරිදි ඔප්පු කරනු ලැබීමෙන්

කොමසාරිස් වරයා විසින්, මෝටර් වාහනයේ තාවකාලික අයිතිකරු වශයෙන් ඒ තැනැත්තා ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ වගන්තියේ ඉහත දැක්වෙන විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව ඇත ද, කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අනුමතිය ඇතිව හැර, කිසිම තැනැත්තකු මෝටර් කෝච් රථයක හේ ලොරියක තාවකාලික අයිතිකරු ලෙස ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය. තවද IV වන කොටස යටතේ පුදානය කරන ලද අවසර පත්‍රය සිටින් එම මෝටර් කෝච් රථය පාවිච්චි කිරීමට ලියාපදිංචි අයිති කරුට හිලය වේවැ ඇත්තේ යම් ව්‍යාපාරයක කාර්ය සඳහා ද ඒ කාර්යය සඳහා පමණක් ම ලියාපදිංචි අයිතිකරු බැහැරව සිටින කාලය තුළ දී මෝටර් කෝච් රථය පාවිච්චි කරනු ලබන බවට කොමසාරිස් වරයා සෑහීමට පත් නොවන යම් අවස්ථාවක, ඒ අනුමතිය දීම කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකි ය. [1981 අංක 21 § 11]

මෝටර් කෝච් රථයක තාවකාලික අයිතිකරු ලෙස යම් තැනැත්තකු මේ ඛණ්ඩය සටහන් ලියාපදිංචි කරනු ලබන අවස්ථාවක දී 4 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ කොටිය යුතු ය.

(4) නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබීම මත හැර, මේ වගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක තාවකාලික අයිතිකරු වශයෙන් යම් කාල සීමාවක් සඳහා කිසිම තැනැත්තකු ලියාපදිංචි නොකළ යුතු ය. එසේ ලියාපදිංචි කරන ලද යම් තැනැත්තකු මේ පනතේ කාර්ය සඳහා ඒ කාලසීමාව තුළ මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මෝටර් වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය සහ ආදායම් බලපත්‍රය කොමසාරිස්වරයාට භාරදෙනු ලැබුවහොත් මිස, ඒ මෝටර් වාහනයේ තාවකාලික අයිතිකරු වශයෙන් කිසිම තැනැත්තකු මේ වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(6) මෝටර් වාහනයක තාවකාලික අයිතිකරු වශයෙන් යම් තැනැත්තකු මේ වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට, කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය නියමිත ආකාරයෙන් පිටපත් කොට, ඒ වාහනය සඳහා වූ සංශෝධිත ආදායම් බලපත්‍රය සමග ඒ තැනැත්තාට භාරදිය යුතු ය.

(6අ) මෝටර් වාහනයක (මේ උපවගන්තියෙහි මින් මතු "බැහැරව සිටින අයිතිකරු" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) ලියාපදිංචි අයිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිටින්නා වූ එම මෝටර් වාහනයෙහි තාවකාලික අයිතිකරු ලෙස මේ වගන්තිය යටතේ තැනැත්තකු ලියාපදිංචි කර ඇත්තා වූ ද අවස්ථාවක, බැහැරව සිටින අයිතිකරුගේ හෝ බැහැරව සිටින අයිතිකරුගේ [1981 අංක 21 § 11]

යථා පරිදි පත් කරන ලද සිවිල්දේවරයෙක් හෝ ලිඛිත කැමැත්ත කොමැස්සර් එම මෝටර් වාහනයේ සක්‍රීයයෙකු මේනයක් සිදු කරන සිය කැමැත්තෙන් කරන පැවරීමක් ඒ නාවනාලිය අයිති කරු විසින් කරනු ලබන්නේ නම් හැර, වෙ ද. එසේ ලිඛිත කැමැත්ත කොමිසම් කරනු ලබන තුරුණි මෙම පැවරීමක් අහෝසි හා බලරහිත විය යුතු ය.

(7) මේ විෂයාර්ථය සඳහා නාවිකාලිය අයිතිකරුවකු ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇත්තේ යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුක පැමිණි සිටි, (6) වන උපවගන්තිය යටතේ නාවිකාලික අයිතිකරුට ගිණුම් කරන ලද ආදායම් බලපත්‍රය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ඔහු විසින් කොමසාරිස්වරයාට භාර දෙනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ මෝටර් වාහනයේ අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලෙස නියමිත ආකෘතිය අනුව ඉල්ලීමක් කළ යුතු ය. තවද, එම අයිතිකරු විසි යෙන් ඔහු ලියාපදිංචි කිරීම 4(2) වන වගන්තියෙන් නතාන්ති කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, නියමිත කාලයුත් තෙවෙනු ලැබීම තෙ, කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ අනුව ඔහු ලියාපදිංචි කළ යුතු ය. තවද, ඒ වාහනය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් සංශෝධනය කොට ඔහුට භාර දිය යුතු අතර, ආදායම් බලපත්‍රය සංශෝධනය කොට ඔහුට භාර දිය යුතු ය.

ලියාපදිංචි අයිතිකරු, අයිතිකරු ලෙස සැලකිය යුතු වට.

16. මෝටර් වාහනයක පත්කරුයෙයි ලියාපදිංචි අයිතිකරු වන්නාවූ හෝ මේ නොමැතේ යම් විටිවිධානයක් යටතේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු ලෙස සලකනු ලබන්නා වූ යම් තැනැත්තකු, මේ පනත යටතේ නඩු පවරයුතු තිබීමක හෝ විය සඳහා ඒ මෝටර් වාහනයේ **අයිතිකරු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.**

සාක්ෂි.

17. (1) ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය අදාළ වන මෝටර් වාහනය යථා පරිදි ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ එම සහතිකයෙහි දැක්වෙන විස්තර සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් බැලූ බැල්මට පෙනෙන සාක්ෂි විය යුතු ය.

[1952 අංක 1 § 2]

(2) කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සන යටතේ හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් තත් කාර්යය සඳහා බලය දෙනු ලැබූ වෙනත් නිලධරයකුගේ අත්සන යටතේ කරනු ලැබුවේ යම් අදහසක් වන්නේ නම්, ලේඛනය සේ යම් පටිඳනයක් පිටපතක් හෝ එහි උද්ධෘතයක්, එම ලේඛනය අදාළ වන මෝටර් වාහනය යථා පරිදි ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධ යෙන් සහ ඒ වාහනයේ අයිතිය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළු එහි දැක්වෙන විස්තර සම්බන්ධයෙන් බැලූ බැල්මට පෙනෙන සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම.
[1963 අංක 2 § 21]

18. ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ මෝටර් වාහනයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර වාහනයක් කරනු ලැබ ඇත්නම් වූ හෝ විනාශ කරනු ලැබ ඇත්නම් වූ හෝ සෙංගම් කරනු ලැබ තබා දමා ඇත්නම් වූ හෝ අනාකාරයකින් ස්ථිර ලෙසින් පෙන්වයට නත ලෙසෙනම්

තත්ත්වයකට යන් සර ඇත්තා වූ අධිෂ්ඨානික, අවලංගු කිරීම සඳහා නියමිත කාලය තුළ එම වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු හෙයක් හෝ කවිය සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක් ලැබුණ විට, කොමිසාරිස් වරයා විසින් ඒ වාහනයේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු ය.

එසේ වුව ද මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු මියගොස් ඇති බවට හෝ සෞඛ්‍යය සොයාගැනී බවට හෝ ඒ වාහනය මෝටර් වාහනයක් වීම අවසන් වී ඇති බවට හෝ, කොමිසාරිස් වරයා විසින්, සිය මනෝභාවයෙන්ම ඒ මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය.

18අ. මුල් ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මෝටර් වාහනයක්, එහි අරුණ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට පෙර දින හතළිස් පහ තුළදී ස්ථිරවම භාවිත කරන බවට සහතික කරමින් සහ ඒ සඳහා නියම කරන ලද ගාස්තුව ගෙවා, ප්‍රකාශනයක් මොහොතකට පෙරාදිනයේ සිට ඒ වාහනය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමට කොමිසාරිස් වරයා විසින් ඒ මෝටර් වාහන වෙළඳ අයිතිකරුට බලය දෙනු ලැබිය හැකි ය.

පෙරාදිනයේ ලියාපදිංචි කිරීම [1981 අංක 21 § 13]

II වන කොටස

මෝටර් වාහන තැනීම සහ අංගෝපාංග සප්ජිත කිරීම

19. (1) මෝටර් වාහන තැනීම, ඒවායේ බැඳ, මාන සහ අංගෝපාංග සප්ජිත කිරීම විනිශ්චයක් නියම කරමින් නියෝග කළහැකි ය. එවැනි යම් නියෝගයක් සාමාන්‍ය වශයෙන් මෝටර් වාහනවලට හෝ යම් නිශ්චිත පන්තියකට හෝ විශේෂ කවි අයත් මෝටර් වාහනවලට අදාළ විය යුතු බවට ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය හැකි ය.

මෝටර් වාහන තැනීම ආදිය පිළිබඳ නියෝග. [1981 අංක 21 § 13]

(2) මහජන සෞඛ්‍යය උදෙසා අවශ්‍ය යයි කොමසාරිස් වරයා විසින් සලකනු ලබන අවශ්‍යතාවක, යම් පන්තියක හෝ විශේෂයක මෝටර් වාහන යම් කාලයෙන් කිසිවෙකුගේ සිදහස් කරමින් කොමිසාරිස් හෝ නියමිත නාස්තුව ගෙවීම මත අවසර පත්‍ර කොමිසාරිස් වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබීම පදනා ද නියෝග කළහැකි ය. ඒ නිදහස් කිරීම මහජන ආරක්ෂාවට හෝ සෞඛ්‍යයට කෙරෙහි යම් මහා බාධාවක් කෙරෙන යම් මහා බියවීමක් ඇති කරන යම් පාලනයට අනතුරක් හෝ අධික ලෙස හෙවී යාමක් හෝ වැළැක්වීමට අදාළ, ඒ අවසර පත්‍ර යෙහි ඇතුළත් කරනු ලබන කොන්දේසිවලට යටත් විය යුතු ය. [1981 අංක 21 § 13]

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් යටතේ නිකුත් කරන ලද යම් අවසර පත්‍රයක සඳහන් කොන්දේසි කිසිවක් පිළිපදිනු නොලැබීමේ හේතුව මත කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ අවසර පත්‍රය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලැබිය හැකිය නැතහොත් අත්හිටවනු ලැබිය හැකි ය. [1981 අංක 21 § 13]

20. ඉෂ්ට රූප සහ වෙනත් සමාන යටිතිරිඩි මෝටර් වාහනවල භාවිතය තහනම් කිරීම, විධිමත් කිරීම, හෝ පාලනය කිරීම් සඳහා විධිවිධාන සලසන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

ඉෂ්ට රූප ආදිය පිළිබඳ නියෝග.

හඳුනා ගැනීමේ තහඩු.

21. කොමසාරිස්වරයා විසින් මෝටර් වාහනයකට පවරන ලද එම මෝටර් වාහනයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකය දරන හඳුනා ගැනීමේ තහඩු දෙකක් සෑම මෝටර් වාහනයකටම සවි කොට තබා ගත යුතු ය:

[1981 අංක 21] 14]

එසේ වුවද ඒ තහඩු දෙකින් එකක් හෝ ඒ තහඩු දෙකම වෙනුවට හඳුනා ගැනීමේ තහඩු විධිවිධාන මේ කොටසේ නියමයන්ට සෑම ආකාරයකින් ම අනුකූල වන්නා වූ මෝස්තරයක් හෝ මෝස්තර, යම් මෝටර් වාහනයක පින්තාරු කරනු ලැබිය හැකි ය. නැතහොත් වෙනත් ආකාරයකින් සලකුණු කරනු ලැබිය හැකි ය. තවද හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක් පිළිබඳව හෝ හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක් සවි කිරීම පිළිබඳව මේ පනතෙහි යම් සඳහන් කිරීමකට, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ මෝස්තරය හෝ ඒ මෝස්තරය පින්තාරු කිරීම නැතහොත් සලකුණු කිරීම හෝ පිළිබඳ සඳහන් කිරීමක් ඇතුළත් වන්නේ යයි සලකනු ලැබිය යුතු ය.

හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවල හැඩය.

22. තහඩුවේ හැඩය නියමිත රූප සටහන් වලින් එක් රූපසටහනට අනුකූල වන්නේ නම්, සහ සෑම තහඩුවකම පසුබිමෙහි වර්ණය, ඒ තහඩුවේ සෑම අක්ෂරයක සහ අංකයක වර්ණය සහ ප්‍රමාණය, ඒ අක්ෂර හෝ අංක අතර ඉඩ ප්‍රමාණය, ඒ තහඩුවල දාරවල මාන නියම කරනු ලබන සාමාන්‍ය විධිවිධානවලට අනුකූල වන්නේ නම් මිස, කිසිම හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක් 21 වන වගන්තියේ කාර්ය සඳහා පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද යම් තහඩුවක් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙන විධිමත් අවසර පත්‍රයක් කොමසාරිස්වරයාගෙන් ලබා ගෙන ඇතොත්, ඉහත කී රූප සටහන් වලින් එහි රූප සටහනාගට අනුකූල නොවන යම් හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක් යම් මෝටර් වාහනයක පාවිච්චි කරනු ලැබිය හැකි ය.

හඳුනා ගැනීමේ තහඩු නියමිත විසි විධානවලට අනුකූල විය යුතු බව.

23. මෝටර් වාහනය අයත් වන්නේ යම් මෝටර් වාහන පන්තිය කට ද නැතහොත් විශේෂයකට ද ඒ පන්තියට හෝ විශේෂයට අයත් මෝටර් වාහනවලට නියම කරනු ලබන සහ අදාළ විය යුතු විධිවිධානවලට අනුකූලව මෝටර් වාහනයක් මත 21 වන වගන්තියෙන් නියම කරන ලද හඳුනා ගැනීමේ තහඩු දෙක සවි කොට තබා ගත යුතු ය.

හඳුනා ගැනීමේ තහඩු තබා ගැනීම.

24. (1) 21 වන වගන්තියෙන් නියම කරන ලද සෑම හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක්ම අක්ෂරවල සහ ඉලක්කම්වල ඉහළ දාරය උඩ අතට ඇතිව මෝටර් වාහනය මත සවි කොට තබා ගත යුතු ය.

(2) යම් හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවක කිසිම කොටසක් කිසිම ආකාරයකින් නොපැහැදිලි නොවිය යුතු ය.

III වන කොටස

ආදායම් බලපත්‍ර

ආදායම් බලපත්‍රයක් නොමැතිව මෝටර් වාහන සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම නොකළ යුතු බව.

25. (1) ආදායම් බලපත්‍රයක් බලාත්මකව නොමැත්තා වූ මෝටර් වාහනයක් කිසිම තැනැත්තකු විසින් සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ පාවිච්චි කිරීම නොකළ යුතු ය.

(2) මෝටර් වාහනයක සත්කාලයෙහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු වන්නා වූ තෝ 1 වන කොටස යටතේ එලෙස සලකනු ලබන්නා වූ තැනැත්තා (1) වන උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා, ඊට පටහැනිව අර්ථ කථනය කරනු ලැබුවහොත් මිස, ඒ වාහනය සන්තකයෙහි ඇති බවට පූර්ව නිගමනය කරනු ලැබේ.

(3) මෝටර් වාහනයක වෙළෙන්දෙකු විසින්, විකිණීමේ කාර්ය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් ඔහු විසින් සන්තකයෙහි තබා ගැනීම, ඒ වාහනය නොවිකුණා ඉතිරිව තිබෙනතාක් කල් සහ වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ නැර, එය මහා මාර්ගයක පාවිච්චි නොකරනු ලබන තාක් කල් (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් කොට්ඨාස ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 §15]

(3අ) නිල්පැදකයකු විසින් විකිණීමේ කාර්ය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මෙයයි දී මෝටර් වාහනයක සන්තකය දැරීම, එම වාහනය නොවිකුණා තිබෙනතාක් යන යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු නොලබනතාක් කල් (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(4) වෙළෙන්දෙකුගේ බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ මෝටර් වාහන යක් නියෝජිතයකු ලෙස පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ කම් සහ තත් කාර්යය සඳහා නියම කරන ලද ලේඛනයක් යම් අවසරයක් ඔහු ලබන්නේ නම් පමණක් මෝටර් වාහනයක් සන්තකයෙහි තබා ගැනීමට තත්ත්වලයෙහි නිබන්ධනය ඇති තැනැත්තකු විසින් මෝටර් වාහනයක් සන්තකයෙහි තබා ගැනීම (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මෝටර් වාහනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ (වෙළෙන්දකු නොවන) තැනැත්තකු විසින්, ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ අතර ඒ ඉල්ලීම අවසාන වශ යෙන් නිරාකරණය කරනු ලබා නොඇති කම් පමණෙක්, ඒ තැනැත්තා විසින් මෝටර් වාහනය සන්තකයෙහි තබා ගැනීම (1) වන උප වගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(6) ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මෝටර් වාහනයක් දේශ සීමාවෙහි අවතීර්ණ කර ගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා සහ ඒ අතර තුර දී, එළිමහන් මහා මාර්ගයක දී පාවිච්චි කිරීම (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(7) පාවිච්චි නොකිරීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් 37 වන වගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් දෙනු ලැබ ගන්නා වූ මෝටර් වාහනයක්, යම් කාල සීමාවක් තුළ යම් ස්ථානයක දී පාවිච්චි නොකරනු ලැබිනොහොත්, එම කාල සීමාව තුළ පමණක් යම් තැනැත්තකු විසින් ඒ වාහනය පාවිච්චියෙහි නොයා සැනීම (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§ 15]

(8) අලුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යය සඳහා හෝ මේ පනතේ යම් විධි විධානයක් අනුව ක්‍රියා කිරීමේ කාර්යය සඳහා හෝ වෙනත් යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා නියම්ත දිනයක දී නියමිත ස්ථානයක දී යම් මෝටර් වාහනයක් ගෙන යාමට බලය දෙමින් කොමසාරිස් වරයා විසින් අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එසේ නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයකට අනුකූලව එයේ ගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා එම මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීම (1) වන උප වගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§ 15]

(9) මෝටර් වාහනයක් සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය, 39 වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වූ විට, ඒ මෝටර් වාහනයේ අයිතිකරු එම මෝටර් වාහනය ටෙනන්ට්ගේ අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම්කර ඇති නම් සහ ඒ ඉල්ලුම් පත්‍රය අවසානාන්ත මාසය නිරූපණය කර නොමැති නම් හෝ 37 වන වගන්තිය යටතේ පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් පිළිබඳව දැන්වීම් ඔහු දී ඇත්නම් හෝ ඔහු එම මෝටර් වාහනයෙහි යන්ත්‍රය දැරීම (1) වන උපවගන්තිය කඩ කිරීමක් නොවන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1978 අංක 19§ 36]

(10) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනා ගමන මණ්ඩලයක් විසින් මෝටර් කෝච් රථයක්, කුලී මෝටර් රථයක් හෝ ලොරියක් සන්තකයේ තබා ගැනීමේ හෝ පාවිච්චි කිරීම, එම මෝටර් කෝච් රථය හෝ කුලී මෝටර් රථය හෝ ලොරිය ගාස්තු දෙන් ප්‍රතිලාභ සඳහා තැනැත්තන් හෝ බඩු ගෙන යාම පිණිස යම් මහා මාර්ගයක ධාවනය නොකරන නාක් කල් (1) වන උපවගන්තිය කඩ නොකිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

අදයම් බලපත්‍ර ආදී හෝ විස්තර.

[1981 අංක 21§ 16]

26. (1) මෝටර් වාහනයක් සඳහා මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු ලබන ආදායම් බලපත්‍රයක්, එහෙත් දැන්වෙන විස්තර මිලියන් එකක හෝ එම විස්තර මිලියන් එහෙක හෝ වැඩි ගණනක ආයෝජනයක් සඳහා හෝ බලපත්‍රයක් විය යුතු අතර එම වාහනය අයත් වන මෝටර් වාහන පාරිභෝගික සභා විස්තරය කාලකිරීම්ලාභී නෙන බව සිහිකල් කරනු ලැබිය යුතු ය. ඒ විස්තර නම්, මෝටර් රථ බලපත්‍රයක්, පෞද්ගලික කෝච් රථ බලපත්‍රයක්, බස් රථ බලපත්‍රයක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටර් බලපත්‍රයක්, ලොරි බලපත්‍රයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථ බලපත්‍රයක්, මෝටර් සයිකල් බලපත්‍රයක්, මෝටර් අවමංගල රථ බලපත්‍රයක්, මෝටර් ගිලන් රථ බලපත්‍රයක්, ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථ බලපත්‍රයක්. අන් වැනි ටර් බලපත්‍රයක් හෝ ඉඩම් වාහන බලපත්‍රයක්.

(2) 43 වන වගන්තිය යටතේ මෙම්ලෙන්දනුගේ බලපත්‍ර හෝ 44 වන වගන්තිය යටතේ ආඥාත්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍ර ඒකාබද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන බලපෑමක් හෝ සීමා කිරීමක් වන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

27. (1) යම් මහනායකට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ඉදිරිපත් කර නු ලැබුවහොත් හා ඒ අධිකාරියේ නාම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් මිස සහ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලීමෙහි ඇතුලත් විස්තර සහතිකයෙහි ඇතුළත් අනුරූප විස්තර වලට සමාන වන්නේ නම් මිස බලපත්‍ර නිකුත් කරන යම් අධිකාරියක් විසින් ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා කිසිම ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය:

ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය සහ රක්ෂණ ඇප සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම.
[1981 අංක 21 § 17]

එසේ වුවද යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා ඉකුත් වර්ෂය වෙනු වෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් ඇතැම් තැනැත්තා වෙත යම් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් මෝටර් කෝච් රථයක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථයක් හෝ ලොරියක් නොවන යම් මෝටර් වාහනයක් වෙනු වෙන් ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලබන විට සුදුසු යයි බල පත්‍ර අධිකාරී කල්පනා කරන්නේ නම් ඔහු විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම අත්හැරිය හැකි ය.

[1984 අංක 40 § 2]

(2) මෝටර් වාහනයකට අදාළව VI වන කොටසේ 3 වන වගන්තියේ 1 වන උපවගන්තියට අනුකූල රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ඇප සහතිකයක් ඉල්ලුම්කරු විසින් බලපත්‍ර නිකුත් කරන අධිකාරිය වෙත නිකුත් කරනු ලැබුවහොත් මිස, ට්‍රේලර් රථයක් නොවන යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරන අධිකාරිය විසින් කිසිම ආදායම් බල පත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

28. (1) ලියාපදිංචි අධිකාරිය, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලය හෝ යම් ප්‍රාදේශිය ගමනා ගමන මණ්ඩලයක් වන්නේ නැතහොත් කාලීන බස් රථ සේවා සඳහා බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍ර වෙනුවෙන් උචිතතා සහතිකයක් දරන්නකු වන්නේ යම් බස් රථයක ද ඒ බස් රථය සඳහා හැර කිසිදු බස් රථ බලපත්‍රයක් මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

බස්රථ සහ පෞද්ගලික කෝච් රථ සඳහා බලපත්‍ර ධාවන අවසරපත්‍ර දරන්නන්ට පමණක් නිකුත් කළයුතු බව.
[1981 අංක 21 § 18]

(2) පෞද්ගලික කෝච් රථයක් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙන පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් දරන පෞද්ගලික කෝච් රථයක ලියාපදිංචි අධිකාරුවකුගේ පෞද්ගලික කෝච් රථයට හැර මේ කොටස යටතේ කිසිම පෞද්ගලික කෝච් රථ බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21 § 18]

(2) 42 වන වගන්තිය යටතේ වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍ර හෝ 44 වන වගන්තිය යටතේ ඇගන්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන බලපෑමක් හෝ බාධා කිරීමක් වන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

27. (1) යම් වාහනයකට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් මිස, සහ ඒ අධිකාරයේ නම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් මිස සහ බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලීමෙහි ඇතුළත් විස්තර සහතිකයෙහි ඇතුළත් අනුරූප විස්තර වලට සමාන වන්නේ නම් මිස බලපත්‍ර නිකුත් කරන යම් අධිකාරයක් විසින් ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා කිසිම ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය: ලියාපදිංචි කිරීම් සහතිකය සහ රක්ෂණ හෝ ඇප සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම. [1981 අංක 21 § 17]

එසේ වුව ද යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා ඉකුත් වර්ෂය වෙනුවෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා වෙත යම් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් මෝටර් කෝච්චි රථයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක් හෝ ලොරියක් නොවන්නා යම් මෝටර් වාහනයක් වෙනුවෙන් ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලබන විට සුදුසු යැයි බලපත්‍ර අධිකාරී තැත්තා කෙරෙන් නම් ඔහු විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය නැති ය. [1984 අංක 40 § 2]

(2) මෝටර් වාහනයකට අදාළව VI වන කොටසේ විධිවිධාන වලට අනුකූල රක්ෂණ පොලිසියක් හෝ ඇප සහතිකයක් ඉල්ලුම්කරු විසින් බලපත්‍ර නිකුත් කරන අධිකාරිය වෙත නිකුත් කරනු ලැබුවෙහොත් මිස, ට්‍රෙලර් රථයක් හොවන යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරන අධිකාරිය විසින් කිසිම ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

28. (1) ලියාපදිංචි අධිකාරියා ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන සම්මානමණ්ඩල පනත යටතේ විනිවිදුණා වූ ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම සම්මානමණ්ඩල මණ්ඩලය හෝ යම් ප්‍රාදේශීය මණ්ඩල සම්මන මණ්ඩලයක් විසින් හෝ නැතහොත් කලින් බස්රථ සේවා සඳහා බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍ර වෙනුවෙන් උචිතතා සහතිකයක් දරන්නකු වන්නේ යම් බස් රථයක ද ඒ බස් රථය සඳහා හැර කිසිදු බස් රථ බලපත්‍රයක් මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය. බස්රථ සහ පෞද්ගලික කෝච්චි රථ සඳහා බලපත්‍ර ධාවන අවසරපත්‍ර දරන්නන්ට පමණක් නිකුත් කළයුතු බව. [1981 අංක 21 § 18]

(2) පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙන පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසර පත්‍රයක් දරන පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක ලියාපදිංචි අයිතිකරුවකුගේ පෞද්ගලික කෝච්චි රථයට හැර මේ කොටස යටතේ කිසිම පෞද්ගලික කෝච්චි රථ බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 18]

මෝටර් කෝච්
රථ ඇතාදිය සඳහා
ආදයම් බලපත්‍ර
පරීක්ෂණයක් සහ
සහතික කිරීමක්
නොමැතිව නිකුත්
කරනු නොලැබිය
යුතු බව.
[1981 අංක 21 § 19]

29. මෝටර් කෝච් රථයක්, ලොරියක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක් වැනි රථයක්, මෝටර් අවමංගල රථයක් හෝ මෝටර් ගිලන් රථයක් වෙතුවෙන්, 190 වන වගන්තිය යටතේ යෝග්‍යතා සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබ, එය බලාත්මකව පවතින්නේ නම් හැර එය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ නම් මිස, ඒ සඳහා කිසිදු ආදායම් බල පත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

ආදයම් බලපත්‍ර
සඳහා ඉල්ලීම.

[1981 අංක 21 § 20]

30. (1) මෝටර් වාහනයක් වෙතුවෙන් (වෙළෙන්දකුගේ බල පත්‍රයක් හැරුණු හෝ ආනයනකරුගේ තාවකාලික බල පත්‍රයක් නොවන) ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලුම් පත්‍රයක්ම—

(අ) බලපත්‍රය අවශ්‍ය වන්නේ කවර කාලසීමාවක් සඳහා ද ඒ කාලසීමාව තුළ දී මෝටර් වාහනය සංචාරණයෙන් තබා නියමිත ස්ථානය විෂයයෙහි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බල ධරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය;

(ආ) නියමිත ආකෘතිවලින් කාර්යාලීය වෝහාර භාෂාවෙන් ආකෘතියට සාරානුකූල විය යුතු අතර, එම මෝටර් වාහනයට අදාළ වන්නා වූ ද එම ආකෘතියෙහි නිශ්චිත කරුණු පිළිබඳ වූ ද එම මෝටර් වාහනයට අදාළ සියලු විස්තර එහි දක්වා තිබිය යුතු ය;

(ඇ) මෝටර් වාහනයෙහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් අත්සන් කර තිබිය යුතු ය;

(ඈ) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 10 දරන පනතෙහි හෝ ඒ පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ හෝ ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩල සභා හෝ නඩත්තු ලියාපදිංචි කරනු ලද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් හැර 31 වන වගන්තිය යටතේ බලපත්‍ර පාඩුවට ද සමග ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතු ය;

(ඉ) බලපත්‍රය අවශ්‍ය වන්නේ යම් වර්ෂයක් සඳහා ද ඒ වර්ෂ ඇට පෙරාතුවම වූ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දින හෝ එදිනට පෙර ඉදිරිපත් කරනු ලබිය යුතු ය; සහ ද

(ඊ) කලින් වර්ෂයෙහි බලපත්‍රය සමග එවා තිබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද—

(i) වාහනය පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් පිළිබඳ දැන්වීමක්, 37 වන වගන්තිය යටතේ දී ඇති යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, ඉල්ලුම් පත්‍රය එම කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු ය;

(ii) වාහනය පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් පිළිබඳ දැන්වීමක් 37 වන වගන්තිය යටතේ දී ඇත්තා වූ ද, 37(5) වන වගන්තියේ විධිවිධාන හේතු වෙන් ඒ දැන්වීම ක්‍රියාත්මකව තිබීම අවසන් වන්නා වූ ද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, ඉල්ලුම් පත්‍රය, එම දිනයෙහි සිට දින තුනක් ඇතුළත දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය;

(iii) ප්‍රථම වරාවට ශ්‍රී ලංකාවෙහි ලියාපදිංචි කරන ලද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, එම වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ දින සිට දින තුනක් ඇතුළත දී ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය;

(iv) මෝටර් වාහනයේ ඝන්තකයෙහි වෙනස් වීමක් හේතු කොට ගෙන එම මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය බලරහිත වී ඇති නිසා, අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම් කරනු ලැබ ඇති මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට එම වාහනයේ ඝන්තකය වෙනස්වීමේ දින සිට දින තිහක් ඇතුළත ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය;

(v) මෝටර් වාහනයෙහි ආදායම් බලපත්‍රය 39 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ බලරහිත වීම නිසා අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම් කරනු ලැබ ඇති මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, ඒ ආදායම් බලපත්‍රය බලරහිත වූ දින යෙන් පසු දින තුනක් ඇතුළත දී ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය; තව ද

(vi) මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය මහින් බලය දී නොමැති කාර්ය සඳහා එම මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීම පිණිස, අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම් කරනු ලැබ ඇති මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට එම මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීමට අදහස් කරන දිනට පෙර දින තිහක් ඇතුළත ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(1අ) 39 වන වගන්තියේ හේතුවෙන් අවශ්‍ය වන අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා යම් මෝටර් වාහනයක් වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක, අලුත් බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන හේතු දැක්වෙන ප්‍රකාශයක් ද එම වගන්තිය යටතේ බලරහිත වූ බලපත්‍රය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත එවකටත් එවා ඇති නම් හැර, ඒ බලපත්‍රය ද ඒ ඉල්ලුම් පත්‍රයට යාකර තිබිය යුතු ය. [1981 අංක 21 § 20]

[1981 අංක 21 § 20]

(2) මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය, අමාත්‍යාංශලේඛිත පරිදි, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියමිත යම් දිනයකට පෙර හෝ යම් කාලසීමාවක් අතුළත් වීමට පෙර හෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබිය යුතු වූ ද ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමෙහිලා ප්‍රමාදයක් සිදු වන්නා වූ ද අවස්ථාවක, ප්‍රමාදය ගැන ප්‍රමාද දෝෂයක්, හාදුවක් නැතහොත් අභාග්‍යයක් නිසා සිදු වූ බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා සෑහීමට පත් වන පරිදි ඔප්පු කරනු ලබ ඒ උපවගන්තිය යටතේ විධිමත් ලෙස කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රයක් මත, බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද නම් ඒ බලපත්‍රය සඳහා මේ කොටස යටතේ නෙමෙනු ලබිය යුතුව තිබුණු මුදලට ගාස්තුවෙකි මුදල් ප්‍රමාණය නෙමෙනු ලබ්බ විට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා හෝ, සිය අභි මතය පරිදි, ආදායම් බලපත්‍රයක්, එය නිකුත් කරනු ලබන දිනයෙහි ඊට බලාත්මක වනු ලබන පරිදි දැනුම්දීමක් නිකුත් කරනු ලබිය හැකි ය; තවද යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා මේ උපවගන්තිය යටතේ ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති යම් අවස්ථාවක, ඒ ප්‍රමාදය වූ කාලසීමාව තුළ දී එම වාහනය සම්බන්ධයෙන් 25(1) වන වගන්තිය පිළිබඳ යම් කඩ කිරීමක් පිළිබඳ යම් නැනැත්තෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක් නොකළ යුතු ය; තවද ඒ නෙසේම කරන ලද දිනයට පෙර නවුවක් පවරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ නැනැත්තා නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍ර ගාස්තුව.

31. (1) යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහනයක් සඳහා යම් වර්ෂයක ජනවාරි මස පළමුවන දින සිට බලාත්මක වන (වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් නොවන) වාර්ෂික ආදායම් බලපත්‍රයක් වෙනුවෙන් බලපත්‍ර ගාස්තුව, ඒ පංතියට හෝ විස්තරයට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා නියමිත අනුප්‍රමාණයන් අනුව තීරණය කළ යුතු ය.

(2) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් නොවන, මෝටර් වාහනයක් සඳහා වූ යම් ආදායම් බලපත්‍රයක් යම් වර්ෂයක ජනවාරි මස පළමු වන දිනයට පසුව සහ මාර්තු මස පළමුවන දිනයට පෙර බලාත්මක වන අවස්ථාවක, ඒ බලපත්‍රය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තුවේ මුදල (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා වාර්ෂික ආදායම් බලපත්‍රයක් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මුදල මෙ විය යුතු ය.

[1981 අංක 21 § 21]

(3) (අ) මෝටර් වාහනයක් වෙනුවෙන් සම් වර්ෂයෙහි දී පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් පිළිබඳ දැක්වීම 37 වන වගන්තිය යටතේ දෙනු ලැබ ඇති ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලීම 30(1) වන වගන්තියේ අනුරූ වගන්තියේ (i) ඡේදය හෝ (ii) ඡේදය යටතේ කරනු ලැබ එම වර්ෂයේ ජනවාරි මස පළමුවැනි දින පසු බලපත්‍රය බලාත්මක වනුයේ යම් දිනයක සිට ද ඒ දිනය අනාර මෝටර් වාහනය නීතියනුකූල නොවන ලෙස පාවිච්චි කරනු නොලැබූ බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක;

හෝ

(අ) යම් විවිසයක් තුළ යම් දිනයක ශ්‍රී ලංකාවේදී ප්‍රථම වතාවට ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා අල්ලීමක් 30 (1) වන වගන්තියේ අදාළ වගන්තියේ (iii) ඡේදය යටතේ කරනු ලබන සහ එම මෝටර් වාහනය වෙනුවෙන් ලබාදී නොතිබීමේ කාලසීමාවක් පිළිබඳ 37 වන වගන්තිය යටතේ කිසිදු දැන්වීමක් කරනු ලැබ නැති අවස්ථාවක; හෝ

(ඇ) 39 වන වගන්තිය හේතු කොට ගෙන අවශ්‍ය වන්නා වූ ද යම් විටෙකත් ප්‍රදානිත වෙ පළමුවරට දිවාරාද පසු නිලධාරියෙ විසින් ලියා දුන් අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලීමක් නරනු ලබන අවස්ථාවක

එම බලපත්‍රය සඳහා ගෙවිය යුතු බලපත්‍ර ගාස්තුව, (2) වන උප වගන්තියෙන් අත්‍යාවශ්‍යයෙන් විධිවිධාන සලසනු ලබ ඇති පරිදි හැර, එම වර්ෂයේ පෙබරවාරි මස පළමුවන දිනයෙන් ආරම්භවී, බලපත්‍රය බලාත්මක වන්නේ යම් මාසයක දී ද ඒ මාසයට අනන්තර වූ මාසයේ අවසාන දිනයෙන් අවසන් වන්නා වූ කාලසීමාවේ එක් එක් සම්පූර්ණ ලීන් මාසය සඳහා දොළහෙන් එක් පංගුවක්, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ගෙවීමක බලපත්‍රයක් මත ගෙවිය යුතු බලපත්‍ර ගාස්තුවෙහි අඩුකළ විට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය බිය යුතු ය.

(4) ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට අයත් වන්නා වූ හෝ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ සේවය සඳහා ම පමණක් පැවිච්චි කරනු ලබන හෝ තත් කාර්යය සඳහා අන්‍යෝන්‍ය වැඩ පිළිවෙලක් ඇති කර ගැනීමෙන් පසු අමාත්‍ය වරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන නිවේදනයක කලින් කල නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි යම් විදේශීය රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවකට අයත් වන්නා වූ හෝ එසේ නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලබන යම් විදේශීය රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවකට අයත් වන්නා වූ හෝ එසේ නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලබන යම් විදේශීය රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවක (කවර වූ හෝ නාමයකින්, අභි ලක්ෂණයකින් හෝ සඳහි හාමයකින් හඳුන්වනු ලබන) ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටන තානාපතිකයාට හෝ එවැනි යම් ආණ්ඩුවක ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටන නියෝජිතයාට හෝ එවැනි යම් ආණ්ඩුවක ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටන නියෝජිතයකුගේ හෝ කොමිසාරිස් වරයාට හෝ කොන්සල් නිලධරයාට හෝ එවැනි යම් නියෝජිතයකුගේ හෝ කොමිසාරිස් වරයකුගේ හෝ කොන්සල් නිල ධරයකුගේ සැරිය මණ්ඩලයේ නැනැත්තන්ට අයත්විය්‍යා වූ මෝටර් වාහනයක් සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයක් වෙනුවෙන් කිසිදු බලපත්‍ර ගාස්තුවක් ගෙවනු නොලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§21]

(5) මෝටර් වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත ගෙවනු ලැබි, එම බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබීමට පෙර එම මෝටර් වාහනයේ භාන්ඩසැය සම්බන්ධයෙන් බෙදුපසක් සිදුවන අවස්ථාවක, එම මෝටර් වාහනයේ අලුත් ලියාපදිංචි අයිතිකරු, එම ගාස්තුව නෙවීම සම්බන්ධයෙන් කුවිතාන්සියක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ද බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ [1981 අංක 21§21]

බලධරයා විසින් සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබ නැති නම් ද එම ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් තිබූදු බලපත්‍ර ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 §21]

(6) යම් තැනැත්තකුට නිකුත් කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව බාකියෙන් ඒ තැනැත්තා විසින් ගෙවා නැති මුදල් ප්‍රමාණය එම බලපත්‍රය සඳහා ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණයට අඩු වන අවස්ථාවක, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ලියවිල්ලකින් දැ දැන්වීමක් මඟින්, එහි නිශ්චිතව සඳහන් මුදල් එනම් එම ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ ගාස්තුව සහ එම බලපත්‍රය සඳහා කුමකින්ම ගෙවනු ලැබූ ගාස්තුව අතර වේන සම වන මුදල් ප්‍රමාණයක්, එහි නිශ්චිතව සඳහන් දිනයෙහි හෝ ඊට පෙර ගෙවන ලෙස ඒ තැනැත්තාට නියම කළ හැකි ය.

[1981 අංක 21 §21]

(7) (6) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් තැනැත්තෙකුට දෙන ලද දැන්වීමක නියමයන් අනුව ක්‍රියා නොකිරීම ඒ තැනැත්තා වැරදි කැරිය හොත් ඒ තැනැත්තා වරදකට වරදකරු වන අතර, මහෙස්ත්‍රාත් විසි පසු ඉදිරිවට ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් දෙසිය පනහක් නොඉක්මවන දඩයකට යටු විය යුතු ය. තවද අධිකරණය විසින් නියම කරනු ලබන එවැනි යම් දඩයකට අතිරේකව එම ලැබීමෙහි සඳහන් කර ඇති මුදල් ගෙවීමට අධිකරණය විසින් එම තැනැත්තාට ආඥා කළ හැකි අතර, ඒ අධිකරණයෙන් නියම කරනා ලද දඩයක ආකාරයෙන්ම ඒ මුදල් අය කර ගත හැකි ය

ආදායම් බලපත්‍රවල ආකෘතිය සහ ඒවා බලපවත්වන කාලය.

32. මෝටර් වාහනයක් සඳහා (වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් හෝ ආගන්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍රයක් හැර) සෑම ආදායම් බලපත්‍රයක්ම, විෂයයට උචිත වන පරිදි නියමිත ආකෘතිවලින් එක් ආකෘතියක් අනුව බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා විසින් නිකුත් කළ යුතු අතර, එය බලාත්මක විය යුතු කාලය ඔවුට ප්‍රකාශිත දින සිට ගණන් ගත විය යුතු ය. තවද මේ කොටසෙහි අන්තර්ගතයෙහි ප්‍රකාශිත ලෙසම සලසන ලද විධිවිධාන හැරුණුවිට, ඒ දිනයෙහි පැවති එක්සත් දිනය දෙසැම්බර් මාසයේ තිස් එක් වන දින හෝ එය පොකණවි බලාත්මක විය යුතු ය.

ආදායම් බලපත්‍ර වල බවත්වන කාලය සීමා කිරීම.

[1981 අංක 21 §22]

33. (1) (අ) බස් රථයක් පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ යම් බස් රථ සඳහා අවසර පත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ ද ඒ බස් රථ සඳහා අවසර පත්‍රය ; හෝ

(ආ) යම් පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් පාවිච්චි කිරීම සඳහා බලය දෙන්නා වූ අවසර පත්‍රය

යම් වර්ෂයක දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනට පෙර අවසන් වීමට නියමිත යම් අවස්ථාවක. අවස්ථාවෝචිත පරිදි, එම බස් රථය හෝ පෞද්ගලික කෝච්චි රථය සඳහා මේ කොටස යටතේ එම වර්ෂය

සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය, 32 වගන්තියෙහි කුමක් සඳහන් වුව ද, බස් රථ සංචාර අවසර පත්‍රය අවසන් වීමට නියමිත යම් දිනයක දී ඒ දිනය තෙක් පැමිණෙන් බලාත්මක විය යුතු ය. බලාත්මක වන බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය යුතු ය;

එසේ වුව ද, එම බස් රථයේ හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරු, ආදායම් බලපත්‍රය අවසන් වීමට පෙර යම් දවස් ඇඩක, ඒ බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් ද ඒ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනට කලින් දිනයක් නොවන යම් දිනයක් තෙක් වලංගු වන්නා වූ, අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි, බස් රථ සංචාර අවසර පත්‍රයක් හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථ සංචාර පත්‍රයක් දරන්නකු වුවහොත්, ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ආදායම් බලපත්‍රය අවසන් වීමේ දිනට පෙර ඒ අයිතිකරු විසින් තත් කාර්යය වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කිරීම සහ මෙහි මින් මතු විධිවිධාන සලසනු ලබන ආකාරයකින් ගණන් බලා ලද ගාස්තුවේ මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවීම අනුව ආදායම් බලපත්‍රය මත ඔහුගේ අත්සන යටතේ වූ පිටසන කින් ඉහත කී දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දින තෙක් එහි වලංගු කාලය දීර්ඝ කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ අනුව එම දිනය තෙක් ආදායම් බලපත්‍රය බලාත්මකව පැවතිය යුතු ය.

(2) යම් වර්ෂයක් සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ, බස් රථයක් හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථයක් සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයක්, (1) උපවගන්තිය අනුව එම වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනයට පෙර අවසන් වීමට නියමිත අවස්ථාවක, එම බලපත්‍රය සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තුව, 31 වන වගන්තියේ (2) වන උප වගන්තියෙන් අන්‍යාකාරයකින් විධිවිධාන සලසනු ලැබූ පරිදි හැර, බලපත්‍රය අවසන් වීමට නියමිත මාසයට ඉක්බිතිව ම එළඹෙන මාසයේ පළමුවන දිනයෙන් ආරම්භව ඉහත කී දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනයෙන් අවසන් වන්නා වූ කාලසීමාවේ එක් එක් සම්පූර්ණ ලිත් මාසය සඳහා දොළහෙන් එක් පංගුවක් එම වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වාර්ෂික බලපත්‍රයක් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තුවෙන් අඩුකළ විට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය විය යුතු ය;

එසේ වුව ද, එවැනි බලපත්‍රයක වලංගු කාලය ඉහත කී දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දින තෙක් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ දීර්ඝ කරනු ලබන අවස්ථාවක, එම බලපත්‍රය මත තවදුරටත් ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබිය යුතු අතර, එම ගාස්තුවේ මුදල් ප්‍රමාණය 31 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වාර්ෂික බලපත්‍රයක් මත ගෙවිය යුතු ගාස්තුව එම බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී සැබෑවින්ම බලපත්‍රය මත ගෙවන ලද මුදල් ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයකින් ඉක්ම වී ද ඒ ප්‍රමාණය විය යුතු ය.

ආදයම් බලපත්‍ර යෙහි කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීමට ඇති බලය.

[1981 අංක 21 § 22]

34. මෝටර් කෝච්චි රථයක් හෝ ට්‍රැක්ටරයක් හෝ මෝටර් ට්‍රක්‍රයක් හෝ රථයක් සඳහා යම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ බලධරයාට විසින් නිකුත් කරනු ලබන යම් ආදායම් බලපත්‍රයක, අවශ්‍ය වෙයි යැයි පැවසිය හැකි කොන්දේසි, ඒ කෝච්චි රථය, ට්‍රැක්ටරය හෝ මෝටර් ට්‍රක්‍රයක් රථය පවතින් ප්‍රකාශකරයකු හෝ වෙනත් තැනැත්තකු විසින්, මේ පනතට යටත්ව ප්‍රතිපාදන කරනු ලැබීමෙන් පසුව, ආරම්භයේ ඒදෙසා අවශ්‍ය බවට සහතික කරනු ලබන කොන්දේසි එම බලධාරියා විසින් ඇතුළත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

පෞද්ගලික කෝච්චි රථ, කුලී මෝටර් රථ ආදිය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රවල තැනැත්තන් සහ මගින් පිළිබඳ උපරිම සංඛ්‍යාව සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු බව.

[1981 අංක 21 § 22]

35. (1) බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන.—

(අ) පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් සඳහා වූ සෑම ආදායම් බලපත්‍රය කම එම කෝච්චි රථයේ ගොස යාමට බලය දෙනු ලැබූ තැනැත්තන්ගේ උපරිම සංඛ්‍යාව; සහ

(ආ) බස් රථයක් සඳහා වූ සෑම ආදායම් බලපත්‍රයකම එම බස් රථයේ ගෙන යාමට බලය දෙනු ලැබූ මගින්ගේ උපරිම සංඛ්‍යාව

නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු ය.

(2) අවශ්‍ය වෝචිත පරිදි, පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක හෝ බස් රථයක නොසා හැනි තැනැත්තන්ගේ හෝ මගින්ගේ උපරිම සංඛ්‍යාව නිර්ණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා--

(අ) අවශ්‍ය වෝචිත පරිදි, එක් එක් තැනැත්තකු හෝ මගියකු සඳහා මිලි මීටර් තුන්සිය අසූ දෙකක ආසන ඉඩකඩ දිය යුතුය; තව ද

(ආ) කෝච්චි රථයේ හෝ බස් රථයේ ආරක්ෂා සහිත බර කෙරෙහි නීති සැලකිල්ල දක්වනු ලැබිය යුතු අතර එය කොමිසාරිස්වරයා විසින් මධ්‍යක කරනු ලබන ආකාරයකින් ගණනක් මඟින් ලබනු ලබිය යුතු ය. එම ගණනක් බැලීමේ දී, අවශ්‍ය වෝචිත පරිදි, එක් එක් තැනැත්තකුගේ හෝ මිනියකුගේ බර කිලෝග්‍රෑම් පණහක් ලෙස ගණනට ගනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද මගින් සිටිනෙක ඔවිය දී ඉඩක යාම සඳහා ප්‍රධාන විශයෙන්ම හෝ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම නිර්මාණය කරනු ලැබූ හෝ යොදාගනු ලැබූ බස් රථයක් නොවෙන්නා වූ ද—

(අ) නියම කරනු ලැබිය හැකි විධිවිධාන අනුව නිර්මාණය කරනු ලැබූ සහ උපකරණවලින් සම්පූර්ණ වී ඇති සහ මධ්‍ය මාර්ගයක් සලසනු ලැබූ; සහ

(ආ) නිත්‍ය බස් රථ සේවයක් සඳහා බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක අධිකාරය යටතේ පාවිච්චි කරනු ලැබීමට ඇති

බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන වෙනුවට, කොමසාරිස්වරයා විසින් නිරණය කරනු ලැබිය හැකි කාලසීමා සඳහා පහත දැක්වෙන විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(i) එක් එක් මගියකු සඳහා මිලි මීටර් තුන්සිය අසූ දෙකක ආසන ඉඩ කඩ දිය යුතු ය.

(ii) බස් රථයට මිලි මීටර් හාර දහසකට අඩු නොවන්නා වූ සහ මිලි මීටර් හාර දහස් හයසියයකට වැඩි නොවන්නා වූ රෝද පරතරයක් ඇති අවස්ථාවක (i) ඡේදය යටතේ එම බස් රථය සඳහා නිරණය කරනු ලබන මගීන් සංඛ්‍යාව අටකින් වැඩි කරනු ලැබිය යුතු ය;

(iii) බස් රථයට මිලි මීටර් හාර දහසකට අඩු රෝද පරතරයක් ඇති අවස්ථාවක (i) ඡේදය යටතේ එම බස් රථය සඳහා නිරණය කරනු ලබන මගීන් සංඛ්‍යාව හෙන් එක් පංගුවකින් වැඩි කරනු ලැබිය යුතු ය.

(iv) බස් රථයට මිලි මීටර් හාර දහස් හය සියයකට වැඩි රෝද පරතරයක් ඇති අවස්ථාවක (i) ඡේදය යටතේ එම බස් රථය සඳහා නිරණය කරනු ලබන මගීන් සංඛ්‍යාව දොළහට වැඩි නොවන්නා වූ සංඛ්‍යාවකින් වැඩි කරනු ලැබිය යුතු ය:

එසේම තවදුරටත්

(අ) මගීන් සිටගෙන ගෙන යාමට ප්‍රධාන ඵලයෙන් ම හෝ සම්පූර්ණ වශයෙන් ම නිර්මාණය කරනු ලබූ හෝ යොදා ගනු ලැබූ; සහ

(ආ) කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ අවසර පත්‍රයක සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි මාර්ගයක හෝ මාර්ග වල පාවිච්චි කරනු ලබන

බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන වෙනුවට පහත දැක්වෙන විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(i) ආසන සලසා ඇති අවස්ථාවක එක් එක් මගියකු සඳහා මිලි මීටර් තුන්සිය අසූ දෙකක ආසන ඉඩකඩ සැලසිය යුතු ය.

(ii) සිටගෙන සිටින්නා වූ එක් එක් මගියකු සඳහා වර්ග මීටරය තින් සියයෙන් දහසයෙන් පංගුවක සිට ගෙන සිටීමේ ඉඩ කඩ සැලසිය යුතු ය.

(iii) සිටගෙන සිටින්නා වූ එක් එක් මගියකු සඳහා බස් රථයෙහි එල්ලෙන පටියක් හෝ කවර වූ හෝ වර්ගයක ආධාරක යක් සැලසිය යුතු ය.

මගීන් සඳහා සිටගෙන සිටීමේ ඉඩකඩ ගණන් ගැනීමේ දී බස් රථයෙහි ආසන සලසා ඇත්තේ නම්, එක් එක් ආසන පේළිය ඉදිරියෙන් වූ මිලි මීටර් එකසිය විසි අටක ඉඩකඩ සහ බස් රථයට ඇතුළු වීමට සහ බස් රථයෙන් පිටවීමට වෙන් කරන ලද ඉඩකඩ කිසිම හේතුවක් නිසා ගණන් ගනු නොලැබිය යුතු ය.

ලොරි සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන්දරා සඳහා අදාළ බල පතු මත උපරිම බර ප්‍රමාණය සඳහන් කළ යුතු බව.

[1981 අංක 21 § 23]

16. බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ලොරියක් සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක් සඳහා එම බලධරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන සෑම ආදායම් බලපත්‍රයකම ඒ ලොරියේ සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයේ ගෙන යනු ලැබිය හැකි උපරිම බර (එතැම් තීරණය බර) සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු ය. උපරිම බර තීරණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා ලොරියකි හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයෙහි ගෙන යාමට අවසර දෙනු ලැබූ එක් එක් තැනැත්තාගේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් පනහක් සහ දහයෙන් අටක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

සංචාරී නොකිරී මේ කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් දන්වීම.

[1981 අංක 21 § 23]

17. (1) (අ) මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු හෝ මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රයකි හිමිකරු විසින් යම් වර්ෂයක දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දින හෝ ඊට පෙර, ඇත්නම් මේ සඳහන් කරනු ලබන ඊළඟ වර්ෂයේ ජනවාරි මස පළමුවන දිනයෙහි ආරම්භ වන, මීළඟ හයෙන් අඩු නොවන, කාලසීමාවක් සඳහා මෝටර් වාහනය සංචාරී කිරීමට තමා අදහස් නොවෙරහ බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුව ද, දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනට පසු දින නතාක් ඇතුළත එවැනි සති ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ දැන්වීම දීමේ දී සිදු වූ ප්‍රමාදය, යම් ප්‍රමාද දෝෂයක්, අඟුලුවක් හෝ අසාධ්‍යයක් නිසා සිදු වූ බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා සෑහීමට පත් වුවහොත්, ඒ දැන්වීම දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දිනට පෙර විසිමත් ලෙස දෙනා ලද දැන්වීමක් මෙයෙහින්, තම අභිමතය පරිදි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් ඒ දැන්වීම සැලකනු ලැබිය හැකි ය.

(ආ) මෝටර් වාහනයක් යම් වර්ෂයක් තුළ දී යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයට පත් වන අවස්ථාවක, මෝටර් වාහනය සන්තකයට පත් වීමෙහි දිනයට පසු දින නතාක් ඇතුළත, දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලබන එම දිනයෙන් ආරම්භ වන ඒ කාලසීමාව සඳහා මෝටර් වාහනය සංචාරී කිරීමට තමා අදහස් කරනු නොලබන බවට ඔහු විසින් ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(ඇ) මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් මෝටර් වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රයක් 40 වන විදහස්ගීය ඡේදයේ අවලංගු කිරීම සඳහා ආපසු භාර දෙනු ලබන අවස්ථාවක, දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලබන ආපසු භාර දෙනු ලබන දින හෝ ඊට පෙර ඔහු විසින් ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුව ද මෝටර් වාහනය, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලයට හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයකට හෝ අයත් වන යම් අවස්ථාවක, ඒ ලිඛිත දැන්වීම දෙනුවට සහ බලපත්‍රය වෙනුවට, ඒ දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලබන කාලසීමාව සඳහා යම් මඟා මාර්ගයක ඒ වාහනය සංචාරී

නොසෙරුණ ලද බව ප්‍රකාශ කරමින් මණ්ඩලය විසින් කෙරෙන් කාර්යය සඳහා බලය දෙනු ලබු කිලධරයකුගෙන් සහතිකයක් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් භාර ගනු ලැබිය හැකි ය.

(ඇ) මෝටර් කෝච්චි රථයක හෝ ලොරියක ආඥාවේ බලපත්‍රය යම් වර්ෂයක දෙසැම්බර් මස නිමේ එක් වන දිනයට පෙර යම් වෙලාවක අවසන් වන අවස්ථාවක, දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලබන අවශ්‍යතා වන දිනයෙන් ආරම්භ වන ඒ කාලසීමාව තුල දී එම මෝටර් කෝච්චි රථය හෝ ලොරිය පැවිවරි කිරීමට නමා අදහස් කරනු නොලබන බවට ඒ අවසන් වන දිනයෙහි හෝ ඊට පෙර එම මෝටර් කෝච්චි රථයේ හෝ ලෙෆ්ෆියෙහි නියෝජිතයා අධිනීකරු විසින් ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලැබිය හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ දෙන ලද පැවිවරි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් වළිබඳ දන්වීමක් කරනු ලැබුවේ යම් මෝටර් වාහනය සහ සම්බන්ධයෙන් ද ඒ මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි අධිනීකරු විසින් එම කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර දෙන ලද ලිඛිත දැන්වීමක් මඟින් කාලසීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ලැබිය හැකි ය: [1981 අංක 21 § 23]

එසේ වුව ද, පැවිවරි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් දීර්ඝ කිරීමේ අදහස ඔහු එම කාලසීමාව අවසන් වීමේ දිනයට පසු දින හෝ ඇතුලත යම් ලිඛිත දැන්වීමක් දෙනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ දැන්වීම දීමේ දී සිදු වූ ප්‍රමාදය යම් ප්‍රමාද දෝෂයක්, අහඹුවක් හෝ අහම්බයක් නිසා සිදු වූ බවට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා සෑහීමට පත් වූව නොත්, ඒ දැන්වීම එම කාලසීමාව අවසන් වීමට පෙර සිටීමත් ලෙස දෙන ලද දැන්වීමක් ලෙස, සම අදාළතය පරීදි, සැලකිය හැකි ය. [1981 අංක 21 § 23]
තව ද පැවිවරි නොකිරීමේ කාල සීමාව ඒ අනුව දීර්ඝ කරනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ වූ කිසි දැන්වීමක් ඉදිරිපත් කළ පසු සතිය අවසන් වනු ලැබිය යුතු අතර, බලපත්‍ර නිඳුන් කිරීමේ බලධරයා වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවනු ලැබිය යුතු ය. කුතහොත් පෙරේදැලිකව් ඔහු වෙත භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය. තව ද දැන්වීමේ පෙරේදැලිකව් භාරදෙනු ලබන කිසි අවස්ථාවක දී ම, එය ලැබුනා බවට ලිඛිත කුරිත්තාන්සියක් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු ය. [1983 අංක 47 § 2]

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක සඳහන් පැවිවරි නොකිරීමේ කාලසීමාව ඒ දැන්වීම දෙනු ලැබුවේ යම් වර්ෂයක් වෙතුවෙන් ද ඒ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස නිමේ එක් වන දිනයෙන් ඉහළට දිවිය නොසළ යුතු ය.

(5) මෙම වගන්තිය යටතේ පැවිවරි නොකිරීමේ කාලසීමාවක් සම්බන්ධයෙන් දැන්වීම දෙනු ලැබ ඇත්තේ යම් මෝටර් වාහන සහ සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ මෝටර් වාහනයේ කම අධිනීකරු හෝ කාවැදුලින අධිනීකරු වශයෙන් යම් සැනැත්තකු I වන තොමස යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, ඒ කම අධිනීකරු හෝ කාවැදුලින අධිනීකරු ලියාපදිංචි වී වීමේ දින සිට එම දැන්වීම ක්‍රියාත්මක වීම අවසන් විය යුතු ය.

[1981 අංක 21§ 23]

(5අ) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ දෙන ලද යම් දැන්වීමක පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාව තැනැත්තකු විසින් සඳහන් කරනු ලැබ නැති, එහෙත් එම දැන්වීම දුන් දිනයට පසුව දින දහඅතරක් ඇතුළත, එම කාලසීමාව ලියවිල්ලකින් සඳහන් කරනු ලබන අවස්ථාවක ඔහු විසින් එම දැන්වීමෙහි එම කාලසීමාව සඳහන් කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(6) මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා "පාවිච්චි නොකිරීමේ කාලසීමාවක" යන්නෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ දෙන ලද දැන්වීමේ සඳහන් යම් කාල සීමාවක් අදහස් වන අතර (2) වන උපවගන්තිය යටතේ එවැනි යම් කාලසීමාවක් දීර්ඝ කර ඇත්තා වූ හෝ දීර්ඝ කර ඇතැයි සලකනු ලබන්නා වූ අවස්ථාවක, එසේ දීර්ඝ කර ඇත්තා වූ හෝ දීර්ඝ කර ඇතැයි සලකනු ලබන්නා වූ කාලසීමාව ඇතුළත් වන්නේ ය.

මෝටර් වාහන මත ආදායම් බලපත්‍ර ගෙන යායුතු අතර සියලම කරනු ලැබූ විට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව.

38. යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය—

[1981 අංක 21§ 24]

(අ) මෝටර් වාහනයේ ඉදිරිපස ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබිය යුතු අතර, මෝටර් වාහනයේ එම හෝ අනෙක්න පැත්තෙහි ඉදිරිපස සිටිනෙන සිටින නැනැත්තකුට බලපත්‍රයේ ඉදිරිපස සහ ඒ මත වූ ලියවිල්ල සියලු වේලාවන්හි දී පැහැදිලිව පෙණෙන පිණිස මෝටර් වාහනයේ වම් හෝ ඇස්න්න පැත්තෙහි ප්‍රකට තත්ත්වයකින් තබනු ලැබිය යුතු ය. තවද

(ආ) පොලිස් නිලධාරියකු, ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු හෝ පරීක්ෂක වරයකු හෝ කොමිසාරිස් වරයා කැනෙහෝ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියා විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ යම් නැනැත්තකු හෝ විසින් ඉල්ලූ විට පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා ලබා දෙන හැකි විය යුතු ය:

එසේ වුවි ද අධිකරණයක් විසින් හෝ කොමිසාරිස් වරයා විසින් හෝ සිරකරන් කිරීම සඳහා හෝ කඩා බැහැම සඳහා හෝ ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කරනු ලැබූ විට, ආදායම් බලපත්‍රය වාහනයෙන් ඉවත් කොට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

ආදායම් බලපත්‍ර බල රහිත වන අවස්ථා.

[1981 අංක 12§ 25]

39. (1) යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය—

(අ) ඒ ආදායම් බලපත්‍රය පළමු සඳහන් ආදායම් බලපත්‍රයෙන් වෙනස් පංතියක හෝ විස්තරයක, හෝ

(ආ) පළමුව සඳහන් ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා වූ ගාස්තුවට වෙනස් බලපත්‍ර ගාස්තුවක් ඇති

ආදායම් බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන්නා වූ මෝටර් වාහනයකට පරිවර්තනය කිරීමෙන් එම මෝටර් වාහනය යම් සේ වෙනස් කරනු ලැබුවේ නම් ඒ මෝටර් වාහනය සඳහා ඒ ආදායම් බලපත්‍රය බලරහිත විය යුතු ය.

(2) පළමුවැනි සඳහන් කරන ලද අදාළ ආදායම් බලපත්‍රයක් බලය දෙනු නොලැබූ කාර්යයක් සඳහා යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙනු පිණිස එ් මෝටර් වාහනය සඳහා නිකුත් කරන ලද අවුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් බලාත්මක වන දිනයෙහි එ් මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රය බලරහිත විය යුතු ය.

(3) 34 වන වගන්තියේ (4) වන උපවගන්තිය අදාළ වන්නේ යම් ආදායම් බලපත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්ද එ් ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබූ මෝටර් වාහනයේ සන්ධකයක් වෙනසක් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එය බලරහිත විය යුතු අතර, එම ආදායම් බලපත්‍රයට එකී උපවගන්තිය අදාළවීම අවසන් වන්නේ ය.

(4) (අ) (1) වන උපවගන්තිය හෝ (3) වන උපවගන්තිය හෝ යටතේ බලරහිත වන ආදායම් බලපත්‍රයක් ප්‍රතියෝජනය කිරීම පිණිස, හෝ

(ආ) අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයෙන් ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රයෙන් බලය දෙනු නොලැබූ කාර්යයක් සඳහා යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම, (2) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි බලය දෙනු පිණිස අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් මේ වගන්තිය නිසා අවශ්‍ය වන අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් වශයෙන් මේ පනතෙහි සඳහන් කරනු ලැබේ.

ආදායම් බලපත්‍ර ආපසු භාරදීම අවලංගු කිරීම සහ වෙනස් කිරීම.

[1981 අංක 21 § 25]

40. (1) ආදායම් බලපත්‍රයක් දරන්නා විසින් ඒ ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත එය අවලංගු කිරීම සඳහා ආපසු භාරදිය හැකි ය.

(2) මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය බලාත්මකව නිබෙන අතරතුර එම මෝටර් වාහනයේ ලිඛාපදිංචිය 18 වන වගන්තිය යටතේ අවලංගු කරනු ලබන අවස්ථාවක, එම ආදායම් බලපත්‍රය දරන්නා විසින් ඒ බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත එය අවලංගු කිරීම සඳහා ආපසු භාර දිය හැකි ය.

(3) ආදායම් බලපත්‍රයක්—

(අ) 39 වන වගන්තිය යටතේ බලරහිත වූ, හෝ

(ආ) මේ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය අදාළ වන ආදායම් බලපත්‍රයක් වන

අවස්ථාවක එම ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින්, ඒ ආදායම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම සඳහා තමා වෙත ආපසු භාර දෙන මෙන් එම ආදායම් බලපත්‍රය දරන්නාට ලියවිල්ලකින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) ආදායම් බලපත්‍රයක යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, එම ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් එම වෙනස් කිරීමේ කාර්යය සඳහා ඒ බලපත්‍රය තමා වෙත ආපසු භාර දෙන මෙන් එම ආදායම් බලපත්‍රය දරන්නාට ලියවිල්ලකින් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(5) (3) වන උපවගන්තිය හෝ (4) වන උපවගන්තිය හෝ සැසෙන් නියමයක් කරනු ලැබුවේ යම් ආදායම් බලපත්‍රයක් දරන්නකු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ ආදායම් බලපත්‍රය දරන්නා විසින්, එම නියමය මනු වෙන දන්වනු ලැබීමෙහි පසු දින දාහතරක් ඇතුළත ඊට අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(6) ආදායම් බලපත්‍රයක්—

(අ) මේ වගන්තිය යටතේ ආපසු භාරදෙනු ලබන, හෝ

(ආ) 39 වන වගන්තිය කිසා අවශ්‍ය වන්නා වූ අලුත් බලපත්‍රයකින් ප්‍රතියෝජනය කරනු ලබන

අවස්ථාවක, ආදායම් බලපත්‍රය ආපසු භාර දෙනු ලබන්නේ යම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියකු වෙත ද ඒ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියා විසින් හෝ ප්‍රතියෝජනය කරන ලද ආදායම් බලපත්‍රය වෙනුවට අලුත් ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියකු විසින් ද ඒ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියා විසින් හෝ ආපසු භාර දෙනු ලබන හෝ ප්‍රතියෝජනය කරනු ලබන ආදායම් බලපත්‍රය මත තම අත්සන සහිතව සිටවනු නිර්දේශයක් එය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු ය.

බලපත්‍ර ගෙවුව ආපසු ගෙවීම.

[1981 අංක 21 § 25]

41. (1) 37 (1) වන වගන්තිය කිසා අවශ්‍ය වන අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා නිකුත් කරනු ලබන අවස්ථාවක, අලුත් ආදායම් බලපත්‍රයක් ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් කැනැත්තෙකුට ද ඒ කැනැත්තාට ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය මුද්‍රණය කළ මාසයට පසුව එළඹෙන මාසයේ පළමුවන දිනයෙන් ආරම්භ වී ඊළඟට එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ තිස් එක්වන දිනයෙන් අවසන් වන්නා වූ කාල සීමාවේ එක් එක් සම්පූර්ණ ලීප් මාසය වෙනුවෙන් ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා එම කැනැත්තා විසින් ගෙවිය ලද සිරු මද්දේ දොළහෙන් එක් මෙකොඩියකින් රුපියල් පහක මුදලක් අඩු කරනු ලැබීමට යටත්ව, ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබූ නිකුත් කිරීමේ බලධාරියෙකුගෙන් ආපසු ගෙවීමක් ලැබීමට කිසිසේත් හිමිය යුතු ය.

(2) 37 වන වගන්තිය කිසා අවශ්‍ය වන අලුත් ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා ප්‍රතියෝජනය කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රයක් කොවිත, මෝටර් වාහනයක් සඳහා ආදායම් බලපත්‍රයක් දරන සෑම විටකුත්, ඒ බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම සඳහා එය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියා වෙත ආපසු භාර දෙනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ බලපත්‍රය ආපසු භාර දෙනු ලැබූ මාසයට පසුව එළඹෙන මාසයේ පළමු වන දිනයෙන් ආරම්භ වී ඊළඟට එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ තිස් එක්වන දිනයෙන් අවසන් වන්නා වූ කාලසීමාවේ එක් එක් සම්පූර්ණ ලීප් මාසය වෙනුවෙන් ආපසු භාරදෙනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා එම කැනැත්තා විසින් ගෙවන ලද සිරු මද්දේ දොළහෙන් එක් කොටසකින් රුපියල් පහක මුදලක් අඩුකරනු ලැබීමට යටත්ව, එම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියාගෙන් ආපසු ගෙවීමක් ලැබීමට ඔහුට හිමිකම් නිමිය යුතු ය.

(ඇ) මෝටර් වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව බලපත්‍ර කිකුත් කිරීමේ බලධරයකුට කෙවිනා ලද යම් කෑලෙක් නතු විසින්, එබඳු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට මෙම පනත යටතේ ඒ කෑලෙක්කට කියම් කරනු කොළඹක බවට ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමට පසර යම් අවස්ථාවක, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා කෑම මට පත් කරවින්නේ නම්, එම බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමේ බලධරයා හෙවත් එම ගාස්තුව ආපසු ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකම් නිමිය යුතු ය.

(4) ආදායම් බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් එම බලපත්‍රය සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව වියයෙකින් එම ගාස්තුවට වැඩියෙන් යම් මුදලක් ආදායම් මුද්දර වලින්, මුදලින් හෝ අනුකාරයකින් බලපත්‍ර කිකුත් කිරීමේ බලධරයාට ගෙවනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ අතිරික්ත එම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයාගෙන් ආපසු ලබා ගැනීමට හිමිකම් නිමිය යුතු ය.

වෙළෙන්දකුගේ සහතිකය සහ බලපත්‍රය.

12. (1) (අ) මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් වෙළෙන්දකු හෝ ඒ්මාගේ නියෝජකයෙකු නෝ අලුත් වැඩියා කරන්නකු වන තැනැත්තා නතු විසින් නියමිත ආකෘතියෙකි කරනු ලද ඉල්ලීමක මත සහ නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, කොමසාරිස්වරයා විසින්, එක් එක් වර්ෂයේ දී ඒ තැනැත්තාගේ සෑම ගරාජයක් හෝ වෘත්තාර ස්ථානයක් ලියාපදිංචි කළ හැකි අතර, ඒ වර්ෂය සඳහා නියමිත ආකෘතියෙකි වූ වෙළෙන්දන්ගේ සහතිකයක් ඔහුට නිකුත් කරනු ලැබිය හැකිය. තවද, වෙළෙන්දකුගේ සහතිකයක් දරනු කිසිම තැනැත්තකු විසින් එසේ ලියාපදිංචි කරනු නොලැබූ යම් ගරාජයක හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයක ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යාම නොකළ යුතු ය.

(ආ) (අ) ඡේදය සටහන් යම් ගරාජයක් හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයක් ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට, කොමසාරිස්වරයා විසින්, (මෙහි මින් මතු "ගරාජ අංකය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අංකයක් හෝ අක්ෂර එකක හෝ වැඩි ගණනක සහ අංක එකක හෝ වැඩි ගණනක සංයෝජනයක් ඒ ගරාජයට හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයට වෙන් කර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(2) (අ) යම් ලියාපදිංචි ගරාජයක් හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයක් පිහිටි යේ යම් ප්‍රදේශයක ද ඒ ප්‍රදේශයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත, නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට සහ ඒ ගරාජයට හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයට අදාළ වෙළෙන්දකුගේ සහතිකය ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට හා ඒ බලපත්‍රය සඳහා නියමිත අනුප්‍රමාණය අනුව බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, ඔහු විසින් ඒ සහතිකය දරන්නාට අවශ්‍ය වන වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍ර සංඛ්‍යාවක් නිකුත් කළ යුතු ය.

(ආ) සෑම වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක්ම නියමිත ආකෘතියෙහි විය යුතු අතර, ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ එක් එක් ගරාජය හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද එක් එක් බලපත්‍රය සඳහා ඒ ගරාජයට හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයට වෙන් කරන ලද ගරාජ්

අංකයෙන් සහ නියම කරනු ලබන ඒ ආකෘතියෙහි දැක්වෙන අනු කෘමික අංකයකින් සමන්විත වන වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍ර අංකයක් බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා විසින් නියම කළ යුතු ය.

(3) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා යම් බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයකුගේ පරිපාලන ප්‍රදේශයේ ඇතුළත පිහිටි ලියාපදිංචි ගරාජයක හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයක මෝටර් වාහන වෙළෙන්දකු, නිෂ්පාදකයකු හෝ අළුත්වැඩියා කරන්නකු වශයෙන් ව්‍යාපාරය කර ගෙන යන තාක් පමණක් ඒ බලධරයා විසින් නිකුත් කරන ලද වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රය මේ පනතේ කාර්ය සඳහා වලංගු වන්නේ ය.

(4) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් ද ඒ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස තිස් එක් වන දින තෙක් (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව ඒ බලපත්‍රය වලංගු වන්නේ ය.

(5) යම් වර්ෂයක් සඳහා වෙළෙන්දකුගේ සහතිකයක් දරන්නකු නොවන යම් තැනැත්තකුට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයකු විසින් ඒ වර්ෂයේ දී වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් යටතේ මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම.

43. (1) වෙළෙන්දකුට අයත් වන්නා වූ හෝ විකිණීම හෝ අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඔහුට භාර දෙනු ලැබ ඇත්තා වූ සහ විකිණීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා පරීක්ෂණයට භාජනය කරනු ලබන මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරනු ලැබීමට වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයකින් බලය දෙනු ලැබිය යුතු ය.

එසේ වුව ද භාණ්ඩයක් හෝ තෑගියක් සඳහා මහින් හෝ බඩු යම් මෝටර් වාහනයක් මත ගෙන යාමට හෝ මෝටර් වාහනය මිලට ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව එම වාහනය පරීක්ෂණයට භාජනය කරන හෝ පරීක්ෂා කරන තැනැත්තකු නොවන යම් තැනැත්තකු ඒ මෝටර් වාහනය මත ගෙන යාමට එවැනි බලපත්‍රයකින් බලය දෙනු ලබන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) වෙළෙන්දකුගේ සහතිකයක් දරන තැනැත්තකු විසින් ඒ තැනැත්තාට නිකුත් කරන ලද වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක බලය යටතේ විකුණනු ලබන මෝටර් වාහනයක්, විකිණීමට පසුව එළඹෙන දින දහයක කාලය තුළ මෝටර් වාහනයේ ගැනුම්කරු විසින් භාණ්ඩයක් හෝ තෑගියක් සඳහා මහින් හෝ බඩු ගෙන යාම නොවන වෙනත් යම් කාර්යයක් සඳහා ඒ වාහනය පාවිච්චි කරනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුව ද විකිණීමෙන් පසුව එළඹෙන ඊළඟ දින තුන ඇතුළත ගැනුම්කරු විසින්—

(අ) බලපවත්නා ආදායම් බලපත්‍රයක් නොමැති මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ වාහනය වෙනුවෙන්

ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා 30 වන වගන්තිය යටතේ ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවහොත් ;

(ආ) බලපත්‍රලාභියා ආදායම් බලපත්‍රයක් ඇති මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ වාහනයේ කම අඩුකිරීම් වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම් සඳහා 12 වන වගන්තිය යටතේ ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවහොත්

මිස, වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක බලය යටතේ ගෙනුම්කරු විසින්, මෝටර් වාහනය ලියාපදිංචි කිරීම 28 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමක් විය යුතු අතර, කඩ කිරීමක් වූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(3) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක බලය යටතේ යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරනු ලබන අවස්ථාවක—

(අ) 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන, සලස්වනු ලැබ ඇති අංකනීය සෙයක් මෝටර් වාහනය මත ඒ බලපත්‍රය මෙන් යා යුතුය ;

(ආ) 42(2) වන වගන්තිය යටතේ ඒ බලපත්‍රයට නියම කරන ලද වෙළෙන්දාගේ බලපත්‍ර අංකය එක් එක් හඳුනාගැනීමේ තහඩුවෙහි දරන හඳුනා ගැනීමේ තහඩු දෙකක් ඒ පංතියට හෝ විස්තරයට අයත් මෝටර් වාහනයකට අදාළ වන යම් නියමිත විධිවිධානවලට අනුකූලව ඒ මෝටර් වාහනයෙහි සවිකළ යුතු ය.

(4) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් දරනා තැනැත්තකු විසින් විකුණන ලද මෝටර් වාහනයක් ඒ තැනැත්තාට නිකුත් කරන ලද වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයේ බලය යටතේ විකිණීමෙන් පසුව පාවිච්චි කරනු ලබන අවස්ථාවක, මෝටර් වාහනය වෙනුවෙන් ඉන් අනතුරුව නිකුත් කරනු ලැබූ ආදායම් බලපත්‍රය ඒ මෝටර් වාහනය විකිණීමේ දිනයෙහි බලාත්මක වූ ලෙස ප්‍රකාශිත විය යුතු අතර, ඒ මත ගෙවිය යුතු බද්ද ඒ අනුව ආගණනය කරනු ලැබිය යුතු ය.

(5) වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක් දරන්නකු විසින්—

(අ) ඔහුට නිකුත් කරන ලද වෙළෙන්දකුගේ බලපත්‍රයක බලය යටතේ මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරනු ලබන සෑම අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් නියමිත ආකෘතියෙහි වූ වාර්තාවක් තබා ගත යුතු ය.

(ආ) එවැනි යම් බලපත්‍රයක බලය යටතේ මෝටර් වාහනයක් විකුණනු ලබන්නා වූ සහ විකිණීමෙන් පසුව පාවිච්චි කරනු ලබන්නා වූ අවස්ථාවක, මෝටර් වාහනයේ එන්ජින් සහ චැසි අංක, ගැනුම්කරුගේ නම සහ ලිපිනය, විකිණීමෙන් පසුව මෝටර් වාහනය ඉවත් කර ගෙන ගිය දිනය සහ වේලාව සහ 42(2) වන වගන්තිය යටතේ ඒ බලපත්‍රයට

නියම කරන ලද අංකය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් තබා ගත යුතු අතර, එම වාර්තාවේ අනුපිටපතක් විකිණීමට ඉක්බිතිව ම කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය; තව ද

(ආ) යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ මෙලපත්‍ර කිහිපයක් නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් හෝ ලිඛිතමය බලය දෙනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු මඟින් හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කරනු ලැබූ කවර හෝ විටෙක එලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

ආගන්තුකයකුගේ මෝටර් වාහනයක් සඳහා තාවකාලික බලපත්‍ර

[1981 අංක 21 § 26]

44. (1) (අ) කොමසාරිස්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද මෝටර් ලිඛිත උසාවියක දී ඔප්පාකරනු ලබන විෂය සඳහා, සහ

(ආ) ශ්‍රී ලංකාවට එන ගමනක දී එම වාහනයේ අයිතිකරු විසින් පාවිච්චි කරනු ලැබීමේ කාර්යය සඳහා

යම් මෝටර් වාහනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබ ඇති බවට, නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට, කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත් වන්නේ එම වාහනයේ අයිතිකරු විෂයෙහි නියමිත තැනැත්තකු ලියාපදිංචි කරනු නොලැබුවේ වුව ද, ආනයනය කළ දින සිට මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලසීමාවක් සඳහා මෝටර් වාහනය යන් තැනැත්තකුගේ නමින් තැනීමට සහ පැවිදිකිරීමට බලය දෙමින් නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ආගන්තුකයාගේ තාවකාලික බලපත්‍රයක් අයිතිකරුට නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21 § 26]

(2) (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයෙන් කොමසාරිස්වරයා වෙත පවරනු ලැබූ බලතල—

(අ) තලෙසිමන්නාරම වරායෙහි දී ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, මන්නාරම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයෙහි දිසාපතිවරයා විසින් හෝ තලෙසිමන්නාරමේ උපරේගු අයකැමි විසින් හෝ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය;

(ආ) ත්‍රිකුණාමල වරායෙහි දී ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ත්‍රිකුණාමලය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත්,

(ඇ) ගාල්ල වරායෙහි දී ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ගාල්ල පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් නිලධරයකු වෙත කරනු ලබන සෑම ඉල්ලීමක් සහ ඒ නිලධරයා විසින් නිකුත් කරන ලද සෑම ආගන්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍රයක පිටපතක් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(4) කියවීම සංක්‍ෂිප්ත කෙවිනු ලැබීම මෙන හැර මේ වගන්තිය යටතේ ආගන්තුකයකුගේ තාවකාලික බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය, නමුදු, තාවකාලික බලපත්‍රයක් සඳහා කෙරෙන ලද සෑම සංක්‍ෂිප්ත ම ඒ සම්බන්ධ අරමුදලට බැරකළ යුතු ය

ආදායම් බලපත්‍රය කඩකරමින් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ සීමා කිරීම.

[1981 අංක 21 § 27]

48. (1) යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා සත්කාලයෙහි බල පවත්නා ආදායම් බලපත්‍රයකින් බලය දෙනු කොලැබූ හෝ ඒ බල පත්‍රයෙහි ඇතුලත් කොන්දේසි කිසිවක් කඩකරමින් කවර වූ කාරී සඳහා හිමිකම් කෑමත් සහ විසින් ඒ මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කොසළ යුතු ය.

(2) කොමසාරිස් වරයා විසින්—

(අ) බරින් සීමාලත්‍රම් එක් සියයක් කොලෙස්මෙන සැහැල්ලු බඩු ගෙනයාම් සඳහා නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලැබීමට පෞද්ගලික මෝටර් රථයකට හෝ පෞද්ගලික මෝටර් ත්‍රිසිඛකලාපයකට බලය දීමේ; හෝ

(ආ) තැපැල් හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර ගෙනයාම සඳහා නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලැබීමට මෝටර් රථයකට, හෝ මෝටර් ත්‍රිසිඛකලාපයකට බලය දීමේ; හෝ

(ඇ) තැපැල් සේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර හෙන යාම සඳහා අවසර පත්‍ර සෙයි සඳහන් කරනු ලබන කොන්දේසිවලට යටත්ව බස් රථයක් පාවිච්චි කරනු ලැබීමට බලය දීමේ

කාර්යය සඳහා අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) යම් වාහනයක් සඳහා සත්කාලයෙහි බලපවත්නා ආදායම් බල පත්‍රයෙන් බලය දෙනු කොලැබූ යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙමින් සහ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් කොන්දේසිවලට යටත්ව ද ඒ කොන්දේසි නියම කරමින් අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට (2) වන උපවගන්තියෙන් විධිවිධාන සලස්වනු ලැබ නොමැති යම් අවස්ථාවක දී එකම කාරිස්වරයාට බලය දෙමින් නියෝග කළහැකි ය.

(4) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද හෝ (3) වන උපවගන්තිය යටතේ සඳහන ලද යම් නියෝගයක් යටතේ නිකුත් කරන ලද යම් අවසර පත්‍රයකට අනුකූලව මෝටර් වාහන සහ පාවිච්චි කිරීමේ හේතුව නිසාම හිමිකම් කෑමත් සහ විසින් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කරනු ලැබුවේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

IV වන කොටස

මගී ප්‍රවාහන අවසර පත්‍ර

බස් රථ සේවා

බස්රථ සඳහා නියමිත අවසර පත්‍ර.

49. (1) මේ කොටස යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රදානය කරනු ලැබිය යුතු සහ සත්කාලයෙහි බලපවත්නා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක බලය යටතේ හැර කියාත්මක වීන හෝ අත්පත්කර නිසිලෙස බස් රථයක් කවර හෝ මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කොකළ යුතු ය.

[1981 අංක 21 § 28]

(2) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා ගවේෂී ගමනාගමන මණ්ඩලයට හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයකට අයත් බස් රථයකට හෝ III කොටස යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ වෙළෙන්දා සේ බලපත්‍රයක් යටතේ සහ ඒ අනුව එසේ පාවිච්චි කරනු ලැබෙන හෝ ද එසේ පාවිච්චි කරනු ලැබේ නම් ද යම් පුද්ගලයෙක් ද යම් මොහොතක යම් වේලෙන්දකු විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන යම් බස් රථයකට (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය.

බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍ර පනත්.

[1981 අංක 21 § 29]

47. බස් රථයක් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙන අවසර පත්‍රයක් පහත දැක්වෙන පන්නවලින් එක් පන්නියකට අයත් විය යුතු ය. එනම් :—

(අ) කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් ;

(ආ) පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක්.

බලය දෙනු ලැබූ පරිදි බස්රථයෙහි ගමන් නොකර සිටීම.

[1981 අංක 21 § 29]

48. කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් දරන්නකුට යම් උත්සවයක්, පොළක්, ප්‍රදර්ශනයක්, විනෝද ගමනක් හෝ වෙනත් යම් සිද්ධියක් පවත්නා අවස්ථාවක, අවසර පත්‍රයෙහි සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුකූලව මහින් ගෙනයාම් සඳහා කාලීන සේවයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා තමා ලියාපදිංචි අයිනිකරුවන බස්රථයක් පාවිච්චි කිරීමට නිමිකම තිබිය යුතු ය.

කාලීන සේවා සඳහා අවසර පත්‍ර මඟහැරුණු බලය ලත් බස්රථ සම්බන්ධයෙන් පිරිවිතර.

49. කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී කොමසාරිස්වරයා විසින්, එහි සඳහන් ගැනීමේ අංකයට සහ ඔහු විසින් අවශ්‍ය යයි සලකනු ලබන වෙනත් විස්තරවලට යොමු කිරීමෙන් අවසර පත්‍රයෙහි පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙනු ලැබූ එක් එක් බස් රථය, එහි සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ය. තවද, එවැනි යම් අවස්ථාවක දී එසේ සඳහන් කරනු ලැබූ බස්රථ හැර වෙනත් කිසිම බස්රථයක් සේවයේ කාර්ය සඳහා පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍ර වලංගු වන කාලය.

[1981 අංක 21 § 30]

50. කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් බලාත්මක වන කාල සීමාව ඒ අවසර පත්‍රයෙහි සඳහන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍ර සඳහා ඉල්ලීම.

[1981 අංක 21 § 31]

51. (1) බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක්ම, තත් කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් විධිවිධාන සලස්වනු ලබන යම් ආකෘතියක් අනුව කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(2) බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් සඳහා සෑම ඉල්ලුම්කරුවකු ම, තම ඉල්ලීම සමඟ,—

(අ) අවසර පත්‍රය යටතේ පාවිච්චි කිරීමට යෝජනා කරනු ලබන බස් රථ වර්ගය හෝ වර්ග පිළිබඳ විස්තර ;

(ආ) කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් විස්තර

අඩංගු කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ කාර්යය සඳහා සපයනු ලැබිය හැකි ආකෘතියෙහි ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 31]

(4) ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 31]

52. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 32]

53. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 32]

කාලීන සේවාවන් සඳහා අවසර පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් උචිතතා සහතික.

54. (1) (අ) නීත්‍ය සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් දරන්නකු; හෝ

(ආ) කාලීන සේවාවන් සඳහා අවසර පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් උචිතතා සහතිකයක් දරන්නකු වන තැනැත්තකු නොවන්නා යම් තැනැත්තකුට කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) කාලීන සේවා සඳහා උචිතතා සහතිකයක් සඳහා ඉල්ලීමක්, සංචාරක හෝ විනෝද ගමන් සඳහා මඟින් ගෙන යාමේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන හෝ පවත්වා ගෙන යාමට යෝජනා කරන යම් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබිය හැකි ය. [1981 අංක 21 § 33]

(3) මේ වගන්තිය යටතේ උචිතතා සහතිකයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක්ම, කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් මතුවන අතිමහත අනුව සුදුසුකම් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ යම් තැනැත්තකුට උචිතතා සහතිකයක් ප්‍රදානය කිරීම කාලීන සේවයක් සඳහා බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් සඳහා ඒ තැනැත්තා විසින් කරන ලද යම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කොමසාරිස්වරයාගේ අභිමතය කෙරෙහි යම් ආකාරයකින් සීමාවක් කරන්නේ යයි හෝ බලපෑමක් කරන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය; නැතහොත් එලෙස තේරුම් ගනු නොලැබිය යුතු ය.

(5) ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 33]

(6) කාලීන සේවයක් සඳහා බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් යම් තැනැත්තකුට නීත්‍යානුකූල ලෙස ප්‍රදානය කරනු ලැබිය හැකි වූ ද සේවය ආරම්භ කිරීමට යෝජනා කරනු ලබන කාලයට පෙරාතුව අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීමට කොමසාරිස්වරයාට නොහැකි වන්නා වූ ද යම් අවස්ථාවක, එම සේවය සැලැස්වීමට කොමසාරිස්

වරයා විසින් ඉල්ලුම්කරුට වාචිකව බලය දෙනු ලැබිය හැකි ය. තවද, සේවය සලස්වනු ලැබූ දින සිට දින හතක් ඇතුළත අවශ්‍ය අවසර පත්‍රය සඳහා නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබුවහොත්, ඒ වාචික බලය අනුව සලස්වනු ලැබූ යම් සේවයක් බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් යටතේ සලස්වනු ලැබූ සේවයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 § 34] 55. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21 § 34] 56. ඉවත් කරන ලදී.

අවසර පත්‍රවලට අනුයුක්ත කොන්දේසි.

57. මේ පනතේ සහ තත් කාර්යය සඳහා සාදන ලද යම් නියෝග වල විධිවිධානවලට යටත්ව.—

[1981 අංක 21 § 35]

(අ) අය කරනු ලැබිය යුතු ගාස්තු අවසර පත්‍රයෙහි නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි ගාස්තු විය යුතු බවට;

(ආ) අවසර පත්‍රයෙහි නිශ්චිත කාල සටහනක් අනුව සේවය මෙහෙයවිය යුතු බවට;

(ඇ) සේවය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන සෑම බස් රථයක්ම නිශ්චිත වර්ගයකට අයත් විය යුතු බවට සහ සියලු අවස්ථාවන්හි දී සුදුසු හා සේවය කළ හැකි තත්ත්වයෙන් පවත්වා ගෙන යා යුතු බවට;

(ඈ) බස් රථය සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍යතා සහතිකයක් තත් කාලයෙහි බල පවත්නේ නම් මිස, කිසිම බස් රථයක් සේවයෙහි යොදවනු නොලැබිය යුතු බවට;

(ඉ) බස් රථවල රියදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් අඛණ්ඩව කාර්යයෙහි නිරත වන කාලය සහ ඔවුන්ගේ වැඩ කරන හෝ විවේක කාලය සහ ඔවුන්ගේ වේතන සම්බන්ධයෙන් යම් ලිඛිත නීතියක නියමයන්, අවසර පත්‍රයේ අධිකාරය යටතේ පාවිච්චි කරනු ලබන බස්රථවල රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් සම්බන්ධයෙන්, පිළිපදිනු ලබන බවට;

(ඊ) බස් රථ සම්බන්ධයෙන් අදාළ කරනු ලැබිය යුතු යම් ලිඛිත නීතියකින් නියමිත වේග සීමාවන් සේවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පිළිපදිනු ලැබිය යුතු බවට

නියම කරන කොන්දේසි ඇතුළුව, මහජනයාගේ ආරක්ෂාව සහ පහසුව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා නියම කිරීමට සුදුසු යයි තමා අදහස් කරන සියලු කොන්දේසි යම් බස් රථ ධාවන අවසර පත්‍රයකට කොමසාරිස්වරයා විසින් අනුයුක්ත කළ හැකි ය.

[1981 අංක 21 § 36] 58. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21 § 36] 59. ඉවත් කරන ලදී.

අවසර පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ අත්හිටුවීම.

60. (1) අවසර පත්‍රයට අනුයුක්ත කොන්දේසි කිසිවක් අනුව කටයුතු නොකිරීමේ හේතුවෙන් මිනි, කොමිසාරිස්වරයා විසින් මේ පනත්තියේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, යම් බස්රථ ධාවනු අවසර පත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත් යම් නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහා එය අත්හිටුවනු ලැබිය හැකි ය.

[1957 අංක 7 § 2]

(2) කොන්දේසි කඩකිරීමේ වාර ගණනෙහෝ හෝ යම් කඩකිරීමක් ස්වභාවයෙන්ම හෝ මෙහෙයවීමට අත්තරාදායක වන අයුරින් හෝ සිදු කිරීමේ හේතුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ අත්හිටුවීම අවශ්‍ය බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වෙතොත් මිස, බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු බවට හෝ අත්හිටුවනු ලැබිය යුතු බවට තීරණයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් නොකළ යුතු ය.

[1981 අංක 21§37]

(3) ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§37]

(4) ඉවත් කරන ලදී.

(5) මේ පනත යටතේ හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ වූ යම් වරදක් සඳහා නඩුවක් පැවරීම හෝ එය පවත්වා ගෙන යාම කෙරෙහි මේ වගන්තියේ විධිවිධාන වලින් බලපෑමක් හෝ අගතියක් නොවිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§38]

60අ* ඉවත් කරන ලදී.

අවසර පත්‍ර පැවරීම ආදිය පිළිබඳ විධි විධාන.

61. (1) බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් දරන්නකු විසින් එම අවසර පත්‍රය වෙනත් යම් තැනැත්තකුට පැවරීම හෝ භාර කිරීම නොකළ යුතු ය.

(2) බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් දරන්නකුගේ මරණය සිදුවූව හොත්, අවසර පත්‍රයෙ බලය යටතේ පාවිච්චි කරනු ලැබූ බස්රථයේ හෝ බස්රථ වැඩි සංඛ්‍යාවක භාරකාරත්වය ඇති තැනැත්තා විසින් වහාම කොමසාරිස්වරයා වෙත මරණය පිළිබඳව දැන්වීමක් කළ යුතු ය. තවද, අවසර පත්‍රය දරන්නාගේ මරණය සිදුවීමේ දින සිට දින දහතුනරක් ඇතුළත, ඒ තැනැත්තා විසින්, පවත්නා අවසර පත්‍රය වෙනුවට ආදේශ කිරීමෙහිලා නව අවසර පත්‍රයක් සඳහා කොමිසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවහොත්, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා ඒ තැනැත්තා, මරණය සිදුවීමේ දිනයෙන් ආරම්භව ඉල්ලීම ප්‍රදානය කිරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ දිනයෙන් අවසන් වන කාල සීමාව තුළ පවත්නා අවසර පත්‍රය දරන්නා ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබුවේ යම් කාලසීමාවක් සඳහා ද ඒ කාලසීමාවෙන් පසු යම් කාලයක් මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධානවල හේතුවෙන් කිසිම බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් බලාත්මක වන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§39]

---

* 1957 අංක 7 දරන පනතින් ඇතුළත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§39] (4) ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§39] (5) ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§40] 62. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§40] 63. ඉවත් කරන ලදී.

නියෝග. 64. පහත දැක්වෙන ඕයලු කාරණා හෝ ඉන් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය :—

[1981 අංක 21§41] (අ) බස් රථ සඳහා අවසර පත්‍ර සඳහා අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු ආකාරය සහ බස් රථ සඳහා අවසර පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම, අත් හිටුවීම සහ ප්‍රතිහාරදීමට කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රශ්න තීරණය කිරීම, ඒ ඉල්ලීම් සහ අවසර පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තු සහ ඒ ගාස්තු ගෙවනු ලැබිය යුතු ආකාරය ;

[1981 අංක 21§41] (ආ) අත් හරින ලදී.

(ඇ) බස් රථවල ගෙන යා යුතු තහඩු සහ සලකුණු සහ ඒවා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ආකාරය ;

(ඈ) බස්රථවල රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් වශයෙන් අවසර පත්‍රය දරන්නන් විසින් හේවයෙහි නියුක්ත කරන කෙනෙක්ගේ සහ ඒ කෙනෙක් විසින් වැඩ ආරම්භ කිරීමේ වේලාවක් සහ ඔවුන් විසින් ගතු ලැබූ දිගුවක කාල සහ සම්බන්ධයෙන් ඒ අවසර පත්‍ර දරන්නන් විසින් කළ යුතු වාර්තා ;

(ඉ) බස් රථවල රියදුරන් විසින් ගෙන යා යුතු ලේඛන සහ ඒවා යේ ඇතුළත් කළ යුතු විස්තර ;

1981 අංක 21§41] (ඊ) බස් රථය ධාවනය කරන ලද ගමන් පිළිබඳ තබා ගත යුතු වාර්තා ;

(උ) එසේ තබා ගන්නා ලද වාර්තා ආරක්ෂා කිරීම, නියෝගයෙහි සඳහන් යම් බලධරයකු විසින් ඒ වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම සහ එවැනි යම් බලධරයකු විසින් කරන ලද අල්ලීමක් පෙන ඒ වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්ය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.

[1981 අංක 21§42] 65. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§42] 66. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§42] 67. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§42] 68. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21§42] 69. ඉවත් කරන ලදී.

70. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§42]

71. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§42]

72. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§42]

73. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§42]

73අ.* ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§42]

පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසරපත්‍ර

74. (1) මේ කොටස යටතේ කොමිසාරිස් වරයා විසින් ප්‍රදානය කරනු ලැබ තිබෙන්නේ නැති බලපත්‍රයක් නොමැතිව කිසිම පුද්ගලයෙකු විසින් පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසර පත්‍රයක බලය යටතේ නැර, කිසිදු පුද්ගලික කෝච්චි රථයක් නියමිත දිනය හෝ ඉන් පසුව මිහා මාර්ගයෙහි පැවැවිවී කරනු නොලැබිය යුතු ය. පෞද්ගලික කෝච්චි රථ සඳහා නියමිත අවසර පත්‍ර.

(2) III වන කොටසේ යටතේ කිසිතැන් කරන ලද වෙළෙන්දෙකුගේ බලපත්‍රය සටහන් සහ ඊට අනුකූලව යම් පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් පැවැවිවී කරනු ලබන්නේ නම් සහ එලෙස පැවැවිවී කරනු ලබන්නේ නම් පමණක් යම් මෝටර් වාහන වෙළෙන්දකු විසින් යම් මිහා මාර්ග සඳහා පැවැවිවී කරනු ලබන පෞද්ගලික කෝච්චි රථයකට (1) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ කොළිය යුතු ය.

(3) පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසර පත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීම්කම්ම, තත් කාර්යය සඳහා කොමිසාරිස් වරයා විසින් සලසනු ලබන යම් ආකෘතියක් අනුව කොමිසාරිස් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඔහුගේ අභිමතය අනුව අවසර පත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් කරනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි යම් ඉල්ලීමක් මත හෝ 75 වන වගන්තියේ හිට 77 වන වගන්තිය දක්වා වූ වගන්ති වලින් විධිවිධාන සලසා ඇති යම් කාර්යයක් හෝ 78 වන වගන්තිය යටතේ කළ යම් නියෝගයක් පිළිබඳවයෙන් කොමිසාරිස් වරයාගේ තීරණය අවසානාන්තිම සහ නිරඟුත්තික වන්නේ ය.

75. (1) මේ කොටස යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසර පත්‍රයකින් එය දරන්නාට අවසර පත්‍රයෙහි සඳහන් එක් එක් පෞද්ගලික කෝච්චි රථය අවසර පත්‍රයෙහි සඳහන් යම් කාර්යයක් සඳහා සහ ඊට අනුයුක්ත කොන්දේසිවලට අනුකූලව ගෙන්නුවන් හෝ තැනගෙයක් සඳහා නොවන අන්‍යාකාරයකින් තැනැත්තන් සහ බඩුභාණ්ඩ පෞද්ගලික ගමන් බඩු හෙන යාම සඳහා පැවැවිවී කිරීමට බලයලම ලැබිය යුතු ය. පෞද්ගලික කෝච්චි රථ අවසර පත්‍ර යටතේ.

---

* 1957 අංක 48 දරන පනතේ 90 (1) වන වගන්තියෙන් ඇතුළත් කරන ලදී.

(2) පෞද්ගලික කෝච් රථයක යම් තැනැත්තකු ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් යම් නියමිත විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන්ගෙන් තැනැත්තකු විසින් සහ නියමිත අවස්ථාගත කරුණු අනුව කරන ලද ගෙවීමක් (10) වන උපවගන්තියේ කෘර්ය සඳහා නිදහස් කරනු ලැබූ ගෙවීමක් බවට ප්‍රකාශ කෙරෙන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය. තවද එවැනි යම් නියෝගයක් වෙනස් විස්තරවලට අයත් තැනැත්තන් විසින් හෝ වෙනස් කාර්යන් යඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන පෞද්ගලික කෝච් රථ සම්බන්ධයෙන් වෙනස් විධිවිධාන සාදනු ලැබිය හැකි ය.

ඒ නොයෙකම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් කරනු ලැබූ ගෙවීමක් ලෙස එසේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ යම් ගෙවීමක් ඔහු විසින් කරනු ලබන හෝ කරනු ලැබ ඇති හේතුව නිසාම ගාස්තුවක් හෝ තෑගියක් සඳහා තැනැත්තකු යම් පෞද්ගලික කෝච් රථයක ගෙන යනු ලැබූ බව (1) වන උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

අවසර පත්‍රයේ සඳහන් කෝච් රථයේ පිරිවිතර.

76. (1) පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී කොමසාරිස්වරයා විසින්, එහි හඳුනා ගැනීමේ අංකයට සහ අවශ්‍ය යයි ඔහු විසින් සලකනු ලබන වෙනත් යම් විස්තරවලට යොමු කිරීමෙන් අවසර පත්‍රයෙන් පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙනු ලබ ඇත්තා වූ එක් එක් පෞද්ගලික කෝච් රථය එනි සඳහන් කළ යුතු ය:

එසේ වුව ද අවසර පත්‍රය ප්‍රදානය කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී ලියාපදිංචි කරනු නොලැබුවා වූ කෝච් රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ලබාගත හැකි යම් විස්තරවලට යොමු කිරීමෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ කෝච් රථය සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එවැනි යම් අවස්ථාවක දී ඒ කෝච් රථය වෙනුවෙන් ආදායම් බලපත්‍රයක් III වන කොටස යටතේ නිකුත් කිරීමට පෙරාතුව, හඳුනා ගැනීමේ අංකය සහ අවශ්‍ය වෙනත් විස්තර අවසර පත්‍රයෙහි ඇතුළත් කළ යුතු ය.

(2) යම් තැනැත්තකු පෞද්ගලික කෝච් රථයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු වන්නේ නම්, හෝ (1) වන උපවගන්තියේ අතුරු වගන්තියේ සඳහන් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ තැනැත්තා ඒ කෝච් රථයේ අයිතිකරු වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට අදහස් කරන බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන්නේ නම් මිස, ඒ කෝච් රථය පාවිච්චි කිරීමට බලය දෙමින් ඒ තැනැත්තාට කිසිම පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

77. (අ) පාසැලක විභාගයන් සහ එහි ඇඩ්මිරිය මණ්ඩලයේ සේවයෙහි නියුක්ත තැනැත්තන් ගෙනයාමට බලය දෙනු පිණිස ඒ පාසැල තත්කාලයෙහි භාරව සිටින තැනැත්තකුට; හෝ

(ආ) ගුවන් ගමන් ව්‍යවසායක් විසින් ගුවන් යානා මගින් සහ ඒ ව්‍යවසායෙහි සේවයෙහි නියුක්ත තැනැත්තන් අහස්යානා තොවුපළකට හෝ අහස්යානා තොවුපළක සිට ගෙනයාමට බලය දෙනු පිණිස ගුවන් ගමන් ව්‍යවසායකට; හෝ

(ඇ) යම් සේවා යෝජකයකු විසින් හෝ ඔහු යටතේ සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ තැනැත්තන් ගෙන යාමට බලය දෙනු පිණිස (ආණ්ඩුවේ දෙපාර්ත මේන්තුවක් හෝ රාජ්‍ය හෝ පළාත් පාලන ආයතන යක් ඇතුළු) යම් සේවා යෝජකයකුට; හෝ

(ඈ) යම් නියමිත කාර්යයක් සඳහා තැනැත්තන් ගෙන යාමට බලය දෙනු පිණිස, යම් නියමිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් තැනැත්තන් හැර වෙනත් යම් තැනැත්තකුට

පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් සඳහා සූදුසු බව.

කෑර, පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍රයක් ප්‍රදානය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

78. 74 වන වගන්තියේ සිට 77 වන වගන්තිය දක්වා වූ වගන්තිවල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හෝ බලාත්මක කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

පෞද්ගලික මෝටර් රථ අවසර පත්‍ර පිළිබඳ නියෝග.

තව ද, මින් පෙර පවරන ලද බලතලවල සාමාන්‍යත්වයට අගතියක් නොමැතිව එවැනි යම් නියෝගයකින්—

(අ) පෞද්ගලික කෝච් රථ අවසර පත්‍ර සඳහා වූ ඉල්ලීම්වල ඇතුළත් විය යුතු විස්තර සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තු සඳහා;

(ආ) ඒ අවසර පත්‍රවලට අනුයුක්ත විය යුතු හෝ විය හැකි තොන්දේසි එම තොන්දේසි වෙනස් කිරීම, ලිහිල් කිරීම හෝ පරිවර්ත්තන කිරීම හෝ අත්හිටුවීම් තොන්දේසි එකතු කිරීම සඳහා;

(ඇ) ඒ අවසර පත්‍ර ප්‍රත්‍යර්පිත කිරීම හෝ අත්හිටුවීම සඳහා;

(ඈ) ඒ අවසර පත්‍ර වලංගු කාලය සඳහා; සහ

(ඉ) පෞද්ගලික කෝච් රථවල ගෙන යා යුතු භාණ්ඩ ගැනීමේ තහඩු සහ සලකුණු සහ ඒවා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ආකාරය සඳහා

විධිවිධාන සලස්වනු ලැබිය හැකි ය.

VI වන කොටස*

තෘතීය පාර්ශ්ව අවදානම්වලට ප්‍රතිපක්ෂව රක්ෂණය

තෘතීය පාර්ශ්ව අවදානම්වලට ප්‍රති පක්ෂව මෝටර් වාහන පාවිච්චි කරන්නන් රක්ෂණය කළ යුතු බව හෝ ආරක්ෂිත කළ යුතු බව.

99. (1) අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි, යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු විසින් තත්කාලයෙහි බලපවත්නා මේ කොටසේ නියමයන්ට අනුකූලව තෘතීය පාර්ශ්ව අවදානම් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ ඔප්පුවක් හෝ ඇපයක් ඇත්නම් මිස, (2) වන උපවගන්තියෙන් අන්‍යාකාර විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර, ඒ තැනැත්තා විසින් මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම හෝ ධාවනය කිරීම නොකළ යුතු ය. නැතහොත් ඒ වෙනත් තැනැත්තා විසින් මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට හෝ ධාවනය කිරීමට සැලැස්වීම හෝ අවසරදීම් නොකළ යුතු ය.

(2) ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ කාර්ය සඳහා හෝ අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි තම සේවා නියුක්තිය අතරතුර පළාත් පාලන ආයතනයක සේවකයකු විසින් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරනු ලබන විට හෝ ධාවනය කරනු ලබන විට කවර හෝ අවස්ථාවක දී රජයට හෝ පළාත් පාලන ආයතනයකට අයත් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය.

රක්ෂණ ඔප්පු පිළිබඳ නියමයන්

100. (1) මේ කොටසේ නියමයන්ට අනුකූල වනු පිණිස මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට අදාළ රක්ෂණ ඔප්පුවක්—

(අ) මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා රක්ෂණ ඔප්පු නිකුත් කිරීමට නියම කරනු ලබන කොන්දේසිවලට යටත්ව, වෙළෙඳාම පිළිබඳ විෂයය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ (මෙහි මින් මතු "බලයලත් රක්ෂක" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) රක්ෂකයකු විසින් නිකුත් කරනු ලැබුවා වූ; සහ

(ආ) මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීමෙන් යම් තැනැත්තකුට සිදු වූ හෝ උද්ගත වූ මරණය හෝ කායික තුවාල සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් විසින් දරනු ලබන යම් වගකීමක් පිළිබඳ ඔප්පු වෙනි සඳහන් කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු, තැනැත්තන් හෝ තැනැත්තන් පිණිස (ඇ) ඡේදයේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව රක්ෂණය කරන්නා වූ; සහ

[1981 අංක 21§44]

(ඇ) (i) මෝටර් කෝච්චි රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට (ආ) ඡේදයෙහි සඳහන් කරනු ලැබුවා වූ සහ මගින් නොවන තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් රුපියල් විසි දහසකට නොඅඩු විය යුතු වූ මුදලක් දක්වා ද, එහි ගෙන යාමට බලය දෙනු ලැබූ එක් එක් මගියා

---

* 79 වන වගන්තියේ සිට 98 දක්වා වූ වගන්ති (දෙකම ඇතුළුව) අඩංගු V වන කොටස 1981 අංක 21 දරන පනතේ 43 වන වගන්තියෙන් ඉවත් කරන ලදී.

සම්බන්ධයෙන් රුපියල් දෙදහසකට නොඅඩු වින පුනු මුදලක් දක්වා ද යම් එක් අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් දරන ලබන්නා වූ යම් වගකීමක් ආවරණය කෙරෙන;

(ii) ලොරියක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, (අ) ඒ දෙයෙහි සඳහන් කරනු ලැබිවා වූ ද රුපියල් දිසි දහසකට නොඅඩු විය යුතු මුදලක් දක්වා ද යම් එක් අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් දරනු ලබන්නා වූ යම් වගකීමක් ආවරණය කෙරෙන;

(iii) වෙනත් යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, (අ) ඒ දෙයෙහි සඳහන් කරනු ලැබිවා වූ සැමියන්ම දරනු ලබන්නා වූ යම් වගකීමක් ආවරණය කෙරෙන

ඔප්පුවක් විය යුතු ය:

එසේ වුව ද මේ උපවගන්තියේ කිසිවකින්—

(i) යම් සේවා නියුක්තියකින් හෝ ඒ අතරතුර මරණය උද්ගත වන අවස්ථාවක, රක්ෂණ ඔප්පුවකින් රක්ෂණය වී නැතැත්තන්ගේ සේවා නියුක්තියෙහි සිටින යම් නැතැත්තකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් හෝ එසේ සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ යම් නැතැත්තකු විසින් විදින ලද කායික තුවාල සම්බන්ධයෙන් වගකීම;

(ii) ගැත්තුවක් හෝ තනතුරක් පදනම් කොට් යනු ලබන්නා වූ මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ සේවා නියුක්ති සම්බන්ධයෙන් වූ ගිවිසුමක හේතුවෙන් හෝ ඒ අනුව කටයුතු කිරීමෙහිලා පැරැ, නිමිකම් පෑම උද්ගත වන්නේ යම් බිද්ධියකින් ද ඒ බිද්ධිය සිදු වූ අවස්ථාවේ දී වාහනයෙන් බෙහෙ යනු ලැබීමේ දී, හෝ ඒ මත හෝ වාහනයට ඇතුළුවීමේ දී හෝ ඊට බෙහෙවීමේ දී හෝ අත් බැසීමේ දී නැතැත්තන්ගේ මරණය සිදුවීම හෝ කායික තුවාල සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වගකීම; හෝ

(iii) යම් ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් වූ වගකීමක්;

එවැනි යම් රක්ෂණ ඔප්පුවකින් ආවරණය කරනු ලබන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(2)(1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ කාර්ය සඳහා නියමිත කොන්දේසිවල රක්ෂණ සිදුවීම් නැත්තකුවක් කළ යුතු බවට කියමි සෙරෙන නොන්දේසියක් ඇතුළත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) වෙනත් යම් නීතියක පවතිනමුත් සුමක් සඳහන්ව ඇත ද මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා රක්ෂණ ඔප්පුවක් නිකුත් කරන රක්ෂක යකු, නැතැත්තන් හෝ නැතැත්තන් පංති සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ ඔප්පුවෙන් ආවරණය කිරීමට අදහස් කෙරෙන යම් වගකීමක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ ඔප්පුවෙහි සඳහන් නැතැත්තන්ට හෝ නැතැත්තන් පංතිවලට හානිපූරණය කිරීමට යවක් විය යුතු ය.

(4) රක්ෂණ ඔප්පුව නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් කොන්දේසි වලට යටත්ව ද ඒ කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් විස්තර සහ නියම කරනු ලබන වේතනා යම් කාරණා ඇතුළත් කෙරෙන නියමිත ආකෘතියෙහි වූ සහතිකයක් රක්ෂක විසින් රක්ෂණ ඔප්පුව තියාත්මක කරනු ලබන තැනැත්තාට නිකුත් කරනු ලබන්නේ නම් මිස, ඒක නිකුත් කරනු ලබන තෙක් මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා රක්ෂණ ඔප්පුවක් බලසහිත නොවිය යුතු ය.

(5) මේ කොටසේ "රක්ෂණ ඔප්පුව" යන යෙදුමෙහි ආවරණ සටහනක් ඇතුළත් වේ.

ඇප පිළිබඳ නියමයන්.

101. (1) මේ කොටසේ නියමයන්ට අනුකූල වන පිණිස මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමට අදාළ ඇපයක්—

(අ) ඔලයලයන් රක්ෂකයකු විසින් යටත් (ආ) ඡේදයෙහි සඳහන් පොළියත් දඩමී විනාශාරක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල වෙනත් යම් කොටසක හෝ කරනෙහි ගනු ලබන සහ මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා ඒ ඇපය දීමට නියම කරනු ලබන යම් කොන්දේසිවලට යටත්ව, අවිනාශ වර්ගයා විසින් මිලය දෙනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ තැනැත්තන් මණ්ඩලයක් විසින් දෙනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) යම් පංතියකට අයත් මෝටර් වාහනයකට අදාළ රක්ෂණ ඔප්පුවක් සම්බන්ධයෙන් වශයෙන් මෝටර් වාහනයෙහි අයිතිකරු විසින් හෝ ඇපයෙහි සඳහන් වෙනත් තැනැත්තකු විසින් හෝ තැනැත්තන් දාහියන් විසින් හෝ කරන ලද යම් පැහැර හැරීමක් 100 (1) (ඇ) වගන්තියෙන් නියමිත මුදල් දක්වා වූ මුදලක් ඒකී සඳහන් කොන්දේසි කිසිවකට යටත්ව ඔහු හෝ ඔවුන් විසින් දරනු ලබන රක්ෂණ ඔප්පුවකින් ආවරණය කළ සුදු 100 (1) වන වගන්තියෙන් නියමිත එවැනි යම් වගකීමක් යටා පවිදි නිදහස් කිරීමට ඇපය දෙන්නා විසින් දෙන ලද යම් පොරොන්දුවකින් සමන්විත විය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ කාර්ය සඳහා නියම කරන කොන්දේසිවල මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා ඇප දීමට මිලදී දෙනු ලැබීමට අපේක්ෂා කරන යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ තැනැත්තන් මණ්ඩලයක් විසින් හෝ තැන්පතුවක් කළ යුතු බව නියම කෙරෙන කොන්දේසියක් ඇතුළත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) ඇපය සඳහා ලබන තැනැත්තා හෝ තැනැත්තන් මණ්ඩලය විසින් එය දෙනු ලබන්නේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තාට නියමිත ආකෘතියකින් වූ සහ ඇපය නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් කොන්දේසිවලට යටත්වද ඒ කොන්දේසි කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් විස්තර සහ නිදහස් කරනු ලබන යම් වෙනත් කාරණා ඇතුළත් සහ සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ නම් මිස සහ නිකුත් කරනු ලබන තෙක්, මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා ඇපයක් බල සහිත නොවිය යුතු ය.

114. මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා නියෝග කරනු ලැබූ රක්ෂණ ඔප්පුවක් යටතේ රක්ෂිත තැනැත්තකු වස්තු හංගත්වයට පත් තැනැත්තකු බවට විනිශ්චය කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, හෝ ඒ රක්ෂිත තැනැත්තා යම්කෙනෙක් නම්, ඒ සමාගම සම්බන්ධයෙන් ගණන් බේරා වසා දැමීමේ ආඥාවක් කරනු ලැබ ඇත්තා වූ හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් ගණන් බේරා වසා දැමීමේ යෝජනා සම්මතයක් සම්මත කරනු ලැබ ඇත්තා වූ අවස්ථාවක, වගකීම තෘතීය පාර්ශ්වයකට දරනු ලැබීමෙන් පසුව සහ අවස්ථෝචිත පරිදි, වස්තු හංගත්වය සම්බන්ධයෙන් හෝ ගණන් බේරා වසා දැමීම යම්බන්ධයෙන් නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව රක්ෂණකරු සහ රක්ෂිත තැනැත්තා අතර ඇති කර ගෙන ඇති එකඟතාවක් හෝ අනෙක් කිසිදු කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව රක්ෂිත තැනැත්තා විසින් කරන ලද යම් අත්හැරීමක්, පැවරීමක් හෝ වෙනත් බැහැර කිරීමක් හෝ ඔහුට කරන ලද ගෙවීමක් 14 වන වගන්තිය යටතේ තෘතීය පාර්ශ්වයට පවරන ලද අයිතිවාසිකම් පැරදවීමට බලසහිත නොවිය යුතු ය. එසෙත්, එවැනි යම් ගිවිසුමක්, අත්හැරීමක්, බැහැර කිරීමක් හෝ ගෙවීමක් කරනු නොලැබුවාත් ලෙස එම අයිතිවාසිකම් එලෙසින්ම පැවතිය යුතු ය.

රක්ෂණකරුවන් සහ රක්ෂිත තැනැත්තන් අතර බෙරුම කිරීම්.

115. රක්ෂණ ඔප්පුවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ යම් තැනැත්තකු විසින් ද ඒ තැනැත්තාට රක්ෂණ සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, රක්ෂණ ඔප්පුවෙහි රක්ෂිත යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් 112(1) වන වගන්තියෙහි සඳහන් යම් සිද්ධියක් සිදුවීම ඒ වගන්තියෙහි හෝ 114 වන වගන්තියෙහි කුමක් සඳහන්ව ඇත ද 100(1)(ආ) වගන්තියෙහි සඳහන් ස්වභාවයෙන් වූ ඒ තැනැත්තාගේ යම් වගකීමක් කෙරෙහි බලපෑමක් නොවිය යුතු ය. එසෙත් වගකීම දරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකු ද ඒ තැනැත්තා වෙත 112 වන, 113 වන සහ 114 වන වගන්තිවල විධිවිධාන යටතේ පවරන ලද රක්ෂණකරුට විරුද්ධ යම් අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි මේ වගන්තියේ සඳහන් කිසිවක් බලපෑමක් නොවිය යුතු ය.

රක්ෂිත තැනැත්තාගේ වස්තු හංගත්වය තෘතීය පාර්ශ්වයන් විසින් කරනු ලබන හිමිකම්පෑම කෙරෙහි බල නොපෑ යුතු බව.

116. (1) 112, 113 වන සහ 114 වන වගන්තිවල කාර්ය සඳහා යම් රක්ෂණ ඔප්පුවක් යටතේ රක්ෂිත තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් "තෘතීය පාර්ශ්වයන්ට වගකීම" යන යෙදුමෙහි වෙනත් යම් රක්ෂණ ඔප්පුවක් යටතේ රක්ෂණකරුගේ තත්ත්වයෙන් ඒ තැනැත්තාගේ යම් වගකීමක් ඇතුළත් නොවිය යුතු ය.

112 වන, 113 වන සහ 114 වන වගන්ති අදළ කිරීම.

(2) (අ) හුදෙක්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ හෝ වෙනත් සමාගමක් සමග ඒකාබද්ධ කිරීමේ කාර්ය සඳහා සමාගමක් ස්වේච්ඡාවෙන් ගණන් බේරා වසා දමනු ලබන අවස්ථාවක, හෝ

(ආ) කම්කරු වන්දි ආඥාපනතේ 24 වන වගන්තියේ (1) වන සහ (2) වන උපවගන්ති අදාළ වන යම් විදියකට

112 වන, 113 වන සහ 114 වන වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය.

රක්ෂණ ඔප්පුව අවලංගු කරනු ලැබීම මත සහතිකය පවාරණය කිරීම පුතුකමක් බව.

117. මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා නීතියක් තරන ලද රක්ෂණ ඔප්පුවක් යටතේ ආවරණය කෙරෙන කාලසීමාව, එහි කාලය ඉකුත් වී අවසන් වීමට පෙර යම් ක්‍රමයකින් අවසන් කරනු ලබන්නා වූ හෝ අත්හිටවනු ලබන්නා වූ කවර හෝ විටෙක, රක්ෂිත තැනැත්තා විසින්, ඒ අවසන් කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට පළ දින හතක් ඇතුළත එකී රක්ෂණ ඔප්පුව සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණකරු විසින් දෙන ලද අන්තිම රක්ෂණ සහතිකය, රක්ෂණ ඔප්පුව නිකුත් කරනු ලැබූ රක්ෂණකරුට භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය. නැත හොත් එකී සහතිකය නැති වී හෝ විනාශ වී ඇත්නම්, ඒ බවට දිවුරුම්පත්‍රයක් සාදනු ලැබ, එය රක්ෂණකරුට භාරදෙනු ලැබිය යුතු ය.

රක්ෂණ ඔප්පුව අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස්වරයාට දන්වීම රක්ෂණකරුගේ යුතුකම බව.

118. මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා නිකුත් කරනු ලැබූ රක්ෂණ ඔප්පුවක්, එම රක්ෂණ ඔප්පුව නිකුත් කරනු ලැබූ රක්ෂණකරු විසින් අවලංගු කරනු ලබන හෝ අත්හිටුවනු ලබන කවර හෝ විටෙක, රක්ෂණකරු විසින් කොමසාරිස්වරයාට හෝ නියම කරනු ලබන වෙනත් යම් බලධාරියාට දින හතක් ඇතුළත ඒ අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම දන්වනු ලැබිය යුතු ය.

ඇප සම්බන්ධ විෂයන් මේ කොටස අදාළ කිරීම.

119. 102 වන වගන්තියේ සහ 103 වන වගන්තියේ සිට 118 වන වගන්තිය දක්වා වූ වගන්තිවල විධිවිධාන රක්ෂණ ඔප්පු සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන පරිදි මේ කොටස යටතේ බලය ඇත්තා වූ ඇප සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය. රක්ෂණය කරනු ලැබීම, රක්ෂණ සහතිකයක්, රක්ෂණකරුවකු සහ රක්ෂිත තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් එම වගන්ති කිසිවක ඇති යොමු කිරීම් පිළිවෙළින් බලාත්මක කර ඇත්තා වූ ඇපය, ඇප සහතිකය සහ ඇපයෙන් ආවරණය වූ වගකීම් ඇති තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද යොමු කිරීම් ලෙස තේරුම් ගනු ලැබිය යුතු ය.

120. 100 වන හෝ 101 වන වගන්තියේ කාර්ය සඳහා සාදන ලද යම් නියෝගයකට අනුකූලව යම් රක්ෂණකරුවකු විසින් හෝ යම් තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් මණ්ඩලයක් විසින් හෝ තැන්පත් කරන ලද යම් මුදලක කිසිම කොටසක් මේ කොටස යටතේ රක්ෂණ අප්‍රූවන් ඔහුගේ ආවරණය කළ යුතු යයි නියම කර ඇත්තා වූ වගකීමක් වන ඔහු විසින් දරනු ලැබුවා වූ වගකීම් කිසිවක් නිදහස් කර නොමැති තැක් කල් හෝ අන්‍යාකාර විධිවිධාන සලසා නොමැති තැක් කල්, ඔහු විසින් දරනු ලැබූ වෙනත් යම් වගකීම් නිදහස් කිරීමෙහි ලා අදාළ කරනු නොලැබිය යුතු ය.

තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම.

121. පහත දැක්වෙන සියලු කාරණා හෝ ඉන් කිසිවක් සඳහා නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය:

මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා නියෝග.

(අ) නියම කරනු ලැබිය යුතු ඔවට මේ කොටසින් ප්‍රකාශිත හෝ නියමිත සියලු කාරණා;

(ආ) මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලැබිය යුතු ආකෘති;

(ඇ) ඇප දෙනු ලබන රක්ෂණකරුවකුට හෝ යම් තැනැත්තකුට හෝ තැනැත්තන් මණ්ඩලයකට 100 වන හෝ 101 වන වගන්තියේ කාර්ය සඳහා බලය දෙනු ලැබිය යුත්තේ යම් කොන්දේසිවලට යටත්ව ද ඒ කොන්දේසි, සහ නියම කරනු ලබන එම තැන්පතුවේ මූදල් ප්‍රමාණය සහ එම තැන්පතුව කරනු ලබන්නේ හා යවනු ලබන්නේ යම් තැනැත්තකු වෙත ද ඒ තැනැත්තා සහ එය කරනු ලබන හෝ නඩත්තු ලබන ආකාරය;

(ඈ) රක්ෂණ සහනික හෝ ඇප සහතික සඳහා ඉල්ලීම් සහ ඒවා නිකුත් කිරීම: ඒ සහතිකවල භාරකාරත්වය ඉදිරිපත් කිරීම ඒවා අවලංගු කිරීම හා අත්හිටුවීම සහ ඒ සහතිකවල අනුපිටපත් නිකුත් කිරීම;

(ඉ) රක්ෂණකරුවන් විසින් සහ මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා ඇප දෙනු ලබන තැනැත්තන් විසින් නඩාගත යුතු වාර්තා, සහ ඒ රක්ෂණකරුවන් හෝ සහ තැනැත්තන් විසින් කොමිසාරිස්වරයා සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලඩරයන් වෙත සැපයිය යුතු තොරතුරු;

(ඊ) ශ්‍රී ලංකාවෙහි තාවකාලික ලෙස නැවති සිටින ආගන්තුකයන විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දී පාවිච්චි කරනු ලැබීම සඳහා ආනයනය කරන ලද මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ බදු විධාන අදාළ කිරීමේ කාර්යය සඳහා මේ කොටසේ විධිවිධාන කිසිවක් යොදා ගැනීම සහ ලිහිල් කිරීම;

(උ) මේ වගන්තියෙහි නිශ්චිත වශයෙන් සඳහන් කරණුවලට සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික සියලු කාරණා;

(ඌ) මේ කොටසේ සඳහන් ප්‍රතිපත්ති සහ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහ ඒවා බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් සියලු කාරණා.

VII වන කොටස

ධාවන බලපත්‍ර

මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා මෝටර් වාහන වර්ග කිරීම. [1981 අංක 21§46]

122. මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා මෝටර් වාහන පහත දැක්වෙන වර්ගවලට බෙදනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය :—

(අ) මෝටර් කෝච් රථ,

(ආ) ලොරි සැහැ රිට අතිරේකව මෝටර් ගිලන් රථ සහ මෝටර් අවමංගල රථ,

(ඇ) මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ,

(ඈ) වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහන,

(ඉ) මෝටර් රථ,

(ඊ) මෝටර් ට්‍රයිසිකල්,

(උ) මෝටර් සයිකල්,

(ඌ) ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථ,

(එ) අත්ට්‍රැක්ටර්,

(ඒ) ඉඛලි වාහන,

(ඔ) මෙහි ඉන් පෙර සඳහන් කරනු නොලැබූ මෝටර් වාහන සහ මෙහි ඉන් පෙර සඳහන් කරනු ලැබූ මෝටර් වාහන වල අතුරු බෙදීම්.

රියැදුරු බලපත්‍ර නොමැතිව ධාවනය කිරීම තහනම් කිරීම. [1981 අංක 21§47]

123. (1) (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව—

(අ) යම් පංතියක මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු බලපත්‍රයක් දරන්නා නම් මිස, ඒ පංතියේ මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක ධාවනය කිරීම කිසිම තැනැත්තකු විසින් නොකළ යුතු ය ; තව ද

(ආ) මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම පිණිස, සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකු ද ඒ තැනැත්තා හෝ අවසර දෙනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද, ඒ තැනැත්තා හෝ යම් පංතියක මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු බලපත්‍රයක් දරන්නා නම් මිස, ඒ පංතියේ මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක ධාවනය කිරීමට, කිසිම තැනැත්තකු විසින් වෙනත් යම් තැනැත්තකු සේවයෙහි නියුක්ත කිරීම හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකුට අවසර දීම හෝ නොකළ යුතු ය.

(2) යම් කෙනෙක්හට මියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා නොවූව ද මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීමට ඉගෙනීමේ හෝ අවසර දෙනු ලැබීමේ කාර්යය සඳහා—

(අ) ඔහු වයස අවුරුදු දහඅට සම්පූර්ණ කර ඇති අවස්ථාවක, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර රථයක්, මෝටර් පෝළිම රථයක් හෝ බලෝදියක් නොවන යම් මෝටර් වාහනයක් මිනා මාර්ගයක ඔහු විසින් ධාවනය කරනු ලැබිය හැකි ය; හෝ

(ආ) ඔහු වයස අවුරුදු විසි එක සම්පූර්ණ කර ඇති අවස්ථාවක, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර රථයක්, මෝටර් පෝළිම රථයක්, හෝ බලෝදියක් මගා මාර්ගයක ඔහු විසින් ධාවනය කරනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුව ද සෑම විට ම—

(i) ධාවනය කිරීමට ඉගෙනෙන ශාස්ත්‍රීය නැණැත්තා සහ ඔහුට උපදෙස් දෙන නැණැත්තා හොවන කිසිදු නැණැත්තකු සමඟ ඔහු කිසිවක් අවස්ථාවෝචිත පරිදි, එවැනි යම් මෝටර් වාහනයක මෝටර් ට්‍රයිසිකල් හැර රථයක නොහා යනු හොඳුබිය යුතු ය;

(ii) යම් පංතියක මෝටර් වාහනය සඳහා වලංගු මියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා ඔහුට උපදෙස් දීමේ කාර්යය සඳහා ඔහු කැඳවූ හා යුතු අතර, ඔහුගේ පාර්ශ්වයේ අසුන් ගෙන සිටිය යුතු ය;

එසේ වුව ද මෙනි වූ නියමයක් මෝටර් සයිකල් සහ ට්‍රැක්ටර් සඳහා අදාළ නොවිය යුතු ය;

(iii) වාහනයෙහි සවිකරනු ලැබූ එක් එක් හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවට ඉහළින්, එවැනි යම් හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවකට අඩියිර නොවන ආකාරයෙන් හඳුනා ගැනීමේ තහඩුවේහි හඳුනා ගැනීමේ අංකයේ කොටසක් වන යම් අකුරක අනුරූප පරිමාණයට යටත් පිරිසෙයින් දෙගුණයක පරිමාණයෙන් වූ රතු තීන්තෙන් පින්තාරු කරන ලද ඉංග්‍රීසි "එල්" අක්ෂරය දරන සුදු පුවරුවක් හෝ තහඩුවක් ගෙන යනු ලැබිය යුතු ය.

ධාවන බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.

[1984 අංක 40 § 3]

124. (1) ධාවන බලපත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලුම්පත්‍රයක් ම, නියමිත ආකෘතිය අනුව කොමසාරිස් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඒ සමඟ—

(අ) ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ යම් පංතියකට අයත් වාහන ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ පංතියට අයත් වාහන ධාවනය කිරීමට ඉල්ලුම්කරු කායික වශයෙන් සුදුසු බවට වෛද්‍ය වෘත්තිකයකුගෙන් ලබාගත් සහතිකයක්;

(ආ) නියමිත ඉල්ලුම්පත්‍ර ගාස්තුව; සහ

[1952 අංක 9 § 5] '(ඇ) නියම කරනු ලබන යම් ප්‍රමාණයකින් වූ සහ ඉල්ලුම්පත්‍රයේ දිනට පෙර මාස හයකට කලින් නොවන දිනයක දී ගනු ලැබූ ඡායාරූපයක පිටපත් දෙකක්

ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

[1981 අංක 21§49] (2) 122 වන වගන්තියේ (අ) ඡේදයේ ඕව (ආ) ඡේදය දක්වා වූ ඡේදයන්හි සඳහන් යම් පංතියක හෝ සෑම පංතියකම මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු වන රියැදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා වූ සෑම ඉල්ලුම්කරුවකු ම—

(අ) තමා වයස අවුරුදු විසි එක සම්පූර්ණ කළ බව;

(ආ) මෝටර් වාහනයක් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් ප්‍රායෝගික යාන්ත්‍රික දැනීමක් තමා සතු බව;

(ඇ) නියම කරනු ලැබිය හැකි අධ්‍යාපන හෝ වෙනත් සුදුසුකම් තමා සතු බව;

[1984 අංක 40 § 3] (ඈ) මේ කොටසෙහි සඳහන් පංතිවලට අයත් වාහන ධාවනය කිරීමට තමා කායික වශයෙන් සුදුසු බව සහ වෛද්‍ය ආඥා පනත යටතේ ලියාපදිංචි වූ වෛද්‍ය වෘත්තිකයකුගෙන් ලබාගත් සහතිකයකින් තම ඉල්ලීම සනාථ කරන ලද බව; සහ

'(ඉ) නියම කරනු ලැබිය හැකි කායික අවශ්‍යතා තමා සතුව ඇති බව කොමසාරිස්වරයා සෑහීමකට පත්වන ආකාරයකින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

ධාවන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

125. (1) සෑම ධාවන බලපත්‍රයක් ම නියමිත ආකෘතිය අනුව විය යුතු ය.

(2) බලපත්‍රය අවශ්‍යව ඇත්තේ යම් දිනයක ද ඒ දිනයට ඉහතින් ම වූ දින තිහ ඇතුළත කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ තත් කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ වෙනත් යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ පවත්වනු ලද ධාවන පරීක්ෂණයක් සමත් වුවහොත් සහ අවස්ථෝචිත පරිදි—

(අ) බලපත්‍රය අවශ්‍යවන්නේ යම් පංතියකට හෝ පංතිවලට අයත් මෝටර් වාහනයක් සඳහා ද ඒ මෝටර් වාහනය මහජනයාට අන්තරායක් නොමැතිව සහ මාර්ගයේ වෙනත් පාවිච්චි කරන්නන් සඳහා නිසි සැලකිල්ල ඇත්ව ධාවනය කිරීමට ඔහු සමත් බවට; සහ

'(ආ) මහා මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ ඇතුළත් කරුණු ඔහු මැනවින් දන්නා බවට

කොමසාරිස්වරයා හෝ ඒ වෙනත් තැනැත්තා සෑහීමකට පත් කළ හොත් මිස, යම් තැනැත්තකුට කිසිම බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලදී.

[1984 අංක 40 § 4]

(4) යම් තැනැත්තකු කියම් කරනු ලබන යම් රෝගයකින් හෝ දුර්වලතාවයකින් පෙළෙන්නේ නම් හෝ අරුන්ධ සහිත හන කිසි ආකාරයකින් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීමෙහි ඒ තැනැත්තා වැළැක්වීමට ඉඩ ඇති යම් සාධක හේතු ඖෂධීය අභිලක්ෂණවලින් පෙළෙන බවට කොමිසාරිස් ජරයා සෑහීමට පත්වන්නේ නම්, ඔහුට කිසිම ධාවන බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(5) වයස අවුරුදු දහ අටට නොඑළඹී යම් තැනැත්තකුට කිසිම ධාවන බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු අතර එවැනි යම් තැනැත්තකුට නිකුත් කරන ලද යම් බලපත්‍රයක් බැරරහිත විය යුතු ය.

(6) ධාවන බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් 124 (1) වන වගන්තිය යටතේ සපයන ලද ඡායාරූප සිවුපත්වලින් එක් පිටපතක් ඔහුට නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයෙහි ඇලවිය යුතු අතර, එය නම් අත්සනෙහි මුද්‍රාව හෝ නම් සිල මුද්‍රාව හෝ මුද්‍රණ තෙද්මෙහි සහා යවුට සහතික කළ යුතු ය. තව ද, අනික් පිටපත කොමිසාරිස් ජරයාගේ කාර්යාලයෙහි තොකුකර තැබිය යුතු ය.

(7) (6) වන උපවගන්තිය යටතේ නම් බලපත්‍රයට අලවන ලද ඡායාරූපයේ පිටපතෙහි සහතික කැබි, එකකුත් හි, පළුදු වී හෝ ඉරී ඇති තවර යන් විටෙක, තැනතැනාත් කොමිසාරිස් ජරයා විසින් හෝ, මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ ලිඛිත නීතියක් යටතේ මෝටර් වාහන බලපත්‍රයක් දරන්නකු වරදකට වරදකරු කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ ද ඒ අධිකරණය විසින් හෝ, ඔහුට කියම් කරනු ලැබූ තවර හෝ වෙවස සැම ධාවන බලපත්‍රයක් දරන්නකු විසින් කොමිසාරිස් ජරයා වෙත තම ඡායාරූපයේ පිටපත් දෙසක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව. මේ උප වගන්තිය යටතේ සපයනු ලද පිටපත් සම්බන්ධයෙන් (6) වන උපවගන්තියෙහි විධිවිධාන සලසා, ඇති ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතු ය.

රියැදුරු බලපත්‍ර වලංගු වන කාලය.

[1981 අංක 21§50]

126. (1) මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරන ලද සෑම රියැදුරු බලපත්‍රයක් ම, (2) වන හා (3) වන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, නියම කරනු ලබන කාලසීමාවකට වලංගු විය යුතු අතර, නියම කරනු ලබන ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් පසු, එවැනි සෑම රියැදුරු බලපත්‍රයක් ම නියම කරනු ලබන කාලයිමාවක් හෝ කාල සීමා හෝ සඳහා යලි වලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) මේ කොටසේ ඊළඟ විධිවිධාන යටතේ අවලංගු කරනු ලැබූ රියැදුරු බලපත්‍රයක්, එය අවලංගු කරනු ලැබූ දින සිට ඒ බලපත්‍රයේ බලපැවැත්වීම අවසන් විය යුතු ය.

(3) මේ කොටසේ ඊළඟ විධිවිධාන යටතේ යම් කාලසීමාවක් සඳහා අත්හිටුවනු ලැබූ රියැදුරු බලපත්‍රයක්, ඒ අත්හිටුවනු ලැබූ කාලසීමාව තුළ දී බල නොපැවැත්විය යුතු ය.

ධාවන බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය යුතු බව. [1952 අංක 1 § 9]

127. ධාවන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ සඳහා වූ ලිඛිත ප්‍රකාශයක් ඒ විනිශ්චයෙන් ඉල්ලුම්කරු වෙත තැපෑ දිය යුතු ය. කැපෙනොත් තෙවැනි දිවසට ඇතුළත්ව විය යුතු ය. එසේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා වූ හේතු ප්‍රකාශයෙහි දැක්විය යුතු ය.

ධාවන බලපත්‍රවල වලංගු භාවය

128. (1) ධාවන බලපත්‍රයක් වියදු පංතිවලට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යයි ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවහොත් මිස, එකී සඳහන් මෝටර් වාහන පංතිය හෝ පංති සඳහා පමණක් වලංගු වියදු යුතු ය. මේ හෙත් නියමිත ආකෘතිය අනුව කරන ලද ඉල්ලීමක් මත පහත නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අත්සන සහිතව ඒ මත කරනු ලබන සටහනක් මගින් මෙසේත් යම් පංතියකට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යයි ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (අ) ධාවන බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකු මෝටර් ෆෝර්ක් රථයක් පිළිබඳ යම්කිසි පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධ වන අවස්ථාවක, ඔහුට ප්‍රදානය කරන ලද යම් වර්ග පත්‍රයක්, මෝටර් හයිසල්, තිලෑන් රථ සහ වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහන සඳහා නැර, සියලු පංතිවලට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යයි ප්‍රකාශිත විය යුතු ය; නැතහොත්

(ආ) ධාවන බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකු පොලියක් පිළිබඳ, ධාවන පරීක්ෂණයක් මෙරීම මත අවස්ථාවක, ඔහුට ප්‍රදානය කරන ලද බලපත්‍රයක්, මෝටර් හයිසල්, මෝටර් ෆෝර්ක් රථ, තිලෑන් රථ සහ වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහන නැර, සියලු පංතිවලට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යයි ප්‍රකාශිත විය යුතු ය:

එසේ වුවද බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් යම් පරීක්ෂණ කිරීමෙන් අනතුර මේ කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ මතය වන්නේ නම්, කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් බලපත්‍රයෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් පංතියකට අයත් වාහනවලට වඩා වෙනත් මෝටර් වාහනවලට එවැනි යම් බලපත්‍රයක වලංගු භාවය සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ප්‍රථමික අනතුරය පරීක්ෂා පරීක්ෂණය කරනු ලැබිය නැති ය.

[1981 අංක 21 § 51] (3) අවලංගු කරන ලදී.

(4) වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහන සඳහා ධාවන බලපත්‍රයක් දරන්නකු, වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහනයක මෙහෙයවුම් රෝද හා උඳුන සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ සහ නොරා ඇලීමේ තැනියෙන් සම්පූර්ණයෙන් පරීක්ෂණයක් සම්පූර්ණ වී ඇත්නම් මිස, වාෂ්ප බලයෙන් ධාවනය කෙරෙන මෝටර් වාහන සඳහා කිසිම ධාවන බලපත්‍රයක් වලංගු වශයට පුකාශිත නොකිය යුතු ය.

මෝටර් කෝච්ච රථ, ලොරි සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ ධාවනය කිරීම පිණිස බල පත්‍රවලට බලපෑන විශේෂ විධිවිධාන. [1981 අංක 21 § 52]

126. (1) රියැදුරු බලපත්‍රය නිර්දේශ කරනු ලැබූ නිලධරයාගේ නම් සඳහන් කරමින්, එම බලපත්‍රයෙහි කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සන යටතේ කරන ලද සටහනක් මගින් ඒ බලපත්‍රය අවස්ථාවෝචිත පරිදි, මෝටර් කෝච්චි රථ, ලොරි හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ සඳහා, වලංගු වනු ලබන බව ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ නම් මිස, මෝටර් කෝච්චි රථයක්, ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක් සඳහා වූ කිසිදු රියැදුරු බලපත්‍රයක් වලංගු නොවිය යුතු ය.

(2) අවස්ථාවෝචිත පරිදි බලපත්‍රය සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරු හෝ එය දරන්නා වයස අවුරුදු විසිඑකක් සම්පූර්ණ නොට ඇති බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන්නේ නම් මිස, මෝටර් කෝච්චි රථ, ලොරි හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ සඳහා වූ කිසිදු රියැදුරු බලපත්‍රයක් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වලංගු වනු ලබන බවට ප්‍රකාශ නොකළ යුතු ය.

(3) රියැදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලුම්කරුවකු හෝ බලපත්‍රයක් දරන්නා, පුරුද්දක් වශයෙන් කැරලිකාර ලෙස හෝ කලහකාරී ලෙස හැසිරීමේ හෝ පුරුද්දක් වශයෙන් බීමත්ව සිටීමේ හෝ ආසාදන හෝ බෝවන ස්වභාවයේ වූ යම් රෝගයකින් පෙලීමේ හේතුව නිසා හෝ මෝටර් කෝච්චි රථයක්, ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක් ධාවනය කිරීමට නුසුදුසු බවට කොමසාරිස් වරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක දී,— [184 අංක 40 § 59]

(අ) මෝටර් කෝච්චි රථ, ලොරි හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ, සඳහා බලපත්‍රය වලංගු බවට ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන නියමයක් කොමසාරිස් වරයාට කළ හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) මෝටර් කෝච්චි රථ, ලොරි හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථ සඳහා, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ සටහන තිබී බලපත්‍රය වලංගු බවට ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී, ඒ සටහන අවලංගු කරනු හෝ අත්හිටුවනු ලැබිය යුතු යයි කොමසාරිස්වරයා විසින් නියමයක් කරනු ලැබිය හැකි අතර, ඒ සටහන, ඒ අනුව කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සන යටතේ බලපත්‍රයෙහි කරනු ලබන පිටසනකින් අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය. නැතහොත් අත්හිටුවනු ලැබිය හැකි ය.

(4) රියැදුරු බලපත්‍රයක් අවලංගු කරනු ලැබූ හෝ අත්හිටුවනු ලැබූ හෝ රියැදුරු බලපත්‍රයක වලංගු භාවය සීමා කරනු ලැබූ හෝ අවස්ථාවක දී, රියැදුරු බලපත්‍රය දරන්නා විසින් අවශ්‍ය පරිදි කට යුතු කිරීම සඳහා ඒ බලපත්‍රය කොමසාරිස්වරයාට වහාම ආපසු භාර දිය යුතුය.

(5) යම් විශේෂ පංතියක වූ මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු වූ රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා, යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ එම තැනැත්තා එම පංතියේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමට නුසුදුසු බව පෙන්වන යම් වරදකට අධිකරණයක් විසින් වරදකරුවකු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී. එම වරදට, නීත්‍යානුකූලව පනවනු ලැබිය හැකි

වෙනත් යම් දණ්ඩනීතියට අනුකූල කරනු ලැබූ දිනය සිට පහක කාලසීමාවක් අවසන් වීමට පෙර, බලපත්‍රය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි අතර, බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය :

එසේ වුව ද, ඒ බලපත්‍රය දරන්නා වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසුව, එම පංතියේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමට ඒ දරන්නාගේ සුදුසුකම් අධිකරණය සලකනු නොලැබූ යම් අවස්ථාවක දී, කොමසාරිස්වරයා හෝ සාරයන්වරයකුගේ නිලයක් හෝ ඊට උසස් නිලයක වූ පොලිස් නිලධරයකු විසින් යම් අවස්ථාවක දී බලපත්‍රය දරන්නා එම පංතියේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමට නුසුදුසු බවට අධිකරණයට කරුණු සැලකර සිටිය හැකි අතර, සුදුසු යැයි අධිකරණය අදහස් කරන්නේ නම්, බලපත්‍රය අවලංගු කළ හැකි ය :

එසේම තවදුරටත් එවැනි ආඥාවකට අනුකූලව, බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු නොලැබූ අවස්ථාවක දී, බලපත්‍රය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන තෙක් බලපත්‍රය දරන්නා යම් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම නුසුදුසු කරමින් අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි ය.

(6) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් විනැදුරු බලපත්‍රයක් කරනු ලැබි යම් ඇවයක් (3) වන උපවගන්තිය හේ (5) වන උපවගන්තිය යටතේ අවලංගු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඒ අවලංගු කිරීමේ දිනයේ සිට විභාග දෙකක් අවසාන වීමෙන් පසු යම් අවස්ථාවක දී, 128(1) වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුව එම බලපත්‍රය දරන්නා විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත, කොමසාරිස් වරයා විසින් එම වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ එම බලපත්‍රයේ අලුත් සටහනක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිශ්චිත බරක් ඇති හෝ විස්තරයන්ට අයත් නිශ්චිත වාහනයක් ධාවනය කිරීමේ බලපත්‍රය.

130. (1) මේ කොටසේ සුවිශේෂ සඳහන්වී ඇත ද යම් නිශ්චිත මෝටර් වාහනයක් සඳහා හෝ නිශ්චිත බරක් ඇති හෝ නිශ්චිත විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු බවට ප්‍රකාශිත ඛාමින බලපත්‍රයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි යම් තැනැත්තකුට නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21 §13]

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා විසින් කිසිම සැකුස්පතක් විසින්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි එම බලපත්‍රයෙහි නිශ්චිත මෝටර් වාහනය හෝ එම බලපත්‍රයෙහි නිශ්චිත බරින් නැතහොත් විස්තරයෙන් යුත් මෝටර් වාහනයක් හෝ නොවන යම් මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක ධාවනය කිරීම නොකළ යුතු ය :

එසේ වුව ද ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථ නොවන ඕනෑම පංතියක මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යම් ප්‍රකාශිත රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා වන යම් තැනැත්තකුට අත් ට්‍රැක්ටරයක් ධාවනය කිරීමේ නිමිකම තිබිය යුතු ය.

වෙනත් යම් දඬුවමකට අමතර, ආඥව කරනු ලැබූ දින සිට දින පහක කාලසීමාවක් අවසන් වීමට පෙර, බලපත්‍රය අධිකරණයට ඉදිරි පත් කරනු ලැබීමට අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි අතර, බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුව ද, ඒ බලපත්‍රය දරන්නා වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසුව, එම පංතියේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමට ඒ දරන්නාගේ හැකියාව අධිකරණය කලපනු නොලැබූ යම් අවස්ථාවක දී, කොමිසාරිස්වරයා හෝ සැරයන්වරයකුගේ නිලයක් හෝ ඊට උසස් නිලයක දී පොලිස් නිලධාරියකු විසින් යම් අවස්ථාවක දී බලපත්‍රය දරන්නා එම පංතියේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමට නුසුදුසු බවට අධිකරණයට කරුණු සැලකර සිටිය හැකි අතර, සුදුසු යැයි අධිකරණය අදහස් කරන්නේ නම්, බලපත්‍රය අවලංගු කළ හැකි ය:

එසේම තවදුරටත් එවැනි ආඥාවකට අනුකූලව, බලපත්‍රය ඉදිරි පත් කරනු නොලැබූ අවස්ථාවක දී, බලපත්‍රය අධිකරණයට ඉදිරි පත් කරන තෙක් බලපත්‍රය දරන්නා යම් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම නුසුදුසු කරමින් අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි ය.

(6) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් රියැදුරු බලපත්‍රයක් කරනු ලැබූ යම් සැහැනක් (3) වන උපවගන්තිය හෝ (5) වන උපවගන්තිය යටතේ අවලංගු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඒ අවලංගු කිරීමේ දිනයේ සිට වර්ෂ දෙකක් අවසාන වීමෙන් පසු යම් අවස්ථාවක දී, 128(1) වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුව එම බලපත්‍රය දරන්නා විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත, කොමසාරිස් වරයා විසින් එම වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ එම බලපත්‍රයේ අලුත් සැහැනක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිශ්චිත බරක් ඇති හෝ විස්තරයන්ට අයත් නිශ්චිත වාහනයක් ධාවනය කිරීමේ බලපත්‍රය.

[1991 අංක 21 (65)]

130. (1) මේ කොටසේ කුමක් සඳහන්ව ඇත ද යම් නිශ්චිත මෝටර් වාහනයක් සඳහා හෝ නිශ්චිත බරක් ඇති හෝ නිශ්චිත විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු බවට ප්‍රකාශිත බවක බලපත්‍රයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි යම් පැහැන්තකුට නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කිසියම් කරුණ ගැන රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා වන කිසියම් පැහැන්තකු විසින්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි එම බලපත්‍රයෙහි නිශ්චිත මෝටර් වාහනය හෝ එම බලපත්‍රයෙහි නිශ්චිත බරක් ඇති හෝ විස්තරයෙක් යුත් මෝටර් වාහනයක් හෝ නොවන යම් මෝටර් වාහනයක් මෙය මෙතැනක ධාවනය කිරීම නොකළ යුතු ය:

එසේ වුව ද ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථ නොවන ඕනෑම පංතියක මෝටර් වාහන සඳහා වලංගු යම් ප්‍රකාශිත රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා වන යම් පැහැන්තකුට අත් ට්‍රැක්ටරයක් ධාවනය කිරීමේ හිමිකම නිබිය යුතු ය.

131. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දී යම් අවස්ථාවක දී නිකුත් කරන ලද ධාවන බලපත්‍රයක් හෝ ඒ සමාන යම් බලපත්‍රයක් දරන්නකු වන යම් තැනැත්තකු විසින් ධාවන බලපත්‍රයක් සඳහා කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලබන අවස්ථාවක, 125(2) වන වගන්තියෙහි සඳහන් ධාවන පරීක්ෂණය සමර්ථ වීමට ඒ තැනැත්තාට නියම නොකර, කොමසාරිස්වරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි ඔහුට ධාවන බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දී නිකුත් කරන ලද ධාවන බලපත්‍රයක් දරන්නකුට ධාවන පරීක්ෂණයක් නොමැතිව වාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට ඇති බලය.

132. (1) මේ කොටසෙහි පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව ඇතද, නියමිත ආකෘතිය අනුව කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, තමා ශ්‍රී ලංකාවට සද්භාවයෙන් පැමිණි ආගන්තුකයකු බවට කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත් කරනු ලබන යම් තැනැත්තකුට කොමසාරිස්වරයා විසින්, 125(2) වන වගන්තියෙහි සඳහන් ධාවන පරීක්ෂණය ඇතිව හෝ නොමැතිව නියමිත ආකෘතිය අනුව විය යුතු තාවකාලික ධාවන බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එහි සඳහන් පරිදි ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි දින සිට මාස තුනක් නොඉක්මවන යම් කාලසීමාවක් සඳහා එය බලසහිත විය යුතු ය.

තාවකාලික ධාවන බලපත්‍ර.

(2) (1) වන උපවගන්තියෙන් කොමසාරිස්වරයා වෙත යවන ලද බලතල—

(අ) නලෙසිමන් නැරඹ වරායේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන [1955 අංක 21 § 8] තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වන විට, මන්නාරම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා විසින් හෝ තලෙයි මන්නාරමේ උපරේගු පාලකවරයා විසින් හෝ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) ත්‍රිකුණාමලය වරායේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වන විට, ත්‍රිකුණාමලය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත් [1955 අංක 21 § 8]

(ඇ) ගාල්ල වරායේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් වන විට, ගාල්ල පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය. [1955 අංක 21 § 8]

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් නිලධරයකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන සෑම ධාවන බලපත්‍රයක පිටපතක් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(4) නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබීම මත හැර, (1) වන උපවගන්තිය හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ කිසිම තාවකාලික බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(5) ධාවන බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් ඡායාරූප පිට පත් සැපයිය යුතු බවට සහ එම බලපත්‍රවලට ඇලවිය යුතු බවට නියම කෙරෙන මේ කොටසේ විධිවිධාන මේ වගන්තිය යටතේ තාවකාලික ධාවන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු ය.

කායික හෝ මානසික දුබලතා සම්බන්ධයෙන් ධාවන බලපත්‍ර අවලංගු කිරීම.

133. (1) වාහන බලපත්‍රයක් දරන්නකු, නියම කරනු ලබන්නා වූ හෝ ආරක්ෂා සහිතව හෝ නීසි ආකාරයකින් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීමෙන් ඔහු වැළැක්වීමට ඉඩ ඇති යම් කායික හෝ මානසික දුබලතාවකින් පෙළෙන බවට සැකිමට පත් මහේස්ත්‍රාත් වරයකු විසින් එම බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) අධිකරණය විසින් අනුමත කරන ලද ලියාපදිංචි වෛද්‍ය වෘත්තිකයකු මගින් ස්වකීය වියදමින් පරීක්ෂා කරගනු ලැබීමට ද, පරීක්ෂණයෙන් පසු ඒ වෛද්‍ය වෘත්තිකයා විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට ද ධාවන බලපත්‍රයක් දරන්නකුට අධිකරණය විසින් (1) වන උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා නියම් කරනු ලැබිය හැකි ය.

අකුශලතා ලකුණු

[1981 අංක 21 §54]

133අ. (1) රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා මේ පනතේ පළමුවන උපලේඛනයෙහි I වන තීරයෙහි දක්වා ඇති යම් වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී සහ අධිකරණය ඒ බලපත්‍රය දරන්නාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කරනු හෝ අත්හිටුවනු නොලැබූ අවස්ථාවක දී ඒ රියැදුරු බලපත්‍රය දරන්නා වරදකරු කරනු ලැබුවේ යම් වරදකට ද ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් II වන තීරයෙහි දක්වා ඇති අකුශලතා ලකුණු සංඛ්‍යාට අධිකරණය විසින්—

(අ) ඒ බලපත්‍රය දරන්නාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය ලබාගත හැකි නම් ඒ බලපත්‍රයෙහි සටහන් කළ හැකි ය. නැතහොත් එසේ සටහන් කිරීමට සලසනු ලැබිය හැකි ය; නැත හොත්

(ආ) ඒ බලපත්‍රය දරන්නාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය ලබාගත නොහැකි නම් ඒ බලපත්‍රය දරන්නාගේ බලපත්‍රයෙහි සටහන් කිරීමට කොමසාරිස්වරයාට විධාන කළ හැකි ය.

(2) කොමසාරිස්වරයා විසින් රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට යටත් කිරීමට හේතුවන නියමිත අකුශලතා ලකුණු සංඛ්‍යාව නියමිත කාලසීමාව ඇතුළත ඒ රියැදුරු බලපත්‍රය දරන්නා විසින් එකතු කරගනු ලබන අවස්ථාවක දී, අවස්ථෝචිත පරිදි කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කළ යුතු ය. නැතහොත් අත්හිටුවිය යුතු ය.

(3) යම් අධිකරණයක් විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සටහන් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ රියැදුරු බලපත්‍රය අධිකරණය විසින් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(4) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ රියැදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවනු ලැබූ හෝ අවලංගු කරනු ලැබූ විටෙක එකතු වී තිබූ අකුශලතා ලකුණු මකා දැමිය යුතු ය.

රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම.

1952 අංක 1 § 11]

[1981 අංක 21 § 55]

134. (1) රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නකුට ඒ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමේ දිනයට පසුව ඒ රියැදුරු බලපත්‍රය දරන්නා අප්‍රවේසම්කාරී ලෙස හෝ නොසැලකිලිමත් ලෙස ධාවනය කිරීමේ වරදට වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, තත්කාර්ය කිරීම සුදුසු යයි කොමසාරිස් වරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය අනුව අදහස් කරනු ලබන අවස්ථා

වශ, කියාසිත ආකාරයේ අනුව වූ සහ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයකු සිඹින් නිකුත් කරනු ලද සෝගහතාම පිළිබඳ වෛද්‍ය සහතිකයක් සපයන ලෙස කොමසාරිස්වරයා විසින් බලපත්‍රය දරන්නාට නියම කරනු ලැබිය හැකි ය. නව ද—

(අ) මෝටර් වාහනයක් අරක්ෂා සහිතව සහ නිසි ආකාරයෙන් ඛාවනය කිරීමෙන් බහු වැළැක්වීමට අවශ්‍ය යම් කායික හෝ මානසික දුර්වලතාවකින් පීඩාදායී බලපත්‍රය දරන්නා පෙළෙන බවට ඔහු සෑහීමට පත්වන්නේ නම්; හෝ

(ආ) කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ වෙනත් යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ පවත්වනු ලබන ධාවන පරීක්ෂණයෙකින් ඔහු සමර්ථව, 125 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (අ) සහ (ආ) ඡේදවල සඳහන් කාරණා පිළිබඳව කොමසාරිස් වරයා හෝ ඒ වෙනත් තැනැත්තා සෑහීමට පත්කර වන්නේ නම් මිස

කොමසාරිස්වරයා විසින් බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් විය යුතු තීරණය කිරීමේ පරීක්ෂණය අධිකරණයක් හෙමිනිවි කළ යුතු අතර, සහතිකය අධිකරණයක් හෙමිනිවි නිකුත් කළ යුතු ය. [1981 අංක 21§55]

135. (1) මෝටර් වාහනයකු පියාදුරු විසිරුම් බිල පත්‍රය හැම විටම තමා සන්තකයෙහි හෝ මෝටර් වාහනයෙහි පහසු පියාදුරු බලපත්‍රය පියාදුරු විසින් ගෙන යා යුතු බව සහ නියම කළ විට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව. යා යුතු අතර, පොලිස් නිලධරයකු විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, බලපත්‍රය වහාම ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය පරීක්ෂා කිරීමට අවසර දෙනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුවද නව නිවම කරනු ලැබුවේ යම් නියමිත දිනක අවස්ථාවේ දී තම බලපත්‍රයේ වලංගු භාවය දීර්ඝ කිරීම සඳහා කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවට අධිකාරණය සෑහීමට පත්වන පරිදි යම් තැනැත්තකු විසින් ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත්, මේ උපවගන්තියේ විධිවිධාන ඔහු විසින් නව කරනු ලැබුවේ යැයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) මේ පනත ඇරඹීමේ දී යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බිඳ කරනු ලැබූ අවසාන යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ චෝදනා කරනු ලැබූ සෑම පියාදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා විසින්, අධිකරණය වෙත බලපත්‍රය නෙත ගා යුතු අතර, විරුද්ධ සම්බන්ධයෙන් ඔහු වරදකරු කරනු ලැබුවහොත්, 136 වන වගන්තිය යටතේ එහි විධිවිධාන කිරීමේ කාර්යය සඳහා අධිකරණය වෙත බලපත්‍රය මෙසේ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පියාදුරු බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවා අවස්ථාවක, අධිකරණය වෙත බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කරනු ලබන තෙක්, මෝටර් වාහනයක්

බාවනය කිරීම සඳහා ඒ බලපත්‍රය දරන්නා නුපුදුස්සකු කරමින් අධිකරණය විසින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) බලපත්‍රයක් දරන්නකු වන යම් තැනැත්තකු විසින් මේ්ටරී වාහනයක් බාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබුවේ යයි චෝදනා කරනු ලබන වරදක් පිළිබඳව පොලිස් නිලධරයකු විසින් කරන ලද යම් විමර්ශනයක දී ඒ පොලිස් නිලධරයා වෙත රියැදුරු බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ පොලිස් නිලධරයා විසින් ඒ බලපත්‍රය තාවකාලිකව භාර ගෙන නියමිත මිල්හර අක්වෙන නියමිත ආකෘතියෙහි තම අත්සන යටතේ වූ අවසර පත්‍රයක් ඒ තැනැත්තාට නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21 §56]

(5) පොලිස් නිලධරයා විසින් අවසර පත්‍රයෙහි සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි දින තැරක් පොලිස්මහතා කාලසීමාවක් සඳහා හෝ ඔහුට චෝදනා කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ ද, ඒ අධිකරණය විසින් අවසර පත්‍රයෙහි විවසන් නිර්දේශයක් සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි කාලසීමාවක් හෝ කාලසීමා සඳහා අවසර පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද, ඒ තැනැත්තාහි, තව කෙත්තකුගේ රියැදුරු බලපත්‍රයක් කොමැත්තේ වේ ද, (4) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ අවසර පත්‍රයක් චෝදිත වාහනයක් බාවනය කිරීමේ සැහෙන සාධාරණ හේතුවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(6) (4) වන උපවගන්තිය යටතේ පොලිස් නිලධරයකු විසින් ගනු ලැබූ සෑම රියැදුරු බලපත්‍රයක් ම,—

(අ) එය දරන්නාට විරුද්ධව කිසිම චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කොළඹ ලහු මවට පසුව තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ තීරණය මත ලැබීමෙන් සතියක් ඇතුළත ඔහුට භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය; සහ

(ආ) චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් අවලංගු කරනු ලැබිය හෝ අත්හිටුවනු ලැබිය හෝ නොමැති නම්, ඒ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අවසාන විනිශ්චයක් සඳහන් කරනු ලැබීමෙන් පසුව සතියක් ඇතුළත ඔහුට ආපසු භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

රියැදුරු බලපත්‍ර අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම සහ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා තැනැත්තන් නුසුදුස්සන් කිරීමේ ආඥාව.

136. (1) මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ මෝටර් වාහනයක් බාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ තැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ දී ද, ඒ අධිකරණය (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන වලට යටත්ව ඒ වරද සඳහා නීතානුකූලව නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දණ්ඩනයකට අතිරේකව—

(අ) වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තා මේ පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ හෝ නිකුත් කරනු ලැබුවේ යයි සලකනු ලබන රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නකු නම්, අවුරුදු දෙකක්

නොඉක්මවන නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහා බලපත්‍රය අත්හිටුවනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත් එය අවලංගු කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තා රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නකු නොවන්නේ නම්, නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහා රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම් සඳහා ඔහු නුසුදුස්සකු බවට ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) 151 වන වගන්තියේ (1) වන සහ (2) වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන කිසිවක් කඩ කිරීමේ වරද සම්බන්ධයෙන් හෝ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 272 වන වගන්තිය හෝ 328 වන වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ වරදකරු කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකුගේ රියැදුරු බලපත්‍රයෙහි 1938 අංක 45* දරන මෝටර් රථ ආඥා පනත යටතේ 1941 ජනවාරි මස 1 වන දිනට පසුව කරන ලද හෝ වැරදි දෙකකට නොඅඩු සහ වැරදි හතරකට නොවැඩි කලින් කරන ලද වැරදි සම්බන්ධයෙන් මේ පනත යටතේ කරන ලද හෝ 151 වන වගන්තියේ (1) වන සහ (2) වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන වලට අනුරූප එවැනි යම් ප්‍රඥප්තියක විධිවිධාන කිසිවක් කඩ කිරීමේ වරද සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද කරනු ලැබූ වේලාවෙහි පිටසන් කිරීමේ ඇතුළත් වන අවස්ථාවක අධිකරණය විසින් ඒ බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු ය නැතහොත්, මාස හයකට නොඅඩු වන්නා වූ ද වෙරදිද දෙකකට නොඩිවි වන්නා වූ ද යම් ප්‍රකාශිත කාලසීමාවක් සඳහා බලපත්‍රය අත්හිටුවනු ලැබිය හැකි ය. නමුත් ඒ වරදකරු කරන වේලාවේ දී ඉහත කී වැරදි කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් කලින් වරදකරු කිරීම් පහක් සම්බන්ධයෙන් එසේ කරන ලද පිටසන් පහක් බලපත්‍රයෙහි ඇතුළත් වන අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 328 වන වගන්තිය හෝ 329 වන වගන්තිය යටතේ දඬුවම් කරනු ලැබිය යුතු වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, *1938 අංක 45 දරන මෝටර් රථ ආඥාපනත යටතේ හෝ මේ පනත යටතේ එවැනි වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඒ තැනැත්තා කලින් වරදකරු කරනු ලැබ ඒ පිළිබඳ පිටසන් දෙකක් 1941 ජනවාරි මස 1 වන දිනට පසුව ඒ තැනැත්තාගේ රියැදුරු බලපත්‍රයේ ඇතුළත් කොට තිබේ නම්, අධිකරණය විසින් ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කළ යුතු ය.

(4) 90 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමේ වරද සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලබන අවස්ථාවක, යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වූ අවස්ථාගත කරුණු අනුව නඩු කටයුත්තෙහි වාර්තාගත කරනු ලැබිය යුතු විශේෂ

*1951 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදී.

හේතු නිසා ඒ ආඥාව කරනු නොලැබිය යුතු බව හෝ අත්හිටුවීමේ හෝ නුසුදුස්සකු කිරීමේ කාලසීමාව මාස දොළහකට අඩු විය යුතු බව අධිකරණයේ මතය වන්නේ නම් මිස, අධිකරණය විසින්, ඒ තැනැත්තාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවනු හෝ මාස දොළහකට නොඅඩු කාලසීමාවක් සඳහා රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ තැනැත්තා නුසුදුස්සකු බවට ප්‍රකාශ කෙරෙන ආඥාවක් ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අ. 21§57]

(5) රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නා මේ පනත යටතේ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ මෝටර් වාහනයක් ඇවෑනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ සිදුකරනු ලැබූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවන දී අධිකරණය විසින් වරදකරු කිරීමේ සහ මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ යම් ආඥාවක විස්තර බලපත්‍රයෙහි පිටපත් කර එලෙස පිටපත් කරනු ලැබූ දිනය එහි පිටපත් කළ යුතු ය. තව ද, එවැනි සෑම පිටපත් කිරීමක ම, අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් කෙටි අත්සන යෙදිය යුතු ය. නැතහොත් මහාධිකරණය හෝ අභියාචනාධිකරණය විසින් වරදකරු කරනු ලැබීමක දී නම්, එම අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා විසින් කෙටි අත්සන යෙදිය යුතු ය.

(6) යම් අධිකරණයක් විසින්, යම් වරදකරු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් විස්තර (5) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් රියැදුරු බලපත්‍රයක පිටපත් කරන්නා වූ සහ බලපත්‍රය අත්හිටුවීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ කිසිම ආඥාවක් අධිකරණය විසින් නොකරනු ලබන්නා වූ අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින්, බලපත්‍රයෙහි කරන ලද පිටපතෙහි පිටපතක් කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(7) රියැදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ ආඥාවක් කරනු ලැබ මේ වගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයෙහි පිටපත් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් කොමසාරිස්වරයා වෙත බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(8) යම් කාලසීමාවක් සඳහා රියැදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුගේ නමින් ද, ඒ තැනැත්තා විසින් එම කාලසීමාව අවසානයේ දී බලපත්‍රය ඉල්ලූ විට කොමසාරිස්වරයා විසින් ඔහුට ආපසු භාර දිය යුතු ය.

අත්හිටුවීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ ආඥාවල ප්‍රතිඵල.

137. (1) අධිකරණය විසින් 136 වන වගන්තිය යටතේ රියැදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක,—

(අ) එසේ අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුගේ බලපත්‍රය ද ඒ අත්හිටුවීම බලපවත්නා කාලසීමාව තුළ අලුත් රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ තැනැත්තා නුසුදුස්සකු විය යුතු ය; තවද

(ආ) ඒ කාලසීමාව තුළ කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ තැනැත්තාට අලුත් රියැදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය. [1952 අංක 1 § 12]

(2) (ඊ) වන උපවගන්තියේ සිට (9) වන උපවගන්තිය දක්වා වූ උපවගන්තිවල විධිවිධාන සඳහා අති පරිදි කෑර—

(අ) 136 වන වගන්තිය යටතේ අවලංගු කරනු ලබා ඇත්තේ යම් තැනැත්තකුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය ද ඒ තැනැත්තා අලුත් රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා නුසුදුස්සකු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය; තවද

(ඇ) ඒ කාලසීමාව තුළ කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ තැනැත්තාට අලුත් රියැදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) යම් කාලසීමාවක් පදහා රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා යම් තැනැත්තකු නුසුදුස්සකු බවට යම් අධිකරණයක් විසින් 136(1) වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ කාලසීමාව තුළ ඒ තැනැත්තාට රියැදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) යම් තැනැත්තකුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ යම් ආඥාවක් හෝ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ තැනැත්තා නුසුදුස්සකු බවට ප්‍රකාශ කෙරෙන යම් ආඥාවක් බලපවත්නා යම් කාලයක් අතරතුර කිසිම තැනැත්තකු විසින්, මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක්ධාවනය නොකළ යුතු ය.

(ඊ) යම් තැනැත්තකුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ ආඥාවක් කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක් විසින් ද ඒ අධිකරණය විසින්, අවලංගු කිරීමේ දින සිට ගණන් බලනු ලැබූ අවුරුදු දෙකක කාලසීමාවක් ඉකුත් වීමෙන් පසු යම් අවස්ථාවක දී, ඒ තැනැත්තා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, සහ අවශ්‍ය යයි අධිකරණය විසින් සලකනු ලබන යම් පරීක්ෂණයකින් පසුව, මේ පනතේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව අලුත් රියැදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලුම් කිරීමට ඒ තැනැත්තාට බලය දෙන ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(6) එවැනි යම් ඉල්ලීමක් ලැබුණ බව අධිකරණය, කොමසාරිස් වරයාට සහ පොලිසියට දැනුම් දිය යුතු අතර, ඉල්ලීමට ඉඩ දීමට විරුද්ධව කරුණු කියා පෑමට සහ නියෝජනයන් කිරීමට සහ එසේ කරනු ලැබූ යම් නිගමනයක් සනාථ කිරීම පදහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් කොමසාරිස්වරයාට සහ පොලිසියට සලසා දිය යුතු ය. මේ උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා පොලිසියට කරනු ලබන දැනුම් දීමක්, අධිකරණය පිහිටා ඇත්තේ යම් ප්‍රදේශයක ද, ඒ ප්‍රදේශයේ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයා වෙත භාර දිය යුතු ය. [1981 අංක 21§58]

(7) එවැනි යම් ඉල්ලීමක් සඳහා නියමිත දිනයේ, මියැදුරු නිලපත්‍රයක් දැරීමට ඉල්ලුම්කරුගේ සුදුසුකම් හෝ වෙනත් විශේෂ තත්ත්වයක් ඇතිව එම විෂයය සම්බන්ධයෙන් වූ සියලු අවශ්‍යතා සපුරා අධි කරණය විසින් තෘප්තිමත් වී නැති හුන යුතු ය.

(8) එවැනි යම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්නේ, ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්නේ කිසි කිසි කරුණු නිසා බව සඳහන් කරනු ලබන අවුරුදු දෙකකට නොඅඩු අනුප්‍රාප්තික අවස්ථා ගණනාවක් සඳහා වන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධ ආඥාවෙන් අධිකරණය මෙන වැඩිදුර ඉල්ලීම් කරනු ලැබිය හැකි ය, තව ද මියැදුරු නිලපත්‍රය අවලංගු කිරීමෙන් පසුව, ඒ සවරෙන් යම් තැනැත්තකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පළමුවන ඉල්ලීමට අදාළ, මෙම උපවගන්තියේ වෙනත් සියලු විධිවිධාන, පළමු වන ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුව කිසිදු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පළමුවන ඉල්ලීමට අදාළ, මෙම උපවගන්තියේ වෙනත් සියලු විධිවිධාන, පළමු වන ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුව කිසිදු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පළමුවන ඉල්ලීමට අදාළ වන පරිදි ඒ සවරෙන් අදාළ වන පරිදි ඒ සවරෙන් අදාළ වන පරිදි ඒ සවරෙන්

කැනැත්තකු විසින්, අවශ්‍ය වංචෝපක්‍රම පාවිච්චි කිරීම හෝ ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කෙළි නොකොට මේ පනත සවිතෙන් පියැදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලැබුවේ නම් පියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගත හැකි නම්, ඒ කැනැත්තා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, එසේ ලබාගත් යම් බලපත්‍රයක් බල රහිත විය යුතු ය.

(3) කියවීන දිනයට පෙර යම් අවස්ථාවක දී ප්‍රවේශක සඟරාවය විධියට කරනු ලැබ ඇත්තා වූ හෝ අඩලංගු කරනු ලැබ ඇත්තා වූ හෝ තැන්පාරලෙස් බලපෑවක්නා යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන යටතේ යම් දානමෙන කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහා අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්තා වූ යම් කැනැත්තකු විසින්, අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි ඒ පිටපතක් කිරීම අඩලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් විභාග නොදී මේ පනත යටතේ පියැදුරු බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලැබුවේ නොත් හෝ පියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමෙන්, ඒ කැනැත්තා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, එසේ ලබාගනු ලැබූ යම් බලපත්‍රයක් බල රහිත විය යුතු ය.

අත්හිටුවීමේ, අඩලංගු කිරීමේ හෝ නුසුදුසු කිරීමේ ආඥාවලින් අභියාචනා කිරීම.

119. අභියාචනාධිකරණය හොඳින් දනින්, යම් කැනැත්තකු දරන ලද පියැදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවීමින් හෝ අඩලංගු කරමින් හෝ නැති පියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා නුසුදුස්සකු ලෙස ප්‍රකාශ කරමින්, මේ නොවක යටතේ කරනු ලැබූ යම් ආඥාවකින් අභාවප්‍රාප්ත පාර්ථක යම් කැනැත්තකු වීමින්, අධිකරණය මිඹින් වෙනත් යම් දඩුවමකින් තියම් කරනු ලැබුවා ද, නොලැබුව ද, ඒ ආඥාවට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනා කරනු ලැබිය හැකි ය. තව ද 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ XXVIII වන පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන, අදාළ ඡායාකළ හැකි හොඳින වෙස්කැවිල් දී, මේ වගන්තිය යටතේ කෙරෙන අභියාචනයකටම අදාළ විය යුතු ය.

VII ඒ කොටස

රිය පැදවීමේ උපදේශකයන්ටු බලපත්‍ර දීම.

[1984 අංක 40 § 6]

119ඒ. (1) කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින්, රිය පැදවීමේ උපදේශනයකු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සහ තත් කාලයෙහි බලාත්මකව පවතින්නා (මෙහි මින් මතු "උපදේශක බලපත්‍රය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) බලපත්‍රයක අධිකාරිය ලැබෙන්නේ සහ එයි තියම් කරන කොන්දේසි අනුව කරන, කිසිම කැනැත්තකු විසින්, අදාළ දිනයේ දී හෝ ඉන් පසුව, රිය පැදවීමේ උපදේශනයකු වශයෙන් ක්‍රියා නොකළ යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීමේ වරදක් කරන්න යම් කැනැත්තකු මහේස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත් වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් පන්සීයයකට නොඅඩු දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඉක්මවන කාල යක් සඳහා සිරකාරගෙයක් එක් ආකාරයක හෝ තවත් ආකාරයක සිරගත කිරීම වී හෝ ඒ දඩය හෝ සිරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් විය යුතු ය.

උපදේශක බලපත්‍රය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය.

[1984 අංක 40 § 6]

139ඇ. (1) උපදේශක බලපත්‍රයක් සඳහා සෑම ඉල්ලුම් පත්‍රයක්ම, නියම කරනු ලබන ආකාරයෙහි නියම කරනු ලබන විස්තර ඇතුළත් කොට, නියම කරනු ලබන ඉල්ලුම් පත්‍ර ශාස්තුව සමඟ කොම්සාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(2) යම් තැනැත්තකු—

(අ) වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක් දරන්නේ නම් මිස; සහ

(ආ) නියම කරනු ලබන යෝග්‍ය සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද ඇතුව සිටී නම් මිස,

ඔහුට උපදේශක බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(3) මෝටර් වාහන පැදවීමේ ලා උපදෙස් දීමේ දී උසස් යෂ්මතා යන් පවත්වා ගෙන යාම සහතික කරනු පිණිස අවශ්‍ය යයි කොමිසාරිස්වරයා විසින් සලකනු ලබන නියම හා කොන්දේසිවලට උපදේශක බලපත්‍රයක් යටත් විය යුතු ය.

(4) තම උපදේශක බලපත්‍රයේ නියම හෝ කොන්දේසි අනුරෙක් යම් නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් අනුව ක්‍රියා කිරීම් පැහැර හරින ලිය පැදවීමේ උපදේශකයෙක්, 139ඉ වගන්තිය යටතේ තම බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබීමට හේ අත්හිටවනු ලැබීමට යටත් වීමට අතිරේකව, මේ පනත යටතේ වරදක් කරන්නේ ය.

උපදේශක බලපත්‍රය බල පවත්නා කාලය ආදිය.

[1984 අංක 40 § 6]

139ඈ. (1) නියම කරනු ලබන ශාස්තුවක් හෝ ශාස්තු යම් තැනැත්තකු විසින් කොමිසාරිස්වරයා වෙත ගෙවනු ලැබූ විට හැර, කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ තැනැත්තා වෙත මේ කොටස යටතේ උපදේශක බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(2) මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සෑම උපදේශක බලපත්‍රයක්ම, (3) වන හා (4) වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන වලට යටත්ව, අවුරුදු දෙකක කාලසීමාවක් සඳහා වලංගු විය යුතු අතර, නියම කරනු ලබන ශාස්තුව ගෙවූ විට, වරකට අවුරුදු දෙකක කාල සීමාවක් සඳහා එවැනි සෑම බලපත්‍රයක්ම අලුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ කොටසේ පසුව සඳහන් වන විධිවිධාන යටතේ අවලංගු කරනු ලබන උපදේශක බලපත්‍රයක බලාත්මකභාවය එය අවලංගු කරනු ලැබූ දින අවසන් විය යුතු ය.

(4) මේ කොටසේ පසුව සඳහන් වන විධිවිධාන යටතේ යම් කාල සීමාවක් සඳහා අත්හිටවනු ලබන උපදේශක බලපත්‍රයක්, ඒ අත්හිටවනු ලැබූ කාලසීමාව තුළ දී, බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

139ඇ, 139ඈ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ හෝ (3) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති හෝ ඒ උපවගන්තිවල යටතේ වූ නියම අනුරින් යම් නියමයක්, උපදේශක බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් හෝ උපදේශක බලපත්‍රයක් දරන්නා විසින් සෙරාලීමට අසහසකයන් විසින් හේතු මත, උපදේශක බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව ලිඛිත ප්‍රකාශයක්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඉල්ලුම්කරුට හෝ බලපත්‍රය දරන්නාට සාරාංශ හෝ සංදර්ශනය කළ යුතු ය. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වූ කරුණු ප්‍රකාශයෙන් දැක්විය යුතු ය.

උපදේශක බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම ඉල්ලුම්කරුට හෝ බලපත්‍රය දරන්නාට දනුම් දිය යුතු බව. [1984 අංක 40 § 6]

139ඉ. (1) රිය පැදවීමේ උපදේශකයා—

(අ) මේ කොටසේ විධිවිධානවලට හෝ ඒ යටතේ සාදනු ලැබූ යම් නියෝගවලට පටහැනිව තම උපදේශක බලපත්‍රය අනිසි ලෙස ලබාගෙන තිබෙන බවට;

(ආ) තම ක්‍රියා කලාපය හෝ ශාරීරික අවලක්ෂණ හේතු කොටගෙන උපදේශන බලපත්‍රයක් දිගටම දැරීම සඳහා නුසුදුසුවත් සුදුසු නා කිසි තැනැත්තකු නොවන බවට; හෝ

(ඇ) තම බලපත්‍රයේ නියම හෝ කොන්දේසි අතුරින් යම් නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් නැතහොත් මේ කොටසේ විධිවිධාන අතුරින් යම් විධිවිධානයක් හෝ ඒ යටතේ සාදනු ලබූ නියෝග අතුරින් යම් නියෝගයක් උල්ලංඝනය කරන බවට හෝ උල්ලංඝනය කර ඇති බවට

කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත් වන්නේ නම්, ඔහු විසින් උපදේශක බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම කළ හැකි ය.

උපදේශක බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම. [1984 අංක 40 § 6]

(2) කොමසාරිස්වරයා විසින්, (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට පෙර, එසේ කිරීම සඳහා වූ තම අදහස සිලිබඳව ලියවිල්ලකින් වූ දැන්වීමක්, ඒ අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම කරනු ලබන දිනය විශ්වාසයෙන්, ඇත්වෙමි දිනට පසුව දින දහතරකට නො අඩු දිනයක් නියම කරමින් ද, තම බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම නොකළ යුත්තේ මන්දැයි කොමසාරිස්වරයා වෙත හේතු දක්වන මෙන් අදාළ රිය පැදවීමේ උපදේශකයාගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ද රිය පැදවීමේ උපදේශකයා වෙත දිය යුතු ය.

(3) කොමසාරිස්වරයා විසින් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම කර ඇති අවස්ථාවක, ඔහු විසින් ඒ අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම, ලියවිල්ලකින් වූ දැන්වීමක් මගින් අදාළ රිය පැදවීමේ උපදේශකයා වෙත වහාම දැනුම් දිය යුතු ය.

(4) මිය පැදවීමේ උපදේශකයකු විසින්, (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට අතාරිය අතුළත, ඒ අවලංගු කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට පැහැදිලිව ලිඛිතව නියම කළ යුතු, අමාත්‍යවරයාගේ අභිමතයෙන් පත් කළ කෙනෙකු විය යුතු අතර, ඔහුගේ නිර්ණය අවසානාන්තික විය යුතු ය.

(5) අවලංගු කිරීමේ හෝ අත්හිටුවීමේ නියමයක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමක් පැවැත්වීමට නියමිත දිනට පෙර දින දහයක කාලසීමාවක් අනුදෙන තුරු එම නියමය බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

(6) එම කාලසීමාව අවසන් වූ විට, අදාළ මිය පැදවීමේ උපදේශකයා විසින් අමාත්‍යවරයාගේ අභිමතයේ පේළාමිවරයා වෙත අදාළ ආවේදනය කරනු ලැබුවහොත්, පේළාමිවරයා විසින් ඒ නියමය ස්ථිර කිරීම හෝ පේළාමිවරයා විසින් යම් හේතුවක් නිසා අති ආවේදිය නිෂ්ප්‍රභ කිරීම් කරනු ලබන තුරු නියමය බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

(7) වෙලෙඳ කිරීමේ හෝ අත්හිටුවීමේ නියමයක් (5) වන උප විධානීය යටතේ බලාත්මක වන අවස්ථාවක, අදාළ මිය පැදවීමේ උපදේශකයා විසින්, විසින් එම නියමය බලාත්මක වූ දින සිට, ඉහත්වී වශකමයක් පැදවීමෙහි ලා යම් සැකැත්තකුට උපදෙස් දීම අවසන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

මිය පැදවීමේ පාඨැල්වලට බලපත්‍ර දීම. [1984 අංක 40 § 6]

139A. (1) කොමිසාරිස්වරයා විසින් මේ කොටස යටතේ ඒ සඳහා නීතිගත කරනු ලැබිය යුතු ආකාරයේදී බලාත්මකව පවරනු ලැබූ (මෙහි ඉන්පසු "මිය පැදවීමේ පාඨැල්" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ හැර හා රීති නියමවා ඇති කොන්දේසි අනුව හැර, කිසිම තැනැත්තකු විසින් අදාළ දින තෙක් වීට තුබම මිය පැදවීමේ පාඨැල් පිළිබඳ වශකාරිය පවත්වාගෙන යාම කොළඹ යුතු ය.

(2) තැනැත්තකු විසින් මෝටර් වාහනයක් පැදවීමෙහි ලා තැනැත්තන්ට උපදෙස් දීම පිණිස වෙනත් තැනැත්තන් සමඟ අනුයෝජිතයකු කොදවා ගැනීම හෝ සේවයෙහි තිලුන්ත කිරීම කරනු ලබන්නේ නම්, එම තැනැත්තා විසින් මිය පැදවීමේ පාඨැල් පිළිබඳ වශකාරිය කරගෙන යනු ලබන්නේ ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීමේ හෝ ඒවා අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර කැරීමේ වරදක් කරන යම් තැනැත්තකු මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ සාවැත්වෙන විට හමු විභාගයකින් අඩු වරදකරු කරනු ලබූ විට රුපියල් පන්සිය දහසකට අනාඥප්ති දඩයකට හෝ මාස තයක් කොටුකිරීමක කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක සිරභාරයකට යටත් කිරීමට හෝ ඒ දඩය හා සිරභාරයකට යටත් කිරීම යන දඩවම් දෙකටම හෝ යටත් කළ යුතු ය.

139ඊ. (1) රිය පැදවීමේ පාසැලක් සඳහා සෑම ඉල්ලුම් පත්‍රයක්ම, නියම කරනු ලබන ආකෘතියෙහි, නියම කරනු ලබන විස්තර ඇතුළත් කොට, නියම කරනු ලබන ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව සමඟ කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

රිය පැදවීමේ පාසැල් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර. [1984 අංක 40 § 6]

(2) පහත දැක්වෙන කරුණු ඇත්නම් මිස, රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් කිසිම තැනැත්තකු වෙත නිකුත් නොකළ යුතු ය :—

(අ) රිය පැදවීමේ පාසලේ රිය පැදවීමේ උපදෙස් දීම සහ රිය පැදවීමේ පරීක්ෂණ සඳහා පාවිච්චියට ගනු ලැබීම පිණිස නියමිත වර්ගයේ මෝටර් වාහන සන්තකයේ තිබීම හෝ තමාට ලබාගත හැකිව තිබීම ; සහ

(ආ) රිය පැදවීමේ පාසැල නියම හෝ යතුටුදායක ආකාරයකින් පවත්වාගෙන යාමටත්, එම පාසැලේ බලපත්‍රලත් රිය පැදවීමේ උපදේශකයන් සේවා නියුක්තියෙහි යෙදවීම වත් පහසුකම් තිබීම.

(3) රිය පැදවීමේ පාසැල්වල කටයුතු කරගෙන යාමේ දී උසස් සම්මතයන් පවත්වාගෙන යාම සහතික කරනු පිණිස අවශ්‍ය යයි කොමසාරිස්වරයා විසින් සලකනු ලබන නියම හා කොන්දේසිවලට රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් යටත් විය යුතු ය.

රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රය බලපවත්නා කාලය ආදිය. [1984 අංක 40 § 6]

139උ. (1) නියම කරනු ලබන ගාස්තුවක් හෝ ගාස්තු යම් තැනැත්තකු විසින් කොමසාරිස්වරයා වෙත ගෙවනු ලැබූ විට හැර, කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ තැනැත්තා වෙත මේ කොටස යටතේ රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

(2) මේ කොටස යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සෑම රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක්ම, (3) වන උපවිධියේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, අවුරුදු දෙකක කාලසීමාවක් පදනා වලංගු විය යුතු අතර, නියම කරනු ලබන ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, වරකට අවුරුදු දෙකක කාලසීමාවක් සඳහා එවැනි සෑම බලපත්‍රයක්ම අලුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ කොටසේ පසුව සඳහන් වන විධිවිධාන යටතේ අවලංගු කරනු ලබන රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයේ බලාත්මකභාවය, එය අවලංගු කරනු ලැබූ දින අවසන් විය යුතු ය.

රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම ඉල්ලුම් කරුට හෝ බල පත්‍රය දරන්නාට දනුම් දිය යුතු බව. [1984 අංක 40 § 6]

139ඒ. 139 උ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ හෝ (3) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති හෝ ඒවා යටතේ වූ නියමයන් අතුරින් යම් නියමයක්, රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් හෝ එවැනි බලපත්‍රයක් දරන්නා විසින් සපුරාලීමට අපොහොසත් වීමේ හේතුව මත, රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබූ අවස්ථාවක කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳව වූ ලිඛිත ප්‍රකාශයක්, අවස්ථා වෝචිත පරිදි, ඉල්ලුම්කරුට හෝ බලපත්‍රය දරන්නාට භාරදීම හෝ භාරදීමට සැලැස්වීම කළ යුතු ය. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වූ කරුණු ප්‍රකාශයෙහි දැක්විය යුතු ය.

රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීම.- [1984 අංක 40 § 6]

139ඔ. (1) රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු විසින්—

(අ) රිය පැදවීමේ පාසැල අනිසි හෝ අසතුටුදායක ආකාරයකින් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවට;

(ආ) රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබූ නියම හෝ කොන්දේසි අනුරෙන් යම් නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැර ඇති බවට; හෝ

(ඇ) මේ පනත හෝ ඒ යටතේ සාදනු ලැබූ යම් නීතියක් යටතේ වූ යම් විරුද්ධාඥාවක් කරනු ලැබ ඇති බවට

කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන්නේ නම්, ඔහු විසින් රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රය අවලංගු කළ හැකි ය.

(2) කොමසාරිස්වරයා විසින්, (1) වන උපවගන්තියේ විධි විධාන යටතේ රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට පෙර එසේ කිරීම සඳහා වූ සෑම අදහසක පිළිබඳව ලියවිල්ලකින් වූ දැන්වීමක්, එවැනි අවලංගු කිරීමක් කරනු ලබන දිනය වශයෙන්, දැන්වීමේ දිනයේ පසුව දින දහයකට නොඅඩු දිනයක් සියලු කරුණින්ද, තම බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම නොකළ යුත්තේ මන්දැයි කොමසාරිස්වරයා වෙත හේතු දක්වන මෙන් අදාළ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු වෙත දිය යුතු ය.

(3) කොමසාරිස්වරයා විසින් (1) වන උපවගන්තියේ විධි විධාන යටතේ බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීම කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, ඔහු විසින් ඒ අවලංගු කිරීම ලියවිල්ලකින් වූ දැන්වීමක් මගින් අදාළ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු වෙත වහාම දැනුම් දිය යුතු ය.

(4) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයාගේ තීරණයෙන් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින් (3) වන උපවගන්තියේ සඳහන් දැන්වීම ලැබී දින දහතරක් ඇතුළත, ඒ අවලංගු කිරීමට විරුද්ධව ලියවිල්ලකින් වූ අභියාචනයක්, අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, ඔහුගේ තීරණය අවසානාත්මක වන්නේ ය.

(5) අවලංගු කිරීමේ නියමය සම්බන්ධයෙන් කොමිසාරිස්වරයා විසින් අදාළ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු වෙත දැනුම් දීමෙන් පසුව දින දාහතරක කාලසීමාවක් ඇතුත් විය කුරු එම නියමය බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

(6) එම කාලසීමාව ඇතුළත, අදාළ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිති කරු විසින්, අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත අභියාචනය කරනු ලබන්නේ නම්, ලේකම්වරයා විසින් ඒ නියමය ස්ථිර කිරීම හෝ ලේකම්වරයා විසින් යම් හේතුවක් නිසා එම අභියාචනය නිෂ්ඵල කිරීම් කරනු ලබන කුරු නියමය බලාත්මක නොවිය යුතු ය.

(7) අවලංගු කිරීමේ නියමයක් (5) වන උපවත්තිය යටතේ බලාත්මක වන අවස්ථාවක, අදාළ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු විසින්, එම නියමය බලාත්මක වූ දින සිට රිය පැදවීමේ පාසැලක් පිළිබඳ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම අවසන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(8.) මේ වගන්තිය යටතේ රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබූ රිය පැදවීමේ පාසැලේ අයිතිකරු විසින් වහාම එම බලපත්‍රය කොමසාරිස්වරයා වෙත ආපසු භාර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

මේ කොට යටතේ යම් බල පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට විරුද්ධව අභියාචනය කිරීම [1984 අංක 40 § 6]

139ඛ. මේ කොටස යටතේ යම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීමෙන් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින්, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ ලිඛිත දැනුම් දීමෙන් දින දාහතරක් ඇතුළත, අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත ලිඛිතව අභියාචනය කරනු ලැබිය හැකි අතර, ඔහුගේ තීරණය අවසානාත්මක වන්නේ ය.

මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා නියෝග. [1984 අංක 40 § 6]

139ඝ. පහත දැක්වෙන සියලුම කාරණා හෝ ඒවා අතුරින් යම් කාරණයක් සඳහා නැතහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය—

(අ) මේ කොටසෙහි නියම කරනු ලැබිය යුතු යයි ප්‍රකාශිත හෝ නියමිත සියලුම කාරණා;

(ආ) උපදේශක බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම පිණිස යෝග්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද නියම කිරීම;

(ඇ) රිය පැදවීමේ උපදෙස් දීම හා රිය පැදවීමේ පරීක්ෂණ සඳහා භාවිත කරනු ලැබිය හැකි මෝටර් වාහන වර්ගය සහ ඒ වාහන එසේ භාවිත කරනු ලැබීමට පෙර පිළිපැදිය යුතු කොන්දේසි නියම කිරීම;

(ඈ) උපදෙස් දෙනු ලබන විට රිය පැදවීමේ උපදේශකයන්ගේ ක්‍රියා කලාපය විධිමත් කිරීම;

(ඉ) රිය පැදවීමේ පාසැල්වල කටයුතු විධිමත් කිරීම සහ රිය පැදවීමේ පාසැල් පවත්වා ගෙන යනු ලැබිය යුතු ආකාරය නියම කිරීම; සහ

(ඊ) රිය පැදවීමේ උපදේශකයන් සහ රිය පැදවීමේ පාසැල් විසින් තබාගත යුතු වාර්තාවල ආකෘතිය සහ ඒ වාර්තාවල ඇතුලත් කළ යුතු රිය පැදවීමේ උපදේශකයන්ගේ හා රිය පැදවීමේ පාසැල්වල විස්තර නියම කිරීම.

අර්ථ නිරූපණය.

139ඝ. මේ කොටසෙහි—

[1984 අංක 40 § 6]

"රිය පැදවීමේ උපදේශක" යන්නෙන්, ගාස්තුවක් හෝ තෑගියක් සඳහා මෝටර් වාහනයක් පැදවීමෙහිලා උපදෙස් දෙන තැනැත්තකු අදහස් කෙරෙන නමුදු, ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක උපදේශකයකු වශයෙන් ක්‍රියා කරන තැනැත්තකු ඊට ඇතුලත් නොවේ;

"රිය පැදවීමේ පාසැල" යන්නෙන්, ගාස්තුවක් හෝ තෑගියක් සඳහා මෝටර් වාහන පැදවීම සම්බන්ධයෙන් තැනැත්තන්ට උපදෙස් දෙන ආයතනයක් අදහස් කෙරෙන නමුදු, ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක් හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක් මගින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන පාසලක් ඊට ඊට ඇතුලත් නොවේ; තවද

"අදාළ දිනය" යන්නෙන්, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නියමයත් මගින් අමාත්‍යවරයා විසින් මේ කොටසේ කාර්ය සඳහා අදාළ දිනය වශයෙන් නියම කරනු ලැබූ දිනය අදහස් නොවේ.

අන්තර්කාලීන විධි විධාන.

139ඟ. මේ කොටසේ කිසිවක් අඩංගු වුවද, අදාළ දිනට පෙරාතුවම—

[1984 අංක 40 § 6]

(අ) රිය පැදවීමේ උපදේශකයකු වශයෙන් ක්‍රියා කරනු ලැබූ; හෝ

(ආ) රිය පැදවීමේ පාසැලක් පිළිබඳ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යනු ලැබූ

යම් තැනැත්තකු විසින්, අදාළ දිනයේ සිට ආරම්භ වන මාස තුනක කාලසීමාව ඉකුත් වීමට පෙර, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, උපදේශක බලපත්‍රයක් සඳහා හෝ රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම්කරනු ලබන්නේ නම්, බලපත්‍රය ප්‍රදානය කිරීම හෝ අවසාන වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉල්ලා අස්කර ගැනීම කරනු ලබනතුරු, එම කාලසීමාව සඳහා උපදේශක බලපත්‍රයක් නොමැතිව එසේ කටයුතු කරගෙන යාමට හෝ රිය පැදවීමේ පාසැල් බලපත්‍රයක් නොමැතිව එවැනි ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට ඒ තැනැත්තාට හිමිකම් ඇත්තේ ය.

VIII වන කොටස

මහාමාර්ගවල මෝටර් වාහන පාවිච්චි කිරීම

(අ) මහාමාර්ගවල වේග සීමා සහ මෝටර් වාහන පරිසීමා කිරීම

වේග සීමා.
[1981 අංක 21 §60]

140. (1) මෝටර් කෝච්චි රථයක් හෝ ලොරියක්—

(අ) නාගරික ප්‍රදේශයක් ඇතුළත යම් මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් තිස් දෙකයට වඩා අධික වේගයකින්; හෝ

(ආ) නාගරික ප්‍රදේශයකට පිටතින් වූ යම් මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් පනස් හයයට වඩා අධික වේගයකින්

ධාවනය නොකළ යුතුය.

(2) ඉඩම් විනිශ්චයකුවර හෝ මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් විසිහතරකට වඩා අධික වේගයකින් ධාවනය නොකළ යුතු ය.

(3) මෝටර් ට්‍රයිසිකලයක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක් හෝ මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් තිස් දෙකයට වඩා අධික වේගයකින් ධාවනය නොකළ යුතු ය.

(4) (1) වන හා (2) වන හා (3) වන උපඛණ්ඩවලින් අදාළ නොවන යම් පුද්ගලයෙක් හෝ ඔස්තරයෙක් මෝටර් වාහනයක්—

(අ) නාගරික ප්‍රදේශයක් ඇතුළත යම් මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් පනස්හයකට වඩා අධික වේගයකින් හෝ

(ආ) නාගරික ප්‍රදේශයකට පිටතින් වූ යම් මහා මාර්ගයක පැයකට කිලෝ මීටර් හැත්තෑ දෙකකට වඩා අධික වේගයකින්

ධාවනය නොකළ යුතු ය.

යම් මෝටර් මැජනයක් ඒක නිවන හමුදා නිලධාරි රථ හෝ පොලිස් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අවශ්‍යතාවක දී එම විධිවිධාන පිළිපැදීම එම අවශ්‍යතාවේ දී විනාශකර භාවිතා කරනු ලැබුවේ යම් කාර්යයක් සඳහා ද, ඒ කාර්යය සඳහා වාහනය පාවිච්චි කිරීම අවසර්ට විමට ඉඩ ඇති බව හෝ නැති, මෝටර් වාහන දිවුරුම්ය වේවා සිතුවිලි පහවනු ලබන චෘවස්ථාවක විධිවිධාන ඒ වාහනයට අදාළ නොවිය යුතු ය.

140 වන වගන්ති යෙහි දක්වා ඇති වේග සීමාවලට වෙනස් වේග සීමා පිළිබඳ නියෝග.
[1981 අංක 21 §61]

141. (1) සියලු මෝටර් වාහන සඳහා හෝ යම් නිශ්චිත පංතියක හෝ විස්තරයක මෝටර් වාහන සඳහා හෝ යම් නිශ්චිත මෝටර් වාහන සඳහා හෝ 140 වන වගන්තියෙහි දක්වා ඇති අධික වේග සීමා වලට වඩා අඩි වේග සීමා හෝ ඒ වේග සීමා ඉක්මවන වේග සීමා නියම කරමින් සියලු මහා මාර්ග හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක සියලු මාර්ග හෝ යම් නිශ්චිත මහා මාර්ගයක හෝ මහා මාර්ගයක කොටසක් සම්බන්ධයෙන් නියෝග කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක අදාළ වන කිසිම මෝටර් වාහනයක්, නියෝගය සාදනු ලැබීමේ යම් මහා මාර්ගයක් හෝ මහා මාර්ගයක කොටසක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ මහා මාර්ගයෙහි හෝ මහා මාර්ගයේ කොටසෙහි ඒ නියෝග යෙන් නියමිත සීමාව ඉක්මවන වේගයකින් ධාවනය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

වේග සීමාවලින් නිදහස් කිරීම සහ වේග සීමා ලිහිල් කිරීම.

142. (අ) සියලු මෝටර් වාහන සඳහා හෝ යම් නිශ්චිත පංතිය කට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන සඳහා හෝ යම් නියැවිත මෝටර් වාහනයක් සඳහා හෝ 140 වන වගන්තියෙහි දක්වා ඇති වේග සීමාවන්ට වඩා ඇඩ බෑවින් අඩු වේග සීමා නියම කෙරෙන; හෝ

(ආ) නියම කරනු ලබන යම් කොන්දොසිවලට යටත්ව, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට හෝ යම් පළාත් පාලන ආයතනයකට අයත් හෝ තනිකරම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ හෝ යම් පළාත් පාලන ආයතනයක සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ සියළු මෝටර් වාහන හෝ යම් නිශ්චිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන හෝ නිශ්චිත මෝටර් වාහනයක් නිදහස් කෙරෙන

සියලු මහා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක මහා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් නිශ්චිත මහාමාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

මෝටර් වාහන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නියෝග.

143. (1) මහජනයාගේ ආරක්ෂාව හෝ පහසුව සඳහා හෝ යම් මහා මාර්ගයක හෝ යම් මහා මාර්ගයක ඇති යම් පාලමකට පීඩාවක් හෝ අධික ලෙස හෙළි යාමක් වැළැක්වීම සඳහා යම් තහනම් කිරීමක් පරීක්ෂා කිරීමක් හෝ පැලනය කිරීමක් අවශ්‍ය වන තාක් දුරට, සියලු මහා මාර්ගවල හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක ඇති මහාමාර්ග වල හෝ යම් නිශ්චිත මහා මාර්ගයක හෝ එහි කොටසක සියලු මෝටර් වාහන පැමිණීම් කිරීම හෝ යම් නිශ්චිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන ප්‍රවේශ කිරීම තහනම් කෙරෙන; පරීක්ෂා කෙරෙන හෝ පාලනය කෙරෙන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උප වගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් අදාළ වන යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් කිසිදු මෝටර් වාහනයක් ඒ නියෝගය සාදනු ලැබුවේ යම් මහා මාර්ගයක් ද ඒ මහා මාර්ගයක් හෝ මහා මාර්ගයක කොටසක් හෝ ඒ නියෝග යෙන් නියමිත සීමාව ඉක්මවන වේගයකින් ධාවනය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

කොළඹින් පිටත මහා මාර්ගවල මෝටර් වාහන ගමන ගමනය සීමා කිරීම.

[1981 අංක 21 §62]

144. (1) (අ) (i) මෝටර් කෝච් රථ; හෝ

(ii) මෙට්‍රික් ටොන් එකහමාරක් ඉක්මවන භාර බරක් ඇති ලොරි; හෝ

(iii) ඈදූ වාහන, ට්‍රේලර් හෝ රෝද හයේ මෝටර් වාහන; හෝ

(iv) මෙට්‍රික් ටොන් දෙකයි කාලක් ඉක්මවන භාර බරක් ඇති වෙනත් යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට හෝ අයත් මෝටර් වාහන

පාවිච්චි කිරීම සඳහා සුදුසු කොළඹින් පිටත යම් නිශ්චිත මහා මාර්ගයන් සුදුසු බව ප්‍රකාශ කරමින්; සහ

(ආ) ඒ මෝටර් වාහන ඒ මහා මාර්ගයේ පාවිච්චි කරනු ලැබිය හැක්කේ යම් කොන්දේසිවලට හෝ සීමා කිරීම්වලට යටත්ව ද ඒ කොන්දේසි හෝ සීමා කිරීම් නියම කරමින්

නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන කිසිවක් මෙහින් පාවිච්චි කිරීම සඳහා සුදුසු යයි, ඒ උපවගන්තිය යටතේ නියෝගයකින් හෝ එම නියෝගයෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසිවලට හෝ සීමා කිරීම්වලට අනුකූල වන අන්‍යාකාරයකින් හෝ ඒ මහා මාර්ගය ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, එම පංතියට හෝ විස්තරයට අයත් මෝටර් වාහන කිසිවක් කොළඹින් පිටත යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද මහා මාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයා හෝ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයා හෝ පළාත් පාලන ආයතනයේ නගරාධිපතිවරයා හෝ සභාපතිවරයා අවස්ථාවෝචිත පරිදි එම අධ්‍යක්ෂවරයා, නගරාධිපතිවරයා, හෝ සභාපතිවරයා විසින් තත්කාර්යය සඳහා බලය දෙනු ලැබූ යම් නිලධරයකු හෝ විසින් නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයකින් යම් මහා මාර්ගයක යම් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම—

(අ) ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට අයත් වන්නා වූ හෝ තනිකරම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අදහස් කළ බඩු හෙන යාමේ කාර්යය සඳහා;

(ආ) ඒ මහා මාර්ගය එකම ප්‍රවේශ ක්‍රමය වන්නේ යම් ස්ථානයකට ද ඒ ස්ථානයේ බඩු හෝ ඒ ස්ථානයට ලී බඩු හෝ ගෘහ භාණ්ඩ හෙන යාමේ කාර්යය සඳහා;

(ඇ) එවැනි වාහන ගමනාගමනයන් සඳහා සුදුසු බවට නියෝගයකින් ප්‍රකාශ කරන ලද වෙනත් යම් මහා මාර්ගයකට යාමේ කාර්යය සඳහා;

(ඈ) පූජනීය ස්ථානවලට යෑමේ හෝ ඒ ස්ථානවලින් ආපසු පැමිණීමේ කාර්යය සඳහා; හෝ

(ඉ) නියම කරනු ලබන වෙනත් යම් කාර්යයක් සඳහා අවශ්‍යය යැයි හේතුව මත බලය දෙනු ලැබ ඇත්නම්, මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හෝ යම් පළාත් පාලන ආයතනයක් හෝ භාරයේ ඇත්තා වූ ද එවැනි වාහන ගමනාගමනයක් සඳහා සුදුසු යයි එම වගන්තිය යටතේ නියෝගයකින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද (1) වන උප වගන්තියෙහි සඳහන් යම් පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් යම් මෝටර් වාහනයක් කොළඹින් පිටත වූ යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු ලැබිය හැකි ය.

මෝටර් වාහනවල තක්ත්වය.

145. වාහනයක හෝ මහා මාර්ගයක සිටියා හෝ මහා මාර්ගය පාවිච්චි කරන යම් තැනැත්තකුට හෝ මහා මාර්ගයක පිහිටි හෝ ඊට යාබද යම් දේපළකට අන්තුරක් සිදු නොවන බවට හෝ සිදු වීමට ඉඩ නොමැති බවට සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් තත්වයක් ඇත්නම් මිස, කිසිම මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

මෝටර් වාහනවල පහන් පිළිබඳ නියෝග.

146. (1) යම් මහා මාර්ගයක් හෝ මාර්ගයක කොටසක් මෝටර් වාහන ගමනාගමනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙස විදුලි පහන් මඟින් ආලෝකමත් කර ඇති බවට, අමාත්‍යවරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක, දීප්තිය අඩු නොකළ ඉදිරි පහන් ඒ මාර්ගයෙහි හෝ මාර්ග කොටසෙහි පාවිච්චි කිරීම තහනම් කෙරෙන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය. තවද, නියම කරනු ලබන යම් ආකාරයකින් හෝ නියම කරනු ලබන යම් උපක්‍රමයකින් ඒ ඉදිරි පහනෙහි අධි දීප්තිය හොඳින් අඳුරු කර ඇත්නම් හෝ වළක්වනු ලැබ ඇත්නම් මිස එසේ නියෝග සාදා ඇත්තේ යම් මහා මාර්ගයක් හෝ මහා මාර්ගයක යම් කොටසක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ මහා මාර්ගයේ හෝ ඒ මාර්ග කොටසේ වීදි පහන් දල්වනු ලැබ ඇති තාක් කල් අංශෝක ධාරා ඉදිරියට විහිදෙන කිසිම ඉදිරි පහනක් මෝටර් වාහනයක පාවිච්චි කරනු නොලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21 §63]

(2) ඉවත් කරන ලදී.

(ආ) මෝටර් වාහන ධාවනය කිරීම සහ නැවත්වීම පිළිබඳ විධිවිධාන

මෝටර්වාහන 148 වන වගන්තියෙහි අනුකූලව ධාවනය කළ යුතු බව.

147. (1) කිසිම තැනැත්තකු විසින්, 148 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කිසිවෙක් කඩකරමින් හෝ මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කොළඹ යුතු ය.

(2) 148 වන වගන්තියෙහි විධිවිධාන කිසිවක් කඩ කිරීම සඳහා මෝටර් වාහනයක රියැදුරෙකුට විරුද්ධව ඇතුළත් කරන ලද යම් චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන්, කවු විසින් 151 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කර ඇති බව ඔප්පු කිරීම හැර වෙනුවෙන් වරදිකරුවක් වන්නිවාදියෙක් නොවන්නේ ය.

මාර්ග රීති. [1981 අංක 21§64]

148. (1) බවතාය කරනු ලබන මෝටර් වාහනයක්, ඒ වාහනය වෙනත් රථවාහනයක් පසුකර යන විට හෝ දකුණෙට හරවන විට හෝ මාර්ගයේ වම් පැත්තට හෝ ඔබව කිරීමට පෙර ය:

එසේ වුවද මෙහි කරන ලද සම්මත්තර රථ ගමනාගමන තීරු ඇතැයි හෝ ඔබ වශයෙන් යෙදේ එකම දිසාවට රථවාහන ගමනාගමනය කිරීම සඳහා අවසර දී ඇති මහා මාර්ගයක, ඒ මාර්ගයේ වමපසම ආසන්නතම රථ ගමනාගමන තීරය හැර, සම්මත්තර රථ ගමනාගමන තීර දෙකක් හෝ එකම දිසාවට වාහන ධාවනය කරනු ලැබිය නැති ය:

එනමුත් තවදුරටත් සම්මත්තර රථ ගමනාගමන තීරයන්හි ධාවනය කරනු ලබන වාහන වෙනත් රථවාහනවලට බාධා සිදුවන ආකාරයෙන් නිහ් සම්මත්තර රථ ගමනාගමන තීරයක සිට වෙනත් සම්මත්තර රථ ගමනාගමන තීරයකට ධාවනය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) වෙනත් වාහන කිහිපයක් පසුපර යන මෝටර් වාහනයක්, ඒ වෙනත් වාහනවලට එය පසුකර යාමට ඉඩ දෙන පරිදි ධාවනය කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මෝටර් වාහනයක රියැදුරුට පැහැදිලි හා බාධා රහිත දර්ශනයක් ඇත්නම් මිස, වෙනත් වාහන පසුකර යනු පිණිස මෝටර් වාහනය ධාවනය කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(4) වෙනත් රථ වාහන පසු කර යන වාහනයක් ඒ වෙනත් රථ වාහනවලට දකුණු පැත්තෙන් දන්නාවුර නැවැත්වීම හා යුතු ය: [1981 අංක 21§64]

එසේ වුවද, වාහනයක් හෝ දක්ෂිණාගත කළ ලබන හෝ එලිවා ගෙන යනු ලබන සැකසූ නෙත්, එම අවස්ථාවේ දී සියලු අවස්ථානුගත කරුණු අනුව සාධාරණ ලෙස පෙනෙන ආරක්ෂිත පැත්ත වන්නා වූ පැත්තෙන් මෝටර් වාහනයකට ඉක්මවා යා හැකි ය. නැතහොත් පසු කළ හැකි ය.

(5) විරුද්ධ දිසාවට ගමන් කරන යම් වාහනයකට බාධාවන යම් ආකාරයකින් එකම දිසාවට ගමන් කරන වෙනත් වාහනයක පැත්තෙන් මෝටර් වාහනයක් බාවනය කිරීම හෝ එය පසුකර යාම නොකළ යුතු ය.

(6) මහා මාර්ගයේ ඇති යම් වාහනවලට අවතිර මහා යම් ආකාරයකින් මහා මාර්ගයක් හරහා යනු පිණිස හෝ මහා මාර්ගයක් හරහා යාම ආරම්භ කරනු පිණිස හෝ මහා මාර්ගයක දී හරවනු පිණිස මෝටර් වාහනයක් බාවනය නොකළ යුතු ය.

(7) මහා මාර්ගයක් කොටසක යම් ස්ථානයක සිට මහා මාර්ගයකට හෝ මහා මාර්ගයක සිට මහා මාර්ගයක් පොවිත යම් ස්ථානයකට ගමන් කරන මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයේ ඇති යම් වාහනය කට අවතිර වන යම් ආකාරයකින් බාවිතය නොකළ යුතු ය.

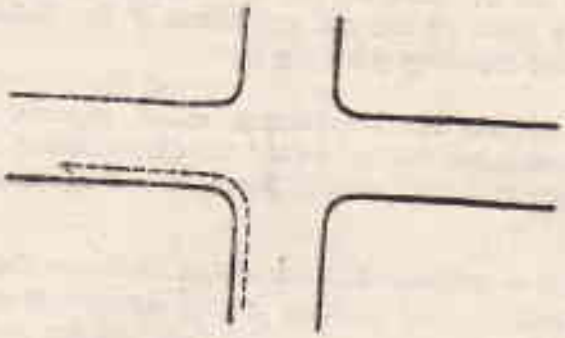
(8) යම් මහා මාර්ගයක සිට වෙනත් යම් මහා මාර්ගයකට ගමන් කරන මෝටර් වාහනයක් ඒ වෙනත් මහා මාර්ගයේ ඇති යම් වාහනයකට අවතිර වන යම් ආකාරයකින් බාවනය නොකළ යුතු ය.

(9) මහා මාර්ග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක ඡේදනයේ දී ප්‍රධාන මාර්ගය ලෙස 150 වන වගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් මඟින් ප්‍රකාශිත හෝ අභවහු ලබන මහා මාර්ගයට නොවිවන හෝ එය හරහා ගමන් කරන මෝටර් වාහනයක්, ඒ මහා මාර්ගයේ ඇති යම් වාහනයකට අවතිර වන යම් ආකාරයකින් බාවනය නොකළ යුතු ය.

(10) එකම මෙලාවක දී විරුද්ධ දිසාවල සිට මහා මාර්ග දෙකක හෝ වැඩි ගණනක ඡේදනයට මෝටර් වාහන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ළඟාවන්නා වූ හෝ ගමන්කරන්නා වූ සහ ඡේදනයේ එකම සකාටස නැත්නෙ බාවනය කිරීමේ තම අදහස ඒවායේ පියාදුරන් දෙදෙනකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් අනවබෝධ වූ අවස්ථාවක, එවිට පොලිස් නිලධාරියකු විසින් හෝ ආලෝක සංඥා විසින් 150 වන වගන්තිය යටතේ දැන්වීම් මඟින් හෝ ඒ ඡේදනයෙහි වාහන පාලනය කරනු නොලබන්නේ නම්, දකුණු පැත්තෙන් හෝ එහා පැත්තෙන් පැමිණෙන වෙනත් යම් මෝටර් වාහනයක් එම ස්ථානය පසුකර යන තෙක් ඡේදන ප්‍රදේශයේ ඒ ආකාරය ඔස්සේ කිසිම මෝටර් වාහනයක් බාවන නොකළ යුතු ය.

(11) පටු මහා මාර්ගයක දී මෝටර් වාහන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකිනෙකා වෙත ළඟා වන අවස්ථාවක, මහා මාර්ගයේ ඇති වෙනත් වාහනවලට හෝ වෙනත් යම් වාහනයකට නිරුපද්‍රිතව ගමන් කිරීමට ඉඩ දීමේ කාර්යය සඳහා ඒ එක් එක් වාහනයේ ගමන් වේගය අවු කිරීමට සැලැස්විය යුතු ය.

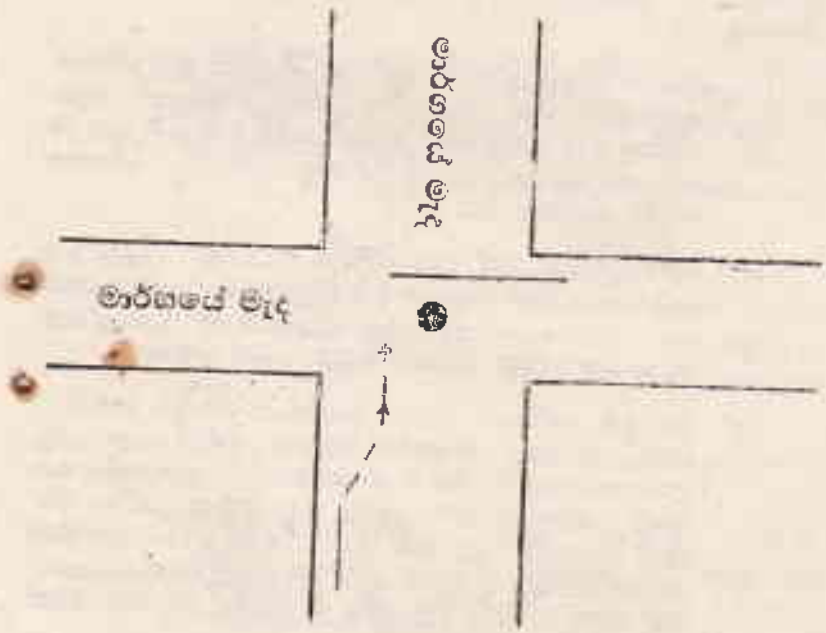
(12) රාජකාරියෙහි නිරත පොලිස් නිලධාරියකු විසින් අන්‍යාකාරයකින් විධාන කරනු ලැබුවහොත් මිස, යම් මහා මාර්ගයක සිට වෙනත් යම් මහා මාර්ගයකට වමට හරවා මෝටර් වාහනයක් පහත දක්වෙන රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති ආකාරයෙන් මහා මාර්ගයේ වම් අසිනට හැකිතාක් ආසන්නව තබාගත යුතුය :—



(13) යම් මහා මාර්ගයක බිඳ, වෙනතකු යම් මහා මාර්ගයකට අතුණට හරවන මෝටර් වාහනයක්, පළමුවෙන් ධාවනය කිරීමෙන්, නැවැත්වීමෙන් හෝ තල්ලු කිරීමෙන් මාර්ගයේ මැදට හැකිතාක් සමාන්තරවන ලෙස හැසිරවීම සඳහා තත්ත්වයකට පත් කළ පුතු ය ඒ වේලාවේ දී ම එයාදුරු විසින් දකුණට හැරවීමේ නම අදහස සංඥා කළ පුතු ය. මහා මාර්ග දෙකෙහි ඡේදනයේ මැදට ආසන්න විශ හැරවීමේ ලක්ෂණයට ළඟා වූ විට, ඉදිරියෙන් පැමිණෙන්නා වූ රථ වාහනවලින් හානි නොවන ඔන පැතැදිලි තව තිබේනම කරුණෙන ඒ මෙනසත් මහා මාර්ගයේ දකුණට හැරවීමෙන් හැසිරවීම සම්පූර්ණ කිරී මට කටයුතු කළ පුතු ය

[1981 අංක 21§64

ඉහත සඳහන් ඡේදනයෙහි යම් වියුහයක් ඇති අවස්ථාවක, පොලිස් නිලධරයකු විසින් අන්තර්කාරමයන් නියම කරනු ලැබිමේ නම් හිස, ඒ මෝටර් වාහනයේ දකුණු පැත්තට ඒ වියුහය නොබා හැසිරවීම සම්පූර්ණ කළ පුතු ය



[1984 අංක 40§7]

(14) යම් ස්ථානයක සිට මහා මාර්ගයකට සහ මෝටර් වාහනයක් නැවතීම සඳහා ඉරි පාට කර ඇති තැනක ඒ මහා මාර්ගයට ඇතුළු වීමට පෙර නවත්වනු ලැබිය යුතු ය.

අනතුරු වැළැක්වීම රියැදුරකුගේ සාමාන්‍ය යුතුකම් ඔව.

149. (1) 148 වන වගන්තියෙහි කුමක් සඳහන්ව ඇත ද යම් අනතුරක් වැළැක්වීමට අවශ්‍ය වන යම් ක්‍රියා මාර්ගයක් ගැනීම මහා මාර්ගයක ඇති සෑම මෝටර් වාහනයක රියැදුරකුගේ යුතුකම වන්නේ ය.

(2) මහා මාර්ගයක ඇති යම් මෝටර් වාහනයක රියැදුරු මිසක් 148 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කිසිවක් කඩකිරීමකු ඒ අවස්ථාවේ දී මහා මාර්ගයේ වෙනතැන් යම් මෝටර් වාහනයක රියැදුරුකු වෙත (1) වන උපවගන්තියෙන් පනවා ඇති යුතුකම් ඉටුකිරීමකින් මතු නිදහස් කරනු ලබන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

ප්‍රධාන මාර්ග ප්‍රකාශ කිරීම.

150. (1) මේ දනය වන මහා මාර්ග දෙකකින් හෝ වැඩි ගණනක කින් කිනම් මහා මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ගය ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු දැයි ප්‍රකාශ කෙරෙන නියෝග යාදනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21§65]

(2) නියම කරනු ලබන ආකෘතියෙහි වූ සංඥා දැක්වීම් මහා මාර්ගය සඳහා වශයෙන් යුතු බලධාරියා විසින් මේ වගන්තිය යටතේ ප්‍රකාශ කරන ලද එක් එක් ප්‍රධාන මාර්ගය දැක්වීමේ කාර්යය සඳහා මේ දනය බව මහා මාර්ගවල සුදුසු ස්ථානයන්හි ප්‍රදර්ශනය කොට පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය ගැනීමෙන් රිය පැදවීම අපරීක්ෂාකාරීව නැතහොත් නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පැදවීම.

[1979 අංක 31 § 2]
[1984 අංක 40 § 8]

151. (1) මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගැනීමෙන් පසු කිසිම තැනැත්තකු විසින් මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් පැදවීම නොකළ යුතු ය

(1අ) කිසිම තැනැත්තකු විසින් මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගැනීමෙන් පසුව නාස්තුවක් හෝ හානියක් සඳහා තැනැත්තන් ගෙනයාමට අදහස් කොට ඇති යම් බස් රථයක් හෝ වෙනත් යම් මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක පැදවීම නොකළ යුතු ය.

(1ආ) මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගැනීමෙන් පසුව මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් පදවා ඒ මගින් යම් තැනැත්තකුට මරණය හෝ තුවාල හෝ හිදුකරන යම් තැනැත්තකු මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(1ඇ) (අ) මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක රියැදුරු මත්පැන් ගෙන ඇති බවට පොලිස් නිලධරයකු විසින් සෑක කරනු ලබන අවස්ථාවක, මත්පැන් පානය කොට ඇත්තේ ද යන විගට පුක්වාස පරීක්ෂණයෙකුට හෝ ඒ සඳහාත් තා මත් පැන් ගෙන ඇත්තේ දැයි නිශ්චය කිරීම පිණිස ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකු විසින් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට හෝ වහාම භාජනය වන ලෙස, ඒ පොලිස් නිලධරයා විසින්

ඒ නැනැත්තාට නියම කරනු ලැබිය හැකි අතර, ඒ නැනැත්තා විසින් අවස්ථෝචිත පරිදි එවැනි යම් නියම යකට අනුව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(ආ) ඒ නැනැත්තා මත්පැන් ගෙන ඇති බව මත් පැන් ප්‍රශ්වාස පරීක්ෂණයෙන් හෝ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකු විසින් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකින් හෙළිවන්නා වූ අවස්ථාවක හෝ එවැනි යම් පරීක්ෂණයකට භාජනය වීමට ඒ නැනැත්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ හෝ අවස්ථාවක පවතිනිව සැක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් මිස, ඒ නැනැත්තා මත්පැන් ගෙන ඇති බව පූර්ව නිගමනය කරනු ලැබිය යුතු ය. [1984 අංක 40 § 8]

(ඇ) මහා ඖරිතයක මෝටර් වාහනයක රියැදුරු මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගෙන ඇති බවට පොලිස් නිලධරයකු විසින් සැක කරනු ලබන අවස්ථාවක, පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා ඒ නැනැත්තා ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකු වෙත පොලිස් නිලධරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම නීත්‍යානුකූල විය යුතු අතර, ඒ නැනැත්තා ඒ නියමයට අනුව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(ඈ) මහා ඖරිතයක මෝටර් වාහනයක රියැදුරු මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගෙන ඇති බවට වූ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකුගේ වාර්තාව, පවතිනිව සැක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් මිස ඒ නැනැත්තා මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් ගෙන ඇති බවට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි මිස යුතු ය. 1984 අ

(ඉ) ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධරයකු විසින් කරනු ලබන එවැනි යම් පරීක්ෂණයකට භාජනය වීම ඒ නැනැත්තා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අවස්ථාවක, පවතිනිව සැක්ෂි ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් මිස, මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පසුව ඔහු රිය පදවන්නේ යැයි බවට පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.

(1ඌ) මේ වගන්තිය යටතේ යම් නැනැත්තකු විසින් වරදක් සිදු කරනු ලැබූ බව විශ්වාස කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධරයකුට සාධාරණ හේතු ඇති අවස්ථාවක ඔහු විසින් ඒ නැනැත්තා වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිරභාරයට ගනු ලැබිය හැකි ය. [1984 අංක 40 § 8]

(1ඌ) (i) මත්පැන් ප්‍රශ්වාස පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු ක්‍රමය සහ ආකාරය ද; [1979 අංක 31§2]

(ii) නැනැත්තකු මත්පැන් ගෙන ඇතැයි සලකනු ලැබිය යුත්තේ ඒ නැනැත්තාගේ රුධිරයෙහි යම් ප්‍රමාණයක හෝ ප්‍රමාණයක් ඉක්මවන මද්‍යසාර සාන්ද්‍රණයක් තිබුණහොත් ද ඒ ප්‍රමාණය ද;

[1984 අංක 40 § 8]

(iii) මෝටර් වාහනයක රියැදුරුගේ මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය ඇසිවුන් හෙන අධිෂේද යන්න නිශ්චය කිරීම සඳහා යම් පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබිය හැකි ක්‍රමය සහ ආකාරය ද;

සහ

(iv) තැනැත්තකු මත් ද්‍රව්‍ය කිසිවක් හෙන ඇතැයි සැක කනු ලැබිය යුත්තේ ඒ තැනැත්තාගේ රුධිරයෙහි යම් ප්‍රමාණයක හෝ යම් ප්‍රමාණයන් ඇති වෙන මත් ද්‍රව්‍ය සැන්දෑණයක් තිබුණහොත් ද ඒ ප්‍රමාණය ද;

නියම කරමින් නීතියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) කිසිම තැනැත්තකු විසින්, අනුවර්තනයෙන් හෝ අන්තරායදායක ආකාරයකින් හෝ අන්තරායදායක වේගයකින් මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් ධාවනය නොකළ යුතු ය.

(3) මහා මාර්ගය පාවිච්චි කරන වෙනත් තැනැත්තන් කෙරෙහි නොසැලකිලිමත් හෝ යුක්ති සහගත සැලකිල්ලක් නොමැතිව කිසිම තැනැත්තකු විසින් මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් ධාවනය නොකළ යුතු ය.

මෝටර් වාහන බැඳීගත කරන විට රියැදුරුගේ යුතුකම්.

152. (1) වාහනයේ සම්පූර්ණ පාලනය තමාට නොමැති හෝ සම්පූර්ණ පාලනය තබා ගැනීමට තමාට නොහැකි තත්ත්වයක සිටින විට හෝ මහා මාර්ගයේ සහ මෝටර් වාහනයට ඉදිරියෙන් වූ වාහන සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ සහ බාධා රහිත දර්ශනයක් තමාට නොමැති හෝ ලබා ගැනීමට නුවණට හොඳකි තත්ත්වයක සිටින බව කිසිම තැනැත්තකු විසින්, මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් ධාවනය නොකළ යුතු ය.

(2) මහා මාර්ගයේ දර්ශනයට සහ මෝටර් වාහනයට ඉදිරියෙන් වූ වාහනවල දර්ශනයට අවහිර කරන හෝ අවහිර කිරීමට ඉඩ ඇති තැනැත්තෝ වාහනය පැදවීමට හෝ පාලනය කිරීමට බාධා කරවන හෝ බාධා කිරීමට ඉඩ ඇති යම් තත්ත්වයකින් තමාගේ පැත්තකින් අසුන් ගැනීමට මහා මාර්ගයක ඇති මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින් කිසිම තැනැත්තකුට අවසර නොදිය යුතු ය.

(3) වාහනය පදවනු ලබන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන් නම් හෝ එහි එහා පැත්තෙන් නම්, රියැදුරුගේ ආසනයේ දකුණු අත පැත්තෙන් නැතහොත් වාහනය පදවනු ලබන්නේ වම් අත පැත්තෙන් නම් හෝ එහි ආසනයේ වම් අත පැත්තෙන් නම් රියැදුරුගේ ආසනයේ වම් අත පැත්තෙන් යම් තැනැත්තකුට අසුන් ගැනීමට හෝ සිටගෙන සිටීමට මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින් අවසර නොදිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§66]

(4) මෝටර් වාහනයක රියැදුරු හෝ එය පදවන්නා නියමිත මාර්ග කිරීමේ දී හෝ අවශ්‍ය හස්ත සංඥා දීමේ දී හෝ වාහනයේ අත්‍යවශ්‍ය පාලන උපකරණ හැසිරවීමේ දී හෝ හැර සෑම විටම අවම්බෝවිසා පරිදි, සුක්කානම මත හෝ සුක්කානමේ දණ්ඩ මත තමාගේ දෑතම තබා ගත යුතු ය

153. (1) මෝටර් වාහනයක රියැදුරුගේ විසින් දෙනු ලබන සංඥා—

(අ) දිවා සහ රාත්‍රී යදෘච්ඡාගමී ප්‍රදීපනය සහ යුතු විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික උපක්‍රමයෙකින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය. ඒ ප්‍රදීපනය කම්පාම විය යුතු අතර, වාහනය ඉදිරියෙන් සහ පිටුපසින් ද පැහැදිලිව දෘශ්‍යමාන විය යුතු ය. මේ උපලේඛන සංඥා සහ වර්ණයෙන් විය යුතු ය (නැතහොත් කොමිසාරිස් ජනරාල්ගේ පුකාශිත මලය අනුව සුදු වර්ණයෙන් විය යුතු ය);

රියැදුරුගේ විසින් දිය යුතු සංඥා

[1981 අංක 21 §67]

(ආ) ඉදිරියට යෑමට සංඥා කිරීමට අදහස් කරන විට, පුධාන පහන් දැල්වීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් ආලෝක හැරෙන්නට **මෙනත් සවිරාම වූ හෝ ඒවලන රථාවකින් යුත් ආලෝකයක්** වාහනයක පිටත නෙත් ඇතුළත නෙත් දැවිවිවි නොකළ යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති සංඥා කුමය බලාපොරොත්තු වන්නාගේ අනුගතකාරී වුවහොත්, මේ පනත යටතේ වූ නියෝගවලින් නියම කොට ඇති හස්ත සංඥා තාවකාලිකව යොදා ගත යුතු ය.

(4) විද්‍යුත්මකව ක්‍රියාත්මක වන සංඥා නොමැති වාහනයක රියැදුරු වළඹ හැරීමට හෝ සිය ගමන් මග වම් පැත්තට වෙනස් කිරීමට හෝ පුර්වයෙක්, තම දකුණු බාහුව සහ හස්තය, මෝටර් වාහනයේ දකුණු පැත්තෙන් අත්ල ඉදිරි දෙසට ගරුවා තිරස් ලෙස පිටතට දිගු කර, උරහිසෙහි සිට තම බාහුව පුති දක්ෂිණාවර්තව කර කැරිය යුතු ය. විද්‍යුත්මකව ක්‍රියා කරන වාහන වල වම් පැත්තේ සංඥා දර්ශනය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මෙම සංඥා දැක්විය හැකි ය.

(5) මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින්, සුදුසු යැයි තමා අදහස් කරන්නේ නම්—

(අ) ඉස්සර කරන වාහනයකට, එසේ කිරීමට පෙන් නොකරන සේ සංඥා කිරීම සඳහා, තම දකුණු බාහුව සහ හස්තය මෝටර් වාහනයේ දකුණු පැත්තෙන් හෝ දකුණට නැඹුරු පැත්තෙන් අත්ල පහතට සිටින සේ තිරස්ව පිටතට දිගු කර, තම බාහුව ඉහළට සහ පහළට වැනිය යුතු ය.

(ආ) ඉස්සර කරන වාහනයකට තමා පසුකොට යෑමට සංඥා කිරීම සඳහා, අත්ල ඉදිරි දෙසට සිටින සේ තම දකුණු බාහුව සහ හස්තය, උරහිසෙන් සිට වාහනයේ දකුණු පැත්තෙන් හෝ දකුණට නැඹුරු පැත්තෙන් පිටතට දිගු කර, බාහුව පිටුපසට සහ ඉදිරිපසට වැනීම හෝ විද්‍යුත් සංඥා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් වම් අංශයේ සංඥා දර්ශකය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

(6) මහා මාර්ග දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඒකාබද්ධයක දී සේවා යෙදී සිටින පොලිස් නිලධරයකු වෙත ළඟා වන විට, මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින් පොලිස් නිලධරයාට පෙනෙන පරිදි තමා යෑමට අදහස් කරන දිසාවට තම බාහුව දිගු කළ යුතු ය. නැතහොත් අදාළ විද්‍යුත් සංඥා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

(7) (1) වන, (2) වන, (3) වන, (4) වන, (5) වන සහ (6) වන උපවගන්තිවල සඳහන් සංඥ හැර වෙනත් යම් සංඥ භාවිතා කිරීම නියම කරමින් හෝ ඊට බලය දෙමින් නියෝග සාදිය හැකි ය.

මෝටර් වාහන පරීක්ෂාවට ගැනීම.

154. යම් මෝටර් වාහනයක් හැරවීමේ කාර්යය සඳහා හෝ මේහනාත් යම් සුක්ෂ්ම සහගත කාර්යයක් සඳහා මහා මාර්ගයක දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි දුරක් සඳහා රියැදුරු විසින් වාහනය පසුපට නැතිම් කොහැළු සුතු ය; නැතහොත් ආපස්සට ගමන් කිරීමට අවසර නොදිය යුතු ය.

ශබ්ද හෝ ආලෝක සංඥ.

[1981 අංක 21 §66]

155. (1) මහා මාර්ගයක වූ මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින්, මෝටර් වාහනයේ ළඟාවීම් හෝ පිහිටීම විදිහිවන ප්‍රමාණවත් ආනුම් දීමක්, ආරක්ෂාව අරහයා අවශ්‍ය වන සෙවර වූ හෝ අවස්ථාවක කාර්යක්ෂම උපකරණයක් ශබ්ද කිරීමෙන් හෝ ප්‍රධාන පහන්වල ආලෝක බරා අවසංතකය කර ඇල්ලීමෙන් හෝ දිය යුතු ය:

එසේ වුව ද, මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක නවතා තබා ඇති අවස්ථාවක, ගිදිසි අනතුරක් වැළැක්වීම සඳහා හෝ වාහනයේ හෝ එහි බරින අයගේ ආරක්ෂාව සඳහා හෝ හැර, එම වාහනයට සම්බන්ධ ඇති සංඥා දීමේ උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ කාරිය සඳහා තනි ස්වරයක් පවතින හඬක්, හැර, කිසිම බිල් හඬක් හෝ නලා හඬක් භාණ්ඩයක ප්‍රභේදයක සීමා ඇතුළත වූ යම් මහා මාර්ගයක ඇති යම් මෝටර් වාහනයකින් යබඳ කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) එවසේ නිශ්චිත යම් වේලාවක් තුළ, යම් නාගරික ප්‍රදේශයක් තුළ හෝ එහි නිශ්චිත කොටසක් තුළ හෝ සංඥ දීමේ සියලුම උපකරණ නැතහොත් යම් නිශ්චිත උපකරණයක් තැබීමේ කිරීම, (1) වන උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම හෝ විශේෂ නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(4) යම් ප්‍රදේශයක් සම්බන්ධයෙන් (3) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් නියෝග මගින් ඇති අවස්ථාවක, (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවල කුමන් සඳහන්ව ඇත ද, කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ඒ ප්‍රදේශය තුළ එම නියෝග කඩ කරමින් යම් සංඥා දීමේ උපකරණයක් පාවිච්චි නොකළ යුතු ය.

මෝටර් වාහනවල පාපුවරු ආදියෙහි ගමන් කිරීම.

156. මහා මාර්ගයක යම් මෝටර් වාහනයක රියැදුරු විසින්, හෝ බස්රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, එහි කොන්දොස්තර විසින් හෝ පාපුවරුවල ගමන් කිරීමට කිසිම තැනැත්තකුට අවසර නොදිය යුතු ය. තවද, නිසිලෙස ඉදිකරන ලද ආසනයක් මත හැර, නැතහොත් අලුත්වැඩියා කරනු ලබන විට හෝ ඉන් පසුව වාහනය පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්ය සඳහා හැර, කිසිම තැනැත්තකු විසින් පාපුවරුවල මඩවරණ මත, වළක්නය මත හෝ මෝටර් වාහනයේ වෙනත් කිසිම තැනැත්තකු නොයා යුතු ය.

බස්රථවල ගමන් කිරීම.
[1968 අංක 20§2]

156ඒ. මගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා, සලකා ඇති ආසනයක හෝ තනිතට්ටුවේ බස් රථයක ආසන පේළි දෙක අතර සලකා ඇති අන්තර ඉංචිගණනේ හෝ තට්ටු දෙකේ බස් රථයක පහළ තට්ටුවේ ආසන පේළි දෙක අතර සලකා ඇති අන්තර ඉංචිගණනේ හැර, මීට ඉංචිගයක් ඇති බස් රථයක කිසිම කොන්දොස්තරවරයකු විසින් යම් මගියකුට ගමන් කිරීමට අවසර නොදිය යුතු අතර, කිසිම මගියකු එලෙස ගමන් නොකළ යුතු ය.

මෝටර් රථවල ඉදිරි අසුන්වල සිටින සාමාජිකයන් ගණනට.
[1981 අංක 21§69]

157. මහා මාර්ගයක ඇති මෝටර් රථයක අසිතිකරු හෝ පියාදුරු විසින් ඒ මෝටර් රථයේ ඉදිරිපස ආසනයේ පියාදුරුට අතිරේකව නැනැත්තන් දෙදෙනකුට වැඩි ගණනකට යෑමට සැලැස්වීම හෝ අවසර දීම හෝ නොකළ යුතු ය.

පසු ආසනයෙහි ගමන් කිරීම.
[1981 අංක 21§70]

158. (1) පැති රථයක් අනුයුක්ත කර නොමැති මෝටර් සයිකලයක පියාදුරුගු විසින්, එය මහා මාර්ගයක **පාර්ච්චි කරනු ලබන** සිටා, එක් නැනැත්තකුට වැඩි ගණනක් එහි නොගෙන යා යුතු අතර, පියාදුරුගේ ආසනය පිටුපස ඊට සුරක්ෂිත ලෙස සවි කරන ලද ආසනයක සයිකලයේ දෙපසට පාද විහිදා වාඩිවී සිටින ආකාරයෙන් හැර අන්‍යාකාරයකින් ඒ නැනැත්තා නොගෙන යා යුතු ය.

[1981 අංක 21§70]

(2) මෝටර් සයිකලයක් පදවන හෝ මෝටර් සයිකලයක නැඟී යන සෑම නැනැත්තෙක්ම අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද වර්ගයකට අයත් ආරක්ෂණ හිස් වැස්මක් සුරක්ෂිත ලෙස තමාගේ හිසෙහි පැළඳ සිටිය යුතු ය.

[1984 අංක 40 § 9]

(3) මෝටර් සයිකලයක් පදවන නැනැත්තා (2) වන උප වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද වර්ගයකට අයත් ආරක්ෂණ හිස් වැස්මක් පැළඳ නොසිටින වෙනත් සම් නැනැත්තකු තමා මෝටර් සයිකලයෙහි රැගෙන යන අවස්ථාවක, පදවන නැනැත්තා සහ ඒ නැනැත්තා යන දෙදෙනා ම මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරුවන් විය යුතු ය.

ප්‍රචාරක දැන්වීම ආදිය බෙදා හැරීම

159. මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් ගමන් කරන අතරතුර එම වාහනයෙන් යම් ප්‍රචාරක දැන්වීමක්, පත්‍රිකාවක් හෝ අන් පත්‍රිකාවක් බෙදා හැරීමට ඒ මෝටර් වාහනයේ පියාදුරු විසින් යම් නැනැත්තකුට අවසර දෙනු නොලැබිය යුතු අතර, මෝටර් වාහනයේ සිටින කිසිම නැනැත්තකු විසින් එලෙස බෙදා හැරීම නොකළ යුතු ය

ශබ්ද විකාශන උපකරණ සහ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීම.
[1981 අංක 21§71]

160. (1) මෝටර් වාහනයට සවි කරනා ලද හෝ වාහනයේ සෙයා යනු ලබන ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සහිත යම් ශබ්ද විකාශක උපකරණ පාවිච්චි කිරීම හෝ යම් නැනැත්තකුට පාවිච්චි කිරීමට අවසර දීම හෝ ඕවාසේ සෙයාදෙන මෝටර් වාහනයක පියාදුරු විසින් නොකළ යුතු අතර, මෝටර් වාහනය තුළ සිටින කිසිම නැනැත්තකු විසින් එසේ නොකරනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද ශබ්ද විකාශක උපකරණයෙන් නිකුත් වන ශබ්දයේ පරිමාව වාහනය ඇතුළතට ඕමෑ කරනු ලැබ එහි සිටින්නන්ට පමණක් ඇසීම සඳහා අදහස් කරන ලද බව සහතික කිරීම පිණිස විධිමත් කරනු ලැබ ඇත්නම්, රාත්‍රිය වන මෝටර් වාහනයක ශබ්ද විකාශක යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) නාවික හමුදා, යුද්ධ හමුදා, ගුවන් හමුදා හෝ පොලිස් කටයුතු සඳහා හෝ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ ආණ්ඩුවේ වෙනත් යම් නියමිත දෙපාර්තමේන්තුවක හෝ ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනා ගමන මණ්ඩල පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක හෝ කාර්ය සඳහා නැතහොත් ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය විසින් හෝ ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන යම් මෝටර් වාහනයකට නැතහොත් සංචාරකයන් ගෙනයන යම් මෝටර් වාහනයකට ඒ මෝටර් වාහනයේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සහිත ශබ්ද විකාශන උපකරණ පාවිච්චි කිරීම සඳහා බලය දෙමින් කොමසාරිස්වරයා විසින් අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත්නම්, මේ වගන්තිය අදාළ නොවිය යුතු ය.

මාර්ග අවහිරයක් වැනියක් කරනු ලබන තැනැත්තාගේ අවස්ථාවක දැනුම් දීමේ සංඥා ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව.

160ඇ. මාර්ගයක් අවහිර කරනු ලබන තැනැත්තාගේ අවස්ථාවක, මාර්ගය පාවිච්චි කරනු ලබන්නන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා දැනුම්දීමේ සංඥා, රාත්‍රී කාලයෙහි පහන් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීමට සැලැස්වීම, ඒ අවහිර වැඩියාවන් කරන හෝ ඒ අලුත්වැඩියාවන් කරනු ලැබීමට සලස්වන තැනැත්තාගේ යුතුකම් විය යුතු ය.

[1984 අංක 40 §10]

අනතුරක් සිදුවූ හොත් යුතුකම

161 (1) මහා මාර්ගයක දී යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම හේතු කොටගෙන සිදු වූ යම් අනතුරකින් යම් තැනැත්තකුට, සතෙකුට හෝ දේපළකට යම් හානියක් සිදුවන අවස්ථාවක පහත දැක්වෙන විධිවිධාන බලසහිත විය යුතු ය :—

(අ) මෝටර් වාහනයේ රියැදුරු විසින්—

(i) වාහනය වහාම නතර කළ යුතු ය :

(ii) හානිය සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා විසින් හෝ හානිය සිදු කරනු ලැබුවේ යම් දේපළකට හෝ සතකුට ද ඒ දේපළෙහි හෝ සතාගේ අයිතිකරු විසින් හෝ ඒ දේපළ හෝ සතා භාරව සිටින තැනැත්තා විසින් හෝ යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු විසින් හෝ ඉල්ලා සිටිනු ලැබුවොත් තම නම සහ ලිපිනය, වාහනයේ අයිතිකරුගේ නම සහ ලිපිනය, වාහනය හඳුනා ගැනීමේ අංකය සහ ඊට අදාළ වෙනත් විස්තර සැපයිය යුතු ය.

(iii) හානිය සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා විසින් ඉල්ලා සිටින යම් අවස්ථාවක හේ ඔහු විසඳෙව සිටි නම් හෝ ඒ තැනැත්තාට සිදු වූ විඳවීම ඔහුගේ ජීවිතයට අත්තරායදායක බව පෙනී යියකොහෝ, ඒ තැනැත්තා වහාම ආරෝග්‍ය ශාලාවකට හෝ වෛද්‍ය ශිෂ්ටිකයකු වෙත ගෙන යා යුතු අතර, ඉන්පසුව හැකිතාක් ඉක්මනින් පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධරයාට අනතුර පිළිබඳව වාර්තා කළ යුතු ය ; තවද

(iv) (iii) වන ඡේදයෙහි සඳහන් නොවන සෑම අවස්ථාවක දී ම නොපමාව ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය භාර නිලධරයාට අනතුර පිළිබඳව වාර්තා කළ යුතු ය.

(ආ) මෝටර් වාහනයේ අයිතිකරු විසින්, හදිසි අනතුර සිදු වූ අවස්ථාවේ දී තමා සිටියේ හෝ නොසිටියේ වුව ද යම් පොලිස් නිලධරයකු හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු විසින් ඉල්ලා සිටීමේ දී වාහනයේ රියැදුරාගේ සහ හදිසි අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දී වාහනය තුළ සිටි සෑම තැනැත්තකුගේ ම නම, ලිපිනය, විස්තරය, පූර්ව ආඥා ගිය තැන් පිළිබඳව වූ තමා සන්තකයේ ඇති සියලු තොරතුරු සපයනු ලැබිය යුතු අතර, එවැනි යම් ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීමේ දී කිසිවෙකුගේ දැනීමේ හැටියට අසත්‍ය වූ හෝ යම් විස්තරයකින් නොමඟ යවන සුළු වූ යම් තොරතුරක් දෙන එවැනි සෑම අයිතිකරුවෙක් ම මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන්නේ ය. [1981 අංක 21§72]

(ඇ) රියැදුරු හැර, අනතුර සිදු වූ වේලාවේ දී වාහනයේ සිටි සෑම තැනැත්තකු විසින්—

(i) පීඩාව සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට ද ඒ තැනැත්තා විසින් හෝ පීඩා සිදු කරනු ලැබුවේ යම් දේපලකට හෝ සතකුට ද ඒ දේපලෙහි හෝ සතාගේ අයිතිකරු විසින් හෝ ඒ දේපල හෝ සතා භාරව සිටින තැනැත්තා විසින් හෝ යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු විසින් හෝ ඉල්ලා සිටිනු ලැබුවහොත් තම නම සහ ලිපිනය සහ වාහනයේ රියැදුරුගේ අයිතිකරුගේ නම සහ ලිපිනයන් පිළිබඳව තමා සන්තකයෙහි ඇති සියලු තොරතුරු සැපයිය යුතු ය; නැතහොත් [1981 අංක 21§72]

(ii) තමාගේ නම සහ ලිපිනය සහ අනතුර සිදුවූ වේලාවේ දී තමා වාහනයේ සිටි බව අනතුර සිදු වී පැය හිඟි හතරක් ඇතුළත පොලිස් ස්ථානයක් භාර නිලධරයාට දැන්විය යුතු ය.

(2) මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම හේතු කොට ගෙන සිදු වූ යම් අනතුරකින් යම් තැනැත්තකුට යම් පීඩාවක් සිදුවන්නා වූ සහ පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු විසින් හෝ පීඩාවට පත් තැනැත්තා විසින් හෝ [1981 අංක 21§72]

ඔහු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන යම් නැතැත්තකු විසින් හෝ ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ විට ඒ වාහනයට අදාළ රක්ෂණ සහතිකය හෝ ඇප සහතිකය ඒ වේලාවේ දී ඉදිරිපත් කරනු නොලබන්නා වූ අවස්ථාවක—

(අ) රියැදුරු විසින්, හැකි ඉක්මනින්, සහ කවර හෝ හේතුවක් වුව ද අනතුර සිදු වී පැය විසිඅතරක් ඇතුළත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ සහතිකය ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය:

එසේ වුව ද සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ නැතැත්තාට එසේ කියම් කරනු ලැබුවේ යම් දිනකදී ද ඒ දින සිට දින හතක කාලයක් ඉකුත් වීමට පෙර, ඒ දිනයේ දී ඔහු විසින් පසුකර ගොස් ඒ පොලිස් ස්ථානය වෙත ඇති විසින් සහතිකය පොදුගලිකව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත්, ඒ සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහුගේ නැතැර යෑමේ හේතුව කිසාම ඒ නැතැත්තා විසින් මේ උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කරනු ලැබුවේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

(ආ) සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීමට රියැදුරුට භාර කරනු ලැබූ මේලංවේ දී හෝ වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කරමින් ඔහු විසින් මෝටර් වාහනය ධාවනය කරනු ලැබුවේ ද නැතහොත් ධාවනය කරනු නොලැබුවේ ද යන්න කිහිස්ය කිරීමේ කාර්යය සඳහා පොලිස් නිලධරයකු විසින් නියම කරනු ලබන යම් තොරතුරු මෝටර් වාහනයේ අයිතිකරු විසින් දෙනු ලැබිය යුතු ය.

පොලිස් නිලධරයාගේ හෝ වාහන පරීක්ෂකගේ රථවාහන විධාන වලට හා සංඥා වලට අවනත විය යුතු බව.

[1981 අංක 21§73]

162. මෝටර් වාහනය නතර කිරීමට හෝ පසු පසට යැවීමට හෝ එසේ වේගය අඩුකරවීමට හෝ ආපස්සට හැරවීමට හෝ පොලිස් නිලධරයා හෝ වාහන පරීක්ෂකයකු විසින් සංඥා කරනු ලැබිය හැකි පැත්තෙන්ම හෝ කිරීමට හෝ රථ වාහනය පෙළකට අනුව නැවතීමට හෝ පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ වාහන පරීක්ෂකයකු විසින් නියමිත කාර්යය ඉටුකිරීමෙහිලා දෙනු ලබන සියලු වාචික විධිවිධාන වලට හෝ සන්ඥා සංඥාවලට මෝටර් වාහනයක රියැදුරු අවනත විය යුතු ය.

හට පේනාංක ආදී යුව අණදෙන නිල ධරයන්ගේ ඉල්ලීම් පිට මෝටර් වාහන නැවැත්විය යුතු බව.

[1984 අංක 40§11]

163. හට සේනාංකයකට අණදෙන හෝ යම් සෙනෙකු තමා භාරයේ සිටින නැතැත්තකු විසින් වාචික වශයෙන් හෝ සංඥාවක් වශයෙන් අත දැසවීමෙන් හෝ මහා මාර්ගයක යම් මෝටර් වාහනයක් සක් නැවැත්වීමට ඉල්ලීමක් කරනු ලබන සුපිරි හෝ විවේක, මෝටර් වාහනයේ රියැදුරු විසින් එහෙම් ඒ වාහනය නතර කළ යුතු අතර, යුක්ති සහගත ලෙස අවශ්‍ය වන තාක් කල් එය නිසලව තබා ගත යුතු ය.

164. (1) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ තත්කාර්ය සඳහා සාදනු ලබන නියෝග වලට යටත්ව—

පොලිස් නිලධරයකුගේ පළාත්පාලන ආයතනයක සහ මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වේ රථවාහන සංඥ.

(අ) රථවාහන ගමනාගමනය සම්බන්ධයෙන් යම් විධිමත් කිරීම කෘර්ය සඳහා සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයකුගේ නිලයට පහළ නොවන පොලිස් නිලධරයකුගේ නියමය කින්; හෝ

[1981 අංක 21§74]

(ආ) යම් ප්‍රදේශයක පළාත් පාලන ආයතනයක් හෝ මහා මාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට ඒ පළාත් පාලන ආයතනයේ නියමයකින් හෝ මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හෝ මහා මාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට මහා මාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජවරයාගේ නියමයකින්—

[1984 අංක 40§12]

(i) රථවාහන ගමනාගමනය විධිමත් කිරීමේ හෝ රථ වාහන වසින් අනුගමනය කළ යුතු ගමන් මාර්ගය සඳහන් කිරීමේ කාර්යය සඳහා හෝ එම මහා මාර්ගයේ ඉවත්වී බැහැර පාමිවිවිසට අදාළ හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වෙනත් යම් කාර්යයක් සඳහා; නැතහොත්

(ii) අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවත්නා වූ හෝ අවදානියා කරන්නා වූ ද තකාගෙන යන්නා වූ හෝ කැවත තනාගෙන යන්නා වූ ද යම් පාලමක් මත හෝ මහා මාර්ගයේ යම් ගොටසක රථවාහන තහනම් කිරීමේ, සීමා කිරීමේ හෝ විධිමත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා; හෝ

(ඇ) මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන ආයතනය සහ පොලිසියේ එකඟත්වය ඇතිව, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනත යටතේ පිහිටුවා වන ලද ශ්‍රී ලංකා ඩිඩෝල ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හෝ ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක නියමයකින්

[1981 අංක 21§74]

(i) එවැනි යම් මණ්ඩලයකට අයත් බස්රථ නවත්වා තැබීම සඳහා වෙන් කරන ලද ස්ථාන; සහ

(ii) එවැනි යම් මණ්ඩලයකට අයත් බස් රථ සඳහා බස් නැවතුම් සඳහන් කිරීමේ කාර්යය සඳහා;

තව ද

රථවාහන සංඥ සහ දන්වීම් යම් මහා මාර්ගයක පිහිටුවනු ලැබීම හෝ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීම කළ හැකි ය. නැත හොත් යම් මහා මාර්ගයක සිට පෙනෙන පරිදි පිහිටුවනු ලැබීම හෝ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබීම කළ හැකි ය.

(2) යම් රථවාහන සංඥාවල සහ දැන්වීම්වල වැදගත්කම ප්‍රකාශ කරමින් සහ මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා ඒ සංඥා සහ දැන්වීම් ඉදිකිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සිමා කරමින් හෝ විධිමත් කරමින් ඒ සංඥාවල සහ දැන්වීම්වල ප්‍රමාණය, වර්ණය, වර්ගය හෝ ආකෘතිය නියම කරමින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ඉදිකරනු ලැබුවා වූ හෝ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබුවා වූ සහ ඒ මෝටර් වාහනය අයත් පංතියට හෝ විස්තරයට අයත් සියලු මෝටර් වාහනවලට අදාළ විය යුතු බවට අදහස් කරනු ලැබුවා වූ සියලු රථවාහන සංඥාවලට සහ දැන්වීම්වලට මෝටර් වාහනයක රියැදුරකු කීකරු විය යුතු ය.

[1981 අංක 21§74] (4) (3) වන උපවගන්තිය කඩකිරීමක් සඳහා වූ යම් නඩු පැවරීම හැදී, යම් මහා මාර්ගයක සිට පෙනෙන පරිද්දෙන් යම් මහා මාර්ගයක ඉදිකරන ලද්දා වූ, ප්‍රදර්ශනය කරන ලද්දා වූ හෝ සපයන ලද්දා වූ හෝ සෑම මාර්ග සලකුණක් හෝ දැන්වීමක්ම, පටහැනි බව ඔප්පු කරතහොත් මිස, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිසි පරිදි ඉදිකරනු ලැබූ ලෙස හෝ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1952 අංක 1 § 13] (5) (1) වන උප වගන්තියෙහි විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර සහ අවස්ථාවෝචිත පරිදි පළාත් පාලන ආයතනයේ හෝ මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමතිය ඇතිව හැර සහ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයකට අනුකූලව මිස, මෝටර් වාහනවල මඟ පෙන්වීම සඳහා අදහස් කරනු ලබන බවට දැක්වෙන යම් රථවාහන සංඥාවක් හෝ දැන්වීමක් කිසිම තැනැත්තකු විසින් මහා මාර්ගයක ඉදිකිරීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ පවත්වා ගෙන යාම හෝ මහා මාර්ගයක සිට පෙනෙන පරිදි එලෙස ඉදිකිරීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ පවත්වා ගෙන යාම නොකළ යුතු ය.

(6) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "රථවාහන සංඥාව" යන්නෙහි රථවාහන ගමන් ගමනය ආලෝක සංඥා මගින් විධිමත් කිරීම සඳහා වූ සංඥාවක් ඇතුළත් වේ.

[1981 අංක 21§74] (7) මේ වගන්තියේ "පළාත් පාලන ආයතනය" යන්නට, නම් සභාවක් ඇතුළත් වන අතර, මාර්ග තැනීම හා නඩත්තු කිරීම පිණිස නීතියෙන් බලය පවරනු ලැබූ සහ මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනයක් වශයෙන් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළකරන ලද නිවේදනයක් මඟින් අමාත්‍යවරයා විසින් සුකාශයට පත් කරනු ලැබූ එවැනි යම් මණ්ඩලයක්, ආයතනයක් හෝ සංස්ථාවක් ද ඇතුළත් වේ.

ටැංකියට පෙම්බල ලබාගන්නා විට ගතයුතු ආරක්ෂාවන්

165. (1) වාහනයේ ටැංකියට හෝ වාහනයෙහි හෝ ඒ මත ඇති යම් බදුනකට පෙට්‍රල් හෝ වෙනත් ඉන්ධන කිසිවක් වක් කරනු ලැබීමට හෝ මුදා හරිනු ලැබීමට පෙර, මෝටර් වාහනයේ එන්ජිම නතර කළයුතු අතර, වාහනයේ හෝ ඒ මත ඇති යම් විදුලි පහනක් නොවන යම් පහනක් නිවා දැමිය යුතු ය.

(2) වාහනයේ ටැංකියට හෝ වාහනයෙහි ඇති යම් බදුනකට පෙට්‍රල් හෝ වෙනත් ඉන්ධන කිසිවක් පූරවනු ලබන හෝ ඉඳා හරිනු ලබන අතරතුර යම් මෝටර් වාහනයක් ඇතුළුන පෙට්‍රල් පොම්පයක සිට යාර තුනක් ඇතුළත තිබිය නැතැත්තකු විසින් දුම් බීම හෝ කිසිදු ගිනි ඇතත්තක් දල්වනු ලද දුම් පවල යමක්, සුරුට්ටුවක් හෝ විනාශවිටුවක් හෝ යාම හෝ කිරීම නොකළ යුතු ය. නැතොත් ගිනිතුරක් දැල්වීම නොකළ යුතු ය.

මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම

166. (1) (අ) යම් කාලයකදී ප්‍රදේශයක ඇති යම් මහා මාර්ගයක හෝ එහි කොටසක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම තහනම් කෙරෙන්නා සිහා කෙරෙහි හෝ දිවිමහන් කෙරෙන්නා හෝ මෝටර් වාහනය පදවා වෙන කරන ලද යම් නවතා තැබීමේ ස්ථානයක් ඇත්වෙන්ට ඇත්වීමක් මහා මාර්ගයේ හෝ එහි කොටසක පුනරාවර්තනය නැතහොත් ඒ හෝ මාර්ගයේ හෝ එහි යම්කිසි කොටසක ඔබ පෙනෙන පරිදි ඒ ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතනය සිහින් හෝ එහි නියමිත නිලධාරියකු විසින් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(ආ) මේ කරුණ පැවතෙන විරුද්ධත් පළාත් පාලන ආයතනය විසින් හෝ එහි නියමිත නිලධාරියකු විසින් ඒ ප්‍රදේශයෙහි ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබූ ලෙස අදහස් කෙරෙන කාල දැන්වීමෙන්ම, ඊට පටහැනිව ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත් මිස, ඒ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් නීත්‍යානුකූල ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරන ලැබූ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) යම් කාලවිට ප්‍රදේශයක් ඇතුළත යම් මහා මාර්ගයක හෝ මහා මාර්ගයක සකාශයක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම තහනම් කිරීමේ, සිහා කිරීමේ හෝ දිවිමහන් කිරීමේ කාර්යය සඳහා, හෝ මෝටර් වාහනය සඳහා වෙන් කරන ලද යම් නවතා තැබීමේ ස්ථානයක් පැවිවිව් කිරීම විධිමත් කිරීමේ හෝ පාලනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා ඒ කාලවිට ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතනයේ ඉල්ලීම මත කියෝජන සඳහනු ලැබිය හැකි ය. හෝ ඒ කියෝජන වශයේ සඳහනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, පළාත් පාලන ආයතනය විසින්, ඒ කියෝජනවලට අනුකූලවූ සැර (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් දැන්වීමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ යම් අන්දමින් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සැලැස්වීම හෝ නොකළ යුතු ය.

(3) යම් මහා මාර්ගයක හෝ මහා මාර්ගයක කොටසක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ප්‍රදර්ශනය කරන ලද දැන්වීමක් මගින් තහනම් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක—

(අ) යම් නිලධරයකු විසින් හෝ අධිකාරියක් විසින් මහාමාර්ගයෙහි හෝ එහි කොටසක ඉදි කරන ලද හෝ ප්‍රදර්ශනය කරන ලද යම් රථවාහන සංඥාවකට හෝ දැන්වීමකට නිකරු වීමේ: හෝ

(ආ) ඒ වේලාවේ දී එම මහා මාර්ගයේ හෝ එහි කොටසෙහි රථ වාහන ගමනාගමනය නිසි පිළිවෙළට අනුගමනය කිරීමේ; හෝ

(ඇ) මෝටර් මගීන්ගෙන් බැසීමට හෝ ඒවා ඇතුළු වීමට යම් තැනැත්තකුට ඉඩදීමේ; හෝ

(ඈ) බඩු පැටවීමේ හෝ බැම කරනු ලැබිය හැකි කාලය පිළිබඳව ඒ මහා මාර්ගයට හෝ එහි කොටසට අදාළ වන (2) වන උප වගන්තිය යටතේ වූ යම් නියෝගයකින් නියම කරනු ලබන යම් සීමාකිරීම් වලට යටත්ව, මෝටර් වාහනයට බඩු පැටවීමේ හෝ ඉන් බඩු බැමේ

කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය යම් කාලයකට හැර, ඒ මහා මාර්ගයෙහි හෝ එහි කොටසක මෝටර් වාහනයක් නතර කර තැබීමට මෝටර් වාහන සඳහා පියාදුරු විසින් ඉඩ දෙනු කොලැබිය යුතු ය.

(4) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ප්‍රදර්ශනය කරන ලද යම් දැන්වීමක් මගින් හෝ (3) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් මගින් යම් මහා මාර්ගයක හෝ එහි මාර්ගයක කොටසක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම සීමා කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, (3) වන උපවගන්තියේ සඳහන් කාර්යයන්ගෙන් එකක් සඳහා හෝ අවස්ථාවෝචිත පරිදි, දැන්වීමෙහි හෝ නියෝගයෙහි සඳහන් යම් ආකාරයකින් හෝ අන්‍යාකාරයකින් හෝ එම කාලසීමාව හැර වෙනත් යම් කාල සීමා වක් තුළ ඒ මහා මාර්ගයෙහි හෝ එහි මාර්ගයක කොටසක මෝටර් වාහනයක් නතර කර තැබීමට මෝටර් වාහනයේ පියාදුරු විසින් ඉඩ දෙනු කොලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§75]

(5) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ප්‍රදර්ශනය කරන ලද යම් දැන්වීමක් මගින් හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් මගින් යම් මහා මාර්ගයක හෝ එහි මාර්ගයක කොටසක මෝටර් වාහන නතර කිරීම හෝ නවතා තැබීම තහනම් කරනු ලැබ නොමැති හෝ සීමා කරනු ලැබ නොමැති අවස්ථාවක, ඒ මහා මාර්ගයේ හෝ එහි මාර්ගයක කොටසක රථවාහන ගමන් ගමනය විධිමත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා පොලිස් නිලධාරියකු විසින් හෝ ආඥා පේවා නිලධාරියකු විසින් හෝ වාවිත විධාන මගේ දෙනු ලැබිය හැකි අතර පොලිස් නිලධාරියා විසින් හෝ ආඥා පේවා නිලධාරියා විසින් සීමා කරනු ලබන යම් තත්ත්වයක් හෝ යම් කාලයක් අනුව හැර, අන්‍යාකාරයකින් ඒ මහා මාර්ගයෙහි හෝ එහි කොටසෙහි මෝටර් වාහනයක් නතර කර තැබීමට ඒ මෝටර් වාහනයේ පියාදුරු විසින් ඉව දෙනු කොලැබිය යුතු ය.

(6) (3) වන, (4) වන සහ (5) වන උපවගන්ති අදාළ නොවන යම් මහා මාර්ගයක හෝ එහි මාර්ගයක කොටසක රථ වාහන ගමනාගමනය අඛණ්ඩව පවත්නා අවස්ථාවක ඒවා ඇති යම් තත්ත්වයකින් හෝ කාලයක් යම් මෝටර් වාහනයක් නතර කර තැබීමට ඒ වාහන යේ පියාදුරු විසින් ඉව දෙනු කොලැබිය යුතු ය.

(7) මේ වගන්තියේ "පළාත් පාලන ආයතනය" යන්නෙන් ගම් සභාවක් සහ මාර්ග ඉදි කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට නීති යෙන් බලය පවරනු ලැබ, මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනයක් ලෙස ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන නිවේදනයකින් අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශිත යම් මණ්ඩලයක්, ආයතනයක් හෝ සංස්ථාවක් ඇතුළත් වේ. [1981 අංක 21§75]

167. (1) මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක නතර කොට හෝ නවතා තබා ඇති කුවර හෝ විටෙක, ඒ මෝටර් වාහනයේ රියැදුරු විසින්, මහා මාර්ගයේ අයිනට හැකිතාක් ආසන්නව හෝ මහා මාර්ග යෙහි හෝ ඒ අසල ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබ ඇති මාර්ග සංඥුවකින් හෝ දැන්වීමක් මගින් දක්වා ඇති යම් තත්ත්වයකින් හෝ ආකාරයකින් නැතහොත් රාජකාරියෙහි නිරත පොලිස් නිලධරයකු විසින් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන මාර්ග සංඥුවකින් හෝ දැන්වීමක් මගින් දක්වන යම් තත්ත්වයකින් හෝ ආකාරයකින් වාහනය තැබිය යුතු ය.

මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් නතර කොට ඇති විට හෝ කිසිවකු නොමැතිව තබා ඇති විට හෝ අබල කාවට පත්ව ඇති විට ගත යුතු ආරක්ෂාවන්.

(2) මෝටර් වාහනයක් මහා මාර්ගයක නතර කොට හෝ නවතා තබා ඇති අතරතුර, කිසිවකු නොමැතිව මෝටර් වාහනය රඳවා යාමට අවශ්‍ය වන සුවර හෝ විටෙක ඒ මෝටර් රථයේ රියැදුරු විසින් වාහනයෙන් ඉවත්ව යෑමට පෙර එහි එන්ජිම නැවැත්විය යුතු අතර, තමා බැහැරව සිටිය දී වාහනය ගෙන යාමෙන් හෝ ගෙන යනු ලැබීමට ප්‍රතිපක්ෂව නිසි ආරක්ෂාවන් ගත යුතු ය. [1984 අංක 40§13]

(3) හදිසි අනතුරකින්, යාන්ත්‍රික අක්‍රියතාවයකින් හෝ වයර් අක්‍රිය වීමකින් ක්‍රියා විරහිත වූ යම් මෝටර් වාහනයක් යම් මහා මාර්ගයක තබා යාම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක රාත්‍රියේ දී මහා මාර්ගයේ එසේ තබා ඇය වාහනයේ රියැදුරු විසින්, මහා මාර්ගයේ ඇති වාහනයේ තත්ත්වය පැහැදිලි ලෙස දක්වෙන පරිදි වාහනයේ ඉදිරිපස ආලෝකමත් කරනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§76]

(4) පොලිස් නිලධරයකුගේ මතය අනුව මහා මාර්ගයක නවතනු ලැබූ හෝ තාවකාලිකව රඳවනු ලැබූ මෝටර් වාහනයකින්, හෝ යම් වස්තුවකින්, දෙයකින් හෝ ද්‍රව්‍යයකින් යම් මහා මාර්ගයක හෝ පැති මඟක ගමනා ගමනයට යම් අවහිරයක් සිදුවන අවස්ථාවක, ඒ පොලිස් නිලධරයා විසින් ඒ අවහිරයට හේතුවන මෝටර් වාහනය හෝ වෙනත් වස්තුව දෙය හෝ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු ලැබීමට සලස්වා ඒ ඉවත් කිරීමේ වියදම අයිතිකරුගෙන් අයකරගනු ලැබිය හැකි ය. 1934 අංක 40§13]

(5) 4 වන උපවගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක්, වස්තුවක්, දෙයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කරනු ලැබීමේ දී සද්භාවයෙන් සිදු වූ යම් හානියක් සඳහා කිසිම පොලිස් නිලධරයකු අලාභ හෙළීමට යටත් නොවිය යුතු ය. [1984 අංක 40§13]

මාර්ග පාවිච්චි කරන්නන්ගේ මග පෙන්වීම් සඳහා නියෝග.

168. (1) රථවාහන ගමනාගමනය නියාමනය කිරීමට, විධිමත් කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට අදාළ විධාන ඇතුළුවිය, මාර්ග පාවිච්චි කරන්නන්ගේ මග පෙන්වීම් සඳහා නියෝග කැඳවීමට මෙලස පවරනු ලද බලධාරියකුට කිසි වරට පෙනී යන සෙ සම විටකින අඛණ්ඩ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයක් නියම කරමින් මේ පනතට යටත් නියෝග කළහැකි ලෙසින ය.

[1952 අංක 1§14]

(2) මේ පනතේ 214 වන වගන්තියෙහි කුමක් සඳහන්ව ඇතද, (1) වන උප වගන්තිය යටතේ නියෝග මඟින් නියම කරන ලද මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ යම් විධානයක් කඩකිරීමක පමණක් නිසාම මේ පනතේ අර්ථානුකූලව වරදක් නොවන්නේ ය, එහෙත් ඒ කඩකිරීම (මේ පනත යටතේ වරදක් සඳහා වූ නඩු කටයුතු ඇතුළුව ඕනිලි වුව ද සාපරාධී වුව ද) යම් නඩු කටයුත්තක දී එම නඩු කටයුත්තේ දී ප්‍රශ්නගත යම් චෝදනාවක් තහවුරු කිරීමට හෝ ප්‍රතිෂේධනය කිරීමට කැඩුරු වන වගෙයෙන් එම නඩු කටයුතුවල යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් විශ්වාසය තැබිය හැකි ය.

වැඩවෙලා

169. (1) කිසිදු තැනැත්තකු විසින්—

[1981 අංක 21§77]

(අ) පැය හතරහමාරකට වැඩි යම් අඛණ්ඩ කාලසීමාවක් සඳහා ; හෝ

(ආ) යම් රාත්‍රියක කිරීමේ කාලසීමාවක් ආරම්භයෙන් පිට හෝරාවක් ඔවුනු ලබන යම් පැය විසිතුරකින කාල සීමාවක දී රියැදුරුම සඳහන් පරිදියෙන් අනුකමි වශයෙන් පැය දහයක විවේකයක් ඔහු නොතිබෙන පරිදි

යෂී කුලී මෝටර් රථයක්, බැක්හි රථයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් බැක්හි රථයක් හෝ මෝටර් කෝච් රථයක් හෝ ලොරියක් ධාවනය කිරීම නැතහොත් තමා විසින් මේ වගෙයෙහි කියැක්ක කරවනු ලැබූ හෝ තමාගෙන් නියමයෙන්ම ගවත් වූ යම් තැනැත්තකුට ධාවනය කිරීමට සැලැස්වීම හෝ අවසර දීම හෝ කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) රියැදුරුම විවේකය යන කෑම වීම සැනීමට තැබි වන යුතු පැය හතයෙහට හොඳවු අන්තරයකින් වෙන් කරනු ලබන්නේ නම් මිස, (1) වන උපවගන්තියේ කාර්යය සඳහා යම් කාල සීමා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්, අවණ්ඩ කාලසීමාවක් වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන්රථ, බස්රථ සහ ලොරි සඳහා පොදු නැවතුම් පොළවල්

[1981 අංක 21§78]

170. (1) යම් නාගරික ප්‍රදේශයක් සඳහා වූ යම් පළාත් පාලන ආයතනය විසින් මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථවල, බස් රථවල හෝ ලොරිවල හෝ යම් නිශ්චිත පත්තියක හෝ විස්තරයක මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථවල, බස් රථවල හෝ ලොරිවල පැවිනිවිය සඳහා එම ප්‍රදේශය ඇතුළත පොදු නැවතුම් පොළවල් එසේත් හෝ වැඩි ගණනක් පවත්වනු ලැබිය හැකි ය.

(2) යම් නාගරික ප්‍රදේශයක් සඳහා වූ යම් පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් කරන ලද පොදු නැවතුම් පොළවල් සඳහා වූ විධිවිධාන සතුටුදායක නොවන්නා බවට කෙනෙ හාරිච්ඡිර්යා සැලීමට පත්වන යම් අවස්ථාවක, සඳහන

ලද නියෝගවලට අනුකූලව ඒ ප්‍රදේශය ඇතුළත පොදු නැවතුම් පොළවල් පිහිටුවීම සහ ඒවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය යයි කොමසාරිස්වරයා විසින් සලකනු ලබන යම් විධිවිධාන සැලසීමට ඔහුට බලය පවරන නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

171. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§79]

172. ඉවත් කරන ලදී. [1981 අංක 21§79]

බස්රථ සඳහා අධික ගාස්තු අය කිරීමට විරුද්ධ තහනම.

173. (අ) යම් බස් රථයක අයිතිකරු, රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර විසින් යම් ගමන් මාර්ගයක හෝ මහා මාර්ගයක යම් ගමනක් සම්බන්ධයෙන් යම් බස් රථයක් පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ බස් රථ බලපත්‍ර අවසර පත්‍රයක බලය යටතේ ද ඒ බස්රථ බලපත්‍ර අවසරපත්‍රයේ යම් නත්ත්වයක් නිසා ඒ ගමන් මාර්ගය හෝ මහා මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් බලය දෙනු ලැබූ ගාස්තුව ඉක්මවමින් යම් ගාස්තුවක් යම් මගියකු ගෙන් ඉල්ලීම හෝ භාර ගැනීම නොකළ යුතු ය; නැතහොත්

(ආ) යම් ගමන් මාර්ගයක හෝ මහා මාර්ගයක ගමනක් සම්බන්ධයෙන් ඒ අවසර පත්‍රයේ යම් නත්ත්වයක් නිසා ඒ ගමන සම්බන්ධයෙන් බලය දෙනු ලැබූ ගාස්තුවට අඩු යම් ගාස්තුවක් යම් මගියකුගෙන් භාර ගැනීම හෝ භාර ගැනීමට එකඟවීම නොකළ යුතු ය.

අධික ගාස්තු අයකර ගැනීම.

174. (1) යම් බස් රථයක යම් ගමනක් වෙනුවෙන් 173 වන වගන්තියෙහි සඳහන් බලය දෙන ලද ගාස්තුවට අධික යම් ගාස්තුවක් ගෙවීමට කිසිදු නැනැත්තකු නමා විසින් ඇතුළත් වී ඇති යම් එකඟ වීමකින් නොබැඳිය යුතු ය. තව ද සිද්ධියට අදාළ වන ඒ බලය දෙන ලද ගාස්තුවට අධික යම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලද යම් නැනැත්තකු විසින් ඒ මුදල ගෙවනු ලැබුවේ යම් නැනැත්තකුට ද ඒ නැනැත්තාගෙන් ගෙවනු ලැබූ අධික මුදල ආපසු ලබා ගැනීමට හිමිකම තිබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§80]

(2) 173 වන වගන්තියේ (අ) ඡේදයෙහි විධිවිධාන කඩ කිරීමක් පිළිබඳව යම් අධිකරණයක් විසින් යම් නැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, එම කඩ කිරීම සඳහා අධිකරණය විසින් නීතියානුකූලව පනවනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දඩුවමකට අතිරේකව, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, බලය දෙනු ලැබූ ඉහළම ගාස්තුවට හෝ බලය දෙනු ලැබූ ගාස්තුවට හෝ එකඟ වූ ගාස්තුවට හෝ වැඩිපුර එම නැනැත්තා වෙත ගෙවනු ලැබූ යම් මුදලක් ආපසු ගෙවිය යුතු යයි අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි අතර, ස්වකීය සාමාන්‍ය අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අධිකරණය විසින් පනවනු ලැබිය හැකි දඩ මුදල ඉක්මවන්නේ වුව ද, ඒ මුදල අධිකරණය විසින් පනවන ලද දඩයක ආකාරයෙන් අයකර ගනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21§80]

(3) බස්රථයක, බිඳ වැටීමක් හෝ අයිතිකරුගේ හෝ අයිතිකරුගේ යම් සේවකයකුගේ නොසැලකිලිමත් භාවය හේතු කොට ගෙන තම ගමනාන්තයට ළඟාවීමට යම් බස්රථයක් අපොහොසත් වුවහොත්, යම් ගමනක් සඳහා ගාස්තුව යථා පරිදි ගෙවා ඇති බස් රථයක යම් මගියකු විසින් ඉල්ලා සිටින විට, එසේ ගෙවන ලද සම්පූර්ණ ගාස්තුව අය කර ගැනීමට ඔහුට හිමිකම ඇත්තේ ය.

(4) (3) වන උපමාතෘකාව යටතේ කෘත්‍යයක් කිරීමට නියම කර කනු ලැබිය හැකි අවස්ථාවක, එම කෘත්‍යය අයකර ගැනීමට නියමිත ඇති මිනියං විසින් ඉල්ලා සිටි විට, කෘත්‍යය කර කනු ලැබූ තැනැත්තා විසින් එය ආපසු ගෙවිය යුතු ය.

(5) (4) වන උපමාතෘකාව යට කිරීමෙන් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු විරුද්ධකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ කට කිරීම සඳහා අධිකරණය විසින් නියෝගයක් මෙසේ නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දඬුවමකට අතිරේකව කෘත්‍යය ආපසු ගෙවීමට ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය. තවද, ස්වකීය සාමාන්‍ය අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අධිකරණය විසින් පනවනු ලැබිය හැකි දඩ මුදල් ඉක්මවන්නේ නම් මුදල් ද අධිකරණය විසින් පනවන ලද දඩයක ආකාරයෙන් ඒ කෘත්‍යය අයකර ගනු ලැබිය යුතු ය.

(6) මේ වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ අය කර ගනු ලැබිය හැකි යම් කෘත්‍යයක් හෝ කෘත්‍යයන කොටසක් අය කර ගැනීම සඳහා වූ යම් සිවිල් ක්‍රියාවලියකින් කෙරෙහි මේ වගන්තියෙන් කිසිවක් බල නොපෑ යුතු ය.

කෘත්‍ය අය කර ගැනීම.
[1981 අංක 21§81]

175. (1) යම් නීති රීතියක හි යම් කෘත්‍යයක් සඳහා, කෘත්‍යය විය යුත්තේ සහතික ලෙස නම්කොට් අයකිය යුතු හෝ එවැනි යම් කෘත්‍යයක සෙවෙනා අතිරේකව දිනක් රීතියෙට පසු විසින් නියමකොට් කරන ලද යම් කාලයක් තුළ අලාභ වශයෙන් අයකිය යුතු යයි නිශ්චිත කෙරෙන වූ හෝ රුපියල් විස්සක් නොඉක්මවන යම් මුදලක් හෝ ඊට වැඩි සිවිල යම් තැනැත්තක, අවස්ථානුවෝචිත පරිදි, ඒ රීතියේ අයිතිකරු විසින් හෝ ඒ මුදල ලබා ගැනීමට අයිතිකරු විසින් බලය දෙන ලද යම් නිලධාරියෙක හෝ අනුයෝජිතයෙකු විසින් හෝ කරන ලද ඉල්ලීමක් මත ඒ මුදල ගෙවීම් පැහැර නැරිය හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාවක, තමන ඇරඹිය යුතු වූ හෝ අවසාන කළ වූ හෝ කාර්ය විදු කළා වූ ස්වරූපය කෙරෙහි අධිකරණ බලය ඇති මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින්, රීතියේ අයිතිකරු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත හා එම පැමිණිල්ලෙහි කියනු ලබන කරුණු පිළිබඳ විභාගයක් කිරීමෙ පසු, කෘත්‍ය විනාශයක් ඔත්තු කිරීම පිණිස, කෘත්‍ය විනාශයක් එසේ අවශ්‍ය යුතු මුදල හෝ කාර්ය සම්බන්ධයෙන්, අලාභ වශයෙන් වූ මුදලක් හා අධිකරණය විසින් නිර්ණය කරනු ලැබිය හැකි, ඔත්රීතියේ අයිතිකරු විසින්ගේ හෝ සොයා ගොස් නැර සිටින් අධිකරණයෙහි පෙනී සිටීමේ දී වැය වූ කාලය සම්බන්ධයෙන් වූ ගාස්තු සහ වියදම් අයිතිකරු වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු යයි ඒ තැනැත්තාට ආඥා කරනු ලැබිය හැකි ය; තවද මේ වගන්තිය යටතේ ගෙවිය යුතු යයි ආඥා කරනු ලැබූ සෑම මුදලක්ම, ස්වකීය සාමාන්‍ය අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අධිකරණය විසින් පනවනු ලැබිය හැකි දඩ මුදල් ඉක්මවන්නේ නම් එම මුදල් ද අධිකරණය විසින් පනවන ලද දඩයක ආකාරයෙන් අයකර ගනු ලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§81]

(2) මේ වගන්තිය යටතේ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් කරන ලද ආඥාවකින් අතෘප්තියට පත් වූ යම් තැනැත්තකු විසින්, ආඥාව අපරාධ නඩුවක දී හෝ කාරණයක දී මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අවසානාත්මක ආඥාවක්

ලෙස සලකා ඒ ආකාරයෙන්ම අභියාචනාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එවැනි අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ XXVIII වන පරිච්ඡේදය අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, අදාළ විය යුතු ය.

බස් රථ තුළ දමා යන දේපළ.

[1981 අංක 21§81]

176. මගීන් විසින් බස් රථ තුළ, අහම්බෙන් දමා සන දේපළවල ආරක්ෂිත භාරය හා ඒවා නැවත භාරදීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වමින් හා ඒ සම්බන්ධයෙන් අය කරනු ලැබිය හැකි සහ එවැනි දේපළ සොයා ගනු ලබන්නන්ට නිළිණ වශයෙන් ගෙවිය හැකි මුදල් ප්‍රමාණ නියම කෙරෙමින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21§82]

177. ඉවත් කරන ලදී.

පෞද්ගලික කෝච්චි රථ තුළ බලයලත් සංඛ්‍යාවට වැඩිපුර තැනැත්තන් සහ මෝටර් රථ හෝ පෞද්ගලික රථ තුළ පෞද්ගලික ගමන් බඩු නොවන බඩු ගෙන යාම.

[1981 අංක 21§83]

178. (1) මහා මාර්ගයක ඇති පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් තුළ කවර වූ හෝ වේලාවක සිටින තැනැත්තන් සංඛ්‍යාව එය පෞද්ගලික කෝච්චි රථ සඳහා වූ ආදායම් බල පත්‍රයෙහි සඳහන් උපරිම සංඛ්‍යාව ඉක්මවන අවස්ථාවක හෝ නියම කරනු ලබන බඩු හෝ තැනැත්ත කුගේ පෞද්ගලික ගමන් බඩු නොවන බඩු මහා මාර්ගයක ඇති මෝටර් රථයක් හෝ පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් තුළ තිබී සොයා ගනු ලබන අවස්ථාවක හෝ එහි රියැදුරු මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය:

එසේ වුව ද අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමයක් මගින් සඳහන් කරනු ලබන යම් දිනයක යම් පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක් තුළ තැනැත්තන් ගෙනයාම සම්බන්ධයෙන්, කෝච්චි රථය එම දිනයේ දී එසේ සඳහන් කරන ලද ප්‍රදේශයක එසේ සඳහන් කරන ලද කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ නම්, මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය.

(2) මහා මාර්ගයක මෝටර් රථයක් තුළ කවර හෝ වේලාවක සිටින තැනැත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව (එහි රියැදුරු අතුළුව) නවය ඉක්මවන අවස්ථාවක, එහි රියදුරු මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා—

(අ) මෝටර් රථයක හෝ පෞද්ගලික කෝච්චි රථයක වෙනම අසුනක අසුන් නොගන්නා ටයස අවුරුදු තුනට අඩු දරුවකු තැනැත්තකු වශයෙන් ගණනට් නොගත් යුතු ය;

(ආ) අවස්ථාවෝචිත පරිදි, මෝටර් රථයේ හෝ කෝච්චි රථයේ රියැදුරු තැනැත්තකු වශයෙන් ගණන් ගත යුතු ය;

කව ද

(ඇ) දරුවන් දෙදෙනකු, එක් එක් දරුවා වයස අවුරුදු තුනට වැඩි අවුරුදු දොළහට අඩු වන විට, එක් මැනැත්තකු වශයෙන් ගණන් ගත යුතු ය.

(4) මෝටර් රථ සහ පෞද්ගලික කෝච් රථ තුළ පෞද්ගලික ගමන් බඩු වශයෙන් හෙන යා හැකි භාණ්ඩවල හෝ ඇසුරුම් සෙවිලිවල ඝනකමෙන් මෝටර් රථ සහ පෞද්ගලික කෝච් රථ තුළ හෙන යා හැකි පෞද්ගලික ගමන් බඩු නොවන බඩුවල ස්වභාවය, විස්තරය හෝ බර විස්තර කිරීමෙන් නියෝග කළහැකි ය.

[1981 අංක 21§83]

(5) යම් මෝටර් රථයක්, මෝටර් ත්‍රාසිකාලයක් හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථයක් යම් විස්තරයක භාණ්ඩ ගෙන යාම සඳහා නොදී තහා යුතු යයි 47 වන වගන්තිය යටතේ නීතිගත් කරන ලද අවසර පත්‍රයකින් බලය දෙනු ලැබූ අවස්ථාවක, එම විස්තරයේ භාණ්ඩ මෝටර් රථයේ, මෝටර් ත්‍රාසිකාලයේ හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථයේ හෙන යෑමේ හේතුව තියෑම පමණක් කිසිදු තැනැත්තකු මේ වගන්තියේ යම් විධිවිධානයක් කඩ කරනු ලැබුවාක් මෙන් සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

බස්රථ තුළ බලය ලත් සංඛ්‍යාවට වැඩිපුර තැනැත්තන් හෝ මගින් සහ පෞද්ගලික ගමනේ බඩු නොවන බඩු හෙන යාම.

179. (1) මහා මාර්ගයක බස් රථයක් තුළ සිටින හෝ සිටිවාරක දී සිටින මගින් සංඛ්‍යාව එම බස් රථය සඳහා වූ ආදායම් බල පත්‍රයෙහි සඳහන් උපරිම සංඛ්‍යාව ඉක්මවන අවස්ථාවක හෝ නියම කරනු ලැබිය හැකි බඩු සහ මගියකුගේ පෞද්ගලික ගමන් බඩු නොවන බඩු මහා මාර්ගයක බස් රථයක් තුළ තිබි හොයාගනු ලැබූ අවස්ථාවක, බස් රථයේ කොන්දොස්තර වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

[1981 අංක 21§83]

(2) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා—

(අ) පහත සඳහන් තැනැත්තන් මගින් වශයෙන් ගණන් නොගත යුතු ය.

(i) බස් රථයක් තුළ වෙනම අසුනක අසුන් නොගන්නා අවුරුදු තුනකට අඩු දරුවෙක්;

(ii) බස් රථයක රියැදුරු;

(iii) බස් රථයක කොන්දොස්තර; සහ

(iv) බස් රථයක අයිතිකරු විසින් සේවයෙහි නියුක්ත කරන ලදුව, කියවිය හැකි පරිද්දෙන් "පරීක්ෂක" යන වචනය ලකුණු කරන ලද ලෝහමය ලාංඡනයක් පැළඳ ඇති ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂකයෙක්;

(ආ) දරුවන් දෙදෙනකු එක් එක් දරුවා වයස අවුරුදු තුනකට වැඩි සහ අවුරුදු දොළහට අඩු වන විට, එක් මගියකු වශයෙන් ගණන් ගත යුතු ය.

(3) බස් රථ තුළ පෞද්ගලික ගමන් බඩු විශේෂයක් හෙන යා හැකි භාණ්ඩවල හෝ ඇසුරුම් සෙවිලිවල හෝ බස් රථ තුළ හෙන යා හැකි පෞද්ගලික ගමන් බඩු නොවන බඩුවල ස්වභාවය, විස්තරය හෝ බර විස්තර කරමින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(4) යම් බස් රථයක්, යම් බස්තරයක හෝ බස් රථ කොයා යාම සඳහා අයකරා ගත යුතු ඡේදය 45 වන විකල්පිය යටතේ නියමුන් කරනු ලැබූ අයිතරේ පනුයකින් මිලය ලැබූ අවස්ථාවක, එම බස්තරයේ හෝ බස් රථයේ කෙරෙහි සංවේදී හේතුව නිසාම පමණක් කිසිදු හානියක් සඳහා මේ විකල්පිතය යම් නිදහස්කිරීමක් කර නොදිය යුතු ය.

බස් රථ හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථ පිරි පවතින විට කැනැත්තන් ඇතුළත් නොවිය යුතු බව. [1981 අංක 21§83]

190. බස් රථයක හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථයක රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර විසින් ඒ සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයට අනුකූලව, අවස්ථානුරෝධී පරිදි, එහි නොසා යා හැකි තැනැත්තන්ගේ හෝ බඩුභාණ්ඩවල සවිපැවරුණ සංඛ්‍යාවේ දී නොසා යාමේ හේතුව නිසා, බස් රථයට හෝ කෝච් රථයට ඇතුල් නොවන ලෙස යම් තැනැත්තෙකුට ඉල්ලා සිටිනු ලබන තවදුරටත් අවස්ථාවක දී එම තැනැත්තා බස් රථයට හෝ කෝච් රථයට ඇතුල්වීම නත් ඇතුල්වීමට තැත් කිරීම නොකළ යුතු ය.

මඟින් සඳහා කැරවූ කිරීම.

191. කුලී සඳහා තවිතා ඇති හෝ ඉමහ් කරන බස් රථයක සිටින අයිතිකරුවකු, රියැදුරකු හෝ කොන්දොස්තරවරයකු විසින් තැනැත්තෙක් අධිකරණ, රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන තැනැත්තකු විසින් මහජනයාගේ හෝ ඔවුන්ගේ විය හැකි අයකුගේ අවධානය යොමු කරවනු පිණිස ඇමතීම, ශබ්දයක් කිරීම හෝ යම් උපකරණයක් භාවිතය නොකළ යුතු ය.

බස් රථවල අයිති කරුවන් විසින් ලේඛන තැබිය යුතු බව.

[1981 අංක 21§84]

182. (1) සෑම බස් රථයකම අයිතිකරු විසින් එම බස් රථය සම්බන්ධයෙන්, නියෝගවලට අනුකූලව නිදහස් කිරීමක් කරනු ලැබ ඇත්නේ නම් මිස, නියමිත ආකෘතියෙහි වූ ලේඛනයක් තබා, පවත්වා ගෙන යා යුතු අතර, බස් රථය මහා මාර්ගයක යොදවනු ලබන සෑම විටම එහි අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන විස්තර ඒ ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරනු ලබිය යුතු ය—

(අ) බස් රථය අයිතිකරුගේ ගරාජයෙන් හෝ ස්ථානයෙන් පිටවන සහ එහි ආපසු ලඟා වන දිනය හා වේලාව;

(ආ) රියැදුරුගේ නම හා ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රයේ අංකය; සහ

(ඇ) කොන්දොස්තරගේ නම හා කොන්දොස්තරගේ බලපත්‍රයේ අංකය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ ලේඛනයෙහි කරනු ලබන සෑම සටහනක්ම, ඒ සටහන කරනු ලැබුවේ සම්බන්ධයෙන් බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ද එහි රියැදුරු විසින් අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු අතර, බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, එහි කොන්දොස්තර විසින් ද අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ තබනු ලබන සෑම ලේඛනයක්ම ඝරික්ෂකයකු විසින් හෝ පොලිස් නිලධරයකු විසින් ඉල්ලනු ලැබූ කල්හි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. [1981 අංක 21§84]

(4) යම් බස් රථයක්, යම් විභාගයක සාමාර්ථ පෙනුම සඳහා අයදුම් කළ යුතු යයි 87 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ අවසර පත්‍රයකින් බලය ලැබූ අවස්ථාවක, එම විභාගයේ සාමාර්ථ බස් රථයේ කෙය යාමේ හේතුව කිසිදු කෘතෘත්වයකු නම් වගන්තියේ යම් විධිවිධානයක් කඩ කරනු ලැබුවේ නම් සඳහා කොලඹ යුතු ය.

190. බස් රථයක හෝ පොදුගලික කෝච් රථයක රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර විසින් ඒ සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයට අනුකූලව, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, එහි නෙත යා හැකි කෘතෘත්වයන් හෝ මගීන්ගේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව එම අවස්ථාවේ දී නොහා යාමේ හේතුව කිසා, බස් රථයට හෝ කෝච් රථයට ආහුල් නොවිය යුතු යම් කෘතෘත්වයකින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන කමර හෝ අවස්ථාවක දී එම කෘතෘත්වා බස් රථයට හෝ කෝච් රථයට ඇතුල් වීම හෝ ඇතුල් වීමට කෘත් කිරීම නොකළ යුතු ය.

බස් රථ හෝ පෞද්ගලික කෝච් රථ පිරී පවතින විට කෘතෘත්වුන් ඇතුළේ | නොවිය යුතු බව. [1981 අංක 21 § 83]

191. කුලී සඳහා කම්කා ඇති හෝ ගමන් කරන බස් රථයක සිටින අයිතිකරුවකු, රියැදුරකු හෝ කොන්දොස්තරවරයකු විසින් කෘතයෙහි අයිතිකරුවකු, රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර වේතුවෙන් ක්‍රියා කරන කෘතෘත්වකු විසින් මගීන්ගේ හෝ සිරියකු හිය හැකි අසාදුගේ අවධානය යොමු කරවනු පිණිස ඇමතීම, යම්දියක් කිරීම හෝ යම් උපකරණයක් භාවිතය කොකළ යුතු ය.

මගීන් සඳහා කැරිබි කිරීම.

192. (1) කැම බස් රථයකම අයිතිකරු විසින් එම බස් රථය සම්බන්ධයෙන්, නියෝගවලට අනුකූලව නිදහස් සිවිමක් කරනු ලැබ ඇත්නම් හැර සෙ, නියමිත ආකාරයෙහි වූ ලේඛනයක් තබා, පරීක්ෂා කොට ගා යුතු අතර, බස් රථය මහ මාර්ගයක යොදවනු ලබන එක් එක් අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වෙන විස්තර ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු ය—

බස් රථවල අයිති කරුවන් විසින් ලේඛන තැබිය යුතු බව.

[1981 අංක 21 § 84]

(අ) බස් රථය අයිතිකරුගේ ගරාජයෙන් හෝ ස්ථානයෙන් පිටවන සහ එහි ආපසු ලඟා වන දිනය හා වේලාව;

(ආ) රියැදුරුගේ නම හා ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රයේ අංකය; සහ

(ඇ) කොන්දොස්තරගේ නම හා කොන්දොස්තරගේ බලපත්‍රයේ අංකය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ ලේඛනයෙහි කරනු ලබන සෑම සටහනක්ම, ඒ සටහන කරනු ලැබුවේ යම් බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ද එහි රියැදුරු විසින් අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු අතර, බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, එහි කොන්දොස්තර විසින් ද අත්සන් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ තබනු ලබන සෑම ලේඛනයක්ම ඝරික්ෂකයකු විසින් හෝ පොලිස් නිලධරයකු විසින් ඉල්ලනු ලැබූ කල්හි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. [1981 අංක 21 § 84]

වාර්තා පත්‍රය එක් එක් බස් රථයෙහි ගෙන යා යුතු බව.

183. යම් බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් නියෝගවලට අනුකූලව නීදහස් නිරීමක් ප්‍රදානය කොට ඇත්නම් මිස, සෑම බස් රථයක රියැදුරු විසින්, යම් ගමනක් සඳහා බස්රථය පාවිච්චි කරනු ලබන එක් එක් අවස්ථාව වෙනුවෙන් ඒ ගමන සම්බන්ධයෙන් 182 වන වගන්තිය යටතේ ලේඛනයෙහි කරන ලද සටහන් වල පිටපත් ඇතුළත් නියමිත ආකෘතියෙහි වූ වාර්තා පත්‍රයක් එහි ගෙන යා යුතු අතර, පොලිස් නිලධරයකු විසින් නියම කරනු ලබන කවර හෝ විටෙක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. තව ද, නියම කරනු ලබන පරිදි, ඒ ගමනට සහ ආපසු ගමනට අදාළ වැඩිදුර විස්තර නියමිත ආකාරයෙන් සහ නියමිත අන්තර කාලයන්හි දී වාර්තා පත්‍රයෙහි සටහන් කළ යුතු ය.

[1961 අංක 21§85]

184. ඉවත් කරන ලදී.

බලපත්‍ර ලබා කොන්දෙස්තරවරයකු බස් රථයක සිටිය යුතු බව සහ ඔහු විසින් ප්‍රදර්ශිත පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

185. (1) (3) වන උපවගන්තියෙහි අන්‍යාකාර විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර, යම් මහා මාර්ගයක පාවිච්චි කරනු ලබන සෑම බස් රථයකම බලපත්‍ර ලත් කොන්දොස්තරවරයකු සිටිය යුතු ය.

[1964 අංක 39§4]

(2) කොන්දොස්තරවරයා විසින්, "කොන්දොස්තර" යන වචනය තම ඇඳුමෙහි ප්‍රකට කොටසක පැහැදිලි ලෙස ලකුණු කරවා ගත යුතු ය. නැතහොත් "කොන්දොස්තර" යන වචනය දරන පැහැදිලි අකුරින් වූ ලේඛ ලාංඡනයක් ප්‍රකට තත්ත්වයකින් පැළඳිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§86]

(3) ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ආඥාපනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලය හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක බස් රථයක් කවර හෝ වේලාවක නියම කර ඇති ස්ථාන දෙකක් අතර මගින් ගැනීමේ හෝ බැසීමේ කාර්යය සඳහා වෙනත් යම් ස්ථානයක නොනවත්වා ධාවනය සඳහා යොදා ඇති විට ඒ බස් රථය සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§86]

(4) (3) වන උපවගන්තියෙහි අන්‍යාකාර විධිවිධාන යලස්වා ඇති පරිදි හැර, බස් රථයක කොන්දොස්තර විසින්, සෑම ගමනාරම්භයක දීම තමාගේ ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ කල්හි, ගමන සඳහා වූ ගාස්තුව හා ගාස්තු අදියරේ නම්න් හෝ අංකයෙන් ඒ මගියාගේ ගමනාරම්භය හා ගමනාන්තය සඳහන් කෙරෙන අනුක්‍රමික අංකයක් යෙදූ ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

[1961 අංක 21§87]

186. ඉවත් කරන ලදී.

[1961 අංක 21§87]

187. ඉවත් කරන ලදී.

188. (1) මහා මාර්ගයක ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථයක් තුළ කවර වූ හෝ වේලාවක දී සිදුවන බඩුවල බර, එම ලොරිය හෝ එම මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයේ සඳහන් උපරිම පැටවුම් බර හෝ උපරිම අකර සැරිවුම් බර ඉක්මවන අවස්ථාවක හෝ පැටවුම් බර නිසා අනතුරක් සිදුවිය හැකි අවස්ථාවක, ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථයේ රියැදුරු, 214 වන වගන්තියේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

උපරිම පැටවුම් බර හෝ උපරිම අකර පැටවුම් බරට වැඩි භාර බඩු ලොරියක හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථයක ගෙනයාම

[1981 අංක 21 §38]

(2) පොලිස් නිලධාරියකුගේ මතය අනුව, මහා මාර්ගයක යම් ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථයක්, එම ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයෙහි සඳහන් කර ඇති යම් උපරිම පැටවුම් බර ප්‍රමාණයෙක් වේ ද, එම පැටවුම් බර ප්‍රමාණය ඉක්මවා බඩු ගෙන යන්නා වූ හෝ ඒ පොලිස් නිලධාරියාගේ මතය අනුව යම් මහා මාර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නකුට අනතුරුදායක වන ආකාරයකින් එහි පටවනු ලද බඩු ගෙන යන්නා වූ හෝ අවස්ථාවක, ඒ පොලිස් නිලධාරියා විසින් ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථය රඳවා තබා ගැනීම; සහ

[1984 අංක 40 §14]

(අ) එසේ වුව ද, මහා මාර්ගය පාවිච්චි කරන්නකුට අනතුරුදායක වන ආකාරයකින් ලොරියක හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැනි රථයක බඩු පටවා ගෙන යන්නා වූ අවස්ථාවක, මහා මාර්ගය පාවිච්චි කරන්නන්ට අනතුරුදායක නොවන ආකාරයෙන් ඒ බඩු නැවත පැටවීමට සැලැස්වීම

සඳහා නැකී ය.

189. (1) ලොරියක රියැදුරුට අතිරේකව එහි නැඟැත්තන් පස් දෙනකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගෙන නොයා යුතු ය. තව ද සේ නැඟැත්තෙක්—

ලොරියක ගෙන යා හැකි නැඟැත්තන්.

[1981 අංක 21 §39]

(අ) ලොරියේ අයිතිකරු වෙතොත්, හෝ එය කුලියට ගන්නා වෙතොත්; හෝ

(ආ) ලොරියෙහි ගෙන යනු ලබන බඩුවල අයිතිකරු වෙතොත් හෝ එම බඩු කුලියට ගන්නා වෙතොත්; හෝ

(ඇ) (අ) සහ (ආ) ඡේදවල විස්තර කරන ලද නැනැත්තන් ගෙන් එක් නැනැත්තකුගේ සේවකයකු හෝ අනු යෝජිතයකු වෙතොත්

මිස, ඔහු ලොරියක එලෙස ගෙන නොයා යුතු ය :

[1981 අංක 21§89] එසේ වුව ද, නියමිත කිලෝමීටරයකු මිහිත්, ස්වකීය අගමිතය අනුව, තම් කාර්යය සඳහා කිසියම් කරන ලද විශේෂ අවසර පත්‍රයක බලය යටතේ (අ), (ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල විස්තර කරන ලද නැනැත්තන්ගෙන් කවර හෝ නැනැත්තන් සය දෙනකු හෝ ඊට වැඩි නැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් ලොරියක ගෙන යා හැකි ය :

එසේම නවලූරටත් කොමසාරිස්වරයා විසින්, ස්වකීය අභිමතය අනුව, තම් කාර්යය සඳහා කිසියම් කරන ලද විශේෂ අවසර පත්‍රයක බලය යටතේ (අ), (ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල විස්තර කරන ලද නැනැත්තන් හැරුණු කවර හෝ නැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් ලොරියක ගෙන යා නැති ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියෙහි යටතේ වූ සෑම විශේෂ අවසර පත්‍රයක්ම නියමිත ආකෘතිය අනුව විය යුතු අතර, ඒ ආකෘතියෙහි දක්වා ඇති කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතු ය.

ට්‍රේලරයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකය.

[1984 අංක 40§15]

189අ. යම් මිනා මැදීමකට ට්‍රේලරයක් ආදානු ලැබූ යම් මෝටර් වාහනයක් භාවිත කරනු ලබන අවස්ථාවක, ට්‍රේලරයෙහි හඳුනා ගැනීමේ අංකයට අමතරව, එය ආදානු ලැබ ඇත්තේ යම් මෝටර් වාහනයකට ද ඒ මෝටර් වාහනයේ හඳුනා ගැනීමේ අංකය ද ට්‍රේලරයේ පුදර්ශනය කළ යුතු ය.

මෝටර් වාහන පිළිබඳ නියෝග.

190. (1) (අ) මහා මාර්ග හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක මහා මාර්ග හෝ යම් නිශ්චිත මහා මාර්ගයන් හෝ මහාමාර්ගයක කොටසක් සම්බන්ධයෙන සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් වාහන හෝ යම් නිශ්චිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන තහනම් කරමින් සීමා කරමින් හෝ පාලනය කරමින් ;

(ආ) නිශ්චිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් යයල මෝටර් වාහන සහ අන් කිසිවක් ගැබ්කිරීම හා උපකරණ සවිකිරීම සහ භාවිතය පිළිබඳව මේ පනතෙහි ප්‍රකාශිත ලෙසම විධිවිධාන සලසා නොමැති යම් කොන්දේසියක් හෝ නියම යක් නියම කරමින් :

[1981 අංක 21§90] (ඇ) අත් හරින ලදී.

(ඇ) සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් වාහන විසින් හෝ යම් නිශ්චිත පංතියකට හෝ විස්තරයකට අයත් මෝටර් වාහන විසින්, නියම කරනු ලබන යම් ගිණුම්කල වැටීම් තිවාරයක් තියමයක් අනුව සකසනු ලබ යුතු බවට විධිවිධාන සලසමින් ;

(ඌ) පළාත්පාලන කෝඩිරාජවල බහිස් පෙල් හෝ මෙතෙක් අත්හරිනු, අළිල වර්ජා සහ වෙනත් අන්තරාදායක හෝ පිළිකුල් දේ නෙසා යාම නතහමි කරමින්, සීමා කරමින් හෝ විධිමත් කරමින් ;

(ඊ) බස්රථ අමතිකාරුවන් විසින් විසින සේවයෙහි නියුක්ත කරනු ලැබූ බස් රථවල කොන්දොස්තරවරුන් සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන් සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, අධික්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වමින් ;

(උ) බස්රථවල රියැදුරන්ගේ, කොන්දොස්තර 1981 අංක 21§90]
වරුන්ගේ සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ කටයුතු නියාමනය කරමින් සහ හැසිරීම් විධිමත් කරමින් ;

(ඌ) බස්රථ සම්බන්ධයෙන් කොන්දොස්තරවරුන් ගේ බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා නියමිත අවම අධ්‍යාපන හෝ වෙනත් සුදුසුකම් සියලු පැවරීම ;

(එ) මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍රය දරන්නා වරදකරු කරනු ලැබීම මත ඒ බලපත්‍ර වල කරනු ලැබිය යුතු පිටසන් කිරීම් සඳහා විධිවිධාන සලස්වමින් ;

(ඒ) බස්රථ සඳහා වූ නැවැත්වීමේ ස්ථානවල මැයි පේළි සැදීම විධිමත් කිරීම සහ පාලනය කිරීම, ඒ නැවැත්වීමේ ස්ථානවල ගැලපිය යුතු පහසුකම් සහ ඒ පහසුකම් සපයවීම් කිරීමේ සඳහා කරනු ලැබිය යුතු ගාස්තු සඳහා විධිවිධාන සලස්වමින් ;

(ඔ) බස්රථ සඳහා නැවැත්වීමේ ස්ථාන හෝ පොදු නැවතුම් පොළවල් පැවැත්වීම් කිරීම නියම කරමින් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ඔහුගේ මෙහෙයවීම් හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක මෙහෙ මාර්ගවල හෝ යම් නිශ්චිත මෙහෙ මාර්ගවල හෝ මහා මාර්ගයක කොටස ක බස්රථ නතර කිරීම හෝ නැවැත්වීම සීමා කරමින් ;

(ඕ) බස්රථවල රියැදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් [1981 අංක 21§90]
විසින් ලාංඡන පැළඳිය යුතු බවට විධිවිධාන සලස්වමින් ;

(ක) බස්රථවල මගීන්ගේ හැසිරීම විධිමත් කිරීම හා [1981 අංක 21§90]
පාලනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වමින් ;

(ග) බස් රථ සම්බන්ධයෙන් — [1981 අංක 21§90]

(i) මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක යම් විධිවිධානයක් කඩ කරන තැනැත්තෙකු ඒ බස්රථවල රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් විසින් නැතහොත් ඒවායේ රියැදු

රන්ගේ හෝ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ ඉල්ලීම පිට යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ ඒ වාහන ඉවත් කිරීමේ බලය දෙමින් ;

(ii) බස් රථවල රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් විසින්, මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක යම් විධිවිධානයක් කඩ කරන්නේ යයි යුක්ති සහගත ලෙස සැක කරනු ලබන වාහනයේ මගීන්ට, ඔවුන්ගේ නම් සහ ලිපිනයන් ඉල්ලූ විට, පොලිස් නිලධරයකු වෙත හෝ වාහනයේ රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් වෙත දිය යුතු යයි නියම කෙරෙමින් ;

(iii) බස් රථවල රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් විසින් වාහනයේ මගීන්ගෙන් තමා යාමට අදහස් කරන ගමන හෝ නිය ගමන ප්‍රකාශ කිරීමට ද ඒ සම්පූර්ණ ගමන සඳහා ගාස්තුව ගෙවීමට හා ඒ සඳහා නියමිත ප්‍රවේශ පත්‍ර ඉල්ලා සිටියහොත් එසේ කිරීමට වාහනයේ මගීන්ට නියම කරමින් ;

(iv) බස් රථවල රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් විසින් නැතහොත් වාහනයේ ලීයෑ සඳහා අධිකාරිවරුන් විසින් බලය දෙනු ලැබූ වෙනත් යම් නැනැන්තකු විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, ප්‍රවේශ පත්‍ර දරන්නන් විසින්, තමන් වෙත නිකුත් කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍ර ගමනෙහි යෙදෙන කාලය තුළ දී ඉදිරිපත් කිරීමට හා ගමන අවසානයේ දී පවරණය කිරීමට නියම කරමින් ;

(v) බස් රථවල රියැදුරන් හෝ කොන්දොස්තරවරුන් විසින්, බස්රථවල මගීන්ට, ඔවුන් විසින් මුදල් ගෙවනු ලැබූ ගමන සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ විට වාහනයින් ඉවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටියහොත් එසේ ඉවත්වීමට නියම කරමින් ;

(vi) ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ යම් කාල සීමාවක් සඳහා ද ඒ කාලසීමාව ඉකුත්වීමේ දී ප්‍රවේශ පත්‍ර දරන්නන් විසින් ප්‍රවේශ පත්‍ර පවරණය කිරීම නියම කරමින් ;

(ව) යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක සෑම පොදු නැවතුම් පොළක් හෝ යම් පොදු නැවතුම් පොළක් සම්බන්ධයෙන්—

(i) පොදු නැවතුම්පොළ පාවිච්චි කිරීම විධිමත් කරමින් සහ තත්කාර්යය වෙනුවෙන් අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා බලය දෙමින්;

(ii) ඒ අවසර පත්‍ර සඳහා අය කළ යුතු ගාස්තු සහ ඒ අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම මත අය කර ගනු ලබන ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් පුදුස්සක් කිරීමේ ආකාරය නියම කරමින්;

(iii) මෝටර් වාහන පොදු නැවතුම්පොළට ඇතුළු විය හැකි හෝ පිටවිය හැකි ආකාරය හෝ පොදු නැවතුම් පොළ ඇතුළත මෝටර් වාහන තැබිය යුතු ආකාරය නියම කරමින්;

(iv) පොදු නැවතුම් පොළ පාවිච්චි කරන මෝටර් වාහනවල රියැදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ හැසිරීම් විධිමත් කරමින් සහ පාලනය කරමින්;

(v) පොදු නැවතුම් පොළෙහි මෝටර් වාහන පිරිසිදු කිරීම හෝ අළුත් වැඩියා කිරීම තහනම් කරමින් හෝ සීමා කරමින්;

(vi) කෑගැහැත්තන් පොදු නැවතුම් පොළට ප්‍රවේශ වීම හෝ ඇතුල් වීම සීමා කරමින් සහ පොදු නැවතුම් පොළට ඇතුල් වන කෑගැහැත්තන්ගේ හැසිරීම විධිමත් කරමින්;

(ඡ) අත් හරින ලදී. [1981 අංක 21 §90]

(ට) 183 වන වගන්තියෙන් නියමිත වාර්තා පත්‍රයෙහි බස්රථයක රියැදුරු විසින් සටහන් කරනු ලැබිය යුතු විස්තර සහ ඒ විස්තර සටහන් කරනු ලැබිය යුතු ආකාරය සහ ඒවා සටහන් කරනු ලැබිය යුතු අන්තර කාලයන් නියම කරමින්;

(ඩ) යම් බස්රථයක් සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස් වරයා විසින් 182 වන හා 183 වන වගන්තිවල විධිවිධාන වලින් නිදහස් කිරීමක් දෙනු ලැබිය හැක්කේ කවර අවස්ථාවල දී ද යන කරුණ හා කවර කොන්දේසිවලට යටත්ව ද යන කරුණ නිශ්චය කරමින්; [1981 අංක 21 §90]

[1981 අංක 21§90]

(ණ) සහන් කාලීනව ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ කාර්ය සඳහා සංචාරවලි කරනු ලබන යම් රෝදියක් හෝ මෝටර් ත්‍රිසිවිකල් වැන් රථයක් සම්බන්ධයෙන් මේ කොටසේ යම් නිශ්චිත විධිවිධානයන් අදාළ නොවිය යුතු බවට විධිවිධාන සලස්වමින් ;

නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

[1953 අංක 29§2]

(2) යම් පළාත් සභාවක් විසින් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ අතුරු වෙවෙස්වා හෝ නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි යම් කාරණයක් සඳහා හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ පළාත් පාලන ආයතනයේ පරිපාලන බිම්මඩලේ ඇතුළත වූ යම් ප්‍රදේශයක හෝ අතුළු විය යුතු කිසිම නියෝගයක් පළාත් පාලන විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමතිය ඇතිව හැර සාදනු නොලැබිය යුතු ය.

[1981 අංක 21§90]

(3) 141 වන වගන්තිය හෝ 142 වන වගන්තිය හෝ 143 වන වගන්තිය හෝ 144 වන වගන්තිය යටතේ කිසිම නියෝගයක් මෙහි මාර්ග විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ඇතිව හැර සාදනු නොලැබිය යුතු ය.

(ඇ) මාර්ග තරඟ සහ පරීක්ෂණ

තරඟ සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට හැකි කරන නියමයන්

191. (1) යම් මෝටර් මාර්ග තරඟයක් හෝ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට සැපයිරේෂ් කාර්යය පදනම් අමාත්‍යවරයා විසින්, පොලිස් පත්තිවරයාගේ නිර්දේශය මත, නියමයක් මගින්—

(අ) ඒ තරඟය හෝ පරීක්ෂණය පවත්වනු ලබන යම් නිශ්චිත මාර්ග මාර්ගය හෝ මහා මාර්ග සහ යම් ගාමීය මාර්ග සහිත මහා මාර්ගයක් සහ එබඳු යම් මහා මාර්ගයක කොටසක් යම් නිශ්චිත දිනයක හෝ දිනවල කැනෙහෙක් යම් නිශ්චිත දිනයක හෝ දිනවල යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ දර්ශනය කිරීම සඳහා තාවකාලිකව වසා තැබිය යුතු බවට;

(ආ) වෙන සියළුදෙනා සහ මෙහා මාර්ගවල මෝටර් වාහන තාවකාලිකව නිවීමට අදාළ මේ පනතින් විධිවිධාන ඒ තරඟයට හෝ පරීක්ෂණයට සහභාගිවන කැනෙක්හු සහ ඒ තරඟයේ දී හෝ පරීක්ෂණයේ දී සිටියදී කරනු ලබන මෝටර් වාහන සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු බවට;

(ඇ) ඒ තරඟයට හෝ පරීක්ෂණයට සහභාගිවීම සඳහා කැමැත්තෙක් සහ තරඟය හෝ පරීක්ෂණය පැවැත්වීම සඳහා වගකිව යුතු කැනෙක්හු ශ්‍රීයම්බයනි සඳහන් සියලු හෝ ඕනෑම අනුමත කරවුනු කරන බවට ප්‍රකාශ කරනු

ලැබිය හැකි ය.

(2) ඒ තරඟයේ දී හෝ පරීක්ෂණයේ දී මෝටර් වාහන පාවිච්චි කිරීමෙන් උද්ගතවන, සහනාති විස්තරු කොවිතා වෙනත් යම් කැනෙක්හුට මරණය හෝ කායික පීඩාවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධ

කෙනේ හෝ එතැනැ් නෙොහැ් යම් තැනැත්තකුගේ දේපළට අලාභ හිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දරනු ලැබිය හැකි යම් දිගඩිමකට ප්‍රතිපක්ෂව කරනයට හෝ පරීක්ෂණයට සහභාගිවන සෑම මේරට් වැනැත්තෙකුට අයිතිකරු සහ සෑම පත්‍රතාරිවත්තකු එක්ෙණෙය ෙපෙරළා බිලිපත් කිරීමේ ඇති එක් අණ ඔප්පුවක් ඇති බවිට අමිත්‍රය වරයා සැකිමට පත්වන්නේ නම් මිස, යම් මාර්ග තරණයක් හෝ පරීක්ෂණයක සාර්ථ සඳහා (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කිසිම නීතියක් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද යම් නියමයක් බලාත්මකවීමට යටත් විපිෙහෙයින් සැකෙවිලි දින සඳහනට පෙර, කොමිසාරිස වරයා විසින් යටත් විපිෙහෙයින් දිනපතා ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සඳහා පළ ෙකෙරෙන දැන්වීමක් මගින්, තරඟය හෝ පරීක්ෂණය පවත්වනු ලබන බව සහ යම් මහා මාර්ගයක් හෝ මහා මාර්ගයක කොටසක් රථවාහන ගමනාගමනය සඳහා වසා තබනු ලබන බවට දැන්වීමක් දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(4) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ නියමයකින් රථවාහන ගමනාගමනය සඳහා වසා තබන ලද යම් මහා මාර්ගයකින් හෝ මහා මාර්ගයක කොටසකින් ඉවත්වීමට හෝ තමා භාරයේ ඇති යම් වාහනයක් එවැනි යම් මහා මාර්ගයකින් හෝ මහා මාර්ගයක කොටසකින් ඉවත් කිරීමට යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් නියම කරනු ලැබූ විට, එසේ කිරීමට ප්‍රතික්ෂේප කරන යම් තැනැත්තකු වරදකට වරදකරු වීම යුතු ය.

(5) මේ පනතේ වෙනත් යම් විධිවිධානයක පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව ඇත ද (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ නියමයක ඇතුළත් යම් විධානයක් බලසහිත විය යුතු ය. තව ද, එවැනි යම් විධාන යක් කඩකරන සෑම තැනැත්තකුම වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(ඈ) අත්හැර දැමූ මෝටර් වාහන

අත්හැර දැමූ මෝටර් වාහන පිළිබඳ විධාන.

[1961 අංක 21 සිට]

192. (1) මහා මාර්ගයක යම් කොටසක අත්හැර දැමූ මෝටර් වාහනයක් යම් අවහිරයක් හෝ හිරිහැරයක් වන පරිදි එසේ අත්හැර දමනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී කොමසාරිස් වරයා හෝ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක හෝ සම්බන්ධිත ස්ථානය භාර පොලිස් නිලධරයකු හෝ විසින් සාමාන්‍යයෙන් හෝ ලියාපදිංචි තැපැලෙන් භාරදෙන ලද දැන්වීමක් මගින් අවහිරය හෝ හිරිහැරය ඉවත් කිරීමට සියවර ගන්නා ලෙස ඒ වාහනයේ අයිතිකරුට හෝ එය භාර තැනැත්තාට නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් භාර දෙන ලද්දේ යම් වාහනයක අයිතිකරුවකු හෝ යම් වාහනයක් භාර තැනැත්තකු වෙත ද ඒ සෑම අයිතිකරුවකු හෝ තැනැත්තකු විසින් ම දැන්වීමෙහි දක්වා ඇති නියමයනට අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(3) යම් හේතුවක් නිසා යම් අත්හැර දැමූ වාහනයක අයිතිකරු අයියා හෝ නොහැකි නම් තැනැත්තෙක් නම් හෝ එය භාර නැතැත්තා (4) වන උපවගන්තිය යටතේ භාර ගෙන ඊද යම් දැන්වීමකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීම පැහැර කරන්නේ නම්, හොඳ සාරධර්මය, හෝ බලපතු නිකුත් කිරීමේ බලධාරියා හෝ පළාත් පාලන ආයතනය හෝ පොලිස් නිලධරයා හෝ විසින් වාහනය ඉවත් කරනු ලැබීමට සැලැස්විය හැකි අතර එය පැහැර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි කියාමාර්ග කරනු ලැබිය හැකි ය

(4) (3) වන උපවගන්තිය යටතේ සද්භාවයෙන් කරන ලද යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් සම්බන්ධයෙන් කොමිසාරිස් ජනරාල්ට හෝ බලපතු නිකුත් කිරීමේ බලධරයකුට හෝ පළාත් පාලන ආයතනයකට හෝ පොලිස් නිලධරයකුට විරුද්ධව කිසිදු සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු කටයුතු පැවරීම හෝ පවත්වාගෙන යාම් නොකරනු ලැබිය යුතු ය.

IX වන කොටස

මෝටර් වාහන විභාග කිරීම, සෝදිසි කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම

පොලිස් නිලධාරීන්ට මෝටර් වාහන විභාග කිරීමට සහ සෝදිසි කිරීමට බලය.

193. (1) යම් මෝටර් වාහනයක යාන්ත්‍රික තත්ත්වය හෝ එට සවිකරන ලද උපකරණවල තත්ත්වය නීතියෙහි විධිවිධානයක් ඇත නැතිමේ කාර්යය සඳහා යම් පරීක්ෂකාධිකරණයකු විසින් හෝ බලයලත් නිලධරයකු විසින්—

[1984 අංක 47]

(අ) මිනා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් හෝ එහි සවිකරනු ලැබී යම් උපාංගයක් හෝ සුදුසු තත්ත්වයක නොපවතින බව විශ්වාස කිරීමට සකුව සාධාරණ හේතු තිබෙන බවට, ඒ වාහනය නවත්වනු ලැබිය හැකි ය; තව ද,

(i) නියමිතයෙකි නියම්වාහල දැන්වීම් ඇති ඒකාදරුවට පවතු යම් ස්ථානයක දී වාහනය පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට වාහනයේ භාරකරුට ලිඛිත නියමයකින් නියම කළ හැකි ය; හෝ

(ii) ඒ පරීක්ෂණයේ කාර්යය සඳහා වාහනය රඳවා තබිය හැකි ය. තව ද,

(ආ) මෝටර් වාහනය යම් අනතුරකට සම්බන්ධ වී ඇති හෝ අනතුරකට සම්බන්ධ වී ඇතැයි සැක කරනු ලබන්නා යම් අවස්ථාවක, එය කවර ස්ථානයක තිබුණ ද, එයට ඇතුළු වීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ සෝදිසි කිරීම කරනු ලබිය හැකි ය. තව ද, ඒ කාර්යය සඳහා එය නැවැත්වීමට නියම කරනු ලැබිය හැකි ය නැතහොත් තත්ස්ථානයෙහි වාහනය තබා ඇති නම් තබා ඇත්තේ යයි සැක කරනු ලබන කවුරු හෝ ස්ථානයකට ඇතුළු වීම හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ යම් පරීක්ෂක වරයකු විසින් හෝ බලයලත් නිලධරයකු විසින් හෝ නිකුත් කරන ලද සෑම නියමයක්ම පිටපතක්, මෝටර් වාහනයේ රියැදුරු විසින් නම් කරනු ලැබුවා වූ සහ නියමයෙහි සඳහන් කරනු ලැබුවා වූ ස්ථානය පිහිටියේ යම් ප්‍රදේශයක් ඇතුළත ද ඒ ප්‍රදේශය වෙනුවෙන් පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. නැතහොත් සම්පූර්ණ විස්තර ඔහු විසින් හොඳහිටම පරීක්ෂකවරයාට දැක්විය යුතු ය.

(3) වාහනයේ අයිතිකරු විසින් හෝ රියැදුරු විසින් ඉල්ලා සිටි විට, කොමසාරිස්වරයා විසින් තත්කාර්යය සඳහා කමිටු කිහිපයක් කරන ලද ලිඛිත අධිකාරයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් මිස, මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන යටතේ කවර හෝ වේලාවක දී යම් මෝටර් වාහනයක් නැවැත්වීම ඊට ඇතුලුවීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම පරීක්ෂකවරයකු විසින් නොකළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා පරීක්ෂා කිරීම පිණිස මෝටර් වාහනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ යම් පරීක්ෂකවරයකු වෙත ද ඒ පරීක්ෂකවරයා විසින් පැය හාගයකට වඩා දීර්ඝ කාලයක් එම වාහනය රඳවා නොගත යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා 'බලයලත් නිලධරයා' යන්නෙන්— [1981 අංක 21 §92]

(අ) පොලිස් සැරයන් වරයකුගේ නිලයක සහ ඉන් ඉහළ නිලයක යම් පොලිස් නිලධරයෙක් හෝ

(ආ) පොලිස්පතිවරයා විසින් තත් කාර්යය සඳහා බලය දෙන ලද වෙනත් යම් පොලිස් නිලධරයෙක් හෝ

(ඇ) කොමසාරිස්වරයා විසින් තත් කාර්යය සඳහා බලය දෙන ලද යම් නිලධරයෙක්

අදහස් වේ.

මෝටර් වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ සහ පෝදිසි කිරීම් නියම කිරීමට කොමසාරිස්වරයාගේ බලය.

194. (1) කොමසාරිස්වරයා විසින්, මෝටර් වාහනයක් ලියා පදිංචි කිරීමට පෙර වුව ද, පසුව වුව ද යම් අවස්ථාවකදී තමා විසින් සඳහන් කරනු ලබන යම් පහසු ස්ථානයකට මෝටර් වාහනය ගෙන එනු ලැබීමට ද එය පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට සහ නිරීක්ෂණ කරනු ලැබීමට ද නියම කරනු ලැබිය හැකි ය. තව ද, අවශ්‍ය වුවහොත්—

(අ) මෝටර් වාහනය මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක නියම යන්ට අනුකූල නොවන බව;

(ආ) මෝටර් වාහනය සම්බන්ධයෙන් තමා වෙත සපයන ලද තොරතුරු කිසිවක් අසත්‍ය හෝ සාවද්‍ය බව;

(ඇ) මෝටර් වාහනය සේවයෙහි යෙදවිය හැකි තත්ත්වයකින් නොවන බව;

[1981 අංක 21§93] (ඇ) මෝටර් වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව, කොමසාරිස් වරයාගේ පූර්ව අනුමතිය නොමැතිව එහි බර, පරිමාණය, ස්වභාවය හෝ ආසන ඉඩකඩ වෙනස් කරනු ලැබ ඇතිබව විශ්වාස කිරීමට තමාට හේතු ඇත්නම් එහි බර කිරීම සහ මැනීම් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21§93] (2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක් විභාග කිරීමෙන් හා පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව, එම වාහනය මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක නියමයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මර නොමැති බවට හෝ එම වාහනය සේවා ගත කළ හැකි තත්ත්වයක නොපවතින බවට හෝ එම වාහනයේ බර, පරිමාණ, ස්වභාවය හෝ ආසන ඉඩ කඩ, ලියාපදිංචිකිරීමෙන් පසු පූර්ව අනුමතිය නොමැතිව වෙනස් කර ඇති බවට හෝ කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක, එහි අයිතිකරු වෙත භාර දෙනු ලබන ලිඛිත දැන්වීමක් මගින් ඔහු විසින් දැන්වීමෙහි සඳහන් දෝෂ ඉවත්කර ඇති බව එම උපවගන්තිය යටතේ වැසිදුර විභාග කිරීමෙන් හා පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන තුරු එම වාහනය පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබිය හැකි ය. එසේ සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවක, කොමසාරිස්වරයා විසින් දැන්වීම ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමකින් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, දැන්වීම ඒ වගන්තිය යටතේ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලබන තෙක්, කිසිම තැනැත්තකු විසින් ඒ මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කරනු කොලැබිය යුතු ය. නැතහොත් ඒ වාහනය පාවිච්චි කරනු ලැබීමට සැලැස්වීම හෝ අවසර දීම හෝ නොකළ යුතු ය.

[1981 අංක 21§93] (4) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් මගින් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, දැන්වීම ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරන තුරු ආදායම් බලපත්‍රය පරිශෝධි කළ හැකි වන පරිදි එය පවාරණය කරන ලෙස ඒ වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියවිල්ලකින් නියම කරනු ලැබිය හැකි-අතර, එවැනි නියමයක් කරන ලද්දේ නම්, ඒ ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් තමා වෙත එය දන්වනු ලැබූ දින සිට දින දාහතරක් ඇතුළත ඊට අනුකූලව ක්‍රියා කරනු ලැබිය යුතු ය

[1981 අංක 21§93] (5) (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමේ වරදට වරද කරු වන යම් තැනැත්තකු මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත් වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් එක් දහසක් නොඉක්මවන දඩයකට හා දෙවන හෝ තදනන්තර වරදකරු කරනු ලැබීමෙහිදී, රුපියල් දෙදහසක් නොඉක්මවන දඩය කට හෝ යටින් විය යුතු ය.

අනුමත ගරාජ සහ අනුමත ලොරි පරීක්ෂකවරයන්

[1981 අංක 21 §94]

195. (1) රජයට, ආණ්ඩුවකට හෝ අර්ධ ආණ්ඩු හෝ යළාත් පාලන මණ්ඩලයකට අයත්වූ ගරාජයක් විසින් නියමිත ආකෘති යෙහි තත්කාර්යය සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට හා නියමිත ගාස්තුව ගෙවනු ලැබූ විට, කොමසාරිස්වරයා විසින්, නියමයක් මගින්—

(අ) නියමයෙහි සඳහන් ඒ තැනැත්තාගේ සැම ගරාජයක් හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්ම, මෝටර් කෝච් රථ හා ලොරි සම්බන්ධයෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කලින්, ඒවා 29 වන වගන්තියෙන් නියමිත වාර්ෂිකව පරීක්ෂා කිරීමේ හා සහතික කිරීමේ කාර්ය සඳහා අනුමත ගරාජයක් බව; සහ

(ආ) ඒ නියමයෙහි සඳහන් එවැනි යම් ගරාජයක සේවයෙහි නියුක්ත කරන ලද ඒ තැනැත්තා සහ වෙනත් සැම තැනැත්තෙකුම්, එම ගරාජයේ මෝටර් කෝච් රථ හා ලොරි පරීක්ෂා කිරීමේ හා සහතික කිරීමේ කාර්ය සඳහා එක් එක් තැනැත්තා අනුමත කරන ලද පරීක්ෂකවරයකු බව

ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය හැකි ය.

යම් අනුමත කළ ගරාජයකට හෝ අනුමත කළ පරීක්ෂකවරය කුට නියුක්ත කරන ලද බලය දීමේ ලිඛිතයක දක්වා ඇති කොන්දේසි අනුරින් යම් කොන්දේසියක් කඩකිරීමක් සිදුවී තිබේ නම් හෝ එම බලය ප්‍රතිහාරය කරන ලද යම් නියමයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් පුනරුද්දීම හෝ අවලංගු කිරීම හෝ කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ නියමයක සඳහන් එක් එක් අනුමත ගරාජයක් සම්බන්ධයෙන් අවුරුද්දක් තුළ දී එම ගරාජයේ පරීක්ෂා කරනු ලැබිය හැකි සහ සහතික කරනු ලැබිය හැකි උපරිම වාහන සංඛ්‍යාව කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ නියම යෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

මෝටර් කෝච් රථ ආදිය සඳහා සහතික නිකුත් කිරීම.

[1981 අංක 21 §94]

196. (1) මෝටර් කෝච් රථයක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක් වැන් රථයක්, ලොරියක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක් හෝ මෝටර් ගිලන් රථයක් සම්බන්ධයෙන් 29 වන වගන්තියෙහි සඳහන් සහතිකය ලබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා එය නියම බලධරයකු ඉදිරියේ ඉදිරි පත් කරනු ලැබූ විට, එම බලධරයා විසින්, එවැනි විභාග කිරීමක් සඳහා නියමිත ගාස්තුව ගෙවූ විට එය විභාග කරනු ලැබිය යුතු අතර, එය පාවිච්චිය සඳහා යෝග්‍ය ද නැද්ද යන බව ලියවිල්ලකින් සහතික කරනු ලැබිය යුතු ය. මේ උපවගන්තිය යටතේ පරීක්ෂා කරන ලද යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම සඳහා යෝග්‍ය බවට වූ සහතිකයක් 'යෝග්‍යතා සහතිකයක්' යනුවෙන් මේ පනතෙහි සඳහන් කරනු ලැබේ.

(2) යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍යතා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමේ දී, එම මෝටර් වාහනය පාවිච්චි කිරීමට අදාළව මහජන ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය යයි තමා සලකන කොන්දේසි නියම බලධරයකු විසින් එහි ඇතුළත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) යම් මෝටර් කෝච් රථයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක්, ලොරියක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක් හෝ මෝටර් ගිලන් රථයක් පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු බවට සහතික කිරීමේ දී නියම බලධරයා විසින් ඒ සඳහා තමාගේ හේතු දැක්විය යුතු ය.

(4) යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ යෝග්‍යතා සහතිකයක්—

(අ) එම මෝටර් වාහනය ලොරියක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක් හෝ මෝටර් ගිලන් රථයක් නම්, එය නිකුත් කළ දිනයේ සිට අවුරුදු එකක් සඳහා බලාත්මකව තිබිය යුතු ය; තව ද

(ආ) එම මෝටර් වාහනය මෝටර් කෝච් රථයක් නම්, එය නිකුත් කළ දිනයේ සිට අවුරුදු එකක් සඳහා හෝ ඒ සහතිකයේ සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි මාස තුනකට නොඅඩු වඩා කෙටි කාලයක් සඳහා හෝ බලාත්මකව තිබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන යටතේ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු, පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු බවට සහතික කරනු ලැබූ යම් මෝටර් කෝච් රථයක්, මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක්, ලොරියක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක හෝ මෝටර් ගිලන් රථයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් නියමිත ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසු, ඒ සහතිකය නිකුත් කිරීමට විරුද්ධව කොමසාරිස්වරයා වෙත අභියාචනයක් කළ හැකි අතර, ඒ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස්වරයාගේ තීරණය අවසානාත්මක වන්නේ ය.

(6) මේ වගන්තිය යටතේ යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද යෝග්‍යතා සහතිකය—

(අ) එම මෝටර් වාහනයේ ගෙන යා යුතු ය; තව ද

(ආ) පොලිස් නිලධරයකු, ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු හෝ මේ පනත යටතේ පත් කරන ලද පරීක්ෂකයකු තැනකදොත් සහතික කරන නිලධරයකු හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියවිල්ලක් මඟින් බලය පවරන ලද යම් තැනැත්තකු හෝ විසින් ඉල්ලා සිටි විට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය:

එසේ වුවද ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණයක් හෝ කොමසාරිස් වරයා හෝ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයකු හෝ විසින් නියම කරනු ලැබූ විට ඒ සහතිකය ඒ මෝටර් වාහනයෙන් ඉවත් කොට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(7) මේ වගන්තියේ 'නිසි බලධරයා' යන යෙදුමෙන් මේ පනත යටතේ පත් කරන ලද සහතික කිරීමේ නිලධරයකු නැතහොත් මෝටර් වාහන පරීක්ෂකයකු හෝ 195 වන වගන්තියේ සහ මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද පරීක්ෂකවරයකු හෝ අදහස් වේ.

ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හෝ යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක වාහන සම්බන්ධයෙන් වාර්ෂික පරීක්ෂා කිරීම් හා පහනික කිරීම්.

[1981 අංක 21§95]

196අ. 196 වන වගන්තියේ කුමක් සඳහන් වුව ද, 29 වන වගන්තියේ සඳහන් යම් මෝටර් වාහනයක් සඳහා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට පෙර, ඒ මෝටර් වාහනය වාර්ෂිකව පරීක්ෂා කිරීම හා සහතික කිරීම, අවශ්‍ය වෝචිත පරිදි, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනතින් පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලයට හෝ ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයකට අයත් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ මණ්ඩලය විසින් ඒ වෙනුවෙන් බලය පවරන ලද යම් නිලධරයකු විසින් කරනු ලැබිය යුතු අතර එවැනි යම් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් එවැනි යම් නිලධරයකු විසින් නිකුත් කරන ලද යෝග්‍යතා සහතිකයක්, මේ පනතේ කාර්යයන් සඳහා 196 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

මෝටර් ට්‍රැක්ටර්, මෝටර් වැන් රථ, මෝටර් කෝච් රථ සහ ලොරිවලට මේ වගන්තිය අදාළ විය යුතු අතර "මේ වගන්තියට අදාළ වන මෝටර් වාහනය" යන යෙදුම මේ වගන්තියේ කවර වූ හෝ නැනක යෙදුන ද එය ඒ අනුව තේරුම් ගත යුතු ය.

[1981 අංක 21§96]

197. (1) මෙහි පහත දැක්වෙන පංතිවලට හෝ විස්තරවලට අයත් සියලු මෝටර් වාහනවලට, එනම් මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථ, මෝටර් කෝච් රථ සහ ලොරිවලට මේ වගන්තිය අදාළ විය යුතු අතර "මේ වගන්තියට අදාළ වන මෝටර් වාහනය" යන යෙදුම මේ වගන්තියේ කවර වූ හෝ නැනක යෙදුන ද එය ඒ අනුව තේරුම් ගත යුතු ය.

(2) මේ වගන්තිය අදාළ වන යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ යම් ප්‍රදේශයක් ඇතුළත ද ඒ ප්‍රදේශයේ බලපත්‍ර නිකුත් කරන නිලධරයාට එම වාහනය පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු බව සැක කිරීමට හේතු ඇත්නම්, නියමයෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් වේලාවක සහ ස්ථානයකට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වාහනය ඉදිරිපත් කරවා ලෙස ඔදු වීසිනා වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට ලිඛිත නියමයක් මගින් විධාන කළ හැකි ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද යම් නියමයක් අනුව ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් කටයුතු කරනු ලැබ නොමැති අවස්ථාවක, දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලබන යම් වේලාවක සහ ස්ථානයකට හෝ ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් තත්කාර්යය සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක් මත බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා විසින් නියම කරනු ලබන වෙනත් යම් වේලාවක සහ ස්ථානයකට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වාහනය ඉදිරිපත් කරනු ලබන තෙක්, බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා විසින් ස්වකීය අභිමතය අනුව ලිඛිත දැන්වීමක් මගින් ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) මේ වගන්තිය අදාළවන මෝටර් වාහනයක් පරීක්ෂා කරනු ලැබීමේ දී පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු යයි තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවක, පරීක්ෂකවරයා විසින් වාහකයෙහි කොයා තබා ඇති ලද සියලු දෝෂ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් පරීක්ෂකවරයා විසින් තම වාර්තාවට ඇමිණිය යුතු අතර, එම වාර්තාවේ සහ ලැයිස්තුවේ පිටපතක් ලියාපදිංචි අයිතිකරුට, බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයාට සහ කොමසාරිස්වරයාට භාර දිය යුතු ය. නැත හොත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(5) (4) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් මෝටර් වාහනයක් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව, එය පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු බව පරීක්ෂකවරයාගේ තීරණය වන අවස්ථාවක, ඔයලු අවශ්‍ය අළුත් වැඩියා කිරීම්, සැකසුම් හෝ වෙනස් කිරීම් ක්‍රියාත්මක කොට පරීක්ෂකවරයකු විසින්, වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව, පාවිච්චි කිරීම සඳහා වාහනය සුදුසු බවට බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයාට සහතික කරනු ලබන තෙක්, බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයා විසින් ලිඛිත දැන්වීමක් මඟින් ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීම තහනම් කළ යුතු ය.

(6) මේ වගන්තිය අදාළ වන්නා වූ සහ (5) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් මඟින් පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබ ඇත්තා වූ, යම් මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්, වාහනය පාවිච්චි කිරීම සඳහා නුසුදුසු බවට (4) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් පළමුවන පරීක්ෂණයෙන් පසුව වුව ද නැතහොත් (5) වන උප වගන්තියෙහි සඳහන් වැඩිදුර පරීක්ෂණයෙන් පසුව වුව ද, පරීක්ෂකවරයාගේ තීරණයට විරුද්ධව කොමසාරිස් වෙත අභියාචනයක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(7) (6) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් අභියාචනයක් කරනු ලැබූ විට, අභියාචනය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ යම් පරීක්ෂකවරයකුගේ තීරණයට විරුද්ධව ද ඒ පරීක්ෂකවරයා හැර වෙනත් යම් පරීක්ෂකවරයකු මඟින්, කොමසාරිස්වරයා විසින්, ස්වකීය අභිමතය අනුව අභියාචනයට අදාළ මෝටර් වාහනය පරීක්ෂා කිරීමට සැලැස්විය යුතු ය. තව ද, ඒ තීරණය ස්ථිර කළ හැකි ය. නැතහොත් ඒ තීරණය ප්‍රතිවිවර්තනය කොට වාහනය පාවිච්චි කිරීම සඳහා සුදුසු බවට සහතික කරනු ලැබිය හැකි ය. එවැනි යම් අභියාචනයක් පිළිබඳ කොමසාරිස්වරයාගේ තීරණය අවසානාත්මක හා තීරණාත්මක විය යුතු ය.

(8) මේ වගන්තිය අදාළ වන්නා වූ සහ (5) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් මඟින් පාවිච්චි කිරීම තහනම් කරනු ලැබ ඇත්තා වූ යම් මෝටර් වාහනයක්, ඒ වගන්තියේ සඳහන් වැඩි දුර පරීක්ෂණයකින් පසුව පරීක්ෂකවරයකු විසින් හෝ (7) වන උපවගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ පාවිච්චි කිරීම සඳහා සුදුසු බවට සහතික කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, දැන්වීම නිකුත් කරනු ලැබූ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් එම දැන්වීම ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කළ යුතු ය.

(9) මේ වගන්තිය අදාළ වන මෝටර් වාහනයක පාවිච්චිය (5) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් මගින් තහනම් කර ඇති අවස්ථාවක— [1 981 අංක 21/9]

(අ) ඒ දැන්වීම, (8) වන උපවගන්තිය යටතේ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරන ලෙස් කිසිදු නැනැත්තකු විසින් ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීම හෝ ඒ වාහනය පාවිච්චි කිරීමට සැලැස්වීම නොකළ යුතු ය, නම ද

(ආ) දැන්වීම එසේ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරන ලෙස් ඒ වාහනයේ ආදායම් බලපත්‍රය පරිරෝධ කිරීම පිණිස, ඒ බලපත්‍රය නමා වෙත පවාරණය කරන ලෙස, ඒ වාහනය සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කළ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බල ධරයා විසින්, වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට ලියවිල්ලක් මගින් නියම කළ හැකි අතර එවැනි නියමයක් කරනු ලැබුවහොත් ඒ නියමය තමා වෙත දන්වනු ලැබී දින දාහතරක් ඇතුළත, ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්, ඒ නියමය අනුව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(10) මේ වගන්තිය යටතේ මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් වූ සෑම පරීක්ෂණයක් ම, පරීක්ෂකවරයකු විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර, බලපත්‍ර නිකුත් කරන බලධරයාගේ හෝ කොමසාරිස් වරයාගේ ඉල්ලීම පිට හැර, කිසිම පරීක්ෂකවරයකු විසින් එවැනි යම් පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු ය.

(11) මේ වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂා කරනු ලැබූ සෑම මෝටර් වාහනයක ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින්, (4) වන උපවගන්තියේ හෝ (5) වන උපවගන්තියේ හෝ (7) වන උපවගන්තියේ කාර්යය සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද එක් එක් පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් නියමිත ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු ය.

198. (1) පරීක්ෂකවරයකුට අවශ්‍ය වුවහොත් ස්වකීය අධිකාර බලය ඉදිරිපත් කර, කවර හෝ වේලාවක දී යම් ලොරියකට හැක හොත් මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයකට ඇතුළුවීමට සහ එය පරීක්ෂා කිරීමට ද එම කාර්යය සඳහා ඒ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය නතර කිරීමට ද ඒ ලොරිය නැතහොත් මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සාධාරණ කාලය කට එය රඳවා තබා ගැනීමට ද හිමිකම තිබිය යුතු අතර ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක් තබා ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට ඔහුට හේතු ඇති යම් ස්ථානයකට, කාරණයට අදාළ අවස්ථාගත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, කවර හෝ යුක්තිී සහගත වේලාවක දී ඔහු විසින් ඇතුළුවිය හැකි ය, යම් නැනැත්තෙක්, පරීක්ෂකවරය කුගේ කාර්යය ඉටුකිරීමේ දී ඔහුට අවහිර කරන්නේ නම් හෝ ලොරිය නැතහොත් මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය නැවැත්වීමට නියම කරනු ලැබූ විට එසේ නැවැත්වීම පැහැර හරින්නේ නම් ඒ නැනැත්තා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

ලොරි සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථ පරීක්ෂා කිරීම සහ රඳවාගෙන් සැලකිය යුතු තැනැත්තා කිරීම.

[1981 අංක 21/97]

(2) ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථයක් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පරීක්ෂා කිරීමේ දී ඒ ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථයේ ඇති යම් දෝෂ හිතා, ඒ දෝෂවලට පිළියම් සොයනතුරු, ඒ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථය සේවය සඳහා නුසුදුසු බව හෝ නුසුදුස්ස බවට පත් වීමට ඉඩ ඇති බව පරීක්ෂකවරයාට පෙනී ගියහොත් එම ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථය තාවකාලිකව නතර කිරීම මහු විසින් නහනම් කරනු ලැබිය හැකි ය :

එසේ වුව ද පරීක්ෂකවරයාගේ මතය අනුව, ඒ දෝෂ දවස් දහය කට වැඩි කොටසක යම් කාල සීමාවක් ඇතුළත පිළියම් කළ හැකි දෝෂ වන්නා වූ ද මහජන ආරක්ෂාවට ක්ෂණික අවදානමක් ඇති කරන දෝෂ නොවන්නා වූ ද අවස්ථාවක එම කාලසීමාව ඉකුත් වීමට පෙර, නහනම් ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු අතර, ඒ දෝෂවලට පිළියම් සොයා ඇති බවට හෝ සොයාගනු ලබන බවට සෑහීමට පත් වූ යම් පරීක්ෂකවරයකු විසින් ඒ කාලසීමාව ඉකුත් වීමට පෙර ඒ නහනම අත් කරගනහොත් ඒ කාල සීමාව ඉකුත් වූ විට ද නහනම ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු ය.

(3) ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථයක් පාවිච්චි කිරීම, පරීක්ෂකවරයකු විසින් මේ වගන්තිය යටතේ ඉහත සඳහන් පරිදි නහනම් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඔහු විසින් ඒ නහනම පිළිබඳ, ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට ද, පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ එය භාරව සිටින තැනැත්තාට ද, කොමසාරිස් ජනරාල්ට ද නියමිත ආකෘතියෙනි වූ දැන්වීමක් අප්‍රමාදව දිය යුතු ය.

මෙයට ඉහත උපවගන්තියේ අඩංගු විධාන යටතේ නිෂ්චිත කොට දක්වා ඇති දෝෂවල පේතුව මත වූ නහනම් කිරීමක් සම්බන්ධ අයත් වන විට මේ උපවගන්තිය යටතේ දෙනු ලබන දැන්වීමක, පරීක්ෂකවරයාගේ මතය අනුව දෝෂවලට පිළියම් යෙදිය හැකි කාලසීමාව නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ වූ නහනම් කිරීමක්, ඒ පිළිබඳ දැන්වීම, ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථයේ ඔහේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට නැතහොත් එය සංවර්ධ කිරීම සඳහා දෙනු ලැබිය යුතු වගකීම, (2) වන උපවගන්තියේ සඳහන් ඇති නිවේදනයක්ම වන අතර එහෙන් හිඩ මේවා මින් මතු ඇත්තවන විටි නියෝග වලට අනුකූලව අවශ්‍ය කරනු ලබන කෙස් ඒ නහනම ඔල පැවැත්විය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තිය යටතේ වූ ක්‍රියාත්මක වී ඇති නහනම් ක්‍රියාමාර්ග යම් පරීක්ෂකවරයකු විසින් එම ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථය සේවය සඳහා සුදුසු බවට ඔහු සෑහීමට පත් වුව හොත්, ඉවත් කළ හැකි ය.

(6) නහනමක් ඉවත් කිරීමට පරීක්ෂකවරයකු විසින් ලකීන් සේ ඒ නිවේදනයේ අනාවැකියට පත් නැතැත්තකු විසින්, එම ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රක්ටර් වැන් රථය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කොම

කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයකු ලවා පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් කළ හැකි ය. එවැනි ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ කාරණය තමා වෙත යොමු කරනු ලැබූ විට, එම ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථය සේවයට සුදුසු යයි ඒ නිලධරයා සලකන්නේ නම් ඔහු විසින් ඒ තහනම ඉවත් කළ යුතු ය.

(7) කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙන ලද නිලධරයකු විසින් තහනමක් ඉවත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අතෘප්තියට පත් තැනැත්තකු විසින්, නියමිත කාලය ඇතුළත සහ නියමිත ආකාරයට කොමසාරිස්වරයා වෙත ආයාචනය කළ හැකිය. එසේ ආයාචනය කළ විට ඒ ආයාචනය සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය යැයි තමා සලකන නියමයක් කිරීමට කොමසාරිස්වරයාට බලය තිබිය යුතු අතර, එවැනි යම් නියමයක්, ඒ නිලධරයා කෙරෙහි අනුගම්‍ය විය යුතු ය.

(8) යම් පරීක්ෂකවරයකු හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයකු හෝ විසින් තහනමක් අස් කර ගන්නා ලද හෝ ඉවත් කර ගන්නා ලද අවස්ථාවක අස්කර ගැනීම හෝ ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව, ඔහු විසින් ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයේ හෝ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට සහ කොමසාරිස්වරයාට අප්‍රමාදව දැන්වීමක් කළ යුතු ය.

(9) මේ වගන්තිය යටතේ වූ තහනමක්, ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථයක් හෝ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මකව පවතින විට, කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ඒ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැන් රථය පාවිච්චි කිරීම හෝ පාවිච්චි කිරීමට සැලැස්වීම නැත හොත් ඉඩදීම හෝ නොකළ යුතු ය.

(10) (9) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමේ වරදට වරදකරු වීම යම් තැනැත්තෙක්, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයක දී වරදකරු කරනු ලැබූ විට, පළමු වරට කරනු ලැබූ වරද සම්බන්ධයෙන් වූ විට, රුපියල් දෙසිය පනහට නොවැඩි දඩයකට හා දෙවන වරට කරනු ලබන හෝ සෑහෙන්නර වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට රුපියල් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයකට හෝ මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම ද යටත් විය යුතු ය.

ලොරිවල සහ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථවල පැටවුම් බර සහ මෝටර් වාහනවල වෙනත් යම් කැනැත්තන් හෝ මගින් සංඛ්‍යාව නිශ්චය කිරීමට ඇති බලය.

[1981 අංක 21 §97]

199. (1) යම් ලොරියක හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක සම්පූර්ණ පැටවුම් බර හෝ අකර පැටවුම් බර නිශ්චය කිරීමේ කාර්යය සඳහා කවර වූ හෝ අවස්ථාවක දී යම් පරීක්ෂකවරයකු හෝ පොලිස් සැරයන්වරයකුගේ නිලයට නොඅඩු නිලයක් දරන පොලිස් නිලධරයකු විසින් මහා මාර්ගයක ගමන් කරන යම් ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක් නවතා, නමාගේ අධිකාරය ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලා සිටියහොත්, එසේ කිරීමෙන් පසු රෝද සුලංඛක්, කිරුම් පාලමක් හෝ මෝටර් වාහනවල බර කිරීම් සඳහා වූ වෙනත් සන්ත්‍රාංගයක් භාවිත කරමින් ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයේ පැටවුම් බර හා අකර පැටවුම් බර නිශ්චය කිරීමට සපයන ලිපිවල පිටපත් ඇතිව අතර, එම කාර්යය සඳහා තක් කාලයේ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය භාරම සිටින කැනැත්තාට, අනුක්‍රමණය රෝද පුලුවල, කිරුම් පාලම හෝ මෝටර් වාහනවල බර කිරීම් සඳහා වූ යන්ත්‍රය වෙත එය ධාවනය කිරීමට හෝ එය ධාවනය කරනු ලැබීමට අවශ්‍ය දිශාව නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) යම් මෝටර් වාහනයක, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, පෙනෙ යන කැනැත්තන්ගේ හෝ මගීන්ගේ සංඛ්‍යාව නිශ්චය කිරීමේ කාර්යය සඳහා, බලයලත් නිලධරයකු විසින් යම් වෙනා මාර්ගයක නමින් කරන එම වාහනය නවත්වනු ලැබිය හැකි අතර නමාගේ අධිකාරය ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලා සිටියහොත්, එසේ කිරීමෙන් පසු එම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමේ වියවර ගත්තා ලැබිය හැකි ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා යම් ලොරියක හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක බර කිරනු ලබූ අවස්ථාවක දී, එම බර කිරීමට පෙර, ලොරියෙන් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයෙන් බහිනා ලෙස ඉල්ලා සිටියහොත්, එසේ කිරීම එම ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයේ සිටින සෑම කැනැත්තකුගේම කාර්යය විය යුතු ය.

(4) (1) වන උපවගන්තිය සම්බන්ධ, යම් ලොරියක් හෝ යම් මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයක් පවරන ලද බරට වඩා බර කිරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී බර පටවන ලද ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථයේ බර සහ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය සඳහා තක් කාලයේ බල පවත්නා බලපත්‍රයෙහි සඳහන් පරමාවූ එකී කාරණා අතර ඇති වෙනසක් ප්‍රමාණය, ඊට පවරනීම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන තෙක්, එකී ගතන ගිය බවක් වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන, සහතික කරන නිල බරශකු හා පොලිස් නිලධරයකු සම්බන්ධයෙන් වන පිට, පවත්නා වරයකුට අදාළ වන තෙක් දුරට අදාළ විය යුතු නමුත්, නිල ඇඳුමින් යුත් පොලිස් නිලධරයකු විසින් යම් අධිකාරයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම අවශ්‍ය නොවිය යුතු ය.

ලොරිවල හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථවල ගෙන යන ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම.

[1981 අංක 21 §97]

200. (1) පරීක්ෂකවරයකු හෝ පොලිස් සැරයන්වරයකුගේ නිලයට නොඅඩු නිලයක් දරන පොලිස් නිලධාරියකු විසින්, කම්පඩි හෝ අමතර ගාස්තුවක් දී, නාමාවලි අධිකාරිය ඉදිරිපත් කිරීමට දැඩි ලෙස ඕනෑ නොවන එසේ කිරීමෙන් පසු, යම් ලොරියක් හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථයක් බරට පසින නැතැත් නම්, මේ පනත යටතේ හෝ ඒ යටතේ සාදනු ලැබූ කිසියෝ යටතේ ලොරියේ හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථයේ පෙනෙන යාමට හෝ එහි පියාදුරු වෙනා සහ තැබීමට කියම් කරනු ලැබූ යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පසු එය පරීක්ෂා කිරීමට සහ එය පිටපත් කර ගැනීමට අවසර දීමට කියම් කරනු ලැබිය හැකි අතර, එම කාර්යය සඳහා පරීක්ෂා කිරීම සහ පිටපත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි කාලයක් තුළ ලොරිය හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටර් වැන් රථය භාවිතා රැඳවා ගැනීම් කරනු ලැබිය හැකි ය. තව ද, පරීක්ෂකවරයකු විසින් හෝ පොලිස් නිලධරයකු විසින් එසේ කිරීමට කියම් කරනු ලැබූ විට දී, යම් තැනැත්තකු විසින් පරීක්ෂකවරයාට හෝ පොලිස් නිලධරයාට වැඩිම යම් ලේඛනයක් ඉතා සී පරීදි ඉදිරිපත් කිරීම හෝ පිටපත් කර ගැනීම ඔට ඔහුට අවසරදීම පැහැර හරිනු ලැබුවහොත්, එම තැනැත්තා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු බිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, කොමිසාරිස්වරයා විසින් මිලය සඳහා ලැබූ නිලධරයකු හෝ සහතික කරන නිලධරයකු හෝ පොලිස් නිලධරයකු හෝ සම්මන්ත්‍රණයක් වන විට, පරීක්ෂකවරයා කුට අදාළ වන සාක් දුරට අදාළ බිය යුතු නමුත් නිල ඇඳුමෙන් යුත් පොලිස් නිලධරයකු විසින් යම් අධිකාරයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම අවශ්‍ය නොවිය යුතු ය.

මෝටර් කෝච් රථ පරීක්ෂා කිරීම සහ පාවිච්චි කිරීම තහනම් කිරීම.

201. (1) යම් සහනික කරන නිලධරයකුට හෝ යම් පරීක්ෂක වරයකුට, නම්‍ර වූ හෝ අවශ්‍ය වන විට දී, තමාගේ අධිකාරය ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලා සිටියහොත්, එසේ කිරීමෙන් පසු, යම් මෝටර් කෝච් රථයකට, ඇතුළුවීමට සහ එය පරීක්ෂා කිරීමට ද, එම කාර්යය සඳහා මෝටර් කෝච් රථය නවතා, පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කාලයක් තුළ එය රඳවා තබා ගැනීමට ද බලයලත් විය යුතු අතර, අවශ්‍යතානුසාර කරුණු කෙරෙහි සැලකිල්ලෙන් මෙමින්, සාධාරණ විය හැකි පවර හෝ වේලාවක දී, ඒ මෝටර් කෝච් රථය නවා ඇති බවට විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇති යම් ස්ථානයකට ඇතුල්වීමට ද හැකි ය. එබඳු යම් නිලධරයකුට, පරීක්ෂකවරයකුට තම කාර්යය ඉටු කිරීමේ දී යම් තැනැත්තකු අවහිර කරන්නේ නම් හෝ මෝටර් කෝච් රථයක් නවත්වීම කියම් කරනු ලැබූ විට එය එසේ නැවැත්වීම පැහැර හැරිය හෙත් හෝ ඒ තැනැත්තා මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු බිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියෙහි යටතේ මෝටර් කෝච් රථයක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී, මෝටර් කෝච් රථයෙහි ඇති යම් දෝෂ නිසා, අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි, එම දෝෂවලට පිළියම් කරන තෙක් සේවය සඳහා නුසුදුසු බව හෝ නුසුදුසු වීමට ඉඩ ඇති බව සහනික කරන නිලධරයාට හෝ පරීක්ෂකවරයාට පෙනී යන්නේ නම්, යම් මහා මාන්‍යතයක බිය පාවිච්චි කිරීම මහු විසින් තහනම් කරනු ලැබිය හැකි ය:

එසේ වුවිදද, සහතික කරන නිලධරයාගේ හෝ පරීක්ෂකවරයා හේ හෝ පොලිස් නිලධරයෙකුගේ මතය අනුව, ඒ දෝෂ පැය හතලිස් අටක් නොඉක්මවන යම් කාල සීමාවක් ඇතුළත පිළියම් කරගත හැකි ආකාරයේ දෝෂ වන අවස්ථාවක දී සහ මහජන ආරක්ෂාවට හානිදායක අයිතමයක් නොවන දෝෂ වන අවස්ථාවක දී, එම කාල සීමාව ඉකුත්වීමට පෙර එම තහනම ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු ය. තව ද, ඒ දෝෂ පිළියම් කරනු ලැබූ බවට හෝ පිළියම් කරමින් පවතින බවට, (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් කරනු ලැබූ යම් සහතික කරන නිලධරයකු හෝ යම් පරීක්ෂකවරයකු සැලකීමට පත් වී, එම කාල සීමාව ඉකුත්වීමට පෙර තහනම් කිරීම ඉවත් කර ගන්නේ නම්, එම කාල සීමාව ඉකුත් වීමෙන් පසු ඒ තහනම ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතු ය.

(3) මෝටර් කෝච් රථයක් පංගුවිචි කිරීම, මෙම පනත යටතේ යම් සහතික කරන නිලධරයකු විසින් හෝ පරීක්ෂකවරයකු විසින් තහනම් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, එහි ලිහාපදිංචි අයිතිකරුට, එය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේ දී, එය පාරම්භ වීට තැනැත්තාට හෝ නොඉක්මවිය හැකි කාලයක් ඇතුළත ඒ තහනම් කිරීම පමණක්වත් කියාවිය හැකි යෙදී වෙනම දැනුම් දිය යුතු ය. මීට අනතිරුව වූ උපවගන්තියෙහි අඩංගු වන්නා වූ යෙදෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ දෝෂ හෝ තහනම් කිරීම් නොවූ බවක් ඇති අවස්ථාවක දී, මේ උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ දන්වීමෙහි සහතික කරන නිලධරයාගේ හෝ පරීක්ෂක වරයාගේ මතය අනුව ඒ දෝෂ පිළියම් කරනු ලැබිය හැකි කාල සීමාව, අවස්ථානුවෝචිත පරිදි, සඳහන් කළ යුතු ය.

(4) (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, මේ වගන්තිය යටතේ පනවනු ලැබූ තහනම් කිරීමක්, එම තහනම් කිරීම අඩාල වන්නා වූ මෝටර් කෝච් රථයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට හෝ එය භාවිත කිරීම තැනැත්තාට හෝ ඒ කිසිවෙකුට දැන්වීමෙන් කළ විනා, එම තහනම් කිරීම ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර, එසේ පසු මෙසේ මින් මතු දන්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූලව එම තහනම් ඉවත් කරන තෙක්, එය බලපැවැත්විය යුතු ය.

(5) තහනම් පනවනු ලැබුවේ යම් මෝටර් කෝච් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ මෝටර් කෝච් රථය සේවය සඳහා සුදුසු යයි නාමා කරණයට යන්වූවහොත් මේ වගන්තිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ තහනම් කිරීමෙන්, (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ යම් සහතික කරන නිලධරයකු හෝ යම් පරීක්ෂකවරයකු හෝ විසින් ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(6) මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ තහනම් කිරීමක් ඉවත් කිරීමට යම් සහතික කරන නිලධරයකු හෝ පරීක්ෂකවරයකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීම නිසා අනන්‍යතියට පත් තැනැත්තකු තහනම් කිරීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම් මෝටර් කෝච් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ මෝටර් කෝච් රථය කොමසාරිස්වරයා විසින් තත් කාර්යය සඳහා ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයකු

ලවා පරීක්ෂා කරවීම සඳහා කොමසාරිස්වරයාට ඉල්ලීමක් කළ හැකි අතර, එවැනි යම් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට, ඒ නිලධරයා විසින් ඒ කරුණ ඔහුට යොමු කිරීමෙන් පසු එය සේවය සඳහා සුදුසු යයි ඔහු දැනගස් කරන්නේ නම් ඒ තහනම ඉවත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(7) මේ වගන්තිය යටතේ පනවනු ලැබූ තහනමක් ඉවත් කිරීම, කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයකුගේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අතෘප්තියට පත් තැනැත්තකුට, ආයාචනයක් සම්බන්ධයෙන් තමා සුදුසු යයි සලකන පරිදි යම් නියෝගයක් කිරීමට බලය ඇති කොමසාරිස්වරයාට නියමිත කාලය ඇතුළත දී සහ නියමිත ආකාරයට ආයාචනා කළ හැකි අතර, එවැනි යම් නියෝගයක් ඒ නිලධරයා කෙරෙහි අනුගම්‍ය විය යුතු ය.

(8) යම් සහතික කරන නිලධරයකු, පරීක්ෂකවරයකු හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයකු මේ වගන්තිය යටතේ තහනමක් අස් කර ගනු ලබන හෝ ඉවත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ තහනම අදාළ වන්නා වූ මෝටර් කෝච් රථයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුට සහ කොමසාරිස්වරයාට එම ඉවත් කිරීම හෝ අස්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වහාම දැන්වීමක් කළ යුතු ය.

(9) මේ වගන්තිය යටතේ වූ තහනම් කිරීමක් මෝටර් කෝච් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ දී කිසිදු තැනැත්තකු විසින් එම තහනමට අදාළ මෝටර් කෝච් රථය යම් අවස්ථාවක දී හෝ මාර්ගයක දැම්මවී නිවැරදි හෝ පාමිණ්ඩි කරනු ලැබීමට සැලැස්වීම හෝ අවසර දීම හෝ නොකළ යුතු ය.

(10) (9) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන ලඝුනඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබුවිට පළමු වරට කරනු ලැබූ වරද සම්බන්ධයෙන් වූ විට රුපියල් දෙසිය පණහක් නොඉක්මවන දඩයකට හා දෙවන වරට කරනු ලබන හෝ තදනන්තර වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට රුපියල් පන්සියයක් නොඉක්මවන දඩයකට හෝ මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාර ගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් විය යුතු ය.

නියෝග.

202. (අ) මෝටර් වාහනයකට චාලක ශක්තිය හෝ ආලෝකය සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන වාෂ්ප බොයිලේරු, ගෑස් ඔලින්ඩර හෝ පීඩනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් යන්ත්‍ර කලින් කල සෝදිසි කිරීම සඳහා හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, සහ වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ ශාස්තුව ගෙවීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වන්නා වූ; සහ

(අ) මෝටර් වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රම සහ අදාළ කළ යුතු පරීක්ෂණ සහ මේ පනතේ හෝ ඒ පරීක්ෂණයෙන් පසුව සැපයිය යුතු වාර්තාවල ස්වභාවය සහ ස්වභාවය නියම කරන්නා වූ

නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

දන්වීම් භාර දීම ආදිය.

[1981 අංක 21§98]

203. මේ කොටසේ කාර්යය සඳහා වූ කෙම් දැන්වීමක් නෝ නියමිත යම්ම භාරදීම හෝ දානුලේ දීම, එය අදාළ වන මෝටර් වාහනයේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුවට පොදුගලිකව භාර දීමෙන් හෝ ඔහු සාමාන්‍යයෙන් පදිංචි ස්ථානයට හෝ ඔහු අවසන් වශයෙන් පදිංචි වී වෙ දන්නා ස්ථානයේ ලියාපදිංචි කළ ලිපියක් මගින් තැනැලෙන් යැවීමෙන් හෝ කළ හැකි අතර, තැපැලෙන් යවන අවස්ථාවක, ඒ ලිපිය තැපෑල් කරනු ලැබූ දිනයට පසුව එලෙසින සුපුරුදු දිනයේ දී එය භාර දෙනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතු ය. තව ද, ඒ දැන්වීම හෝ නියමයේ ඇතුළත් ලිපිය සිටි පරිදි ලිපිනය දිනා තැපෑල් කළ බව සාධනය කිරීම, එවැනි භාර දීම හෝ එවැනි නියමයෙන් දානුම් දීම සාධනය කිරීම පිණිස ප්‍රමාණවත් විය යුතු ය.

X වන කොටස

පරිපාලනය සහ කාර්ය පටිපාටිය

නිලධරයන් සහ සේවකයන් පත් කිරීම.

204. (1) (අ) මෝටර් වාහන කොමසාරිස්වරයා ;

(ආ) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා කලින් කල අවශ්‍ය විය හැකි යම් නිලධාරීන් සහ සහකාර කොමසාරිස් වරුන් ;

[1981 අංක 21§99]

(ඇ) අත්හරින ලදී ;

[1998 අංක 47 § 5]

(ඈ) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා කලින් කල අවශ්‍ය විය හැකි යම් සහනික කිරීමේ නිලධරයන් සහ මෝටර් වාහන පරීක්ෂකවරුන්

ලෙස හෝ වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමට නැනැත්තන් පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) මේ පනතේ කාර්යය සඳහා කලින් කල අවශ්‍ය විය හැකි යම් නිලධරයන් සහ සේවයයන් පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1981 අංක 21§99]

(3) මේ පනත යටතේ කොමසාරිස්වරයා වෙත පැවරෙන යම් බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් කොමසාරිස්වරයාගේ විධාන යටතේ සහකාර හෝ සහනික කොමසාරිස්වරයකු විසින් හෝ සහකාරසාරිස්වරයා විසින් ස්වකීය අත්හන යටතේ ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ වෙනත් නිලධරයකු විසින් හෝ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය ; නැතහොත් ඉටු කළ හැකි ය.

[1981 අංක 21§99]

(4) ඉවත් කරන ලදී.

(5) මේ පනත යටතේ නිලසල ක්‍රියාත්මක කරන හෝ කාර්ය කරන හෝ සහනික ඉටු කරන හෝ කිසිවු නැකැත්තක්, නිලධරයක් සහ සේවකයක් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අදහාගනුලැබූ රජයේ සේවකයන් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

205. මේ පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව, කොමසාරිස්වරයා වෙත පහත දැක්වෙන කර්තව්‍ය සහ කාර්ය භාර කරනු ලැබිය යුතුය :— කොමසාරිස්වරයාගේ සාමාන්‍ය කර්තව්‍ය සහ කාර්ය.

(අ) පාරේ මහින් සහ බඩු ප්‍රවාහනය පාලනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම සහ ඒකාබද්ධ කිරීම ;

(ආ) මේ පනතින් හෝ මේ පනත යටතේ නැතහොත් වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ කොමසාරිස්වරයා වෙත පැවරී ඇති හෝ නියම කර ඇති වෙනත් බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය. [1981 අංක 21 § 100]

206. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

207. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

208. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

209. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

210. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

211. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

212. ඉටත් කරන ලදී. [1981 අංක 21 § 101]

213. (1) සභාපතිවරයා විශේෂයෙන් කොමසාරිස්වරයාගෙන් සහ අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකි වූ ද සංඛ්‍යාවෙන් දහය කට වැඩි නොවිය යුතු වූ ද වෙනත් නැකැත්තන්ගෙන් සමන්විත මෝටර් වාහන උපදේශක සභාව. [1981 අංක 21 § 102]

මෝටර් වාහන උපදේශක සභාව විසින් උපදේශක මණ්ඩලයක් විය යුතු ය. එහි වෙනත් නැකැත්තන් සාමාජිකවීමට සුදුසු පුද්ගලයන් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා මණ්ඩලය සහ ආයතනය වෙනුවෙන් එනම් :—

(අ) පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව,

(ආ) මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,

(ඇ) ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලය,

(ඈ) අනතුරු වැළැක්වීමේ ලංකා සංගමය,

(ඉ) ලංකා ඔටෝමොබයිල් සංගමය,

(ඒ) ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය,

(ඓ) පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව,

(ඕ) කොළඹ මහ නගර සභාව

වෙනුවෙන් එක් එක් නියෝජිතයා බැගින් ඊට ඇතුළත් විය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලබන සහයෝ සෑම සාමාජිකයෙකු ම, ඔහු කලින් බුරය අත්හරින්නේ නම් හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් එම බුරයෙන් ඉවත් කරනු ලබන්නේ නම් මිස, පත් කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී අමාත්‍යවරයා විසින් නිර්ණය කරනු ලබන අවුරුදු තුනකට නොවැඩි යම් කාලයක් සඳහා බුරය දැරිය යුතු ය. කාලය ඉකුත් වීම නිසා බුරය අත්හරින එවැනි යම් සාමාජිකයකු නැවත පත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය යුතු ය.

(3) මෙම්බවූ රට සම්මාදනයෙහි නිරතවීමේ හෝ උපදෙස් සඳහා කොමිසාරිස් වරයා විසින් සභාව වෙත ලකුණු කරනු ලැබිය හැකි මේ පනතේ පරිපාලනය නිරතවීම හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු පිළිබඳ කොමිසාරිස් වරයාට උපදෙස් දීම සභාවේ කාර්යය වන්නේ ය.

(4) අවශ්‍ය යැයි තමා සලකන්නා කවර විටක වුව ද කොමසාරිස් වරයා විසින් සභාවේ රැස්වීම් කැඳවනු ලැබිය හැකි අතර, ඒක් එක් අවිධ වර්ෂයක් තුළ දී යවක් පිරිසෙයින් එසේ වරන්වන් ඔහු විසින් රැස්වීම් කැඳවනු ලැබිය යුතු ය.

එසේ වුව ද, සභාවේ සාමාජිකයන් අතුරින් තුනෙන් දෙකකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් විසින්, රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබිය යුතු යැයි ලිඛිතව කියා සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලනු ලැබි කවර විටක වුව ද ඔහු විසින් රැස්වීම් කැඳවනු ලැබිය යුතු ය:

(5) සභාවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා විධිවිධාන සලස්වා ගීමත් සභා සභාවේ රැස්වීම්වල දී අනුගමනය කළ යුතු සාධාරණ පරිපාටිය නියම කෙරෙහීමත් සභාව විසින් නියෝග කැඳවනු ලැබිය හැකි ය. එවැනි යම් නියෝගවලට යටත්ව, සභාව විසින් සභාවේ ම කාර්ය පරිපාටිය විධිමත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

XI වන කොටස

වැරදි, දණ්ඩන සහ අධිකරණයේ නඩු කටයුතු

පනත, නියෝග, ආඥා ආදිය කඩ කිරීම

214. (1) (අ) මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක යම් විධිවිධානයක්, මේ පනතේ යම් විධිවිධානයක් යටතේ හෝ යම් නියෝගයක් යටතේ නීත්‍යනුකූල ලෙස නිකුත් කරන ලද, ඇදහ ලද හෝ දෙන ලද යම් ආඥාවක්, විධානයක්, ඉල්ලීමක්, නියම කිරීමක් හෝ දැන්වීමක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින; නැතහොත්

(ආ) මේ පනත යටතේ ප්‍රදානය කරනු ලැබූ හෝ නිකුත් කරනු ලැබූ යම් අවසර පත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් දරන්නකු වශයෙන්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ අවසර පත්‍රයේ හෝ බලපත්‍රයේ යම් කොන්දේසියක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර නොවීම

යම් තැනැත්තෙක් මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතුය.

(2) මේ පනතේ යම් විධිවිධානයක් හෝ යම් නියෝගයක් කඩ කරමින් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කරන්නා වූ හෝ මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් යම් දෙයක් කරන්නා වූ හෝ නොකර හරින්නා වූ අවස්ථාවක—

(අ) ඒ විධිවිධානයෙහි හෝ නියෝගයෙහි නියම කරනු ලැබූ ඒ කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ කාර්යයක්, නහනමක් හෝ වගකීමක් ඉටුකරුට හෝ අයිතිකරුට ප්‍රකාශිතව මේ නියම කරනු ලැබ නොඇති වුව ද, මෝටර් වාහනයේ ඉඟැදුරු සහ අයිතිකරු ද මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය ; නමුත්

එසේ වුව ද,

(i) තමාගේ යම් ක්‍රියාවක්, නොකර හැරීමක්, පැහැර හැරීමෙක් හෝ අනාපසුබිමෙන් තොරව කඩකිරීම සිදු නොවූ බව අධිකරණය හැනීමට පත්වන පරිදි ඉඟැදුරු විසින් ඔප්පු කරනු ලබන්නේ නම්, ඔහු (ආ) ඡේදය අනුව මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය ;

(ii) කඩ කිරීම තමාගේ අනුදැනීමක් නොමැතිව හෝ තමාගේ යම් ක්‍රියාවක් හෝ නොකර හැරීමක් නිසා සිදු කරන ලද බව හෝ ඒ කඩ කිරීම වළක්වාලීම සඳහා යුක්තිසහගත පූර්වාරක්ෂාවන් තමා විසින් යොදන ලද බව අධිකරණය හැනීමට පත්වන පරිදි අයිතිකරු ඔප්පු කරනොහොත්, ඒ කඩ කිරීම සිදු කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී මෝටර් වාහනය තුළ තමා නොසිටියේ නම්, ඔහු (ආ) ඡේදය අනුව මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය ;

(iii) VIII වන කොටසේ යම් විධිවිධානයක් හෝ (යම් කාර්යයක්, නහනමක් හෝ වගකීමක් අයිතිකරු වෙත ප්‍රකාශිතව මේ නියම කෙරෙන විධිවිධානයක් හෝ නියෝගයක් නොවන) 190 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් හෝ කඩ කිරී

මක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, ඒ කඩ ඉරීම සඳහා ඔහු ආඥාර සහ අනුබල දී ඇත්නම් මිස, (ආ) මේ දණ්ඩ අනුව මේ පනත යටතේ අයිතිකරු වරදකට වරද කරු ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය.

නැත් කිරීම සහ අනුබල දීම.

215. (1) මේ පනත යටතේ වරදක් කිරීමට තැත් කරන හෝ වරදක් කිරීමට අනුබල දෙන යම් තැනැත්තෙක් වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

වරද කළ අවස්ථාවේ දී මරණ නියම කිරීම. [1981 අංක 21 § 103]

215අ. (1) මේ පනතේ දෙවන උපලේඛනයේ I වන තීරුවේ දක්වා ඇති යම් වගන්තියක විධිවිධාන කඩ කරන තැනහෝත් එවැනි යම් වගන්තියක විධිවිධාන යටතේ නිත්‍යානුකූලව නිකුත් කරන ලද හෝ දෙන ලද යම් නියමයක්, විධානයක්, ඉල්ලා සිටීමක් නියම කිරීමක් හෝ දැන්වීමක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරින යම් තැනැත්තෙක් මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

(2) පොලිස් නිලධරයකු විසින් අල්ලා ගනු ලැබූ විට මේ පනතේ දෙවන උපලේඛනයේ I වන තීරුවේ දක්වා ඇති යම් වගන්තියක විධිවිධාන කඩකිරීමක් හැර හෝ එවැනි යම් වගන්තියක විධිවිධාන යටතේ නිත්‍යානුකූලව නිකුත් කරන ලද, සාදන ලද හෝ දෙන ලද යම් නියමයක්, විධානයක්, ඉල්ලා සිටීමක්, නියම කිරීමක් හෝ දැන්වීමක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරීම හැර වරද විදී ගෙන්නා යම් තැනැත්තකු ඔහු එසේ කිරීමට කැමති නම් ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීම වෙනුවට ඔහු වරද පිළිගනුයේ I වන තීරුවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කවර වරදක් සම්බන්ධයෙන් ද එම උපලේඛනයේ III වන තීරුවේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට අනුරූප වන දඩයක් ගෙවීම කළ හැකි ය. එවැනි ගෙවීමක් කවර වූ හෝ කච්චේරියක දී හෝ තැපැල් කාර්යාලයක දී කළ යුතු අතර ඒ ගෙවීම පිළිබඳ සෑක්ෂි එසේ අල්ලා ගනු ලැබූ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළතා, එසේ අල්ලා ගැනීම කරන පොලිස් නිලධරයා විසින් නම් කරන ලද පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වෙත උපෞද්ගලිකව භාර දීමෙන් හෝ ලියාපදිංචි තැපැලෙන් හෝ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ 137 වන වගන්තියේ (4) වන උප වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ දණ්ඩනය [1984 අංක 40 § 17]

215ආ. තම රියැදුරු බලපත්‍රය අත් හිටුවීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ තැනහොත් බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා තමා නුසුදුස්සකු බව ප්‍රකාශ කිරීමේ නියමයක් බලාත්මකව පවතිද්දී, කවර වූ හෝ අවස්ථාවක මෝටර් වාහනයක් මහා මැර්තයක පැදවීමෙන් මේ පනතේ 137 වන වගන්තියේ (4) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන යම් තැනැත්තකු මේ පනත යටතේ වරදක් කරන අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, මාස හයක් නොඉක්ම වන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කිරීමට යටත් විය යුතු ය.

මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කිරීමෙන් පසුව රිය ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය

[1979 අංක 31 § 3]

216. 151 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තෙක්, මහෙස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් දෙදහසකට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස තුනකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම සහ මාස දොළහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවනු ලැබීමට හෝ යටත් විය යුතු ය.

මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කිරීමෙන් පසුව ඇතැම් මෝටර් වාහන ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1979 අංක 31 § 4]

216අ. 151 වන වගන්තියේ (1අ) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩකිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තෙක්, මහෙස්ත්‍රාත් වරයෙකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් හුන් දහසකට නොවැඩි දඩයකට සහ මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට සහ ඔහුගේ රියැදුරු බල පත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබීමට හෝ යටත් විය යුතු ය.

මත්පැන් හෝ මත් ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කිරීමෙන් පසුව මෝටර් වාහන ධාවනය කිරීම නිසා තැනැත්තන්ට මරණය හෝ තුවාල සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1979 අංක 31 § 4]

216ආ. 151 වන වගන්තියේ 1 (අ) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන කඩකිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තෙක් මහෙස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට—

(අ) ඔහු යම් තැනැත්තකුගේ මරණය සිදු කරනුයේ නොවූත්, අවුරුදු දෙකකට නොඅඩු සිර අවුරුදු දහයකට නොවැඩි සිර කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට සහ ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට;

(ආ) ඔහු යම් තැනැත්තකුට තුවාල සිදු කරනුයේ නම්, රුපියල් පන්දහසකට නොඅඩු දඩයකට හෝ අවුරුදු පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම සහ ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට

යටත් විය යුතු ය.

අනවධානයෙන් හෝ අනතුරුදායක ලෙස රිය ධාවනය සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1981 අංක 21 § 104]

[1984 අංක 40§11]

217. (1) 151 (2) වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තෙක්, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් හත්සිය පනහකට නොඅඩු දඩයකට ද, දෙවන වරට වරද කරු කරනු ලැබීමක දී රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩයකට සහ ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවනු ලැබීමට ද, තුන්වනවරට හෝ තදනන්තර වරදකරු කරනු ලැබීමක දී රුපියල් එක් දහස් පන්සීයකට නොවැඩි දඩයකට සහ ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබීමට ද නැතහොත් මාස හයක් නොඉක්මවන

කොල්ලයක් සඳහා බරපතල වැඩ ඇතිම බන්ධනාගාර ගත කිරීමට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දෙකටම හෝ යටත් වීය යුතු ය.

නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1981 අංක 21 § 104]

[1984 අංක 40§18]

(2) 151 (3) වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් පන්සියයකට නොඅඩු දඩයකට ද දෙවන වරව වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් දී රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩයකට ද, තුන්වන වරව හෝ තදනන්තරව වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් දී රුපියල් එක් දහස් පන්සියයකට නොඅඩු දඩයකට සහ ඔහුගේ රියදුරු බල පත්‍රය මාස හයක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවනු ලැබීමට ද යටත් විය යුතු ය.

කෘතිය පාර්ශ්ව අවදානම පිළිබඳ රක්ෂණය නොමැතිව හෝ ඇප නොමැතිව නැතහොත් අයෝග්‍යකා සහතිකයක් නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම සඳහා දණ්ඩනය.

[1981 අංක 21 § 105]

[1984 අංක 40§19]

218. 99 වන වගන්තියේ හෝ 196 වන වගන්තියේ 6 වන උප වගන්තියේ හෝ විධිවිධාන කඩකිරීමේ වරදට වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබූවිට, රුපියල් පන්සියයකට නොඅඩු දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් විය යුතු ය.

අසත්‍ය තොරතුරු සැපයීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1981 අංක 21 § 105]

219. (අ) මෙහි පහත සඳහන් කාර්යයක් සඳහා වූ, එනම්—

(i) මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම; හෝ

(ii) රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම නැතහොත් එවැනි රියැදුරු බලපත්‍රයක වලංගු භාවය දිර්ඝ කිරීම; හෝ

(iii) කොන්දොස්තර බලපත්‍රයක් හෝ යම් නියෝගයකින් නියමිත වෙනත් යම් බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම හෝ ඒ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම; හෝ

(iv) එවැනි යම් බලපත්‍රයක යම් වෙනසක් කිරීම හෝ නිවැරදි කිරීම

සඳහා වූ, යම් ඉල්ලුම් පත්‍රයක නැතහොත් යම් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්; හෝ

(ආ) iii වන කොටස හෝ iv වන කොටස යටතේ වූ යම් ඉල්ලුම් පත්‍රයක නැතහොත් යම් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්; හෝ

(ඇ) මේ පහත යටතේ නැතහොත් යම් නියෝගයක් යටතේ නීත්‍යනුකූලව ඉල්ලා සිටින හෝ නියමිත යම් තොරතුරක් දීමෙහි දී

තමාගේ දැනීම අනුව අසත්‍ය වූ හෝ යම් වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් නොමඟ යවන සුළු වූ ප්‍රකාශයක් කරන යම් තැනැත්තෙක්, මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු බවත් අපරාධ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩ යකට හෝ මාස හයක් නොඅඩුවෙන කාලයක් සඳහා දෙයාකාර යෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන්නේය. [1984 අංක 40§20]

ආඥාපත්‍ර ආදිය අනුකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

220. (1) යම් ලේඛනය කෙනෙකු විසින්, යම් ක්‍රියාදාමය කිරීමේ සහතිකයක්, ශෝධනය සහතිකයක්, මේවැනි විනිසයක් සඳහා වූ ආඥාපත්‍ර බලපත්‍රයක්, නියෝග බලපත්‍රයක්, වරා වගන්තියේ (4) වන උපවගන්තිය යටතේ හෝ iv වන කොටස යටතේ හෝ නිකුත් කරන ලද අවසරපත්‍රයක්, කොන්දොස්තර බලපත්‍රයක් හෝ වෙනත් යම් සහතිකයක් නැතහොත් බලපත්‍රයක් හෝ මේ පනත යටතේ හෝ යම් නීතියක් යටතේ නිකුත් කරන ලද නැතහොත් නිකුත් කරන ලැබුයි සැලකෙන එවැනි යම් අවසර පත්‍රයක, සහතිකයක හෝ බලපත්‍රයක අනු පිටපතක්—

(අ) වංචනික ලෙස පාවිච්චි කරන නැතහොත් පාවිච්චි කිරීමට වෙනත් තැනැත්තකුට ඉඩහරින; හෝ

(ආ) අනුකරණය කරන, වෙනස් කරන, විච්ඡේදනය කරන, විරූප කරන හෝ විනාශ කරන යම් තැනැත්තෙක් මේ පනත යටතේ වරදකරු වන අතර

මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩයකට ද, දෙවන වරට හෝ තදනන්තර වරදකරු කරනු ලැබීමක දී රුපියල් එක්දහස් පන්සියයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඅඩුවෙන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන ඒක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේ ය. [1984 අංක 40§21]

(2) (අ) යම් රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ඇප සහතිකයක් ව්‍යාජ ලෙස සාදන හෝ අනුකරණය කරන හෝ වෙනස් කරන නැතහොත් එවැනි යම් සහතිකයක් ව්‍යාජ ලෙස සාදන ලද බව හෝ අනුකරණය කරන ලද බව හෝ වෙනස් කරන ලද බව දැන දැන එය පාවිච්චි කරන හෝ වෙනත් තැනැත්තකු විසින් පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ සලස්වන හෝ වෙනත් තැනැත්තකුට එය පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ දෙන; හෝ

(ආ) යම් රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ඇප සහතිකයක් වංචනික ලෙස පාවිච්චි කරන හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු විසින් වංචනික ලෙස පාවිච්චි කිරීමට සලස්වන නැතහොත් ඉඩ හරින; හෝ

(ඇ) රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ඇප සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා දැන දැනම සම් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කරන හෝ සම් වැදගත් තොරතුරක් හෙළිදරව් නොකර සිටින

1984 අංක 40§21] යම් තැනැත්තෙක් මේ ඡේදය යටතේ වරදකට වරදකරු වන අතර, මහෙස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත් වෙන ලඳු නඩු විභාගය කින් පසුව වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩයකට හෝ ඒ දඩ අවුරුද්දක් නොඉක්මවා කාලයක් සඳහා සිරගෙදරවාසයක් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන්නේ ය.

(3) යම් වැදගත් විෂයයෙහි ඒ අසත්‍ය බව නමා දන්නා යම් රක්ෂණ සහතිකයක් හෝ ඇප සහතිකයක් නිකුත් කරනා යම් තැනැත්තෙක්, මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන අතර, මහෙස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත් වෙන ලඳු නඩු විභාගය කින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු [1984 අංක 40§21 දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා සිරගෙදරවාසයක් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේ ය.

IV වන කොටස කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.
[1981 අංක 21 § 105]
[1984 අංක 40§22]

221. (අ) IV වන කොටසේ යම් විධිවිධානයක් කඩකරමින් යම් මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමේ වරදට වරද කරුවන; හෝ

(ආ) ඒ කොටස යටතේ ප්‍රදානය කරන ලද අවසර පත්‍රයකට ඇ බද්ධ යම් කොන්දේසියක් අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරීමේ වරදට වරදකරු වන

යම් තැනැත්තෙක්, මහෙස්ත්‍රාත් වරයකු ඉදිරියේ පැවැත් වෙන ලඳු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් දෙසිය [1984 අංක 40§22] පණහකට නොඅඩු දඩයකට ද දෙවන වතාවට හෝ තදනන්තරව වරදකරු කරනු ලැබූ විට රුපියල් පන්සියයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දෙආකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන්නේ ය.

සංස්ථාවක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් විසින් කරනු ලබන වැරදි.

222. මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තා සංස්ථාවක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් වන අවස්ථාවක, අවස්ථාවෝචිත පරිදි සංස්ථාවේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ම හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයේ සෑම සාමාජිකයෙක් ම, වරද කරන ලද්දේ තමාගේ දැනීමක් නොමැතිව බව හෝ වරද කිරීම වළක්වාලීමෙහි ලා තමා විසි උද්‍යෝගයෙන් යුතුව ක්‍රියා කළ බව ඔහු ඔප්පු කරනතෙක් මිස, ඒ එක් එක් තැනැත්තා ඒ වරදට වරදකරු විය යුතු ය.

223. මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් මෙේථාරි මහත්තයෙක් පාළිවිලි කිරීම හෝ ඌවහාය කිරීම යම්කිසි ආයතනයෙන් සිදුකරන්නා වූ බව දැන දැනත් හෝ එසේ කරන්න වූ බවට විශ්වාස කිරීමට හේතු ඇතිව, ඒ වරද සිදුකිරීම පිළිබඳව යම් කාර්යයක්, විරුද්ධකරු නිහාතුකූලව දඩුවම් කිරීමෙන් වළක්වා කිරීමේ චේතනාවෙන් අනුරූපයන් වීමට සලස්වන, කෘතාකෘතයන්, එම චේතනාවෙන් ම අඟතාන එම්ට තමා දන්නා හෝ විශ්වාස කරන, වරද පිළිබඳ යම් තොරතුරක් ඥන යම් සැකැත්තෙක්, ඒ වරද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 38(3) වන සහ 108 වන වගන්තිවල අර්ථානුකූලව සිදුකෙරුණු වරදක් හොවන අවස්ථාවක, මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් එක් දහසකට නොඅඩු දඩයකට හෝ මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා බලාධිකාරියෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් විය යුතු ය.

වරදකට අදාළ සාක්ෂි අතුරුදහන් වීමට සැලැස්වීම හෝ අපහසු තොරතුරු සැපයීම සම්බන්ධයෙන් දණ්ඩනය.

[1981 අංක 21 § 106]

[1984 අංක 40§23]

224. වෙනත් දඬුවමක් සඳහා මේ පනතෙහි ප්‍රකාශිතව ම විධි විධාන සලසා නොමැති යම් වරදකට වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු, මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, රුපියල් දෙසිය පනහකට නොඅඩු දඩයකට ද: දෙවන වරට වරදකරු කරනු ලැබීමක දී රුපියල් පන්සියයකට නොඅඩු දඩයකට ද තුන්වන වරට හෝ තදනන්තර වරදකරු කරනු ලැබීමක දී රුපියල් හත්සිය පනහකට නොඅඩු දඩයකට සහ ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලැබීමට ද යටත් විය යුතු ය.

පොදු දණ්ඩනය

[1981 අංක 21 107]

[[1984 අංක 40 § 24]

224අ. (1) මේ පනත යටතේ නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව යම් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක නඩු කටයුතු පවරා ඇත්නා වූ ද යම් දේපළකට අලාභයක් හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකුට හානියක් හෝ ඇතුළත් වන හදිසි අනතුරක්, එම වරද කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෝ ඒ වරද කිරීම හේතු කොට ගෙන හෝ සිදු වී නොමැත්නා වූ ද අවස්ථාවක, 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ පටහැනිව කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, අධිකරණය විසින් සිතාසිය සමඟ පළමු කී තැනැත්තාට නිකුත් කරන දැන්වීමේ සඳහන් දිනයේ දී හෝ ඊට පෙර ඒ තැනැත්තා—

ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය.

[1981 අංක 21 108]

(අ) ඒ වරද කළ බව එම අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා අමතා ශවථ ලිපියක් මඟින් පිළිගනහොත්;

(ආ) දැන්වීමෙහි සඳහන් මුදල් ප්‍රමාණය රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ගෙවතහොත්; සහ

(ඇ) 136 වන වගන්තිය යටතේ පිටිසනක් කිරීමට අධිකරණයට කැකිවන් පිණිස තමාගේ රියැදුරු බලපත්‍රය රෙජිස්ට්‍රාර් වරයාට යැවුවහොත්

සිතාසියේ සඳහන් වේලාවේ දී සහ ස්ථානයේ දී ඒ තැනැත්තා පෙනී සිටීම අවශ්‍ය නොවන බව ප්‍රකාශ කරමින් දැන්වීමක් නිකුත් කළ හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් තැනැත්තකුට නිකුත් කරන ඇන්මේඩි එම උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය යටතේ නිශ්චය කොට දක්වන මුදල් ප්‍රමාණය, එම තැනැත්තාට නිකුත් කරන ලද සිතාසියේ සඳහන් වරද සඳහා නීත්‍යනුකූලව අධිකරණය විසින් දඩයක් වියයෙක් පැනවිය හැකි මුදල් ප්‍රමාණය නොඉක්මවිය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණයක් විසින් දැන්වීමක් නිකුත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් ඒ දැන්වීමේ විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කරන අවස්ථාවක, එම තැනැත්තාට නිකුත් කර ඇති සිතාසියෙහි සඳහන් වරද සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කිරීමේ නීත්‍යනුකූලව අධිකරණය විසින් විරාමයක් ප්‍රකාශ කර, එම දැන්වීමට අනුකූලව ඔහු විසින් ගෙවන ලද මුදල් ප්‍රමාණයට සමාන දඩයක් නොවන ලෙස දණ්ඩනීය නියමයක් කොට, ඒ දඩය ඔහු විසින් ගෙවන ලද බව ද වාර්තා කළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියෙහි "මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය" යන්නට නාගරික මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් ද ඇතුළත් වේ.

නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් රියැදුරු බලපත්‍ර අත්හිටුවීම.
1984 අංක 40 § 25]

224ආ. මෝටර් වාහනයක රියැදුරාට විරුද්ධව—

(අ) (i) අපරීක්ෂාකාරී හා නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කිරීම; හෝ

(ii) අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම; හෝ

(iii) ජීවිත හානියට හෝ බරපතල හානි ඇතිවීමට හේතු වූ හදිසි අනතුරක් සිදු කිරීම

පිළිබඳව නඩු පවරනු ලබන අවස්ථාවක හෝ

(ආ) ඔහු ජීවිත හානියට හේතු වූ හදිසි අනතුරකට සම්බන්ධ වන්නා වූ හා එම කාරණය විභාග කිරීම සඳහා මහෙස්ත්‍රාත්වරයකුට යොමු කරන ලද අවස්ථාවක

ඒ වාහනයේ රියැදුරාගේ බලපත්‍රය අත්හිටුවනු ලැබීමට පොලිසිය විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත, මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නඩු කවයුතු හෝ විභාගය අවසන් වන තුරු බලපත්‍රය එසේ අත්හිටුවීමට තම අභිමතය අනුව අණ කරනු ලැබිය හැකි ය.

බලපත්‍ර බාස්කුව අයකර ගැනීමට ආඥා කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය.
[1981 අංක 21 § 109]

225. (1) 25 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය කඩ කරමින් මෝටර් වාහනයක සන්තකය දැරීමේ හෝ මෝටර් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීමේ වරදට යම් අධිකරණයක් විසින් යම් තැනැත්තකු වරදකරු කරනු ලැබුවා වූ ද අවශ්‍ය පුනුම් ඇති හැත්තු හා අධිකාරයක් වෙතොත් එය ද පිළිබඳ මුදල් ප්‍රමාණය සඳහන් වන, නීතියේ කිරීමේ බලධරයා විසින් අත්සන් කරන ලද සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා වූ ද අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින්, එම වරද සම්බන්ධයෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දඬුවමකට අතිරේකව, එම මුදල් ප්‍රමාණයට සමාන මුදලක් ඒ අධිකරණය විසින් පනවන ලද දඩ මුදලක් වූවාක් සේ ඒ තැනැත්තාගෙන් අයකර ගන්නා ලෙස ආඥා කළ යුතු ය; තව ද

එවැනි යම් මුදලක් ස්වීකිය කාර්යාල අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි ලා අධිකරණය විසින් පැහැදිය නැති දඩ මුදල් ප්‍රමාණය ඉක්මවුව ද ඒ තැනැත්තාගෙන් එසේ අයකර ගත නැති ය. අධිකරණය විසින් අයකර ගනු ලැබූ විට, එවැනි කෑම මුදලක් ම, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත කැඳවා යුතු අතර, එම මෝටර් වාහනය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයක් මත යෙදිය යුතු වූ ගාස්තුව පිළිබඳව නවලඟතු කරන ආකාරයෙන් ම මේ පනත යටතේ, බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින්, ඒ මුදල සම්බන්ධයෙන් නවලඟතු කළ යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද යම් ආඥාවක් පර ඇත්තේ යම් වරදකරු කිරීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ද ඒ වරදකරු කිරීමට විරුද්ධව, ඒ ආඥාවෙන් අහිතකර තත්ත්වයට පත් යම් තැනැත්තකු විසින් අභියාචනයක් කරනු ලබන්නේ නම්, ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ ආඥාවට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනය කළ හැකි අතර, එවැනි අභියාචනයකට 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ XXVIII වන පරිච්ඡේදය හේ විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(3) යම් මෝටර් වාහනයක් වෙනුවෙන් යම් වර්ෂයක් හෝ වර්ෂයකින් කොටසක් සඳහා අවශ්‍ය ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් නොවිය යුතු ගාස්තුවට සහ අධිකාරියන් මේ නම් එසේට ද සමාන මුදලක්
(1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද ආඥාවක් ප්‍රකාර හෝ
(2) වන උපවගන්තිය යටතේ අභියාචනාධිකරණය විසින් කරන ලද ආඥාවක් ප්‍රකාර හෝ යම් තැනැත්තකුගෙන් අයකර නොගත් ලද්දා වූ ද එම වාහනය මහා මාර්ගයන හැම්මිටි කිරීම සඳහා යෙදවන්නා වූ සහ මෝටර් වාහනවලට බලපත්‍ර දීම සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ වෙනත් සියලු නියමයන් එම මෝටර් වාහනය සම්බන්ධයෙන් පිළිපැද ඇත්නා වූ ද අවස්ථාවක, එම මෝටර් වාහනය වෙනු වෙන් බලපත්‍රයක් සඳහා යටා පරිදි III වන තොටස යටතේ ගෙවීම් කරනු ලැබුවේ නම් සහ ඒ බලපත්‍රය මත යෙදිය යුතු ගාස්තු මුදල් අවරුම් පත්‍රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ නම්, ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරන ආකාරයට ම, ඒ වාහනය සඳහා බලපත්‍රයක්, එම වර්ෂය හෝ වර්ෂයකින් කොටසක් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් නිකුත් කළ යුතු ය.

226. 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 60 වන වගන්තියේ කාර්ය සඳහා මෝටර් වාහනයක්, එම වාහනයේ තත් කාලයෙහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු වන තැනැත්තාගේ දේපළ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 60 වන වගන්තියේ කාර්යය සඳහා මෝටර් වාහනයක් එහි ලියාපදිංචි අයිතිකරුගේ දේපළ ලෙස සැලකිය යුතු බව. [1981 අංක 21 § 109]

XII වන කොටස

පරිපූරක විධිවිධාන

ඇ ස්තු
[1981 අංක 21 ¶ 110]

227. (1) නියමිත ගාස්තුවක් පිළිබඳව මේ පනතෙහි සඳහන් කිරීමක් කර ඇති යම් විටෙක දී, ඒ සඳහන් කිරීම, නියෝග මඟින් නියමිත අවස්ථාවට උඩින් බිය නැති සේ තු පිළිබඳව කරන ලද සඳහන් කිරීමෙන් යුත් පැවරිය යුතු ය; නමුත් මේ පනතින් හෝ ආදායම් එකතු කිරීමේ ආඥාපනත යටතේ සඳහන් ලද නියෝගවලින් හෝ ප්‍රකාශිතව ම අන්‍යාකාර විධිවිධාන සලසා ඇත්නම් මිස එවැනි සෑම ගාස්තුවක් ම—

(අ) (i) කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් තත් කාර්යය සඳහා බලය දී ඇති යම් නිලධරයකු විසින් හෝ අවලංගු කළ යුතු වූ ද ගාස්තුව ගෙවිය යුතු තැනැත්තා විසින් සැපයිය යුතු වූ ද ආදායම් මුද්දර මඟින් නැතහොත් චෙක්පතක්, මුදල් ඇණවුමක් හෝ තැපැල් ඇණවුමක් මඟින් ගෙවනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත්,

(ii) ගාස්තුව, බස්රථ ධාවන අවසර පත්‍රයක් සඳහා නම්, ඊට අදාළව ඇති (i) වන අනුඡේදයේ විධිවිධාන පිළිබඳ ඇති පරිදි හෝ මුදලින් හෝ චෙක්පතක්, මුදල් ඇණවුමක් නැතහොත් තැපැල් ඇණවුමක් මඟින් හෝ ගෙවනු ලැබිය හැකි ය; තව ද

(ආ) ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ය: එසේ වුව ද—

(i) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුවට අයත් නැතහොත් සතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුවේ සේවය සඳහා හි පැවරිවී කරනු ලබන හෝ සැපවී ප්‍රත්‍යක්ෂ පත්‍ර කරන ලද්දේ නම්, විදේශීය අමාත්‍යාංශයක් මඟින් කලින් කල නිශ්චිත කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් විදේශීය රජයකට අයත් වූ හෝ යම් විදේශීය ආණ්ඩුවක නැතහොත් නිශ්චිත කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් විදේශීය රජයක (කවර වූ හෝ නාමයින්, අභිධානයකින් හෝ පදවි නාමයකින් හැඳින්වුණ ද) ශ්‍රී ලංකාවෙහි නියෝජිතයාට හෝ එවැනි යම් ආණ්ඩුවක ශ්‍රී ලංකා වෙනි වෙළෙඳ කොමසාරිස්වරයාට හෝ කොන්සල් නිලධරයාට අයත් වූ හෝ එවැනි යම් නියෝජිතයකුගේ හෝ කොමසාරිස්වරයකුගේ හෝ කොන්සල් නිලධරයකුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින නැතැත්තන්ට අයත් වූ හෝ යම් මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීම; හෝ

(ii) යුධ හමුදා කාර්යයෙහි යෙදී සිටින ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා කාර්ය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා, යම් වර්ගයක නැතහොත් විස්තරයක මෝටර් වාහන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ධාවනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ යම් සාමාජිකයකුට අවසර දීමේ කාර්යය සඳහා නියෑදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ ඒ යම් සාමාජිකයකුගේ නියෑදුරු බලපත්‍රයේ වලංගු භාවය දීර්ඝ කිරීම; හෝ

(iii) යම් විදේශීය ආණ්ඩුවක නැතැත්තෙක් මේ අනුව්‍ය වගන්තියේ (1) වෙදිය යටතේ පළ කරන ලද නිවේදනය ගිනි තිබ්වය කොට ඇත්වෙන වෙනත් යම් විදේශීය රජයක (සබර නාමතින්, අභිඛ්‍යකයකින් හෝ පදවි නාමයකින් හැඳින්වුන ද) ශ්‍රී ලංකාවෙහි නියෝජිතයාට හෝ යම් ආණ්ඩුවකට ශ්‍රී ලංකාවෙහි වෙළෙඳ කොමසාරිස් වරයාට හෝ එවැනි යම් ආණ්ඩුවක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔනරරි කොන්සල් නිලධරයාට හෝ එවැනි යම් නියෝජිතයකුගේ කොමසාරිස් වරයකුගේ හෝ කොන්සල් නිලධරයකුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඔවහා තැනැත්තන් වඩා ගණ රියෙදුරු බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ ඒ යම් තැනැත්තකුගේ රියෙදුරු බලපත්‍රයේ වලංගු භාවය දිරිය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු කාර්තුවක් කෙරිය යුතු නොවේ.

(2) 105 වන සහ 106 වන වගන්ති යටතේ අනුමත කරන ලද පරීක්ෂකවරයාට මෝටර් සෝම් රථයක්, මෝටර් ට්‍රක්ටරයක් හෝ ලොරියක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගෙවන ලද ගාස්තුව නම්, වෙන කවර ගාස්තුවක් වුවත් කොමසාරිස් වරයා විසින් බලය දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මේ පනත යටතේ මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම සඳහා හෝ අවසර පත්‍රයක් සඳහා හෝ ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් ඒ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා හෝ අවසර පත්‍රය සඳහා ගාස්තුව ගෙවනු ලබන්නා වූ ද මේ පනතේ විධිවිධාන අනුව ඩීලර් කිරීම ඉල්ලුම්කරු විසින් පෙනෙන් කැවිලි නේතුව කොමසාරිස් වරයා විසින් මෝටර් වාහනය ලියාපදිංචි කරනු නොලබන්නා වූ ද අවස්ථාවක, නමුත් එම අවසර පත්‍රය නිකුත් කරනු නොලබන්නා වූ ද අවස්ථාවක, නමුත් විසින් ගෙවන ලද ගාස්තුව කොමසාරිස් වරයාගෙන් ආපසු ලබා ගැනීමට ඒ ඉල්ලුම්කරුට හිමිකම් ඇත්තේ ය.

(4) මේ පනතෙන් මෝටර් වාහනයක් ලියා පදිංචි කරවා ගැනීම සඳහා හෝ අවසර පත්‍රයක් සඳහා හෝ ඉල්ලුම්කරුවකු විසින් ඒ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා හෝ අවසර පත්‍රය සඳහා ගාස්තුව වශයෙන් එම ගාස්තුවට වැඩි මුදලක් ගෙවනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ වැඩිපුර ගෙවන ලද මුදල කොමසාරිස් වරයාගෙන් ආපසු ලබා ගැනීමට ඒ ඉල්ලුම්කරුට හිමිකම ඇත්තේ ය.

228. වලාන් පැරන ආඥාපනයක්ත පරිපාලනය සිය ඇතුළත ප්‍රදේශයක් නොවන යම් කිහිවිත ප්‍රදේශයක් මේ පනතේ කාර්ය සඳහා නාගරික ප්‍රදේශයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

නාගරික ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ බලය.

229. ඉවත් කරන ලදී.

[1981 අංක 21 § 111]

230. මේ පනත යටතේ යම් දෙයක් කිරීම් සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලබන්නේ යම් නිලධරයකු හෝ බලධරයකු වෙත ද ඒ නිලධරයා හෝ බලධරයා විසින්, ඉල්ලීමෙහි දක්වා ඇති කරුණු කිහිවක් පිළි ගැනීමත් යම් අවශ්‍ය පොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට පත්වන ආකාරයෙන් සතුටුවනය කිරීමට නියම කරනු ලැබිය හැකි ය.

ඉදිලීමෙහි ඇතුළත් කරුණු සත්‍යාපනය කිරීම.

අනුපිටපත් නිකුත් කිරීම.

231. (1) මෙම පනතෙ හෝ යම් නීතියෝයකින් යටකෙ යම් සහතිකයක්, අවසර පත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් දෙන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද යම් නිලධරයකු හෝ බලධරයකු විසින්, ඒ සහතිකය, අවසර පත්‍රය හෝ බලපත්‍රය, නැති වූ බව, මිනෑෂ වූ බව, විකෘති වූ බව හෝ පවුදු වූ බව තමා කැසිමට පත් වන පරිදි ඔප්පු කරනු ලැබූ විට, එයට සිකිකම් ලබන සැකැත්තා වෙත සහතිකයේ, අවසර පත්‍රයේ හෝ බලපත්‍රයේ අනුපිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු ය; තව ද, එසේ නිකුත් කරන ලද යම් නියෝගයන විධිවිධානවලට අනුකූලව අවස්ථාවෝචිත පරිදි සුදුසුකම් කරන ලද හෝ නිකුත් කරන ලද සහතිකයක්, අවසර පත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් ලෙස සියලු කාර්ය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) යම් නිලධරයකු හෝ බලධරයකු වෙත යම් සහතිකයක්, අවසරපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් පවරාණිය කිරීමේ හේතුව මත, ඒ නිලධරයා හෝ බලධරයා විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ අනුපිටපතක් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(3) (අ) පිණැදුරු බලපත්‍රයක යම් අනුපිටපතක්, ඒ සඳහා වූ ඉල්ලීමේ දිනට පෙර, මාස හයක් ඇතුළත ගත්තා වූ ද නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් ප්‍රමාණයකින් ඌන්‍ය වූ ද ඉල්ලුම්කරුගේ ඡායාරූපයක පිටපත් දෙකක් ඉල්ලීම සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(ආ) පිණැදුරු බලපත්‍රයක යම් අනුපිටපතක් (1) වන උප වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, තමාගේ ඇතැයිමේ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන, බලපත්‍රය මත කරන ලද සියලු සිටහන්වල හෝ සටහන්වල පිටපත් නොමසාරිස් විසින් ඒ අනුපිටපතෙහි දක්වනු ලැබිය යුතු ය.

(4) (අ) යම් සහතිකයක, අවසරපත්‍රයක හෝ බලපත්‍රයක නියම අනුපිටපතක් නියමිත කාලයක් තුළ වෙනු ලැබුවිට දී හැර, මේ වගන්තිය යටතේ නොමසාරිස් විසින් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(ආ) හේවාදී වාහනයක් සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයක නියම අනු පිටපතක් නියමිත කාලය තුළ වෙනු ලැබූ විට දී හැර, මේ වගන්තිය යටතේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා විසින් නිකුත් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(5) සහතිකයක්, අවසර පත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයේ නැතිවීමේ හෝ විනාශවීමේ හේතුව මත (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් නැතැත්තකු වෙත යම් අනු පිටපතක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක, සහතිකය, අවසර පත්‍රය හෝ බලපත්‍රය හෝ අන් යම් කෙනෙකුට තදනන්තරව ලබා ලැබුනහොත්, ඒ සහතිකය, අවසර පත්‍රය හෝ බලපත්‍රය [illegible] ඒ නැතැත්තා විසින්, අනු පිටපත නිකුත් කරන ලද්දා වූ නිලධරයා හෝ බලධරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

232. මෝටර් වාහනයක් අම්බියන්ස්යෙන් වරදක් සිදුකර ඇති බව සැක කිරීමට යම් පොලිස් නිලධරයකුට හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකුට හේතු ඇති අවස්ථාවේ දී මෝටර් වාහනයේ සිටි රියැදුරාගෙන්, හෝ කොන්දොස්තර කෙනකු වෙතොත් ඔහුගේ සහ හිමක් සඳ සැකැත්තන්ගේ නම, ලිපිනය, මිල්තරිය, පුරුම ක්‍රියා කළ පසු යන ආගිය තැන් පිළිබඳව තමා සන්තකයේ ඇති සියලු තොරතුරු සැපයීමට ඔහු විසින් හෝ වෙතයම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරී විසින් නියම කරනු ලැබීම නීතානුකූල වන්නේ ය.

මෝටර් වාහනයේ රියැදුරු සහ ගමන් කරන්නන් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම අයිතිකරුගේ කාර්යය බව.

[1981 අංක 21 § 112]

232අ. මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම සම්බන්ධ වරදක් සිදු කර ඇති බව සැක කිරීමට යම් පොලිස් නිලධරයකුට හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකුට හේතු ඇති අවස්ථාවක, තමාගේ නම සහ ලිපිනය දැනුම් දෙන ලෙස ඒ මෝටර් වාහනයේ රියැදුරුට ඒ පොලිස් නිලධරයා විසින් හෝ ග්‍රාම සේවා නිලධාරියා විසින් හෝ නියම කරනු ලැබිය හැකි අතර, එසේ කිරීම ඒ රියැදුරු හැකැර හැරියොත් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් නැතහොත් ඔහු වෙනත් නමක් හෝ ලිපිනයක් දුන්නොත්, ඔහු මේ පනත යටතේ වරදකරු වන්නේ ය.

කෙනාගේ නම සහ ලිපිනය පිළිබඳ තොරතුරු රියැදුරු විසින් සැපයිය යුතු බව.

[1981 අංක 21 § 113]

233. මෝටර් වාහනයක අයිතිකරු විසින්, රියැදුරුතු හෝ කොන්දොස්තරවරයකු මොළඹනු ලැබී විට, අවස්ථාවෝචිත පරිදි ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රයේ හෝ කොන්දොස්තර බලපත්‍රයේ අනුක්‍රමික අංකය සහ ඔහුගේ සම්පූර්ණ නම සහ ලිපිනය ඔහුගෙන් ලබාගත යුතු ය.

රියැදුරන් සහ කොන්දෙස්තර වරුන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම අයිතිකරු වන්ගේ කාර්යය බව.

234. මේ පනත යටතේ වරදක් පිළිබඳ චෝදනාවක් කිසා, යම් මහා මාර්ගයකට, පාලමකට හෝ ලාම්පු කණුවකට, ස්ථාන පබිප්පයකට, වෙලිනුන්ස් හෝ වෙලිනේපන් කණුවකට හෝ සම්බිසකට හෝ දුම්රිය මග හරහ් පාරක ඇති මග්වියනට හෝ මහා මාර්ගයක හෝ ඊට ආසන්නයෙන් සම්කර ඇත්තා වූ හෝ ඉදිකර ඇත්තා වූ ද ආණ්ඩුවේ යම් සේවාර්තමේන්තුවක් හෝ යම් පළාත් පාලන ආයතනයක් භාරයේ පවත්නා වූ ද නවීරාගාර විෂ්කම්භයක හෝ වෙනත් යම් සවිකිරීමකට හෝ උපකරණයකට යම් හානියක් සිදුකර ඇත්තේ නම්, සේවාර්තමේන්තුව හෝ ආයතනය විසින් ඒ හානිය අලුත්වැඩියා කිරීමට සලස්වනු ලැබිය යුතු අතර, අලුත් වැඩියාවන් කිරීමට පෙර හෝ පසුව හානිය සිදුකළ මෝටර් වාහනයේ අයිතිකරුගෙන් එහි ඇස්තමේන්තු කළ හෝ සැබෑ වියදම අයකර ගනු ලැබිය යුතු ය.

මහා මාර්ග, පාලම ආදියට සිදුවන අලාභහානි අයකර ගැනීම.

මෝටර් වාහන වර්ගීකරණය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තීරණය කිරීමෙහි ලා කොමසාරිස් වරයා යතු බලය.

235. යම් ආඥාපනතක හෝ විධිවිධානයක මෝටර් වාහනයක් අයත් විය යුතු යයි සැලකෙන වර්ගයක් සම්බන්ධයෙන්, ඒ වාහනය ලියාපදිංචි කිරීම හෝ ඒ වාහනයට බලපත්‍රදීමේ දී යම් ප්‍රශ්නයක් පැන නගින අවස්ථාවක, ඒ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස් වරයාගේ තීරණය මේ පනතෙන් කාර්ය සඳහා අවසානාන්තික තීරණයක් වන්නේ ය. තව ද, එවැනි යම් ප්‍රශ්නයක් තීරණය කිරීමේ දී මෝටර් වාහනයේ කිට්ටුම්කරය සහ රාමුපත්‍රය, සහ එය සාදා තිබීම අදහස් කරනු ලබන්නේ කුමන කාර්යයක් සඳහා ද යන්න සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස්වරයා තිබී සැලකිල්ලක් ඇත්විය යුතු ය.

පරීක්ෂණ පනතිකය සාක්ෂි වශයෙන් ආවේණික විය යුතු බව.

[1981 අංක 21 § 114]

236. මේ පනත යටතේ වූ යම් නඩු කටයුතුවල දී යම් මෝටර් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ හෝ යම් වාහනයක් සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ හෝ යම් නියෝගයක හෝ විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කර තිබේ ද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයක් නැතහොත් යම් රෝද තුලාවක්, කිරුම් පාලමක් හෝ මෝටර් වාහනවල බර කිරීම සඳහා වූ වෙනත් බර කිරීමේ යන්ත්‍රයක් නිවැරදි ද නැද්ද යන ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වූ අවස්ථාවක, තමා විසින් අවශ්‍යතාවෝචිත පරිදි, වාහනය හෝ රෝද තුලාව, කිරුම් පාලම හෝ මෝටර් වාහන වල බර කිරීම සඳහා වූ වෙනත් කිරුම් යන්ත්‍රය හෝ පරීක්ෂා කරන ලද බවට වූ ද තමාගේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සඳහන් වන්නා වූ ද යම් පරීක්ෂකවරයකු, සහතික කිරීමේ නිලධරයකු හෝ වෙනත් නියමිත තැනැත්තකු විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකය, සාක්ෂි වශයෙන් ආවේණික විය යුතු අතර ප්‍රස්තුත කාරණයට අදාළව ඒ සහතිකයෙහි සඳහන් යම් සිද්ධියක් හෝ මතයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත්, මුල් බැල්මට පෙනෙන සාක්ෂි විය යුතු ය. තව ද විශ්වසනීය යයි අධිකරණයට පෙනී යන පටහැනි සාක්ෂි දෙනු ලැබ ඇතිනම් මිස හෝ යුක්තිය ඉටුවීම පිණිස හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම අවශ්‍ය යයි යම් හේතුවක් නිසා අධිකරණය සලකනු ලබන්නේ නම් මිස සහතිකය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂකවරයා, නිලධරයා හෝ වෙනත් තැනැත්තා හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා කැඳවීමට අධිකරණය විසින් අවසර නොදිය යුතු ය.

නියෝග පැදීම පදනා කාර්ය පටිපාටිය.

237. (1) මේ පනත යටතේ නියෝග කැදිය යුතු යයි නියම කරන ලද හෝ බලය දෙන ලද ඕනෑම කරුණු, නියම කළ යුතු යයි මේ පනතින් ප්‍රකාශිත හෝ නියමිත ඕනෑම කරුණු සහ ඒ කරුණු වලට ආනුෂංගික හෝ සම්බන්ධිත වෙනත් ඕනෑම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග කළහැකි ය.

[1981 අංක §21 115]

(2) (1) වන උපවිභාගයේ යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් කළක ලද හැම නියෝගයක් ම හැකි පනතේ පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ පළ කරනු ලැබූ දින සිට හෝ නියෝගයෙහි සඳහන් පසු දිනයක සිට හෝ ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

(3) සෑම නියෝගයක්ම හැසිරී පනුයෙන් පළ කරනු ලැබීමෙන් පසු හැකි පමණ ඉක්මණින් අනුමතය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. එසේ අනුමත කරනු නොලැබූ යම් නියෝගයක්, ඒ අනනුමතයේ දින සිට පරිච්ඡේදන කරනු ලැබූ අලස සැලකිය යුතු නමුත් ඒ යටතේ කලින් කරන ලද කිසිවකට ඉන් බාධාවක් නොවිය යුතු ය. [1981 අංක 21 § 115]

(4) යම් නියෝගයක් එසේ පරිච්ඡේදන කරනු ලැබූ බව සැලකෙන්නේ යම් දිනයක සිට ද ඒ දිනය ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබිය යුතු ය. [1981 අංක 21 § 115]

238. (1) මේ පනතින් අන්‍යාකාර විධිවිධාන කරනු ඇති පරිදි හැර, මේ පනතෙන් විධිවිධාන ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ සේවයෙහි යෙදවනු ලබන නැවැත්තන්ට සහ මෝටර් වාහනවලට අදාළ විය යුතු ය: ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ නැවැත්තන්ට සහ මෝටර් වාහනවලට පමණක් අදාළ වීම සඳහා.

එසේ වුව ද ජනාධිපතිවරයා විසින් හෝ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් හෝ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනු ලබන යම් මෝටර් වාහනයකට 2 වන, 21 වන සහ 25 වන වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතු ය: [1981 අංක 21 § 116]

එසේම නවදුරටත්—

(අ) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හමුදාවන්හි සාමාජිකයන් හෝ යම් නිශ්චිත පන්තියක නැතහොත් විස්තරයක සාමාජික යන්,

(ආ) ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හමුදාවන්ට අයත් හෝ හුදෙක් හමුදා වත්කම් කාර්යය සඳහා ම පාවිච්චි කරන මෝටර් වාහන හෝ යම් නිශ්චිත පන්තියක නැතහොත් විස්තරයක මෝටර් වාහන

මේ පනතේ සියලු විධිවිධානවල හෝ නිශ්චය කොට දැක්වෙන යම් විධිවිධානයක නැතකොත් මේ පනත යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගවල සියලු විධිවිධානවල හෝ නිශ්චය කොට දැක්වෙන යම් විධිවිධානයක් හෝ බලපෑමෙන් නිදහස් කරන නියෝග රාජ්‍ය ආරක්ෂක විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය ඇතිව සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) සේවාවන්හි යම් අන්‍යාසවලට පහසුකම් සැලසීමේ කාර්ය සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් රාජ්‍ය ආරක්ෂක විෂයය භාර අමාත්‍ය මිරයාගේ එකඟත්වය ඇතිව, නියමයක් මගින්—

(අ) යම් නිශ්චිත දිනයක හෝ දිනවල හෝ යම් නිශ්චිත දිනයක නැතහොත් දිනවල යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ හෝ යම් නිශ්චිත මහා මාර්ගයක් හෝ මහා මාර්ග නැතහොත් එවැනි යම් මහා මාර්ගයක යම් කොටසක් රථවාහන සඳහා විවෘතව නොමැති බව ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි ය; හා ද

(ආ) ඒ අවශ්‍යතාවලට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හමුදා වෘත්තීය සාමාජිකයන්ට හෝ ඒ අවශ්‍යතා කාර්ය සඳහා පාවිච්චි කරන මෝටර් වාහනවලට හෝ ඒ වාහනා සම්බන්ධයෙන් හෝ මේ පනතේ විධිවිධාන නැතහොත් මේ පනතේ යම් නිශ්චිත විධිවිධානය අදාළ නොවිය යුතු බව ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි ය.

(3) මේ වගන්තියේ "ඉන්ධන" යනු පෙට්‍රෝලියම් ඇති විධිවිධානවල කාර්ය සඳහා "පෙට්‍රෝලියම්" යන අර්ථයෙන්ම, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හමුදා වෘත්තීය යන අර්ථයෙන්ම, සුදුසු බාහ්‍යතා, උපලක්ෂිත හෝ හමුදා එහා මෙහා යෑම ඇතුළත් වේ.

මහජන යහපත ආරක්ෂා කිරීම.

220. (1) මේ පනතේ විධිවිධානවලින් හෝ අවශ්‍ය අංශෝපිත පදිදි, අධිසර පත්‍රයකින් හෝ බලපත්‍රයකින් හෝ එහි අන්තර්ගත කොන්දේසි සියලුකින් ලංඝනය කිරීමක් හෝ කඩවීමක් වෙනවිට ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ හමුදා වෘත්තීය සාමාජිකයෙක්, ඒ සමයේ දෙන ලද හෝ කිසිතැන් කරන ලද අධිසර පත්‍රයක් හෝ බලපත්‍රයක් දරන්නාගේ වෙත මේ පනතේ කිසිවකින් පවරනු ලැබෙන්නේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු යයි මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

(2) මේ පනතේ iv වන කොටස යටතේ දෙන ලද ගමනාගමනය අවසර පත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ හේ එයින් සඳහන් යම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වූ විට හෝ යම් පදනක් පාලන ආඥාපනයක් බිඳීමේ හෝ නීතිය මෙන රාජ්‍ය බලධාරියකු විසින් හෝ අනිවාර්යයෙන් අත්කර ගනු ලැබූ විටෙක, කෙලින්ම හෝ අන්‍යාකාරයකින් මේ පනතට සම්බන්ධයක් ඇති සේ සලකනා ව්‍යාපාරයේ විධිකාමය පිළිබඳ කොටස සැලකිල්ලට ගනිමින් යුතු යයි මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

මේ වගන්තියේ "අනිවාර්යයෙන් අත්කර ගැනීම" යන්නෙන්, ඒ සඳහා මිල දී හෝ යම්කිසි ලැබිය යුතු යම් ලිඛිත නිර්ණයක අධිකාරිය යටතේ අනිවාර්යයෙන් අත්කර ගැනීම අදහස් වේ.

ගමනාගමන අවසර පත්‍රවලට අදාළ විධිවිධාන, ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින්, නිත්‍ය හෝ කාලික බස්රථ සේවා හෝ කුලී රථ සේවා සැපයීමේ කාර්යය සඳහා යොදවනු ලබන බස්රථ හෝ කුලී රථ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු බව.

[1978 අංක 19 §36]

221අ. මේ පනතේ ගමනාගමන අවසර පත්‍රවලට අදාළ විධිවිධාන, 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනතින් සිහිටුවන ලද යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක් මඟින්—

(අ) නිත්‍ය හෝ කාලික බස්රථ සේවයක් සැපයීමේ කාර්ය සඳහා යොදවන ලද යම් බස් රථයකට; හෝ

(ආ) කුලී රථ සේවයක් සැපයීමේ කාර්යය සඳහා යොදවන ලද යම් කුලී රථයකට හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු අතර, ඒ අනුව, එවැනි බස් රථයක අසිරිකරු, මහයෙන්, යම් ප්‍රාදේශීය ගමනාගමන මණ්ඩලයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යය සඳහා හෝ එවැනි බස් රථයක් සම්බන්ධයෙන් දාදු, යම් බලපත්‍රයක් දීම සඳහා හෝ එවැනි බස් රථයක් යම් මහා මාර්ගයක යෙදවීම සඳහා හෝ එවැනි බස් රථයක් යම් බන්ධයෙන් වූ කවරාකාරයක හෝ ඉවතාත් යම් කාර්යයක් සඳහා කිසිම ගමනාගමන අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවිය යුතු ය.

239ඇ. මේ පනතෙ වචනයක් යම් විධිවිධානවල පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද, නීත්‍ය බස්‌රථ සේවයක් සඳහා වූ ගමන්‌ාගමන අවසර පත්‍රයක් කවර තැනැත්තකුට වුව ද නොදිය යුතු ය.

නීත්‍ය බස්‌රථ සේවාවන් සඳහා ගමනා ගමන අවසර පත්‍ර දීම තහනම් කිරීම.

[1978 අංක 19§36]

239ඈ. මේ පනතේ වෙනත් යම් විධිවිධානවල පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද නීත්‍ය බස් සේවයක් සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවට කිසිම ගමන්‌ාගමන අවසර පත්‍රයක් නොදිය යුතු ය.

නීත්‍ය බස්‌රථ සේවාවන් සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවට ගමනා ගමන අවසර පත්‍ර දීම තහනම් කිරීම.

[1957 අංක 48§90]

XIII වන කොටස

අර්ථ නිරූපණය

අර්ථ නිරූපණය

240. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස, මේ පනතෙහි—

"සතා" යන්නෙන්, ඇතා, අශ්වයා, බූරුවා කොටළුවා, බැටළුවා එළුවා හෝ උරා අදහස් වේ;

"නියමිත දිනය" යන්නෙන්, 1951 සැප්තැම්බර් මස 1 වන දින අදහස් වේ;

"දෑදු වාහනය" යන්නෙන් අඩක් මෝටර් වාහනයට අධිෂ්ඨාපනය වන සේ තනා අමුණා ඇත්තා වූ ද බරින් ප්‍රමාණවත් කොටසක් මෝටර් වාහනය මඟින් දරන්නා වූ ද ට්‍රේලරයක් අමුණා ඇති මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

"රාත්‍රියේ දී" යන්නෙන්, හිරු බැසීමෙන් පැය කාලකට පසු සහ හිරු නැගීමෙන් පැය කාලකට පෙර කාලසීමාව ඇතුළත වූ යම් වේලාවක් අදහස් වේ;

"රක්ෂණ සහතිකය" යන්නෙන්, 100 (4) වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් අදහස් වේ;

"ආරක්ෂණ සහතිකය" යන්නෙන්, 101 (2) වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් අදහස් වේ;

"කොළඹ" යන්නෙන්, කොළඹ නාගරිකය අදහස් වේ;

"කොමසාරිස්" යන්නෙන්, මෝටර් වාහන කොමසාරිස් අදහස් වේ;

"රියැදුරු" යන්නෙන් මෝටර් වාහනයක් ක්‍රියා කරවීමේ කාර්යය සඳහා තත් කාලයේ ඒ වාහනය භාරව සිටින තැනැත්තා අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117]

"පරීක්ෂක" යන්නෙන්, මේ පනත යටතේ පත් කරන ලද්දා වූ හෝ පත් කළ යුතු යයි සලකන ලද්දා වූ මේවර් වැනි පරීක්ෂකවරයෙක් අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117]

"ග්‍රාම සේවා නිලධාරී" යන්නෙන්, පොලිස් කාර්යය ඉටු කිරීම සිහිනිස, දිසාපතිවරයකු හෝ උප දිසාපතිවරයකු විසින් බලය දෙන ලද්දා වූ ද ඔලය සඳහා ලද කීල ඇඳුම් හෝ පදක්කම් පැළඳ සිටින්නා වූ ද ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117]

"අත් ට්‍රැක්ටරය" යන්නෙන්, (පියුඩරු ඇතුළුව) කෘෂිකාර්මික හා නය දෙනතුරු නොවැඩී සංචාරයක් සහ බඩු හෙන ගාම් සඳහා නොදා නනු ලබන, ට්‍රේලරයක් සවි කරන ලද රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයක් අදහස් වේ;

"මහා මාර්ගය" යන්නට, මහජනයාට බැර අයිතියක් ඇත්තා වූ හෝ මහජනයාට හෝ මහජනයා අතරෙන් යම් කොටසකට ප්‍රමාණයක් දී ඇත්තා වූ කුම ස්ථානයක් සහ පොලිස් නිලධාරි යකු විසින් මේවර් වැනන්න ක්‍රමවත්ව කියවනය කරවනු ලබන්නා වූ කැම ස්ථානයක් ම ඇතුළත් වේ;

[1981 අංක 21 § 117]

"ආභරණයක් සඳහා වූ රූපය" යන්නෙන්, යම් කැපීමක උණ තාවකින් හෝ අවලතාවකින් පෙළෙන කැනැත්තක් විසින් පාවිච්චි කරනු ලැබීම සඳහා විශේෂයෙන් සැලසුම් කළ සහ සාදා ගත් හෝ සකස් කරගත් රූපයක් වන්නා වූ ද ඒ කැනැත්තා විසින් ඇඟේ පැළඳ සිටිනු ලැබීමට අදහස් කළා වූ ද මේවර් වැනන්නක් අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117]

"ඉඩම් වාහනය" යන්නෙන්, මෝටර් කිරීමේ, ගැරීමේ, පස් ඉවත් කිරීමේ, කැලෑ කටයුතු කිරීමේ හෝ ඒ සමාන යම් ක්‍රියාකාරකමක් වැනි කාර්මික හෝ ඉදිකිරීමේ කාර්යයක් සම්බන්ධයෙන් ඉඩම්වල පාවිච්චි කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද යාන්ත්‍රික වශයෙන් පදවනු ලබන (ට්‍රේලරයක් ද ඇතුළු) වාහනයක් අදහස් වේ. එහෙත් පාර තලන ගල් රෝලක් ඊට ඇතුළත් නොවේ;

[1955 අංක 22 § 8]

"බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා" යන්නෙන්—

(අ) කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව කොමසාරිස් අදහස් වේ; තවද

[1981 අංක 21 § 117]

(ආ) වෙන යම් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයකට අදාළව, ඒ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපති හෝ උප දිසාපති අදහස් වේ;

"පළාත් පාලන ආයතනය" යන්නෙන්, යම් මහා නගර සභාවක්, නගර සභාවක්, සුළු නගර සභාවක් හෝ ගම් සභාවක් අදහස් වන අතර, ඒ යම් සභාවක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සහ ඉටු කරන බලතලවලට, කාර්යවලට සහ කර්තව්‍යවලට අනුරූප වන්නා වූ හෝ සමාන වන්නා වූ බලතල, කාර්ය සහ

කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉටු කිරීම සඳහා යම් නීතියකින් හෝ නීතියක් යටතේ හෝ ඇති කොට පිහිටුවන ලද කවර වූ හෝ අධිකාරියක් ඊට ඇතුළත් වේ;

"ලොරිය" යන්නෙන්, බඩු හෙන්න කාම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ප්‍රධාන විශයෙන් නිර්මාණය කර හෝ සකස් කරගෙන ඇති මෝටර් වාහනයක් අදහස් වන අතර එසේ නිර්මාණය කර නොතිබුණ හෝ සකස් කර ගන්නා ලද ට්‍රේලරයක් ද ට්‍රේලරයක්ද ඊට ඇතුළත් වන නමුත් අඩකි වාහනයක් නෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක් වැනි රථයක් ඊට ඇතුළත් නොවේ; [1981 අංක 21 § 117]

"මෝපෙඩ්ය" යන්නෙන්, පැදවීම පිණිස පැඩල් සවිකර ඇත්තා වූ සහ සෙන්ටි මීටර් පණහකට නොවැඩි සණ ධාරිතා පද්ධතියක් ඇති අන්තර්දහන එන්ජිමක් සහිත වාහනයක් අදහස් වේ; [1981 අංක 21 § 117]

"මෝටර් සිලන් රථය" යන්නෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ ප්‍රධාන වශයෙන් රෝගී හෝ තුවාල වූ තැනැත්තන් ගෙන යාම සඳහා නිර්මාණය කරනු ලද හෝ සකස් කර ගන්නා ලද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

"මෝටර් රථය" යන්නෙන, මෝටර් සයිකලයක්, මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක්, මෝටර් සිලන් රථයක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක් හෝ ආබාධිතයන් සඳහා වූ රථයක් හෝ නොවන්නා වූ ද (පියැදුරු ඇතුළුව) තැනැත්තන් නව දෙනකුට නොවැඩි ගණනක් සහ බඩු බාහිරාදිය ගෙන යාම සඳහා සාදන ලද හෝ යොදුනකු ලැබී ඇත්තා වූ ද, (පියැදුරු ඇතුළුව) තැනැත්තන් නව දෙනකුට වඩා වැඩි ගණනක් සහ බඩු බාහිරාදිය ගෙනයාම සඳහා යොදාගනු ලැබිය නොහැකි බවට කොමිසාරිස්වරයා සාධාරණ පත් වන්නා වූ ද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වන අතර එසේ සාදා ගන්නා ලද හෝ යොදා ගනු ලැබ ඇති ට්‍රේලරයක් ද ඊට ඇතුළත් වේ; [1981 අංක 21 § 117]

"මෝටර් කෝච්චි රථය"[1] යන්නෙන්, මෝටර් සිලන් රථයක්, මෝටර් අවමංගල්‍ය රථයක් හෝ නොවන්නා වූ ද (පියැදුරු ඇතුළුව) තැනැත්තන් නව දෙනකුට වැඩි ගණනක් සහ බඩු බාහිරාදිය ගෙන යාමට සාදා ගන්නා ලද හෝ යොදා ගනු ලැබ ඇති මෝටර් වාහනයක් අදහස් වෙයි අතර එසේ සාදා ගන්නා ලද හෝ යොදා ගනු ලැබ ඇති ට්‍රේලරයක් ද ඊට ඇතුළත් වේ; [1981 අංක 21 § 117]

"මෝටර් සයිකලය" යන්නෙන්, මෝපෙඩයක් හෝ මෝටර් ට්‍රැක්ටරයක් හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වැනි රථයක් හෝ නොවන්නා වූ ද අඩුම ගණේ ඇති ෆුට් පැති රථයක සහිත හෝ රහිත බරක් ඇතුළුව සිංහල ගුරු දෙමිය පහසක් යොදුක්වෙන තාර බරක් ඇත්තා වූ ද, රෝද තුනකට නොවැඩි ගණනක් ඔත රථයන් සිවිලමු කරන ලද්දා වූ ද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ; [1981 අංක 21 § 117]

"මෝටර් අවමංගල්‍ය රථය" යන්නෙන්, මෘත ශරීර භූමිදාන කිරීම හෝ ආදාහන කිරීම සඳහා ගෙන යාම පිණිස විශේෂයෙන් සැලසුම් කරන ලද හෝ නිර්මාණය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

"මෝටර් ප්‍රවාහන උපදේශක සභාව" යන්නෙන්, මේ පනතේ 213 වන වගන්තිය යටතේ පිහිටුවන ලද මෝටර් ප්‍රවාහන උපදේශක සභාව අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "මෝටර් ට්‍රයිසිකලය" යන්නෙන්, රෝද තුනක් හෙ ගමන් කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත්තා වූ ද තාර බර සීලෝ ශූන්‍ය භාරයියක් නොඉක්මවන්නා වූ ද සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ ප්‍රධාන වශයෙන් තැනැත්තන් ගෙන යාම සඳහා සාදා ගන්නා ලද හෝ යොදා ගනු ලැබ ඇති මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථය" යන්නෙන්, කිලෝ ශූන්‍ය භාරයියක් නොඉක්මවන තාර බරක් ඇත්තා වූ ද රෝද තුනක් මත ගමන් කිරීමට සැලැසුම් කර ඇත්තා වූ ද බඩු ගෙන යාම සඳහා සම්පූර්ණයෙන් හෝ ප්‍රධාන වශයෙන් සාදා හෝ සකස් කර ගෙන ඇත්තා වූ ද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "මෝටර් වාහන" යන්නෙන්—

(අ) මාර්ගවල ගමන්වීම් කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද හෝ අනුවර්තිත, ට්‍රැක්ටරයක් හෝ ට්‍රේලරයක් ඇතුළු යම් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් චලනය කරනු ලබන වාහනයක් අදහස් වේ. එහෙත් රථ ගල් රෝලක් හෝ මෝපෙඩයක් ඇතුළත් නොවේ; තවද

(ආ) මට්ටම් කිරීම, මඩ කැණීම, පස් ඉවත් කිරීම, කැලෑ වැවීම හෝ ඒ සමාන යම් කටයුත්තක් වැනි කෘෂිකාර්මික හෝ ඉදිකිරීමේ කාර්යක් සම්බන්ධයෙන් ගොඩබිම පාවිච්චි කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද යම් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ධාවනය කරනු ලබන වාහනයක් අදහස් වේ. එහෙත් ගල් රෝලක් හෝ මෝපෙඩයක් රථ ඇතුළත් නොවේ;

"වාහන අවනිරය" යන්නට, මහා මාර්ගයේ වාහනවලට අනතුරක් හෝ හානියක් විය යුතු අවධානමක් සිදුවිය හැක්කා වූ හෝ මහා මාර්ගයේ සීමාවෙන් නියමිත හෝ අවසර දී ඇති යම් ආකාරයක අඛණ්ඩ වාහන ගමනාගමනයට බාධා විය හැක්කා වූ, හෝ ඕනෑකමින්ම කළ යම් ක්‍රියාවක් හෝ මහා මාර්ගය අසා පිරුණු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක් ඇතුළත් වේ;

"බස් රථය" යන්නෙන්, බස් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කළ මෝටර් කෝච් රථයක් අදහස් වේ;

"අධිගමනය කිරීම" යන්නට, එකම දිසාවට ගමන් කෙරෙන වෙන යම් වාහන පසු කිරීම් හෝ පසු කිරීමට තැත් කිරීම ඇතුළත් වේ;

"වාහනය නවතා තැබීම" යන්නෙන්, මෝටර් වාහනයක් ස්ථාවර තත්ත්වයකට ගෙන ඒම හෝ තැනැත්තන්, මගින් හෝ බඩු වහාම නංවා ගැනීම හෝ බැස්වීමක් නොවන යම් කාර්යයක් සඳහා නතර කර තැබීමට සැලැස්වීම අදහස් වේ;

"වාහන නැවතුම් ස්ථානය" යන්නෙන්, මෝටර් වාහන හෝ යම් නිශ්චිත පංතියක හෝ විස්තරයක මෝටර් වාහන නවතා තැබිය හැකි ස්ථානයක් වශයෙන් මේ පනත යටතේ වෙන්කර තැබූ ස්ථානයක් අදහස් වේ;

"මගියා" යන්නෙන්, බස් රථයක රැගෙන යනු ලබන තැනැත්තකු අදහස් වන අතර රියැදුරු හෝ කොන්දොස්තර ඊට ඇතුළත් නොවේ; [1981 අංක 21 § 117]

"කුලී ධාවනය" යන්නෙන්, මහා මාර්ගයක හෝ වෙනත් ස්ථානයක මගීන්ට කුලියට දීම සඳහා සිටුවා තැබීම හෝ නතර කර තැබීම අදහස් වේ;

"පොලිස් නිලධරයා" යන්නෙන්, නිල ඇඳුමින් සිටින පොලිස් හමුදාවේ සාමාජිකයකු අදහස් වේ;

"නියමිත" යන්නෙන්, මේ පනතින් හෝ ඒ යටතේ යම් නියෝගයක් මගින් නියමිත බව අදහස් වේ;

"පෞද්ගලික කෝච් රථය" යන්නෙන්, පෞද්ගලික කෝච් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද මෝටර් කෝච් රථයක් අදහස් වේ;

"ප්‍රසිද්ධ රථ නැවතුම් පොළ" යන්නෙන්, බස් රථ, ලොරි හෝ යම් නිශ්චිත පංතියක හෝ වර්ගයක බස් රථ හෝ ලොරි කුලී සඳහා නතර කළ හැකි හෝ නතර කර තැබිය හැකි ස්ථානයක් වශයෙන් මේ පනත යටතේ වෙන්කර ඇති ස්ථානයක් අදහස් වේ; [1981 අංක 21 § 117]

"ලේඛනය" යන්නෙන්, මේ පනත යටතේ තබා ඇති මෝටර් වාහන ලේඛනය අදහස් වේ;

"නියෝගය" යන්නෙන්, මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගයක් අදහස් වේ;

"ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත" යන්නෙන්, 1938 අංක 45 දරන මෝටර් වාහන ආඥාපනත අදහස් වේ;

"නැවතුම් ස්ථානය" යන්නෙන්, මගීන් නංවා ගැනීමේ හා බැස්සවීමේ කාර්යය සඳහා මෝටර් බස් රථ නතර කරනු ලැබිය හැකි ස්ථානයක් වශයෙන් මේ පනත යටතේ වෙන් කරන ලද ස්ථානයක් අදහස් වේ;

"තාර බර" යන්නෙන්, බඩු පටවා නොමැති විටක, ඇකියුමියුලේටර්වල බර ද ඇතුළුව, එහෙත්, ජලය හෝ ඉන්ධන කිසිවක බර නොමැතිව සම්පූර්ණ උපකරණ සවි කළ මෝටර් වාහනයක සැබෑ බර අදහස් වේ;

"ට්‍රැක්ටරය" යන්නෙන්, වෙනත් වාහනයක බර ඇද්ම සඳහා පමණක් නිර්මාණය කරන ලද්දා වූ ද තෑෑත්තන් හෝ බඩු ගෙන යාම් සඳහා නොවූ ද මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "වාහන" යන්නට, බයිසිකල්, ට්‍රයිසිකල්, මෝටර් වාහන, සෑම විස්තරයක වාහන, පයින් ගමන් කරන්නන්, පෙරහැරවල, හට ගමුදා සහ පිට උඩ යන, දක්කාගෙන යන හෝ ගෙන යන සියලු සතුන් ද ඇතුළත් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "මාර්ග සළකුණු" යන්නට, මහා මාර්ගය පාවිච්චි කරන තැනැත්තන්ට මග පෙන්වීම හෝ ඔවුන්ට උපදෙස් සැපයීම සඳහා මහා මාර්ගයක හෝ ඒ අසල ඉදිකර හෝ සපයා ඇති විදුලි බලයෙන් හෝ යාන්ත්‍රිකව හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සියලු සංඥ සියලු අනතුරු හැඟවීමේ සංඥ පුවරු, මග පෙන්වීමේ කණු, සළකුණු, ලකුණු හෝ උපක්‍රම ඇතුළත් වේ;

[1981 අංක 21 § 117] "වාහන නිරීක්ෂක" යන්නෙන්, රථ වාහන පාලනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා දිස්ත්‍රික්කයක පොලිස් අධිකාරීවරයා හෝ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් ලියවිල්ලකින් පත් කරන ලද්දා වූ ද පොලිස්පතිවරයා විසින් අනුමත කරන ලද ඇඳුමක් ඇඳ සිටින්නා වූ ද තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"ට්‍රේලරය" යන්නට, ලැගුම් රථයක් සහ මෝටර් වාහනයකට ඇදුම සහ මෝටර් වාහනයක් මගින් ඇදගන යනු ලබන්නා වූ සෑම විස්තරයක වාහනයක්ම ඇතුළත් වේ. එහෙත්, මෝටර් සයිකලයකට ඇදුම පැති රථයක් ඊට ඇතුළත් නොවේ;

[1981 අංක 21 § "නාගරික ප්‍රදේශය" යන්නෙන්—

(අ) යම් මහ නගර සභාවක හෝ නගර සභාවක සීමා ඇතුළත පිහිටි යම් ප්‍රදේශයක්; හෝ

(ආ) මේ පනතේ කාර්ය සඳහා නාගරික ප්‍රදේශයක් ලෙස නියෝගයකින් ප්‍රකාශිත වෙනත් යම් ප්‍රදේශයක අදහස් වේ.

XIV වන කොටස

අන්තර්කාලීන විධිවිධාන

අන්තර් කාලීන විධිවිධාන.

241. (1) 1938 අංක 45 දරන මෝටර් රථ ආඥාපනත* සහ 1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනත* ඉවත් කරන ලද්දේ වුව ද :—

(අ) ලොරි සඳහා බලපත්‍ර දීම සම්බන්ධයෙන් වූ ඉල්ලීම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අදාළ ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ සියලු විධිවිධාන මේ පනතේ 244 වන වගන්තියේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමට හැකි කරවීමේ කාර්යය සඳහා සහ එම කාර්යය සඳහා පමණක් නොකඩව බලපැවැත්විය යුතු ය ;

(ආ) 1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනතේ* විධිවිධාන, මේ පනතේ 244 වන වගන්තියේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමට හැකි කරවීමේ කාර්යය සඳහා සහ එම කාර්යය සඳහා පමණක් නොකඩව බලපැවැත්විය යුතුය ;

(ඇ) අභියාචනා විනිශ්චයාධිකාරයේ සංයුතිය, බලය සහ කර්තව්‍යවලට සහ අභියාචන විනිශ්චයාධිකාරය වෙත කරනු ලබන අභියාචනවලට හෝ විනිශ්චයාධිකාරයේ තීන්දුවලට එරෙහිව කෙරෙන අභියාචනාවලට අදාළ, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ විධිවිධාන නොකඩව බලපැවැත්විය යුතු නමුත්, එසේ විය යුත්තේ මේ පනතේ 244 වන වගන්තියේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමට හැකි කරවීමේ කාර්යය සඳහා පමණි.

(2) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ හෝ 1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන කිසිවක් ක්‍රියාත්මකවීම, මේ පනතේ 244 වන වගන්තියේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමට හැකි කරවීමේ කාර්යය සඳහා තවදුරටත් අනවශ්‍ය බවට සැහීමට පත් වූ විට, අමාත්‍යවරයා විසින්, මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය බලාත්මක වීම, ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලබන නියමයක් මගින් නතර කරනු ලැබිය යුතු ය.

ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත්‍ර, ප්‍රවිෂ්ඨ සහතික ආදිය සම්බන්ධයෙන් අත්හැරීම.

242. (1) නියමිත දිනයට පෙරාතුව ම, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද්දා වූ හෝ ලියාපදිංචි කළ ලෙස සලකනු ලද්දා වූ හෝ (243 වන වගන්තිය අදාළ වන වාහනයක් හැර) සෑම මෝටර් වාහනයක් ම, මේ පනත යටතේ නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කරන ලද මෝටර් වාහනයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය ; තවද, වාහනයේ අයිතිකරු වශයෙන් ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ ඒ කාලයේ දී ලියාපදිංචි වූ සෑම තැනැත්තෙක් ම, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා එහි ලියාපදිංචි අයිතිකරු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය :

---

*1951 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදී.

එසේ වුවද,—

(අ) මෝටර්කැබ් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද එවැනි සෑම මෝටර් වාහනයක් ම, කුලී රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ ලෙස මේ පනතේ කාර්ය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) මේ පනතේ අර්ථානුකූලව මෝටර් කෝච් රථයක් වූ ද ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ බස් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි නොකරන ලද්දා වූ ද එවැනි සෑම මෝටර් වාහනයක් ම, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා පෞද්ගලික කෝච් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) (අ) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද්දා වූ හෝ තබා ගන්නා ලද්දා වූ සහ නියමිත දින යට පෙරාතුව ම බලාත්මකව පැවතියා වූ ද සෑම ලේඛනයක්, ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක්, බල පත්‍රයක්, ගනුදෙනුකාර සහතිකයක් සහ අවසර පත්‍රයක් ද එවැනි යම් සහතිකයක හෝ බලපත්‍රයක සෑම අනුපිටපතක් ද; සහ

(ආ) එවැනි යම් සහතිකයක හෝ බලපත්‍රයක ඒ ආඥාපනත යටතේ කරන ලද්දා වූ සහ නියමිත දිනට පෙරාතුව බලාත්මකව පැවතියා වූ ද සෑම සටහනක්, වෙනස් කිරීමක් හෝ පිටසනක් ම

මේ පනත යටතේ තබා ගන්නා ලද්දා වූ, නිකුත් කරන ලද්දා වූ හෝ කරන ලද්දා වූ අනුරූපී විස්තරයක ලේඛනයක්, සහතිකයක්, බල පත්‍රයක්, අවසර පත්‍රයක්, අනුපිටපතක්, සටහනක් වෙනස් කිරීමක් හෝ පිටසනක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව එය බලාත්මක වීම නොකඩව පැවැතිය යුතු ය.

(3) ඉවත් කරන ලද්දා වූ ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද්දා වූහේ නිකුත් කළ ලෙස සලකන ලද්දා වූ ද නියමිත දිනට පෙරාතුව ම බලාත්මකව පැවතියා වූ ද සෑම ප්‍රවීණතා සහතිකයක් ම, මේ පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලෙස සහ එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇත්තා වූ හෝ සඳහන් එක් එක් මෝටර් වාහන පංතිය සම්බන්ධයෙන් වලංගු ලෙස ද සලකනු ලැබිය යුතු ය; තව ද, මේ පනතේ විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

එසේ වුව ද,—

(අ) එවැනි කිසිම ප්‍රවීණතා සහතිකයක්, මෝටර්කැබ් රථ සම්බන්ධයෙන් වලංගු ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇත්නම් මිස, කුලී රථ සම්බන්ධයෙන් වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලෙස සලකනු නොලැබිය යුතු ය; තව ද

(ආ) බස් රථ සම්බන්ධයෙන් වලංගු ලෙස ප්‍රකාශිත එවැනි සෑම ප්‍රවේණතා සකස්කිරීමක්ම, මෝටර් කෝච් රථ සම්බන්ධයෙන් ද වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයේ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(4) ප්‍රවේණතා සහතිකයක් අවලංගු කරමින්, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ යම් අධිකාරිණියක් විසින් කරන ලද සෑම ආඥාවක් සහ ඒ ආඥාපනත යටතේ කරන ලදැයි සලකනු ලබන සෑම ආඥාවක්ම රියැදුරු බලපත්‍රයකට හොඳිමේ සම්බන්ධ ආඥාපනත යටතේ කරන ලද ආඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ආඥාව සිදුවන ලද අවස්ථාවේදී එම පනතෙහි වියාවෙන ලෙස සලකා එය බලපැවැත්විය යුතු ය; තවද මේ පනතේ 137 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(5) ප්‍රවීණතා සහතිකයක් අත්හිටුවමින් හෝ ප්‍රවීණතා සහතිකයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ප්‍රකාශිත කාලසීමාවක් සඳහා යම් තැනැත්තෙකු නුසුදුස්සෙකු කරමින්, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ යම් අධිකාරිණියක් විසින් කරන ලද, සෑම ආඥාවක්ම සහ ඒ ආඥාපනත යටතේ කරන ලදැයි සලකනු ලබන සෑම ආඥාවක්ම රියැදුරු බලපත්‍රයකට අදාළව මේ පනතේ 130 වන වගන්තිය යටතේ කරන ලද අයුදුමක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය; තවද මේ පනතේ 137 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(6) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ යම් විධිවිධානයක් හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් යටතේ නිසි පරිදි ඉදි කරන ලද හෝ ප්‍රදර්ශනය කරන ලද නැතහොත් ඒ යටතේ ඉදිකරන ලදැයි හෝ ප්‍රදර්ශනය කරන ලදැයි ඒ ආඥාපනත මගින් සලකනු ලබන සෑම දැන්වීමක් හෝ සලකුණක්ම, වාහන ගමනාගමනය ක්‍රමවත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා මේ පනත යටතේ ඉදි කළ හෝ ප්‍රදර්ශනය කළ ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(7) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ කරන ලද්දා වූ හෝ නියමිත දිනයේ දී බලාත්මක වූ පාවිච්චි නොකිරීම පිළිබඳ සෑම අන්වීමක්ම, මේ පනත යටතේ වූ දැන්වීමක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(8) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත හෝ 1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනත* යටතේ සාදන ලද හෝ සාදන ලදැයි සලකනු ලබන සෑම නියෝගයක්ම, නියමිත දිනට පෙරාතුව ම සිට එය බලපවත්වන්නේ නම් සහ මේ පනතේ විධිවිධානවලට නොගැලපෙන්නේ නැත්නේ නම්, මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව එය බලපැවැත්විය යුතු ය;

තවද මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝග මගින් එය සංශෝධනය කරනු ලැබිය හැකිය; ප්‍රතියෝජ්‍යනය කරනු ලැබිය හැකිය; නැතහොත් ඉවත් කරනු ලැබිය හැකිය.

---

*1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනත යටතේ සාදන ලද සියලු නි පරිච්ඡන්න කරනු ලැබ ඇත. (1952 පෙබරවාරි 27 වන දින අංක 10,360 දරන ගැසට් පත්‍රය.)

(9) ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ 128 වන වගන්තියේ අර්ථානුකූලව නියමිත දිනයේ දී බලය ලත් රක්ෂණකරුවකු වූ සෑම තැනැත්තකු ම මේ පනතේ VI වන කොටසේ කාර්ය සඳහා බලය ලත් රක්ෂණකරුවකු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

මෝටර් වාහන වලට අදළ විශේෂ විධිවිධාන.

243. (1) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "දැනට ඇති මෝටර් වැගන්" යන්නෙන්, අට දෙනකුට වැඩි වූ ද (රියැදුරු ඇතුළුව) පහළොස් දෙනකුට වැඩි නොවූ ද තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් ගෙන යාම සඳහා සෘජු කරනු ලැබ—

(අ) 1950 ජනවාරි මස 1 වන දිනට පෙරාතුව ම, මෝටර් කැබ් රථයක් වශයෙන් නොව, තැනැත්තන් ගෙන යාම සඳහා මෝටර් රථයක් වශයෙන්, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද්දා වූ; සහ

(ආ) මේ පනතේ විධිවිධානවලට සහ බස් රථ නිර්මාණයට සහ උපකරණවලට අදාළව ඒ යටතේ සාදන ලද නියෝගවලට අනුකූල නොවූ

යම් මෝටර් වාහනයක් අදහස් වේ.

(2) දැනට ඇති මෝටර් වැගන් රථයක අයිතිකරු වශයෙන්, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ 1951 ජනවාරි මස 1 වන දිනට පෙරාතුව ම ලියාපදිංචි වූ තැනැත්තා විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත කරන ලද ඉල්ලීමක් මත—

(අ) ශාස්ත්‍රීය හෝ නිර්මාණයකට මිනිස් ගෙන යාම සඳහා පාවිච්චි කිරීමට අදහස් කරන්නේ යයි එහි අයිතිකරු විසින් පවසා ඇතොත්, කුලී මෝටර් වැගන් රථයක් වශයෙන්; හෝ

(ආ) වෙනත් යම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, පෞද්ගලික මෝටර් වැගන් රථයක් වශයෙන්

දැනට ඇති මෝටර් වැගන් රථයක් මේ පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය හැකි ය.

[1952 අංක 1 § 16]

(3) මේ උපවගන්තිය බලාත්මක විය යුතු දිනය වශයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද දැන්වීමක් මගින් සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි යම් දිනයකට* පසු කවර වූ හෝ

*1954 දෙසැම්බර් 31 — 1954 නොවැම්බර් මස 5 වන දින අංක 10, 731 දරන ගැසට් පත්‍රය.

අවස්ථාවක දී, දැනට ඇති කිසිම මෝටර් වැගන් රථයක්, එනම් (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, කවර වූ හෝ මහා මාර්ගයක නොයෙදවිය යුතු ය:

එසේ වුව ද, මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් ම වූ විධිවිධාන අතුරෙන් කිසිවක්, මේ උපවගන්තියේ සඳහන් දැන්වීමක් පළ කිරීමට පෙර යම් අවස්ථාවකදී එවැනි යම් වැගන් රථයක් (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම වළක්වාලන ලෙස නේරුම් නොගත යුතු ය.

(4) දැනට ඇති මෝටර් වැගන් රථයක් (රියැදුරු අතුළුව) [1952 අංක 1 § 16]
තැනැත්තන් අට දෙනෙකුට වැඩි ගණනක් ගෙන යාම සඳහා සකස් කරන ලද්දේ සහ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කොකරන ලද්දේ වුව ද, (3) වන උපවගන්තියේ සඳහන් දැනවීමේ දැක්වෙන දිනය තෙක්, මේ පනතේ සියලු කාර්ය සඳහා පෞද්ගලික රථයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය; තවද, මේ පනතේ විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(5) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ කුලී මෝටර් වැගන් රථයක් හෝ පෞද්ගලික මෝටර් වැගන් රථයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන ලද දැනට ඇති මෝටර් වැගන් රථයක්, (රියැදුරු ඇතුළුව) එය තැනැත්තන් අට දෙනෙකුට වැඩි ගණනක් ගෙන යාම සඳහා සකස් කරන ලද්දේ වුව ද, මේ පනතේ කාර්ය සඳහා, එහෙත්, මේ වගන්තියේ (6) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, අවස්ථෝචිත පරිදි, කුලී රථයක් හෝ පෞද්ගලික රථයක් වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(6) මෝටර් කෝච් රථයක් විනාශ කිරීම, සේදීසි කිරීම සහ පිරිත්සිම සම්බන්ධයෙන් වූ බලතල සහ නියමවලට, මෝටර් කෝච් රථවල ආසන ප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීමට සහ මෝටර් කෝච් රථ ධාවනය කිරීමට බලය දීමෙහි ලා අවශ්‍ය රියැදුරු බලපත්‍රවලට අදාළ මේ පනතේ සියලු විධිවිධාන, ඒ මෝටර් වැගන් රථය මෝටර් කෝච් රථයක් මෙන් පලකා ඒ ආකාරයෙන් ම, (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද සෑම මෝටර් වැගන් රථයකට ම සහ සෑම මෝටර් වැගන් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ම අදාළ විය යුතු ය.

(7) ඉවත් කරන ලදී. [1962 අංක 35 § 2]

දුනට ඇති මාර්ග සේවා බලපත්‍ර සහ, ඒ බලපත්‍ර යහ ඵලාරී බලපත්‍ර සඳහා විධිවිධාන සැළැස්වීම සම්බන්ධයෙන් අත්හැරීම.

244. (1) 1942 අංක 47 දරන මහ් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥා පනත* යටතේ නීතියෙන් සාදන ලද්දා වූ ද නියමිත දිනට පෙරාතුව ම බලපත්‍රිකයකු විසින් තබාගනු ලැබූ ද සෑම මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් ම, මේ පනත යටතේ දෙන ලද තාවකාලික අවසර පත්‍රයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය: එසේ වුව ද, මහ් රථ සේවා හෝ කුලී රථ සේවා සැපයීම ද, මෙහා ඉහත අවසරපත්‍ර අත්හිටුවීම්, අවලංගු කිරීම් සහ පවහන් කිරීම්, සහ තාවකාලික අවසර පත්‍ර (ඒ බලපත්‍ර) දරන්නන්ට හෝ වෙනත් කෙනෙකුන්ට) කිසියම් කිරීම ද සම්බන්ධයෙන් වූ මේ පනතේ සියලු විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ විය යුතු ය.

(2) මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා, 1942 අංක 47 දරන මහ් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනතේ* යෙදෙන්නේ මෝටර් වාහන කොමසාරිස්වරයා වෙත කරනු ලැබ ඇති යම් ඉල්ලීමකට නියමිත දිනට පෙර කොමසාරිස්වරයා විසින් ඉඩ නොදුන්නා වූ හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්දා වූ හෝ යම් අවස්ථාවක ඉල්ලීම අහෝසි විය යුතු අතර, ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර කටයුතු නොකළ යුතු ය.

එසේ වුව ද, ඉල්ලීම් කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී ඉල්ලුම්කරු බලපත්‍රධාරියා වන මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් මගින්, සාරාංශකූලව යන් නඳු නිලය දී ඇති කාර්ය මෙහෙවීම් මහ් රථ පාවිච්චිය සම්බන්ධ යයන් ද වලංගු වෙන බලපත්‍රයක් සෑහෙ ඉල්ලීම් කරනු ලැබ ඇත්නම් සහ නියමිත දින සිට දින තිහෙක් ඇතුළත මෙම පනත යටතේ වාහන තාවකාලික අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉල්ලීම කරනු ලබන්නේ නම්, ඒ අවසර පත්‍රය සඳහා වූ ඕනෑකෑ ඉල්ලීම අවධාන විශේෂයක් නිදේශ කරනු ලබන තුරු තමා බලපත්‍ර ධාරියා වූ මාර්ග සේවා බලපත්‍රය නොකඩවා බල පැවැත්විය යුතු අතර ඒ වන තෙක්, එය මෙම පනත යටතේ සඳහා ලද තාවකාලික අවසර පත්‍රයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(3) ලොරි බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉවත් කරන ලද ආඥා පනත යටතේ රථවාහන ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා වෙත කරනු ලැබ ඇති යම් ඉල්ලීමකට නියමිත දිනට පෙර කොමසාරිස්වරයා විසින් ඉඩ නොදුන්නා වූ එය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්දා වූ හෝ යම් අවස්ථාවක ඉල්ලීම අහෝසි විය යුතු අතර, ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර කටයුතු නොකළ යුතු ය:

එසේ වුව ද, ඉල්ලුම්කරු විසින් නියමිත දින සිට දින තිහක් ඇතුළත, ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ තමා විසින් කලින් දරනා ලද බලපත්‍රයේ සාරාංශකූලව සඳහන් එම ප්‍රදේශය සහ

* 1951 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදී.

සාරානුකූලව එම මාර්ග සඳහා ම ඒ ලොරි පැවිච්චි කිරීමේ බලය දෙන මේ පනතේ V වන කොටස යටතේ වූ අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් කර්තෘ ලක්ෂ්‍ය අවස්ථාවක, ඒ ලොරිය සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි යම් නියමවලට අනුව සහ යම් කාර්ය සඳහා වූ ආදායම් බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම්කරු වෙත නිකුත් කරනු පිණිස කොමසාරිස්වරයා විසින් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධාරියාට බලය දෙනා නියෝගයක් කරනු ලැබිය හැකි ය; තව ද V වන කොටස යටතේ අවසර පත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලීම් අවස්ථා විශෙෂෙන් නිශ්චය කරනු ලබන තුරු, ඒ නියෝගය ඒ කොටස යටතේ වූ අවසර පත්‍රයක් වෙනුවෙන් මේ පනතේ කාර්ය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(4) 1942 අංක 47 දරන මහ් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥා පනත යටතේ මාර්ග සේවා බලපත්‍ර සඳහා හෝ ඉවත් කරන ලද ආඥාපනත යටතේ ලොරි බලපත්‍රයක් සඳහා අභ්‍යුදර් දුවයාන කොමසාරිස් මහතා වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබී අත්තා වූ සහ ඉල්ලීමට ඉඩ දෙමින් හෝ එය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කොමසාරිස් මහතා විසින් තීරණයක් දෙනු ලබ ඇත්තා වූ හෝ අවස්ථාවක,—

(අ) 1942 අංක 47 දරන මහ් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥා පනතේ 13 වන සහ 14 වන වගන්තිවල හෝ ඉවත් කරන ලද ආඥාපනතේ 50 වන වගන්තියේ සිට 54 වන වගන්තිය දක්වා වූ වගන්තිවල සියලු විධිවිධාන ඒ තීරණයට එරෙහිව අභියාචනය කිරීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් සහ මේ පනත ආරම්භ වීමේ දිනයට පෙර නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කර තිබිය හැකි යම් අභියාචනයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය;

(ආ) ඉල්ලීමට ඉඩ දිය යුතුය යන්න තීරණය වේ නම්, ඊට එරෙහිව කිසිම අභියාචනයක් නොකරන්නේ නම් හෝ නොකර ඇත්නම්, මේ වගන්තියේ (5) වන උපවගන්තියේ හෝ (6) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි තීරණය බලාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය;

(ඇ) තීරණයට එරෙහිව අභියාචනයක් කරන්නේ නම් හෝ කර ඇත්නම්, ඒ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් අවසාන විනිශ්චය, අභියාචනා විනිශ්චයාධිකාරයක් විසින් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් විසින් හෝ රාජාධිකරණ සභාව විසින් හෝ කරන ලද්දක් වේවා, එම විනිශ්චය ඉල්ලීමට ඉඩ දිය යුතු ය යන්න නම්, මේ වගන්තියේ (5) වන උපවගන්තියේ හෝ (6) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි ඒ අවසාන විනිශ්චය බලාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය.

*1951 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදී.

(5) මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලීමකට ඉඩ දිය යුතු ය යන තීරණයක් හෝ අවසාන විනිශ්චයක් බලාත්මක කළ යුතු යයි (4) වන උපවගන්තියෙන් නියම කෙරෙන යම් අවශ්‍යතාවක්, ඒ තීරණය හෝ විනිශ්චය ප්‍රකාර, මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත නැතැත්තා වෙත, ඒ මාර්ග සේවා බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු කාර්යය සඳහා සහ, නියම හා කොන්දේසිවලට යටත්ව, මේ පනත යටතේ ගමනාගමන අවසර පත්‍රයක් දීම මෝටර් වාහන කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යය වන්නේ ය.

(6) ලොරි බලපත්‍රයක් සඳහා වූ ඉල්ලීමකට ඉඩදිය යුතු ය යන තීරණයක් හෝ අවසාන විනිශ්චයක් බලාත්මක කළ යුතු යයි (4) වන උපවගන්තියෙන් නියම කෙරෙන යම් අවස්ථාවක, යම් නියමයක සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි නියම ප්‍රකාර සහ යම් කාර්ය සඳහා මේ පනත යටතේ වූ ආදායම් බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම්කරු වෙත නිකුත් කිරීමට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ බලධරයා වෙත පැවරිය දෙමින් වූ නියමයක් කිරීම, මෝටර් වාහන කොමසරිස්වරයාගේ කාර්යය වන්නේ ය. කෙසේ වුව ද, ඒ නියම සහ කාර්ය සඳහන් කිරීමේ දී, ඉල්ලීම මත කෙරුණු තීරණය හෝ අවසාන විනිශ්චය පිළිබඳ සියලු කරුණු කොමසාරිස්වරයා විසින් සැලකිල්ලට ගනු ලැබිය යුතු ය; තව ද, ඒ නියමය 1951 දෙසැම්බර් මස 31 වන දින තුරු මේ පනතේ කාර්ය සඳහා, පනතේ V වන කොටස යටතේ දෙන ලද අවසර පත්‍රයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

[1952 අංක 1 § 17]

(7) (අ) නියමිත දිනට පෙරාතුව ම 1942 අංක 47 දරන බස් රථ සේවා බලපත්‍ර දීමේ ආඥාපනත* යටතේ නිකුත් කරන ලද යම් මාර්ග සේවා බලපත්‍රයක් හෝ බලපත්‍ර දරන්නකු වූ යම් නැතැත්තකු, ඒ ආඥාපනතේ 13 වන සහ 14 වන වගන්ති අදාළ කළ යුතු යයි මේ වගන්තියේ (4) වන උපවගන්තිය මගින් ප්‍රකාශිත යම් අභියාචනයකට පාර්ශ්වකරුවකු වූ; සහ

(ආ) යම් බලපත්‍රයක හෝ බලපත්‍රවල අධිකාරය යටතේ යම් නැතැත්තකු විසින් කලින් කරගෙන යන ලද්දා වූ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමේ කාර්යය සඳහා සමාගමක් පිහිටුවන ලද බවට වූ සහතිකයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද්දා වූ සහ සමාගම මේ පනතේ 67 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කළා වූ

*1951 අංක 14 දරන පනතින් ඉවත් කරන ලදී.

යම් අවස්ථාවක ඉහත කී 67 වන වගන්තියේ ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ වුව ද) සමාගම විසින් හෝ අභියාචනයේ යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් හෝ අභියාචනය විභාග වෙමින් පවතින විනිශ්චයාධිකාරය හෝ අධිකරණය හෝ සභාව වෙත කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, ඉහත කී පරිදි ඒ තැනැත්තා වෙනුවට පාර්ශ්වකරුවකු වශයෙන් සියලු කාර්ය සඳහා සමාගම් ආදේශ කරනු ලැබිය යුතු ය; ආදේශ කිරීම කරනු ලැබූ විට, අභියාචනය විභාග කිරීමේ තීරයුතු කරගෙන යා යුතු අතර, ඉහත කී පරිදි, ඒ තැනැත්තා වෙනුවට සමාගම මුල සිටම පාර්ශ්වකරුවකු වූ ලෙස සලකා ඒ පිළිබඳ අවසාන විනිශ්චය සියලු ආකාරයෙන් බලාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය.

අපහසුකම් ඉවත් කිරීම

245. මේ පනත අදාළ කිරීමේ දී හෝ මේ පනතේ විධිවිධාන සලස්වා නොමැත්තා වූ යම් දෙයකට අදාළව බලාපොරොත්තු නොවූ හෝ විශේෂ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලැස්වීමේ හෝ පැන නැගිය හැකි යම් සැකයක්, ප්‍රශ්නයක් හෝ කරුණක් තීරණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා තම අභිමතය අනුව අවශ්‍ය යයි හෝ යෝග්‍ය යයි තමා සලකන යම් විධිවිධානයක් අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන නියමයක් මගින් සැලැස්වීම නීත්‍යානුකූල වන්නේ ය.

මේ වගන්තිය යටතේ සාදන ලද සෑම නියමයක් ම, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ විට නීතියේ බලය නිබිය යුතු අතර, මෙහි ලා පැනවූවක් මෙන් වලංගු සහ බලසහිත විය යුතු ය.

පළමුවන උපලේඛනය

[1951 අංක 21 § 118] (133ඇ වගන්තිය)

	I වැරදි	II අනුගලකා ලකුණු
01.	වගකීමේ ප්‍රමාණය වැඩි අපරික්ෂාකාරී සහ නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාවකින් මරණය සිදු කිරීම	40
02.	වගකීමේ ප්‍රමාණය අඩු අපරික්ෂාකාරී සහ නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාවකින් මරණය සිදු කිරීම	30
03.	වගකීමේ ප්‍රමාණය වැඩි හානි සිදු කිරීම	30
04.	වගකීමේ ප්‍රමාණය අඩු හානි සිදු කිරීම	25
05.	හදිසි අනතුරක් වාර්තා කිරීම පැහැර හැරීම	25
06.	පොලිස් නිලධරයකු හෝ වාහන නිරීක්ෂක විසින් දෙන ලද සංඥා පිළිපැදීම පැහැර හැරීම	15
07.	රථවාහන ආලෝක සංඥා පිළිපැදීම පැහැර හැරීම	15
08.	යාන්ත්‍රිකව දෝෂ සහිත වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම	15
09.	මාර්ග රීති පිළිපැදීම පැහැර හැරීම—148 වන වගන්තිය ...	15
10.	හදිසි අනතුරක් වැළැක්වීම පැහැර හැරීම සහ නොසැලකිලිමත්කමින් රිය ධාවනය කිරීම—149 වන සහ 151 වන වගන්ති ...	20
11.	ඉහත විස්තර කර ඇති වැරදි නොවන මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීමෙන් ඇති වන සියලු වරදකරු කරනු ලැබීම්	10

දෙවන උපලේඛනය

[1981 අංක 21 § 118]
[1984 අංක 40 § 27]

(215ඇ වගන්තිය)

I	II	III
පනතේ වගන්ති	විධිවිධාන	දඩ මුදල රු. ශ.
21	... හඳුනා ගැනීමේ තහඩු	100 0
22	... හඳුනාගැනීමේ තහඩුවල හැඩය	100 0
38	... ආදායම් බලපත්‍රය මෝටර් වාහනවල ගෙන යායුතු අතර නියම කරනු ලැබූ විට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ...	100 0
45	... ආදයම් බලපත්‍ර කඩ කරමින් මෝටර් වාහන පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ සීමා කිරීම්	50 0
123(1) (අ)	... රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම තහනම් කිරීම	150 0
123(1) (ආ)	... රියැදුරු බලපත්‍රය නොමැතිව කැනැත්තන් සේවා නියුක්ත කර ගැනීම	150 0
123(2)	... වයස අවුරුදු 18 ට අඩු රියැදුරු	150 0
140	... අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය	200 0
148	... මාර්ග රිති	100 0
152	... මෝටර් වාහනය ධාවනය කරන රියැදුරු සිටින ආකාරය ...	100 0
153	... රිය ධාවනය කිරීම යනාදිය කරනු ලබනු විට රියැදුරන් විසින් කළ යුතු සංඥා	100 0
154	... මෝටර් වාහන පිටු පසට ධාවනය කිරීම	20 0
155	... ශබ්ද හෝ ආලෝක මඟින් අනතුරු ඇඟවීම් ...	100 0
156	... මෝටර් වාහනවල පා සුවරු යනාදියෙහි නැගී යාම හෝ නැගී යාමට අවසර දීම	100 0
157	... මෝටර් රථවල ඉදිරිපස ආසනවල ගමන් කරන කැනැත්තන් ගණන	100 0
158(2)	... ආරක්ෂක හිස් වැසුම් පැළඳීම් පැහැර හැරීම් ...	100 0
159	... ප්‍රචාරක දැන්වීම් බෙදා හැරීම්	100 0
162	... පොලිස් නිලධරයන් විසින් දෙන රථවාහන නැවැත්වීමේ විධාන පිළිපැදීම්	150 0
165	... ටැංකියට පෙට්‍රල් ලබාගන්නා විට ගත යුතු ආරක්ෂා විධි ...	20 0
166	... මහා මාර්ගයේ මෝටර් වාහන නවතා තැබීම හෝ නවත්වා තැබීම	150 0
167	... මහා මාර්ගයක මෝටර් වාහනයක් නවතා තබනු ලැබූ හෝ අනාරක්ෂිතව තබා යන හෝ ක්‍රියා විරහිත වූ විට, ගත යුතු ආරක්ෂා විධි	150 0
178	... නියමිත ගණනට වඩා මඟින් ගෙන යාම ...	150 0
189	... ලොරියක ගෙන යා හැකි කැනැත්තන්	150 0

1362.